

Servizi digitali inclusi

Questo volume (VOL-09) è collegato ai servizi digitali Capitale Personale: aggiornamenti operativi, schede compilabili, planner, Bando Decoder e materiali di lavoro collegati ai moduli interni.

COSA AGGIUNGE IL DIGITALE

Servizio	Funzione
Bando Decoder	Trasforma il bando in piano di studio e priorità.
Planner	Organizza tempi, prove, ripassi e simulazioni.
Servizio	Funzione
Schede modulo	Adatta il Metodo BANDO alla famiglia concorsuale del volume.
Aggiornamenti	Aiuta a controllare sulle fonti ufficiali le novità rilevanti per il bando e per la prova.

BANDO IN PRATICA

Il volume resta utilizzabile anche senza piattaforma: il digitale accelera compilazione, verifica e aggiornamento, ma non sostituisce il libro.

VOL-09

APPALTI, PNRR E PROCUREMENT

Verticale ad alta domanda per contratti pubblici
avanzati e gestione fondi.

CAPITALE PERSONALE

Volume operativo Metodo BANDO per RUP,
procurement, fondi UE, PNRR e uffici gare.

Copyright e note editoriali

Questo volume appartiene alla linea ConcorsoBook OS / Capitale Personale ed è costruito come libro-workbook per la preparazione ai concorsi pubblici italiani.

Per la tua candidatura controlla sempre il bando, gli allegati e gli avvisi ufficiali della procedura. Per l'uso professionale verifica le disposizioni vigenti e le regole applicabili al caso concreto.

Il volume non promette copertura totale di ogni bando, né aggiornamento automatico: offre un metodo riusabile, una struttura modulare e strumenti di lavoro collegati al perimetro editoriale dichiarato.

Perimetro volume: Appalti, PNRR e procurement.

Sommario

Verticale ad alta domanda per contratti pubblici avanzati e gestione fondi.

Modulo	Percorso interno	Stato
M-TR02	Appalti, PNRR e fondi UE	14 sezioni

Verticali del volume

- RUP e ciclo appalto
- PNRR e fondi UE
- Esecuzione e controlli

Premessa

Questo volume accompagna la preparazione per appalti, pnrr e procurement. I percorsi M-TR02 collegano le materie specialistiche alle prove e agli strumenti di lavoro.

Parti dal bando: individua requisiti, materie, prove e criteri di valutazione. Usa l'indice per scegliere il percorso pertinente e le schede per trasformare lo studio in esercizi, ripassi e simulazioni.

Il volume specialistico si affianca al Metodo BANDO per le basi comuni. I rinvii indicano quali argomenti riprendere; gli strumenti cartacei permettono di lavorare anche senza piattaforma digitale.

Indice completo

M-TR02

Appalti, PNRR e fondi UE

Cap. 1	I quattro profili e il ciclo integrato	10
1.1	Profili, perimetro e lettura del bando	10
1.2	Ciclo contrattuale e specialista appalti	12
1.3	Procurement, PNRR e project management	16
1.4	Confini di materia e caso integrato	18
1.5	Classificazione del bando e allenamento	21
Cap. 2	Governance: RUP, fasi, team e qualificazione	25
2.1	Governance e separazione delle funzioni	25
2.2	Nomina del RUP e responsabili di fase	27
2.3	Qualificazione e matrice RACI	31
2.4	Competenze mancanti e scelta organizzativa	35
2.5	Verifica dei ruoli e costruzione della RACI	37
Cap. 3	Strategia, fabbisogni e programmazione	41
3.1	Fabbisogno, dati e nota istruttoria	41
3.2	Programmazione e scelta dei lotti	44
3.3	Valore stimato, opzioni e strategia	47
3.4	Confronto delle opzioni e priorità	52
3.5	KPI, decisione e nota di fabbisogno	55
Cap. 4	Progettazione della gara e documenti	59
4.1	Decisione di contrarre e documenti	59
4.2	Requisiti, esclusioni, RTI e avalimento	63
4.3	Criteri, soccorso e specifiche tecniche	68
4.4	Proporzionalità: correggere il caso	73
4.5	Controllo del fascicolo e matrice requisiti	76
Cap. 5	Sotto soglia e procurement operativo	80
5.1	Soglie europee e percorsi nazionali	80
5.2	Procedure, rotazione e casi di confine	84
5.3	Motivazione e controlli dei requisiti	87
5.4	Istruttoria e scelta nel caso concreto	91
5.5	Errori, verifiche e riepilogo operativo	93
Cap. 6	Ecosistema digitale: PAD, PCP, BDNCP e FVOE	98
6.1	Funzioni del ciclo digitale	98
6.2	PAD, banche dati e pubblicità	101
6.3	Qualità del dato e continuità operativa	107
6.4	Gestione degli errori e verifiche	109
6.5	Ricostruire il flusso del fascicolo	111
Cap. 7	Consip, MEPA, AQ, SDAPA e ASP	115
7.1	Obblighi, categorie e deroghe	115
7.2	Convenzioni, accordi quadro e MePA	121

CAPITALE PERSONALE

7.3	Negoziazioni, SDA e gare in ASP	124
7.4	Scelta dello strumento nel caso concreto	127
7.5	Esercizi e verifica degli strumenti	130
Cap. 8	Governo dell'esecuzione	134
8.1	Avvio della fase esecutiva	134
8.2	Documenti e controlli della prestazione	136
8.3	Subappalto, modifiche e sospensioni	139
8.4	Prezzi, pagamenti e chiusura	142
8.5	Decisioni e rimedi nel caso concreto	145
8.6	Allenamento sui controlli esecutivi	147
Cap. 9	Rimedi, precontenzioso e contenzioso	150
9.1	Qualificazione del problema e accesso	150
9.2	Precontenzioso e parere ANAC	154
9.3	Rimedi esecutivi, ricorso e divieti di stipula	158
9.4	Caso di aggiudicazione contestata	162
9.5	Timeline e scelta del rimedio	165
Cap. 10	PNRR: architettura, milestone, target e ReGiS	169
10.1	Architettura del Piano e responsabilità	169
10.2	Risultati, indicatori e identificativi	173
10.3	ReGiS, dati e validazione	175
10.4	Controlli, ritardi e chiusura 2026	178
10.5	Report di avanzamento e allenamento	182
Cap. 11	Gestione finanziaria, rendicontazione e controlli	186
11.1	Fasi della spesa e identificativi	186
11.2	Tracciabilità e condizioni di pagamento	188
11.3	Fascicolo, conflitti e controlli antifrode	192
11.4	Ammissibilità, duplicazioni e rettifiche	196
11.5	Riconciliazione e verifiche conclusive	200
Cap. 12	DNSH, CAM e procurement sostenibile	203
12.1	DNSH: obiettivi e regimi	203
12.2	CAM: obblighi minimi e criteri premianti	208
12.3	Verifica ambientale e caso notebook	213
12.4	Fascicolo ambientale e non conformità	218
12.5	Caso arredi e allenamento conclusivo	222
Cap. 13	Project management pubblico	227
13.1	Charter, output e benefici	227
13.2	Pianificazione, dipendenze e rischi	230
13.3	Modifiche, report e chiusura	233
13.4	Decisioni sul progetto in ritardo	236
13.5	WBS e calendario: soluzione completa	238
13.6	Laboratorio di verifica del progetto	242

CAPITALE PERSONALE

Cap. 14	Laboratorio: atti, casi e simulazioni	246
14.1	Lettura dei fatti e metodo di risposta	246
14.2	Simulazioni di programmazione e affidamento	248
14.3	Simulazioni di esecuzione, rimedi e PNRR	253
14.4	Recupero del ritardo e decisioni	257
14.5	Autovalutazione, diario e piano di studio	260
14.6	Kit cartaceo per atti e aggiornamenti	265

M-TR02

Appalti, PNRR e fondi UE

Sezione interna del volume VOL-09 — Appalti, PNRR e procurement.

Blocco	Sommario del modulo
Avvio	1 I quattro profili e il ciclo integrato; 2 Governance: RUP, fasi, team e qualificazione; 3 Strategia, fabbisogni e programmazione; 4 Progettazione della gara e documenti
Sviluppo	5 Sotto soglia e procurement operativo; 6 Ecosistema digitale: PAD, PCP, BDNCP e FVOE; 7 Consip, MEPA, AQ, SDAPA e ASP; 8 Governo dell'esecuzione
Allenamento	9 Rimedi, precontenzioso e contenzioso; 10 PNRR: architettura, milestone, target e ReGiS; 11 Gestione finanziaria, rendicontazione e controlli; 12 DNSH, CAM e procurement sostenibile
Strumenti	13 Project management pubblico; 14 Laboratorio: atti, casi e simulazioni

I quattro profili e il ciclo integrato

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

1.1 Profili, perimetro e lettura del bando

Apertura editoriale

Un bando che parla di contratti pubblici, PNRR o procurement può dare l'impressione di chiedere tutto: Codice dei contratti, piattaforme, strumenti Consip, contabilità, fondi europei, monitoraggio, rendicontazione e project management. È una lettura rischiosa. La stessa parola cambia peso a seconda del profilo messo a concorso.

"Appalti" può essere una materia di base in un concorso amministrativo, oppure il centro di una posizione da specialista. "PNRR" può indicare una conoscenza generale, un compito di monitoraggio o un incarico centrato su avanzamento, dati, controlli e rendicontazione. "Project management" può voler dire semplice coordinamento di attività, oppure governo strutturato di tempi, rischi, responsabilità e report.

Il primo lavoro del candidato, quindi, non è aprire il capitolo più tecnico. È capire quale ruolo deve interpretare. Nel ciclo di un investimento pubblico, chi presidia la procedura di affidamento non produce lo stesso risultato di chi sceglie uno strumento di acquisto. Chi aggiorna dati e avanzamenti su ReGiS non lavora nello stesso modo di chi coordina uffici, scadenze e rischi. Tutti partecipano allo stesso ciclo, ma con responsabilità diverse.

Questo capitolo serve a costruire la mappa iniziale di M-TR02. Prima si distingue il profilo. Poi si colloca il profilo dentro il ciclo. Solo dopo si decide che cosa studiare, con quale profondità e quale output allenare.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo saprai:

- distinguere i quattro profili di M-TR02: specialista appalti/RUP, procurement operativo, specialista PNRR, project manager pubblico;
- leggere il ciclo integrato dal fabbisogno alla chiusura;
- collegare ogni fase a un documento, a una verifica o a un risultato di prova;
- separare il nucleo comune del Metodo BANDO dal delta specialistico di M-TR02;
- usare un Bando Decoder per capire da dove partire nello studio;
- evitare l'errore di studiare per parole chiave isolate.

Questo capitolo introduce profili e ciclo del progetto. Il capitolo 2 sviluppa ruoli e qualificazione; i capitoli 3–9 applicano le regole degli affidamenti; i capitoli 10–12 trattano PNRR, controlli e sostenibilità; il capitolo 13 svolge gli strumenti di progetto. Le condizioni di una specifica misura finanziata si leggono insieme alla sua documentazione: non si ricavano dal solo nome PNRR.

MAPPA BANDO

Bando. Cerca profilo, ente, area professionale, prova, programma d'esame, forma del contratto e attività richieste. Non fermarti al titolo del posto. "Funzionario" può indicare un ruolo amministrativo generale oppure un profilo specialistico su investimenti, affidamenti o monitoraggio.

Aree. Riordina le informazioni in quattro aree: procedura contrattuale, strumenti di acquisto, ciclo PNRR, governo del progetto.

Nuclei. Seleziona ciò che il profilo deve saper spiegare o produrre: documenti di gara, scelta dello strumento, dati di avanzamento, fascicolo di controllo, registro rischi, report per il decisore.

Diario. Registra gli errori di classificazione. "Ho confuso CIG e CUP" è un errore tecnico. "Non ho capito quale ufficio valida il dato" è un errore di processo. "Ho studiato ReGiS anche se il bando chiedeva solo contratti pubblici essenziali" è un errore di perimetro.

Output. Trasforma lo studio in prodotti osservabili: mappa profilo-fase, istruttoria, albero di scelta, scheda avanzamento, checklist di controllo, risposta orale, mini-caso.

PERIMETRO M-TR02: PROFILO PRIMA DELLA MATERIA

M-TR02 è un modulo trasversale. Non appartiene a un solo ente e non coincide con un solo comparto. Può comparire in amministrazioni centrali, enti locali, università, sanità amministrativa, ministeri, agenzie, soggetti attuatori e strutture che gestiscono investimenti pubblici. La trasversalità, però, non autorizza a studiare tutto allo stesso livello.

Il punto di partenza è il profilo. In un concorso amministrativo generale, il candidato può trovare domande introduttive sui contratti pubblici: principi, soggetti, affidamento, esecuzione, trasparenza, ruolo del RUP. In quel caso il riferimento resta il nucleo comune del manuale base. In un concorso specialistico, invece, il programma può chiedere di redigere un'istruttoria, valutare una procedura, scegliere uno strumento di acquisto, impostare il monitoraggio di un progetto PNRR o gestire un report di avanzamento. Qui entra M-TR02.

Il confine non è teorico, è operativo. Se il bando chiede progettazione strutturale, direzione lavori, collaudo tecnico o competenze ingegneristiche prevalenti, il cuore non è M-TR02 ma il percorso tecnico-ingegneristico. Se l'oggetto è una gara ICT e domina la dimensione tecnologica, occorre valutare il percorso su trasformazione digitale e ICT. Se il programma ruota intorno ad ambiente, protezione civile o discipline tecnico-ambientali, il baricentro si sposta altrove. M-TR02 resta il luogo in cui contratti, procurement, PNRR, fondi e gestione di progetto diventano strumenti di lavoro amministrativo.

La distinzione più utile è questa:

Elemento	Domanda da farsi	Errore da evitare
Materia	Quale argomento compare nel programma?	Studiare tutto ciò che la parola richiama
Profilo	Quale lavoro dovrà svolgere il candidato?	Confondere titolo del posto e funzione reale
Fase	In quale punto del ciclo interviene il profilo?	Trattare gara, spesa e monitoraggio come una cosa sola
Output	Che cosa deve produrre in prova o sul lavoro?	Preparare solo definizioni senza atti, casi o mappe

Il candidato efficace non parte da "cosa dice il manuale sugli appalti". Parte da una domanda più concreta: "Quale problema dovrò risolvere se vinco questo concorso?". Da lì derivano profondità, ordine di studio e allenamento.

TRE RISCONTI NEI BANDI, TRE LIVELLI DI LAVORO

Il bando 2026 per l'Ufficio Gare di Ca' Foscari richiede a un funzionario di seguire documenti di gara, procedure, strumenti Consip e PAD, esecuzione e tempi. Il bando Bologna, rif. 5163 del 2025, colloca invece nell'Area Collaboratori attività operative di acquisto, atti e piattaforme nazionali e regionali. Entrambi confermano l'utilità dei capitoli sul procurement digitale, ma non attribuiscono lo stesso livello di autonomia al personale.

Il concorso 2026 della CUC dell'Unione Le Terre del Sole riguarda uno specialista tecnico-giuridico del ciclo contrattuale. Il testo rettificato del 10 luglio sostituisce la procedura per titoli ed esami con prove scritta teorico-pratica e orale: studiare il solo avviso iniziale porterebbe a preparare una selezione diversa.

Questi esempi giustificano esercizi su atti, scelte e controlli; non dimostrano che ogni concorso contenga tutte le materie del volume. La funzione di RUP richiede i presupposti e la nomina previsti dal Codice: il nome del posto non la conferisce automaticamente. Il profilo PNRR/project management è documentato, fra gli altri, dall'avviso MIT 2026 per program management degli investimenti, con monitoraggio, ReGiS e coordinamento.

Per confrontare il tuo bando, annota attività, materie, tipo di prova e rettifiche. Poi scegli un output corrispondente nel capitolo 14. I testi richiamati sono pubblicati su inPA e nelle sezioni concorsi dei rispettivi enti; date e identificativi permettono di distinguerli da procedure simili.

1.2 Ciclo contrattuale e specialista appalti

Il ciclo integrato dal fabbisogno alla chiusura

Il ciclo integrato è una mappa di lavoro. Non sostituisce la disciplina del D.Lgs. 36/2023, le regole contabili o le istruzioni PNRR; aiuta però a vedere come le informazioni passano da una fase all'altra. Nei concorsi questa visione conta molto, perché le tracce pratiche raramente chiedono una definizione isolata. Chiedono di ordinare un problema.

La sequenza può essere letta in nove fasi.

Fase	Domanda guida	Output esemplificativo
Fabbisogno	Quale bisogno pubblico deve essere soddisfatto?	nota di fabbisogno
Programmazione	Come si colloca l'intervento nel tempo e nelle risorse?	programma, piano acquisti, procurement plan
Progettazione	Che cosa si acquista e con quali requisiti?	specifiche, capitolato, matrice requisiti-rischi
Affidamento	Quale procedura e quale strumento sono coerenti?	decisione di contrarre, disciplinare, istruttoria
Esecuzione	Come si controlla la prestazione?	verbale, ordine di servizio, report esecuzione
Liquidazione, ordinazione e pagamento	La prestazione è verificata, il mandato è emesso e il debito è pagato?	atto di liquidazione, mandato, quietanza
Monitoraggio	L'intervento procede secondo tempi e indicatori?	scheda avanzamento, dashboard, segnalazione criticità
Rendicontazione	Quali spese e risultati sono dimostrabili?	fascicolo di rendiconto
Chiusura	Come si conclude e si conserva la storia del progetto?	relazione finale, archivio evidenze, lezioni apprese

La fase di fabbisogno evita un errore ricorrente: partire dalla procedura prima di aver capito il problema. Una stazione appaltante non sceglie una modalità di acquisto perché "si è sempre fatto così"; deve collegare oggetto, interesse pubblico, risorse, tempi, mercato e controlli.

La programmazione colloca l'intervento in un quadro ordinato. Per il candidato significa riconoscere che un affidamento non nasce nel vuoto. Può dipendere da un piano, da una misura finanziata, da una scadenza, da un vincolo di spesa o da una necessità dell'ufficio.

La progettazione traduce il bisogno in requisiti. Qui si costruiscono capitolato, specifiche e criteri. In prova può bastare spiegare la funzione del documento, ma nei profili specialistici può essere chiesto di individuare requisiti incoerenti, criteri poco chiari o rischi non gestiti.

L'affidamento è la fase più visibile, ma non esaurisce il contratto pubblico. Il Codice dei contratti pubblici disciplina un ciclo che comprende anche stipula, esecuzione, controlli, digitalizzazione e trasparenza. Una procedura formalmente ordinata può produrre problemi se l'esecuzione non viene seguita.

Pagamento, monitoraggio e rendicontazione sono spesso confusi. Nell'ordinamento contabile degli enti locali, la liquidazione determina la somma certa e liquida da pagare dopo la verifica del diritto del creditore e della prestazione; l'ordinazione dispone il pagamento mediante mandato al tesoriere; il pagamento estingue materialmente il debito. Non sono sinonimi: artt. 184–185 TUEL. Nella mappa, la voce pagamento riassume questo tratto del ciclo, senza fonderne le competenze. Il monitoraggio segue avanzamento, tempi, indicatori e scostamenti.

La rendicontazione dimostra, con documenti e dati, che spesa e risultato sono coerenti con le regole applicabili. Nei progetti PNRR questa distinzione è decisiva: un dato aggiornato non rende automaticamente ammissibile una spesa; una spesa sostenuta non basta se manca l'evidenza richiesta.

La chiusura è la fase più trascurata dagli studenti. Eppure un'amministrazione deve conservare atti, motivazioni, controlli, report e decisioni. In una risposta orale, citare la chiusura mostra che il candidato vede il progetto come processo completo, non come singola gara.

SPECIALISTA APPALTI/RUP: PROCEDURA, ATTI, CONTROLLO

Lo specialista appalti o RUP lavora sulla coerenza della procedura. Nel linguaggio del Codice, RUP significa responsabile unico del progetto. La formula è importante perché segnala una responsabilità che non si limita a un singolo atto: il progetto va seguito lungo il ciclo, con attenzione a programmazione, affidamento, esecuzione e controlli.

In un bando specialistico, il candidato non deve soltanto sapere che esiste il RUP. Deve spiegare che cosa presidia. Il RUP o lo specialista appalti collega fabbisogno, programmazione, documenti, requisiti, criteri, controlli e gestione delle criticità. Non è il solo soggetto del ciclo, perché possono intervenire dirigenti, commissioni, centrali di committenza, direttori dell'esecuzione, uffici finanziari e altri responsabili. Il suo baricentro, però, resta la procedura come percorso documentato e controllabile.

In prova, questo profilo viene spesso valutato con domande del tipo: quale atto serve, quale rischio si previene, quale passaggio viene dopo, quale soggetto deve intervenire, quale documento è incompleto. La risposta non può fermarsi alla definizione. Deve mostrare il nesso tra norma, funzione e conseguenza pratica.

Esempio: se una traccia chiede di predisporre l'avvio di un affidamento, la risposta deve chiarire il fabbisogno, l'oggetto, la motivazione, la copertura, la scelta della procedura, i requisiti, la tracciabilità e i controlli successivi. Non serve inventare soglie o formule rigide. Serve dimostrare che la procedura non è una sequenza di moduli, ma un sistema di decisioni motivate.

Il D.Lgs. 36/2023, nel testo vigente, resta il riferimento principale. Nei percorsi specialistici va studiato come sistema: principi, soggetti, ciclo, affidamento, esecuzione, digitalizzazione, trasparenza e controlli. Il D.Lgs. 209/2024 va considerato come correttivo di rilievo, ma i dati puntuali devono sempre essere verificati alla data del bando.

L'errore tipico dello specialista appalti è pensare che tutto finisca con l'aggiudicazione. La prova può invece spostarsi sull'esecuzione: verifica della prestazione, modifiche, controllo documentale, pagamento, tracciabilità, problemi dell'operatore economico. Un candidato maturo risponde tenendo insieme atto iniziale e vita del contratto.

Procurement operativo: scegliere lo strumento giusto

Il procurement operativo lavora sulla scelta e sull'uso degli strumenti di acquisto. Qui il rischio più frequente è confondere nomi, portali e regole. MEPA, Consip, Acquisti in Rete, convenzioni, accordi quadro e sistemi dinamici non sono sinonimi. Sono pezzi diversi di un sistema che serve a organizzare gli acquisti pubblici.

Consip opera nell'ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. Acquisti in Rete è il canale operativo attraverso cui amministrazioni e imprese accedono a strumenti di acquisto e negoziazione. Il MEPA è un mercato elettronico per acquisti sotto soglia, secondo le regole applicabili. Le convenzioni mettono a disposizione condizioni già definite nell'ambito di iniziative centralizzate. Gli accordi quadro stabiliscono una cornice per successivi ordini o appalti. Il sistema dinamico di acquisizione consente procedure digitali per categorie abilitate.

Per il candidato, la domanda corretta non è: "Quale piattaforma conosco?". La domanda corretta è: "Quale strumento risponde al fabbisogno e lascia una traccia controllabile?". La scelta dipende da oggetto, importo, mercato, regole del Codice, copertura finanziaria, tempi, controlli e indicazioni dell'ente.

Un profilo di procurement operativo può essere valutato con casi molto concreti: confrontare una convenzione e un accordo quadro, motivare il ricorso a una negoziazione, preparare una checklist prima dell'ordine, distinguere ordine diretto, richiesta di offerta e trattativa diretta quando il contesto lo consente. Il candidato deve saper spiegare il criterio di scelta, non solo nominare lo strumento.

La digitalizzazione non va ridotta a "fare la gara online". Nel quadro dei contratti pubblici, ANAC, BDNCP, FVOE, piattaforme di approvvigionamento digitale, pubblicità legale e trasparenza compongono un ecosistema di dati, verifiche e tracciabilità. Anche quando l'acquisto passa da un portale, restano fermi principi, competenze, motivazione, controlli e conservazione degli atti.

1.3 Procurement, PNRR e project management

L'errore da evitare è trattare il portale come scorciatoia. La piattaforma aiuta a gestire passaggi e dati, ma non decide al posto dell'amministrazione. Se il bisogno è scritto male, se i requisiti sono incoerenti o se manca la motivazione, l'uso dello strumento digitale non corregge il problema.

▣ VERIFICA 1

QUIZ 1

Un bando per istruttore amministrativo include "nozioni di contratti pubblici" tra molte materie generali. Qual è la scelta di studio più prudente?

- A. Studiare subito tutto il Codice dei contratti pubblici in modo specialistico.
- B. Trattare i contratti come nucleo comune, salvo indizi di prove pratiche specialistiche.
- C. Concentrarsi solo su Consip e MEPA.
- D. Saltare l'argomento perché non è un profilo tecnico.

Risposta corretta: B. La parola "contratti" non basta a far scattare M-TR02 in profondità. Prima si guarda profilo, prova e programma. Se il bando resta generale, servono fondamenti: principi, soggetti, ciclo, affidamento, esecuzione e controlli essenziali.

QUIZ 2

Nel procurement operativo, quale criterio guida la scelta dello strumento?

- A. La piattaforma più nota al candidato.
- B. La modalità più rapida in assoluto.
- C. Coerenza tra fabbisogno, oggetto, importo, regole, mercato e controlli.
- D. La preferenza dell'ufficio, anche senza motivazione.

Risposta corretta: C. Gli strumenti di acquisto non sono intercambiabili. La scelta deve essere motivata e tracciabile. Rapidità e familiarità possono contare nella gestione pratica, ma non sostituiscono la coerenza giuridico-amministrativa.

QUIZ 3

Quale affermazione distingue meglio digitalizzazione e semplice uso di un portale?

- A. Digitalizzazione significa caricare documenti su un sito.
- B. Digitalizzazione significa evitare i controlli cartacei.
- C. Digitalizzazione significa dati, interoperabilità, verifiche, pubblicità, trasparenza e tracciabilità nel ciclo del contratto.
- D. Digitalizzazione significa scegliere sempre il MEPA.

Risposta corretta: C. Nei contratti pubblici la digitalizzazione riguarda il ciclo di vita del contratto. Portali e piattaforme sono strumenti; il punto concorsuale è capire come si collegano a dati, verifiche, BDNCP, FVOE, pubblicità e controlli.

SPECIALISTA PNRR: AVANZAMENTO, EVIDENZE E RENDICONTAZIONE

Lo specialista PNRR lavora su progetto, finanziamento, indicatori, scadenze, dati, evidenze, controlli e rendicontazione. Non studia il PNRR solo come politica pubblica. Lo studia come ciclo amministrativo che deve dimostrare risultati e spese.

Il lessico da padroneggiare comprende soggetto attuatore, progetto, CUP, milestone, target, cronoprogramma, fonti finanziarie, procedure, pagamenti, monitoraggio, rendicontazione, controlli e vincoli specifici della misura. Alcuni contenuti richiedono sempre verifica aggiornata: istruzioni ReGiS, linee guida della misura, indicazioni dell'amministrazione titolare, regole DNSH, controlli su conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti. In un capitolo introduttivo non si fissano dettagli mobili; si impara a riconoscerli.

ReGiS va inteso come sistema informativo collegato alla gestione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo degli interventi PNRR. Non è un semplice archivio dove caricare documenti a fine percorso. Serve a collegare anagrafica del progetto, cronoprogramma, fonti finanziarie, procedure, pagamenti, indicatori e rendicontazione. Per la prova concorsuale conta capire quale dato manca, quale evidenza serve e quale rischio produce un aggiornamento incompleto.

La distinzione da imparare subito è tra monitoraggio, rendicontazione e controllo. Il monitoraggio osserva l'avanzamento: tempi, fasi, indicatori, scostamenti. La rendicontazione documenta spese e risultati secondo regole applicabili. Il controllo verifica coerenza, ammissibilità, completezza e rispetto dei vincoli. Le tre attività comunicano, ma non sono la stessa cosa.

Esempio: un ufficio aggiorna l'avanzamento fisico di un intervento, ma non carica l'evidenza documentale richiesta per una spesa. Il progetto può sembrare in movimento, ma la rendicontazione resta debole. Oppure una spesa è stata sostenuta, ma il collegamento con procedura, CUP, CIG, pagamento e risultato non è chiaro. In prova, la risposta corretta non è "aggiornare ReGiS" in modo generico. È individuare dato mancante, documento da recuperare, ufficio coinvolto, rischio e azione successiva.

Lo specialista PNRR deve anche saper parlare con gli altri profili. Se la procedura di affidamento è impostata male, la rendicontazione può soffrirne. Se il procurement non lascia una traccia chiara, il controllo può diventare difficile. Se il project manager non segnala un ritardo, milestone e target possono essere messi a rischio. Il suo lavoro vive dentro il ciclo integrato.

PROJECT MANAGER PUBBLICO: TEMPI, RISCHI E DECISIONI

Il project manager pubblico coordina obiettivi, tempi, costi, rischi, persone, informazioni e decisioni. Non sostituisce il RUP, il responsabile finanziario, il soggetto attuatore o il dirigente competente. Il suo compito è far emergere lo stato reale del progetto e aiutare l'amministrazione a decidere in tempo.

Nei concorsi, questo profilo può comparire in modo esplicito, soprattutto in incarichi collegati a investimenti, PNRR, programmi complessi o coordinamento di più uffici. Può anche comparire in modo indiretto, dentro casi pratici in cui si chiede di gestire ritardi, scostamenti, conflitti tra uffici, priorità o report di avanzamento.

Gli strumenti tipici sono charter di progetto, WBS, cronoprogramma, Gantt, matrice responsabilità, registro rischi e status report. Non vanno imparati come parole inglesi da recitare. Ogni strumento risponde a una domanda:

Strumento	Domanda a cui risponde
Charter	Qual è lo scopo del progetto e chi decide?
WBS	Quali prodotti e pacchetti di lavoro compongono il progetto?
Cronoprogramma/Gantt	Quando devono avvenire le attività?
Matrice responsabilità	Chi fa, chi approva, chi supporta, chi deve essere informato?
Registro rischi	Che cosa può andare storto e con quale risposta?
Status report	Che cosa deve sapere il decisore adesso?

Il project manager pubblico deve usare questi strumenti senza perdere il contesto amministrativo. Un ritardo non è solo un problema organizzativo; può incidere su affidamento, esecuzione, pagamenti, milestone, target, rendicontazione e responsabilità. Un rischio non è solo una probabilità astratta; può richiedere un atto, una convocazione, una modifica del piano, una segnalazione o una decisione del dirigente.

1.4 Confini di materia e caso integrato

La prova può chiedere: "Un progetto finanziato presenta ritardi nell'affidamento e criticità nella raccolta delle evidenze. Come imposti il report?". Una risposta forte separa fatti, cause, impatti, decisioni richieste e prossime azioni. Non scarica tutto su un ufficio e non promette soluzioni generiche.

La differenza rispetto allo specialista PNRR sta nel baricentro. Lo specialista PNRR presidia dati, indicatori, vincoli, monitoraggio, rendicontazione e controlli del Piano. Il project manager pubblico governa l'insieme del progetto: tempi, rischi, responsabilità, comunicazione e decisioni. Possono collaborare e, in alcuni bandi, le due funzioni possono concentrarsi nello stesso profilo. In una risposta concorsuale, però, gli output restano distinti: scheda di avanzamento e fascicolo di evidenze da una parte; piano, registro rischi e status report dall'altra.

Bando Decoder M-TR02: dalla traccia al piano di studio

Il Bando Decoder M-TR02 serve prima dello studio. Se lo compili dopo aver letto metà manuale, hai già rischiato dispersione. Bastano cinque righe ben fatte.

Campo	Domanda	Esempio di risposta
Profilo	Quale lavoro descrive il bando?	RUP, acquisti, PNRR, project management
Fase dominante	Dove insiste il programma?	gara, strumenti, esecuzione, monitoraggio, chiusura
Output	Che cosa chiede la prova?	atto, caso, colloquio, report, checklist
Fonte mobile	Che cosa va verificato alla data del bando?	soglie, istruzioni piattaforma, misura PNRR, allegati
Rinvio	Che cosa resta nel nucleo comune e che cosa entra in M-TR02?	fondamenti nel manuale base, delta nel modulo specialistico

La classificazione va fatta con cautela. Un avviso può citare il Codice dei contratti pubblici in un programma generale, senza chiedere competenze da specialista. Un altro può non usare parole altisonanti, ma descrivere attività molto concrete: supporto al RUP, gestione procedure, monitoraggio fisico-procedurale-finanziario, ReGiS, milestone, flussi informativi. Il secondo richiede più profondità del primo.

Il Decoder deve portare a un piano. Se il profilo prevalente è appalti/RUP, lo studio parte da governance, fasi, documenti, affidamento, esecuzione, rimedi e simulazioni. Se prevale il procurement operativo, contano strumenti, piattaforme, albero di scelta, tracciabilità e controlli. Se prevale il PNRR, vanno al centro progetto, CUP, milestone, target, ReGiS, rendicontazione, controlli e vincoli della misura. Se prevale il project management pubblico, si lavora su pianificazione, coordinamento, rischi, status report e decisioni.

Il Decoder serve anche a tagliare. Non ogni citazione del PNRR autorizza a studiare tutti i fondi europei. Non ogni citazione del Codice richiede un commentario articolo per articolo. Non ogni riferimento a strumenti digitali richiede un tutorial di piattaforma. Il candidato deve prepararsi a produrre l'output richiesto dal bando, con il livello di dettaglio proporzionato alla prova.

▣ VERIFICA 2

QUIZ 4

Una traccia chiede di "aggiornare avanzamento fisico e finanziario, segnalando una milestone a rischio". Quale profilo è prevalente?

- A. Procurement operativo.
- B. Specialista PNRR.
- C. Istruttore amministrativo generale.
- D. Commissario di gara.

Risposta corretta: B. Le parole decisive sono avanzamento, milestone e rischio collegato al progetto finanziato. Il project manager può collaborare, ma il profilo PNRR presidia dati, indicatori, monitoraggio e rendicontazione.

QUIZ 5

Una procedura è stata aggiudicata, ma emergono problemi nella verifica della prestazione e nella documentazione per il pagamento. Quale fase del ciclo non va ignorata?

- A. Solo fabbisogno.
- B. Solo pubblicazione del bando.
- C. Esecuzione, pagamento e controllo documentale.
- D. Solo prova orale.

Risposta corretta: C. Il contratto pubblico non finisce con l'aggiudicazione. Esecuzione, verifica della prestazione, pagamento e tracciabilità documentale sono parti del ciclo da presidiare.

QUIZ 6

Quale output è più coerente con il project manager pubblico?

- A. Un report di stato con rischi, scadenze, responsabilità e decisioni richieste.
- B. Una sola definizione di appalto.
- C. Una schermata di portale compilata senza analisi.
- D. Un elenco di articoli non collegati al caso.

Risposta corretta: A. Il project manager pubblico deve ordinare informazioni e decisioni. Lo status report mostra dove sta il progetto, quali rischi ci sono e che cosa deve decidere l'amministrazione.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

M-TR02 non è un elenco indistinto di materie. È un percorso per profili diversi dentro un ciclo comune. Il RUP presidia procedura, atti e controllo; il procurement operativo sceglie strumenti coerenti e tracciabili; lo specialista PNRR governa dati, avanzamento, evidenze e rendicontazione; il project manager pubblico coordina tempi, rischi e decisioni. Il manuale base resta il nucleo comune. Qui si studia il delta specialistico: ciò che cambia quando il candidato deve produrre un risultato operativo su appalti, PNRR, procurement o gestione di progetto.

Caso ragionato: stesso intervento, quattro letture

Un'amministrazione deve acquistare un servizio collegato a un investimento pubblico finanziato nell'ambito del PNRR. Il progetto ha una scadenza, un indicatore da raggiungere, una procedura di affidamento da documentare e un gruppo di uffici coinvolti. A metà percorso emergono tre problemi: il capitolato non è ancora chiuso, la scelta dello strumento di acquisto non è motivata in modo chiaro e manca una parte delle evidenze per aggiornare l'avanzamento.

La lettura frettolosa dice: "È un problema PNRR". La lettura corretta distingue.

Lo specialista appalti/RUP parte dal fabbisogno e dagli atti. Verifica se l'oggetto è definito, se i requisiti sono coerenti, se la scelta procedurale è motivata, se i controlli sono ordinati e se l'esecuzione futura sarà verificabile. Il suo output iniziale può essere una nota istruttoria che collega bisogno, procedura, documenti e rischi.

Il procurement operativo guarda lo strumento. Confronta convenzione, accordo quadro, MEPA, altra negoziazione o diversa modalità prevista, senza trattarli come equivalenti. Il suo output è un albero di scelta: oggetto, importo, mercato, copertura, regole applicabili, tempi e traccia digitale.

Lo specialista PNRR guarda progetto, CUP, cronoprogramma, milestone, target, spesa, evidenze e dati. Se mancano documenti, non si limita a dire "aggiornare ReGiS". Deve indicare quali dati sono incompleti, quali evidenze servono e quale rischio produce il ritardo. Il suo output è una scheda di avanzamento con criticità e azioni richieste.

1.5 Classificazione del bando e allenamento

Il project manager pubblico guarda il sistema. Coordina uffici, aggiorna il cronoprogramma, assegna responsabilità, registra il rischio, prepara il report per il decisore. Il suo output è uno status report: situazione, scostamenti, impatti, decisioni da prendere, prossime scadenze.

La risposta migliore in prova non assegna tutto a un solo profilo. Mostra che quattro responsabilità devono parlarsi. Se la procedura è debole, il monitoraggio soffre. Se il dato PNRR è incompleto, il report non è affidabile. Se il project manager non porta la criticità al decisore, il ritardo diventa più difficile da recuperare.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra specialista PNRR e project manager pubblico?

Lo specialista PNRR presidia il rapporto tra progetto, misura, CUP, indicatori, scadenze, spesa, monitoraggio, rendicontazione, controlli e vincoli del Piano. Deve capire se i dati sono completi, se le evidenze reggono e se il progetto è coerente con gli obblighi applicabili.

Il project manager pubblico coordina il progetto come sistema di lavoro: obiettivi, tempi, costi, rischi, uffici, decisioni e report. Non sostituisce il soggetto che valida i dati o il responsabile della procedura. Porta però le informazioni a sintesi e segnala che cosa deve essere deciso.

In alcuni bandi le funzioni possono sovrapporsi. In risposta orale conviene distinguerle dagli output: scheda di avanzamento, fascicolo di evidenze e controlli per lo specialista PNRR; piano, registro rischi e status report per il project manager.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se il bando cita il PNRR, devo studiare tutti i fondi europei, tutta la contabilità e tutte le regole di bilancio?

No. Devi delimitare misura, profilo, fase e output. Il PNRR può essere un contesto generale, un tema di rendicontazione o il centro del profilo. Prima leggi il bando: attività richieste, programma, prove, ente, eventuali atti richiamati. Poi decidi che cosa studiare in profondità.

Se il bando chiede monitoraggio, ReGiS, milestone e rendicontazione, il percorso PNRR diventa centrale. Se cita il PNRR solo come contesto di un intervento, può bastare saper collegare progetto, tempi, dati ed evidenze senza aprire ogni disciplina dei fondi europei.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è studiare per parole chiave: "PNRR" porta direttamente a ReGiS, "appalti" direttamente a tutto il Codice, "Consip" direttamente al portale, "project management" direttamente al Gantt. Così il candidato accumula materiali ma non sa rispondere a una traccia.

La correzione è costruire sempre la catena:

profilo → fase → rischio → output → verifica

Profilo: quale ruolo sto interpretando? Fase: dove mi trovo nel ciclo? Rischio: che cosa può andare storto? Output: quale documento, mappa o risposta devo produrre? Verifica: quale dato mobile devo controllare prima di applicarlo?

Se manca uno di questi passaggi, lo studio resta fragile.

MINI-ESERCIZIO: CLASSIFICA PRIMA DI APPROFONDIRE

Per ciascuna traccia assegna il profilo prevalente e indica il primo output da produrre.

1. "Predisporre la documentazione per un affidamento e motivare la scelta dei requisiti."
2. "Confrontare convenzione, accordo quadro e negoziazione elettronica per un acquisto."
3. "Aggiornare avanzamento fisico e finanziario, segnalando una milestone a rischio."
4. "Coordinare tre uffici, aggiornare il cronoprogramma e presentare un report al responsabile."
5. "Verificare se i dati pubblicati e trasmessi nel ciclo di gara sono coerenti con tracciabilità e trasparenza."

Soluzione di controllo:

Traccia	Profilo prevalente	Primo output
1	Specialista appalti/RUP	nota istruttoria
2	Procurement operativo	albero di scelta
3	Specialista PNRR	scheda avanzamento
4	Project manager pubblico	status report
5	Appalti/RUP con componente digitale	checklist tracciabilità-dati

Se due profili sembrano possibili, annota la parola che ti ha fatto scegliere. Questo passaggio allena la lettura del bando: non devi indovinare, devi motivare.

CHECKLIST OPERATIVA

- Ho identificato il profilo prevalente e non solo il titolo del posto?
- Ho capito se il bando chiede base comune o competenza specialistica M-TR02?
- Ho individuato la fase dominante del ciclo?
- So quale output devo allenare: atto, istruttoria, albero di scelta, scheda, report, checklist?
- Ho separato procedura contrattuale, procurement, PNRR e project management?
- Ho distinto monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- Ho evitato soglie, termini e istruzioni di piattaforma non verificati?
- Ho indicato quali dati devono essere controllati alla data del bando?
- Ho collegato ogni argomento a un rischio pratico?
- So spiegare in due minuti perché il mio percorso di studio è proporzionato alla prova?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per questo capitolo usa i riferimenti come bussola, non come elenco da memorizzare integralmente.

- D.Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, nel testo vigente alla data di studio e di concorso.
- D.Lgs. 209/2024, correttivo rilevante del Codice, da collocare dentro il testo vigente e non da usare come unico aggiornamento.
- ANAC, per digitalizzazione dei contratti pubblici, BDNCP, FVOE, Piattaforma Contratti Pubblici, pubblicità e trasparenza nel ciclo contrattuale.
- Consip e Acquisti in Rete, per programma di razionalizzazione degli acquisti, MEPA, convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici e strumenti di negoziazione.
- MEF - Ragioneria generale dello Stato e documentazione istituzionale su PNRR e ReGiS, per monitoraggio, rendicontazione, controlli e adempimenti dei soggetti attuatori.
- Documenti dell'amministrazione titolare o dell'ente che bandisce la procedura, quando il bando richiama misure, piattaforme, manuali operativi o allegati specifici.

Prima di usare in risposta numeri, soglie, termini, configurazioni di piattaforma o regole di una misura PNRR, controlla sempre la versione vigente e il bando concreto. In M-TR02 la precisione non consiste nel ricordare un dato mobile a memoria; consiste nel sapere quando quel dato va verificato e quale conseguenza produce nel ciclo.

Governance: RUP, fasi, team e qualificazione

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

2.1 Governance e separazione delle funzioni

Una procedura di affidamento non si governa con la sola determina a contrarre, né con la nomina formale di un responsabile. Prima ancora di scegliere la procedura, l'amministrazione deve capire chi conosce il fabbisogno, chi prepara gli atti, chi controlla i requisiti, chi segue l'esecuzione, chi autorizza la spesa e chi conserva le evidenze nel fascicolo.

Se questi passaggi restano impliciti, il contratto nasce fragile. Può avere moduli compilati, firme presenti e atti ordinati, ma mancare proprio nel punto più delicato: la responsabilità effettiva. Nei contratti pubblici il problema non è solo "chi firma". È anche chi ha istruito, chi ha verificato, chi ha controllato e con quali informazioni.

Il RUP, nel Codice dei contratti pubblici, è il responsabile unico del progetto. La parola "progetto" non va letta in senso solo tecnico. Indica il ciclo dell'intervento: fabbisogno, programmazione, progettazione quando prevista, affidamento, esecuzione e risultato. Il RUP coordina questo ciclo, ma non diventa per questo il progettista, il commissario di gara, il direttore dell'esecuzione, il direttore dei lavori, il verificatore unico di ogni passaggio o il sostituto di tutti gli uffici.

Per il candidato, governance significa rispondere a una domanda concreta: come si organizza una stazione appaltante per arrivare a un contratto legittimo, utile e controllabile? La risposta deve tenere insieme ruoli, fasi, competenze, controlli e documenti. Senza questa catena, la preparazione rimane teorica.

OBBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper:

- distinguere RUP, responsabili di fase, supporti, DEC, direttore dei lavori, commissione giudicatrice e uffici di controllo;
- spiegare perché la separazione dei compiti serve a prevenire errori, conflitti di interesse e controlli deboli;
- costruire una matrice RACI per una gara o per un contratto in esecuzione;
- riconoscere quando la stazione appaltante deve ricorrere a competenze specialistiche, a un soggetto qualificato o a una centrale di committenza;
- trasformare un conflitto organizzativo in una risposta da prova scritta o orale.

Il quadro normativo qui applicato è quello verificato al 3 ottobre 2026. Le soglie europee richiamate valgono per il biennio 2026–2027 e per i settori ordinari. Nei casi si distinguono la capacità dell'ente di svolgere la procedura, i requisiti della persona nominata RUP e le condizioni di partecipazione degli operatori economici.

MAPPA BANDO

Bando. Cerca nel programma parole come RUP, responsabile unico del progetto, responsabile di fase, stazione appaltante, centrale di committenza, qualificazione, supporto al RUP, commissione giudicatrice, direttore dell'esecuzione, direttore dei lavori, trasparenza, tracciabilità, anticorruzione e digitalizzazione dei contratti pubblici.

Aree. Collega il tema ad almeno quattro aree: organizzazione amministrativa, procedimento di affidamento, controllo dell'esecuzione e responsabilità. Nei bandi tecnici o PNRR aggiungi anche competenze specialistiche, monitoraggio, rendicontazione e gestione del rischio.

Nuclei. Per ogni caso chiediti: chi decide, chi istruisce, chi verifica, chi controlla e chi conserva la prova documentale? L'organigramma non basta. Serve una catena leggibile di funzioni, atti ed evidenze.

Diario. Registra gli errori ricorrenti: "RUP fa tutto", "commissione usata per coprire l'istruttoria", "fornitore coinvolto senza presidio", "DEC nominato ma non operativo", "qualificazione confusa con piattaforma digitale". Ogni errore va trasformato in una regola di correzione.

Output. Allenati a produrre una matrice RACI, una nota di assegnazione dei compiti, una checklist di qualificazione, una scheda rischio-controllo o una risposta orale di tre minuti sulla governance di una procedura.

NUCLEI OPERATIVI DEL MODULO M-TR02

La mappa collega ogni funzione a un risultato di studio verificabile.

Nucleo	Che cosa devi padroneggiare	Output di studio
N-TR 02-GOV-01	Governance della procedura prima dell'avvio	schema fabbisogno-ruoli-controlli
N-TR 02-GOV-02	RUP come coordinatore del progetto	risposta orale su ruolo e limiti
N-TR 02-GOV-03	Responsabili di fase e supporti	matrice compiti-evidenze
N-TR 02-GOV-04	Team, commissione, DEC e direttore dei lavori	tabella delle funzioni distinte

Nucleo	Che cosa devi padroneggiare	Output di studio
N-TR 02-GOV-05	Qualificazione della stazione appaltante	checklist di capacità organizzativa
N-TR 02-GOV-06	RACI e segregazione dei compiti	matrice per gara o contratto
N-TR 02-GOV-07	Conflitti, sostituzioni e tracciabilità	scheda rischio-controllo

SPIEGAZIONE

Governance della procedura prima dell'avvio

La governance nasce prima della gara. Se l'amministrazione parte dalla procedura senza chiarire il fabbisogno, rischia di costruire atti formalmente ordinati ma poco aderenti al risultato da ottenere. Il primo lavoro non è scegliere tra procedura aperta, negoziata o affidamento diretto. Il primo lavoro è capire quale bisogno pubblico deve essere soddisfatto, con quali risorse, con quali competenze e con quali controlli.

In una stazione appaltante organizzata, la fase iniziale chiarisce almeno cinque aspetti: il risultato atteso, il perimetro della prestazione, le competenze disponibili, le funzioni da separare e le evidenze da conservare. Questa ricognizione non deve diventare burocrazia aggiuntiva. Serve a evitare due errori opposti: caricare tutto sul RUP senza mezzi adeguati, oppure spezzare il procedimento in passaggi scollegati, dove nessuno presidia il risultato.

Nella risposta d'esame conviene usare una frase semplice: la governance rende controllabile il rapporto tra fabbisogno, procedura, contratto ed esecuzione. Non basta dire che "la stazione appaltante opera secondo legge". Bisogna indicare chi fa cosa e come l'amministrazione può dimostrarlo.

2.2 Nomina del RUP e responsabili di fase

Esempio: un ente deve acquistare un servizio informatico. Prima di scrivere il capitolato, deve capire se possiede competenze tecniche interne, chi definisce i requisiti funzionali, chi verifica la coerenza con il fabbisogno, chi controlla l'esecuzione e chi gestisce i dati nel fascicolo digitale. Se queste domande arrivano solo dopo la pubblicazione degli atti, l'errore è già entrato nella procedura.

RUP COME COORDINATORE DEL PROGETTO

Il RUP è il punto di coordinamento del progetto. Coordina, sollecita, verifica la coerenza dei passaggi e presidia il ciclo dell'intervento secondo la disciplina vigente e l'atto di organizzazione dell'ente. Non è però una figura onnivora. Nei contratti pubblici molte funzioni richiedono competenze diverse e, in alcuni casi, una separazione tra chi istruisce, chi valuta, chi controlla e chi approva.

Per spiegare bene il RUP, usa quattro verbi.

Il RUP imposta il percorso quando raccoglie il fabbisogno, identifica i dati necessari, segnala criticità e organizza il lavoro preparatorio. Coordina quando mette in relazione uffici, tecnici, servizio finanziario, supporti e soggetti coinvolti. Verifica quando controlla completezza, coerenza e presupposti degli atti che rientrano nel suo presidio. Propone o adotta gli atti nei limiti della competenza attribuita dalla disciplina e dall'organizzazione dell'ente.

Questi verbi aiutano a non cadere nella risposta sbagliata: "il RUP è responsabile di tutto". È una formula comoda, ma imprecisa. Il RUP risponde delle attività che la legge, gli atti dell'ente e la concreta organizzazione gli attribuiscono; gli altri soggetti rispondono delle attività, valutazioni e attestazioni di propria competenza. Se il tecnico redige un contributo specialistico, quel contributo deve essere identificabile. Se una commissione valuta offerte tecniche, quella valutazione non si confonde con il controllo amministrativo del RUP. Se il DEC accerta la corretta esecuzione, non sta semplicemente "aiutando" il RUP: svolge una funzione propria.

In prova orale, una risposta solida può essere formulata così: "Il RUP garantisce il coordinamento del progetto e la continuità tra le fasi, ma non assorbe automaticamente tutte le funzioni tecniche, valutative e di controllo. Occorre guardare alla disciplina vigente, all'atto di nomina, all'organizzazione dell'ente e agli atti della procedura".

NOMINA E REQUISITI: UNA VERIFICA DISTINTA PER OGNI INCARICO

L'art. 15 del d.lgs. 36/2023 colloca la nomina del RUP nel primo atto di avvio dell'intervento, per programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il RUP è scelto fra i dipendenti, anche a tempo determinato, preferibilmente dell'unità titolare del potere di spesa, nel rispetto di inquadramento, mansioni e requisiti dell'allegato I.2. L'accertata carenza di personale interno qualificato consente la nomina di un dipendente di un'altra amministrazione pubblica. Non basta affidare una consulenza esterna per trasformare il consulente in RUP.

L'ufficio è obbligatorio e non può essere rifiutato. Se il primo atto non nomina il RUP, le funzioni spettano al responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento. Il nome deve risultare dal bando o avviso, oppure dall'invito o dall'atto di affidamento diretto. La nomina deve consentire di verificare competenza, requisiti e assenza delle cause ostative: l'allegato I.2 richiama, fra l'altro, le condanne anche non definitive considerate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001.

Contratto	Requisiti essenziali del RUP nell'allegato I.2
Lavori e servizi di architettura/ingegneria	Figura tecnica; abilitazione quando richiesta. Esperienza in attività analoghe: almeno 1 anno sotto 1 milione, 3 anni da 1 milione a meno della soglia UE lavori, 5 anni dalla soglia UE. L'art. 4 disciplina anche il tecnico senza abilitazione e i lavori particolarmente complessi.
Servizi e forniture	Titolo adeguato, formazione aggiornata ed esperienza nel settore: almeno 1 anno sotto soglia UE, 3 anni dalla soglia UE. Per prestazioni con caratteristiche tecniche particolari possono essere richiesti laurea magistrale e competenze specifiche.

Nei lavori particolarmente complessi servono anche laurea magistrale o specialistica pertinente, esperienza almeno quinquennale e competenze di project management. Il cumulo RUP/progettista/DL incontra i limiti dell'art. 4: non è ammesso nei lavori complessi, nelle altre ipotesi qualificate indicate e negli interventi almeno pari alla soglia UE. Non dedurre dal cumulo consentito in un piccolo intervento una regola generale.

L'allegato I.2, art. 2, comma 3, disciplina il caso di requisiti carenti: nei lavori, se manca la figura tecnica, interviene il dirigente o responsabile del servizio competente; negli altri casi può essere individuato un dipendente privo di tutti i requisiti, con supporto qualificato per quelli mancanti. Il supporto va affidato a dipendenti competenti o, se mancano, a soggetti esterni con le competenze richieste e assicurazione professionale. Una nomina priva di mezzi non risolve la carenza.

RESPONSABILI DI FASE E SUPPORTI

La complessità di una procedura può richiedere responsabili di fase o supporti al RUP. La logica è pratica: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione non chiedono sempre le stesse competenze. Un buon assetto organizzativo non finge che una sola persona sappia fare tutto; individua contributi utili e li rende verificabili.

L'art. 15, comma 4, consente un responsabile di procedimento per il gruppo di fasi programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per l'affidamento. Le responsabilità seguono i compiti svolti; resta un unico RUP con supervisione, indirizzo e coordinamento. Questa articolazione non equivale a nominare quattro RUP indipendenti. Il supporto al RUP può fornire assistenza tecnica, giuridica, economica, digitale, contabile o amministrativa. La distinzione decisiva è questa: il supporto aiuta, ma non cancella la responsabilità dell'amministrazione.

Un parere, una relazione tecnica o una verifica documentale devono avere autore, data, oggetto e perimetro. Se il contributo è generico, non controllabile o privo di tracciabilità, non rafforza la procedura.

Esempio: un comune deve acquistare un sistema di gestione documentale. Il RUP conosce la procedura amministrativa, ma non possiede competenza specialistica sui requisiti tecnici. Può chiedere supporto a un ufficio informatico interno, a un'altra amministrazione, a un soggetto qualificato o a un supporto esterno secondo le regole applicabili. Ciò che non deve accadere è delegare al futuro fornitore la definizione sostanziale dei requisiti senza presidio, oppure far coincidere nello stesso soggetto interesse commerciale, progettazione di fatto e controllo della conformità.

Il candidato deve imparare a scrivere la frase corretta: "Il ricorso a supporti è ammesso o necessario quando la complessità lo richiede, ma l'atto organizzativo deve chiarire compiti, limiti, responsabilità, evidenze prodotte e controlli".

Team, commissione, DEC e direttore dei lavori

Il team di procedura può includere profili diversi: amministrativi, tecnici, contabili, legali, informatici, esperti di monitoraggio o soggetti incaricati di verifiche specifiche. Non è un gruppo indistinto. Ogni componente deve sapere quale contributo deve produrre e in quale momento.

La commissione giudicatrice, quando prevista, svolge una funzione di valutazione delle offerte secondo la procedura applicabile. Non sostituisce l'istruttoria amministrativa, non decide il fabbisogno e non riscrive la strategia della gara. Il suo compito va tenuto distinto da quello del RUP e degli uffici che verificano requisiti, documenti e presupposti amministrativi.

Nei contratti di servizi e forniture la funzione di direttore dell'esecuzione (DEC) è svolta di norma dal RUP, ai sensi dell'art. 114, comma 7. Nei contratti di particolare importanza il DEC deve essere una persona diversa: l'allegato II.14, art. 32, comprende importi superiori a 500.000 euro e, indipendentemente dall'importo, complessità tecnologica, pluralità di competenze, innovazione e altre condizioni organizzative indicate. La funzione di controllo esiste anche quando manca un incarico separato. Controlla l'esecuzione della prestazione, segnala difformità, verifica avanzamenti, supporta le decisioni su contestazioni, penali, pagamenti o corretta esecuzione.

Nei lavori pubblici il direttore dei lavori presidia l'esecuzione dell'opera secondo il quadro tecnico e normativo applicabile. Anche qui la regola è netta: controllo dell'esecuzione e gestione amministrativa del procedimento devono dialogare, ma non confondersi.

Il servizio finanziario conserva un ruolo proprio sugli aspetti contabili e sulla copertura della spesa. Gli uffici competenti per trasparenza, anticorruzione, pubblicazione e tracciabilità intervengono secondo l'organizzazione dell'ente. La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti aiuta a ordinare dati e comunicazioni, ma non risolve da sola un assetto organizzativo confuso.

2.3 Qualificazione e matrice RACI

In sede concorsuale, evita la risposta generica "collaborano tutti". Scrivi invece: "la collaborazione è efficace solo se ogni funzione produce un'evidenza controllabile e se l'amministrazione mantiene separate le attività che richiedono indipendenza".

Qualificazione della stazione appaltante

La qualificazione della stazione appaltante riguarda la capacità dell'organizzazione di gestire contratti pubblici con persone, procedure, strumenti, esperienza e controlli adeguati. Non è un titolo personale del singolo dipendente. Non coincide neppure con il semplice uso di una piattaforma digitale. Una piattaforma può registrare atti e dati; non può sostituire competenza, istruttoria e responsabilità.

Autonomia di acquisto e qualificazione. L'art. 62 consente a tutte le stazioni appaltanti di operare autonomamente per servizi e forniture entro il limite del comma 1, collegato a quello degli affidamenti diretti, e per lavori fino a 500.000 euro. Restano gli obblighi di utilizzare gli strumenti di acquisto previsti dalla legislazione di contenimento della spesa. Il limite di qualificazione non sceglie la procedura: lavori da 300.000 euro possono essere gestiti autonomamente ma non affidati direttamente; si applica la procedura pertinente dell'art. 50.

L'affidamento diretto richiede un importo inferiore a 140.000 euro per servizi/forniture e a 150.000 euro per lavori. Esattamente 140.000 euro non consente quindi l'affidamento diretto di un servizio, anche se l'art. 62, comma 1, usa "non superiore" nel diverso ambito dell'autonomia. Per un'amministrazione centrale, inoltre, 140.000 euro coincide nel biennio 2026–2027 con la soglia UE ordinaria di servizi/forniture.

Sopra i limiti di autonomia occorre verificare il livello di qualificazione e le forme ammesse di ricorso a soggetti qualificati. Le non qualificate possono anche utilizzare autonomamente strumenti telematici di negoziazione di centrali qualificate per servizi/forniture sotto la pertinente soglia UE e per lavori di manutenzione ordinaria sotto 1 milione, ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettera c). Possono effettuare ordini su strumenti di acquisto delle centrali qualificate e dei soggetti aggregatori. Queste ipotesi non autorizzano una gara autonoma ordinaria di qualsiasi importo su un portale qualsiasi.

Livello per progettazione e affidamento	Lavori	Servizi e forniture
Base: L3 / SF3	Fino a 1 milione	Fino a 750.000 euro
Intermedio: L2 / SF2	Fino alla soglia UE lavori: 5.404.000 euro nel 2026–2027	Fino a 5 milioni
Avanzato: L1 / SF1	Senza limite di importo	Senza limite di importo

L'ordine delle sigle è controintuitivo: 1 indica il livello più alto. L'allegato II.4 richiede AUSA, struttura organizzativa stabile e disponibilità di PAD. A questi presupposti si aggiungono i punteggi, calcolati con le tabelle dell'allegato su personale, competenze, formazione ed esperienza: almeno 30 punti per L3/SF3, 40 per L2/SF2, 50 per L1/SF1. Le facilitazioni transitorie fino al giugno 2024 non sono la regola del 2026. L'iscrizione nell'elenco ANAC deve riguardare settore, ambito e livello adeguati; una checklist interna non sostituisce la qualificazione.

La qualificazione per esecuzione va controllata separatamente. Dal 2025 chi è qualificato per progettazione e affidamento lo è anche per l'esecuzione entro i corrispondenti livelli. Per livelli ulteriori e per le non qualificate valgono le condizioni dell'art. 8 dell'allegato II.4, che considerano anche tempi di pagamento, comunicazioni ANAC e formazione. Restano le specifiche possibilità di eseguire contratti affidati ai sensi dell'art. 62, comma 6, lettere c) e d), e sotto i limiti del comma 1.

Caso svolto. Un Comune non qualificato deve acquisire un servizio standard di 180.000 euro, IVA esclusa, senza opzioni o rinnovi, senza interesse transfrontaliero certo; la prestazione è disponibile su uno strumento telematico di negoziazione di una centrale qualificata. Nel 2026 il contratto è sotto la soglia UE subcentrale di 216.000 euro, ma sopra il limite dell'affidamento diretto. Il Comune può usare l'art. 62, comma 6, lettera c), nel rispetto degli obblighi di acquisto applicabili; la procedura è la negoziata dell'art. 50, comma 1, lettera e), con almeno cinque operatori ove esistenti.

Il solo fatto che il Comune sia piccolo non consente un affidamento diretto. Se lo stesso servizio valesse 250.000 euro, questa eccezione sotto UE non basterebbe: servirebbe una stazione o centrale qualificata per la procedura, salva un'altra distinta modalità ammessa dalla legge.

Per un'opera ordinaria da 800.000 euro, non di manutenzione ordinaria, la non qualificata non può invocare il limite di 500.000 né l'eccezione manutentiva. Ricorre a un soggetto qualificato, per esempio L3. Il rapporto è formalizzato con accordo o convenzione. L'art. 62, comma 10, prevede che la richiesta sia accolta in assenza di diniego entro dieci giorni; dopo un rifiuto la richiesta passa ad ANAC, che provvede all'assegnazione entro quindici giorni. L'ente mantiene la responsabilità delle attività proprie e del fabbisogno.

RACI e segregazione dei compiti

La matrice RACI è uno strumento semplice per rendere visibili responsabilità e controlli. Non è un adempimento autonomo da citare a memoria. Serve a capire se una procedura ha un esecutore, un responsabile dell'approvazione, soggetti da consultare e soggetti da informare.

R indica chi esegue l'attività. A indica chi risponde del risultato o approva. C indica chi deve essere consultato prima della decisione o dell'atto. I indica chi deve essere informato. Il modello funziona solo se viene usato con disciplina. Se tutti sono A, nessuno è davvero responsabile. Se manca R, l'attività non ha un esecutore. Se C diventa un passaggio obbligato per ogni minima decisione, la procedura si blocca. Se I è assente, gli uffici scoprono tardi ciò che avrebbero dovuto sapere prima.

Modello assunto: Comune con dirigente del servizio competente, RUP distinto dal dirigente, commissione per valutazione qualità/prezzo e DEC separato quando richiesto. La tabella distingue l'esecutore dell'attività e il titolare del relativo atto; C e I sono indicati in una colonna di raccordo per conservarne la leggibilità.

Attività	R: esegue	A: risponde dell'atto	Raccordo C / I
Istruttoria del fabbisogno	Ufficio richiedente e RUP	Dirigente del servizio	C: tecnico e finanza; I: ufficio gare
Preparazione dei documenti	RUP con team	Dirigente, per approvazione e decisione di contrarre	C: uffici competenti; I: gara
Verifica dei requisiti	RUP con ufficio gare	RUP per esito istruttorio; dirigente per eventuale provvedimento di competenza	C: supporti; I: commissione per quanto necessario
Valutazione tecnica/economica	Commissione	Commissione per valutazioni e verbali	C: RUP nei limiti del ruolo; I: ufficio gare
Aggiudicazione	Ufficio competente istruisce sulla proposta	Dirigente competente, dopo verifica dei presupposti	C: RUP; I: concorrenti tramite comunicazioni previste
Controllo della prestazione	DEC	DEC per attestazioni di competenza	C: supporti tecnici; I: RUP
Liquidazione	Servizio che ha gestito la prestazione	Responsabile competente ex art. 184 TUEL	C: RUP/DEC; I: finanza per controlli contabili e seguito
Ordinazione e pagamento	Servizio finanziario / tesoriere	Ciascuno per gli atti di propria competenza	I: servizio competente e monitoraggio

L'aggiudicazione non è la valutazione tecnica della commissione: l'art. 17 distingue proposta, verifica dei requisiti e decisione dell'organo competente. Per un servizio complesso da 650.000 euro, il DEC deve essere distinto dal RUP; nominare un DEC non trasferisce al servizio finanziario la valutazione tecnica della prestazione.

La matrice va adattata all'ente. Non esiste una tabella valida per ogni amministrazione. Esiste però una regola sempre utile: chi controlla non dovrebbe limitarsi a confermare il proprio atto senza un presidio esterno quando la funzione richiede indipendenza. Questa è la segregazione dei compiti. Non serve a complicare la vita agli uffici; serve a evitare che errore, interesse personale o valutazione non verificata passino inosservati.

Conflitti, sostituzioni e tracciabilità

La governance deve prevedere anche cosa accade quando qualcosa non funziona: un conflitto di interesse, una competenza mancante, una sostituzione, un ritardo, un controllo negativo, una contestazione dell'operatore economico. Un sistema serio non si limita a nominare i soggetti all'inizio. Registra le criticità e mostra come sono state trattate.

Il conflitto di interesse va gestito come rischio concreto, non come formula. Se un soggetto ha partecipato alla preparazione degli atti e può trarne un vantaggio nella competizione, l'amministrazione deve valutare il rischio, documentare le misure adottate e garantire parità di trattamento. Se il RUP o un componente del team non può proseguire, l'ente deve assicurare continuità, passaggio delle informazioni e conservazione degli atti. Se il DEC segnala un'inadempienza, quella segnalazione deve arrivare al soggetto che può assumere le decisioni conseguenti.

La tracciabilità non è solo finanziaria. È anche tracciabilità organizzativa: perché è stata scelta una certa soluzione? chi l'ha proposta? chi l'ha verificata? quali documenti lo dimostrano? Una risposta concorsuale matura non si ferma alla norma astratta. Ricostruisce il percorso decisionale.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il RUP coordina il progetto, ma non assorbe ogni funzione tecnica, valutativa e di controllo. I responsabili di fase e i supporti devono avere compiti definiti, limiti chiari ed evidenze verificabili. Commissione, DEC, direttore dei lavori, servizio finanziario e uffici di controllo mantengono ruoli distinti. La qualificazione misura la capacità organizzativa della stazione appaltante, non il valore del singolo dipendente. Una matrice RACI aiuta a vedere se ogni fase ha un responsabile, un controllo e una traccia documentale.

▣ VERIFICA 1: RUOLI E RESPONSABILITÀ**2.4 Competenze mancanti e scelta organizzativa**

Quiz 1. In una procedura di affidamento, il RUP può essere descritto correttamente come:

- A. il soggetto che sostituisce tutti gli uffici coinvolti nella procedura
- B. il coordinatore del progetto, nei limiti delle funzioni attribuitegli
- C. il componente necessario della commissione giudicatrice in ogni gara
- D. il soggetto che approva sempre ogni pagamento senza altri controlli

Risposta corretta: B. Il RUP presidia il ciclo del progetto e ne coordina le fasi secondo la disciplina vigente e l'organizzazione dell'ente. Non sostituisce automaticamente uffici tecnici, commissione, DEC, direttore dei lavori o servizio finanziario.

Quiz 2. Quale affermazione sulla commissione giudicatrice è più corretta?

- A. decide il fabbisogno dell'amministrazione
- B. svolge sempre anche il controllo dell'esecuzione
- C. valuta le offerte quando prevista, mantenendo distinto il proprio ruolo
- D. approva la copertura finanziaria del contratto

Risposta corretta: C. La commissione interviene nella valutazione delle offerte quando la procedura lo richiede. La sua funzione non coincide con l'analisi del fabbisogno, con il controllo dell'esecuzione o con gli atti contabili.

Quiz 3. Il supporto al RUP:

- A. elimina la responsabilità dell'amministrazione
- B. può fornire competenze specialistiche entro un perimetro definito
- C. consente al fornitore di validare la propria prestazione senza controlli
- D. sostituisce sempre il dirigente competente

Risposta corretta: B. Il supporto serve quando l'amministrazione ha bisogno di competenze ulteriori. Deve però avere oggetto, limiti, responsabilità ed evidenze. Non trasferisce automaticamente la decisione a chi supporta.

CASO RAGIONATO: SERVIZIO DIGITALE E COMPETENZA MANCANTE

Un comune deve affidare un servizio digitale collegato alla gestione di pratiche amministrative. Il finanziamento richiede monitoraggio puntuale, corretta gestione dei dati e rispetto delle regole di tracciabilità. Il RUP conosce bene la procedura amministrativa, ma l'ente non dispone di competenze tecniche sufficienti per definire requisiti informatici, livelli di servizio e controlli sull'esecuzione.

Il dirigente propone una soluzione rapida: nominare il RUP anche come unico verificatore tecnico e chiedere al fornitore uscente di aiutare a scrivere le specifiche. L'idea sembra pratica, ma contiene almeno tre rischi.

Il primo rischio è la competenza insufficiente. Se il RUP non ha strumenti tecnici per valutare requisiti e prestazioni, la procedura può produrre un capitolato debole, troppo generico o troppo vicino a una soluzione già presente sul mercato. Il secondo rischio è il conflitto di ruolo. Il fornitore uscente può fornire informazioni utili sull'esecuzione precedente, ma non deve determinare in modo non presidiato le condizioni della nuova procedura. Il terzo rischio è il controllo dell'esecuzione: se nessuno sa verificare il servizio dopo l'affidamento, il problema riappare al momento dei pagamenti, delle contestazioni o della rendicontazione.

La risposta corretta non è bloccare automaticamente il progetto. Non è nemmeno accettare l'assetto per comodità. Il RUP deve segnalare il fabbisogno di competenza specialistica e proporre un presidio verificabile. Il dirigente deve valutare se usare competenze interne, supporti esterni, collaborazione con altra amministrazione, centrale di committenza o soggetto qualificato, secondo le regole applicabili. Ogni scelta deve essere motivata e documentata.

Una scheda di governo del caso può essere impostata così:

Rischio	Decisione richiesta	Presidio	Evidenza da conservare
requisiti tecnici deboli	individuare competenza specialistica	supporto tecnico con perimetro definito	relazione o parere tecnico
vantaggio del fornitore uscente	limitare e tracciare il contributo informativo	confronto verificabile, parità di accesso alle informazioni	verbale o nota istruttoria
controllo esecuzione insufficiente	nominare o individuare funzione di controllo	DEC o presidio tecnico secondo contratto	piano controlli, report esecuzione
monitoraggio e dati	definire responsabilità operative	fascicolo digitale e flussi informativi chiari	registro comunicazioni e atti

In una prova scritta, il ragionamento va chiuso con una frase operativa: l'amministrazione può usare supporti e competenze esterne, ma deve mantenere il governo del fabbisogno, la separazione dei ruoli e la tracciabilità delle decisioni.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Il RUP è responsabile di ogni errore commesso dal team?

No, la risposta va articolata. Il RUP ha responsabilità di coordinamento e presidio delle fasi attribuitegli; gli altri soggetti conservano la responsabilità delle attività, valutazioni e attestazioni di propria competenza. Per rispondere bene bisogna guardare all'atto di nomina, alla distribuzione dei compiti, alle istruzioni impartite, ai controlli svolti e alle evidenze disponibili.

Non basta dire "c'era un team", perché il team non è uno schermo. Non è corretto neppure trasformare il RUP in un esecutore universale. La formula più solida è: responsabilità del RUP per il coordinamento e per gli adempimenti propri; responsabilità dei singoli per le funzioni effettivamente assegnate; responsabilità dell'amministrazione per l'assetto organizzativo adottato.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se la stazione appaltante è qualificata, può affidare qualsiasi contratto senza supporti?

No. La qualificazione indica una capacità organizzativa secondo la disciplina vigente, ma non elimina la valutazione concreta della procedura. Oggetto del contratto, complessità tecnica, rischio, carichi di lavoro, competenze interne e controlli disponibili restano da verificare.

Una stazione appaltante qualificata può comunque aver bisogno di specialisti, supporti, controlli indipendenti o diversa organizzazione del team. La qualificazione non autorizza scorciatoie; permette di operare quando l'organizzazione possiede i requisiti richiesti, sempre nel rispetto dei limiti e delle regole applicabili.

2.5 Verifica dei ruoli e costruzione della RACI

▣ VERIFICA 2: QUALIFICAZIONE, CONTROLLI E RACI

Quiz 1. La qualificazione della stazione appaltante riguarda principalmente:

- A. la capacità organizzativa dell'amministrazione nella gestione dei contratti
- B. il titolo di studio personale del RUP
- C. la possibilità di evitare ogni controllo sull'esecuzione
- D. la sola disponibilità di una piattaforma digitale

Risposta corretta: A. La qualificazione riguarda l'organizzazione: persone, competenze, procedure, strumenti, esperienza e controlli. La tecnologia aiuta, ma non sostituisce la capacità amministrativa.

Quiz 2. In una matrice RACI, la lettera R indica:

- A. chi deve essere informato
- B. chi esegue l'attività
- C. chi viene consultato
- D. chi conserva sempre la responsabilità politica

Risposta corretta: B. R indica il soggetto che svolge l'attività. A indica chi risponde del risultato o approva, C chi viene consultato, I chi viene informato.

Quiz 3. Quale situazione segnala una governance debole?

- A. il DEC produce report sull'esecuzione
- B. il servizio finanziario verifica gli aspetti contabili di competenza
- C. il fornitore controlla da solo la conformità della propria prestazione
- D. il RUP coordina contributi di uffici diversi

Risposta corretta: C. Il controllo indipendente non può essere sostituito dall'autodichiarazione del soggetto interessato, se la funzione richiede verifica dell'amministrazione. Il fornitore può fornire dati e chiarimenti, ma il controllo resta pubblico e documentato.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è confondere il nome dell'incarico con il potere effettivo. "È il RUP" non spiega ancora chi istruisce, chi decide, chi controlla e chi risponde della singola attività. "È la commissione" non dice se siamo nella fase di valutazione delle offerte o in una fase diversa. "È qualificata" non dimostra che l'amministrazione abbia competenze adeguate per quello specifico contratto.

La correzione consiste nel ricostruire la catena:

funzione → competenza → atto → controllo → evidenza

Se manca un anello, la risposta resta incompleta. Se non sai indicare quale documento dimostra il controllo, probabilmente hai descritto un organigramma, non una governance.

MINI-ESERCIZIO: COSTRUISCI LA RACI

Immagina un affidamento di servizio collegato a un programma finanziato con risorse pubbliche vincolate. Devi assegnare R, A, C e I alle seguenti attività:

1. definizione del fabbisogno;
2. predisposizione del capitolato;
3. verifica dei requisiti;
4. controllo del primo avanzamento;
5. liquidazione della fattura;
6. aggiornamento del fascicolo digitale;
7. gestione di una contestazione sulla prestazione.

Compila una tabella con i soggetti del tuo ente tipo: ufficio richiedente, RUP, dirigente, ufficio tecnico, servizio finanziario, DEC o direttore dei lavori, ufficio gare, supporto esterno, fornitore, ufficio trasparenza o monitoraggio.

Poi rispondi a due domande:

- quale funzione non può essere attribuita al fornitore?
- quale documento deve restare nel fascicolo per dimostrare il controllo?

Soluzione di controllo: il fornitore può essere consultato sui dati tecnici della prestazione e può trasmettere report, chiarimenti o documentazione. Non può approvare l'atto dell'amministrazione, validare da solo la propria conformità o sostituire il controllo indipendente. Le assegnazioni devono essere coerenti con organigramma, contratto, regole finanziarie e disciplina vigente.

CHECKLIST OPERATIVA

- Ho distinto RUP, responsabili di fase, supporti, commissione, DEC o direttore dei lavori?
- Ho chiarito chi istruisce, chi approva, chi controlla e chi conserva le evidenze?
- Ho verificato se la stazione appaltante ha competenze adeguate per quello specifico contratto?
- Ho separato, quando necessario, progettazione, valutazione, controllo dell'esecuzione e pagamento?
- Ho previsto come gestire conflitti di interesse, sostituzioni e competenze mancanti?
- Ho costruito una RACI senza assegnare tutto allo stesso soggetto?
- Ho indicato quali dati mobili devono essere controllati sulla fonte istituzionale vigente?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- Decreto legislativo 36/2023, Codice dei contratti pubblici, nella versione vigente.
- Allegato I.2 al Codice dei contratti pubblici, per la disciplina del RUP e delle funzioni collegate, nella versione applicabile.
- Decreto legislativo 209/2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici, per le modifiche da coordinare con il testo vigente.
- Atti e indicazioni ANAC applicabili su qualificazione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, BDNCP, fascicolo virtuale dell'operatore economico e tracciabilità.
- Regolamenti interni dell'ente su contratti, deleghe, controlli, contabilità, trasparenza e prevenzione della corruzione.
- Atti organizzativi della singola amministrazione: nomine, deleghe, funzionigramma, procedure interne, misure di gestione del conflitto di interesse.

Prima di usare il modello in un atto o in una risposta su un caso concreto, controlla sempre la versione vigente del Codice, degli allegati, degli atti ANAC e delle regole interne dell'amministrazione. Soglie, termini, classi di qualificazione, piattaforme e istruzioni operative possono cambiare: nella risposta d'esame il metodo resta valido, ma il dato mobile va verificato sulla fonte istituzionale leggibile.

Strategia, fabbisogni e programmazione

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

3.1 Fabbisogno, dati e nota istruttoria

Una gara può essere formalmente corretta e nascere comunque male. Succede quando l'amministrazione parte dalla procedura prima di avere chiarito il bisogno: compra un servizio che non risolve il problema, sceglie una soluzione troppo grande per le risorse disponibili, oppure costruisce un affidamento difficile da controllare in esecuzione.

La qualità del procurement si decide molto prima della pubblicazione degli atti di gara. Si decide quando l'ufficio descrive il problema, distingue ciò che vuole ottenere da ciò che intende acquistare, confronta le alternative, verifica tempi e risorse, assegna responsabilità e stabilisce come misurare il risultato.

Strategia non significa scegliere in anticipo un fornitore, un prodotto o una piattaforma. Significa costruire una decisione spiegabile: quale risultato pubblico serve, chi ne beneficia, quali vincoli esistono, quali opzioni sono praticabili, quali rischi vanno presidiati e quali prove permetteranno di dire che l'intervento ha funzionato.

Nel ciclo dei contratti pubblici questa fase prepara tutto il resto. Il RUP, responsabile unico del progetto secondo il Codice dei contratti pubblici, coordina le informazioni e collega fabbisogno, programmazione, affidamento ed esecuzione. Gli uffici tecnici, finanziari e utilizzatori portano dati e vincoli. Il dirigente o l'organo competente assume le decisioni che spettano all'amministrazione. Quando l'intervento è complesso, il project manager aiuta a governare tempi, dipendenze e rischi.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine saprai:

- distinguere bisogno, oggetto dell'acquisto e risultato pubblico;
- costruire una nota di fabbisogno con dati, vincoli e responsabilità;
- confrontare opzioni interne, esterne, aggregate o suddivise in lotti;
- leggere la programmazione come ordine ragionato di priorità, risorse e tempi;
- collegare strategia di acquisto, cronoprogramma e capacità organizzativa;
- impostare KPI verificabili senza trasformare ogni attività in un indicatore;
- motivare una scelta strategica senza anticipare impropriamente la progettazione della gara.

Il capitolo non fissa soglie, termini, modelli obbligatori o istruzioni di piattaforma. Questi dati cambiano con la disciplina vigente, con gli atti dell'ente e con la misura finanziaria applicabile. Qui conta il metodo: prima capire il bisogno, poi scegliere la strada, poi progettare la procedura.

MAPPA BANDO

Bando. Cerca se il profilo richiede programmazione, analisi dei fabbisogni, piani di acquisto, supporto al RUP, monitoraggio di obiettivi, gestione di investimenti o project management pubblico.

Aree. Dividi il tema in sei aree: bisogno pubblico, opzioni di acquisto, mercato, lotti e aggregazione, programmazione delle risorse, indicatori di controllo.

Nuclei. Ogni nucleo risponde a una domanda operativa: quale problema? quale risultato? quale alternativa? quale priorità? quale prova?

Diario. Registra gli errori ricorrenti: confondere il prodotto con il risultato, chiamare "KPI" una semplice attività, dividere in lotti solo per aritmetica, trattare la programmazione come una lista di desideri.

Output. Allenati a produrre una nota di fabbisogno, una matrice strategica, una proposta motivata di lotti, una scheda di priorità e una griglia KPI.

NUCLEI DEL CAPITOLO

Nucleo	Domanda da risolvere	Output utile in prova
N-TR02-03-01	Quale problema pubblico giustifica l'acquisto?	Distinzione bisogno-oggetto-risultato
N-TR02-03-02	Quali dati e responsabilità servono prima della gara?	Nota di fabbisogno
N-TR02-03-03	Quali opzioni sono praticabili?	Scheda make/buy e analisi del mercato
N-TR02-03-04	Conviene aggregare o suddividere in lotti?	Motivazione strategica
N-TR02-03-05	Come si ordinano priorità, risorse e tempi?	Scheda di programmazione
N-TR02-03-06	Come si misura il risultato?	Matrice KPI
N-TR02-03-07	Come cambia il metodo in un investimento PNRR?	Griglia di avanzamento e controllo

Dal problema pubblico al risultato

Il bisogno è la condizione da migliorare. Può riguardare un servizio insufficiente, un obbligo normativo da rispettare, una manutenzione non rinviabile, una carenza organizzativa, un investimento da realizzare o un livello di qualità da garantire.

L'oggetto dell'acquisto è la prestazione che l'amministrazione intende procurarsi: lavori, servizi, forniture, assistenza tecnica, progettazione, manutenzione, sviluppo software, formazione, supporto operativo. Il risultato è il cambiamento osservabile che l'amministrazione vuole ottenere: tempi più brevi, maggiore continuità del servizio, opere completate, dati disponibili, utenti serviti, riduzione di errori, migliore tracciabilità, rispetto di un obbligo.

La distinzione sembra semplice, ma in prova è decisiva. Se il candidato confonde bisogno e oggetto, scrive una risposta da capitolato prematuro. Se confonde oggetto e risultato, misura l'esecuzione solo con l'avvenuto acquisto. Se confonde risultato e vincolo, pensa che spendere entro una scadenza basti a dimostrare utilità pubblica.

Esempio. "Acquistare una piattaforma" è già una soluzione. Una formulazione più corretta è: "ridurre i tempi di gestione delle richieste degli utenti, garantendo tracciabilità degli esiti e accesso controllato ai dati". Solo dopo questa descrizione si valuta se serva davvero una piattaforma, se esista un riuso possibile, se basti riorganizzare il processo, se occorra formazione o se convenga acquistare un servizio esterno.

Lo stesso vale per un investimento finanziato. "Rispettare la scadenza di spesa" è un vincolo forte, non il risultato pubblico. Il risultato deve restare legato all'opera, al servizio, alla funzionalità o all'indicatore previsto dalla misura. Tempi, pagamenti e monitoraggio sono condizioni di governo, non l'unico criterio di successo.

BANDO IN PRATICA

Quando il bando parla di "programmazione", "gestione del ciclo del contratto", "supporto al RUP", "monitoraggio" o "PNRR", la commissione non vuole solo definizioni. Vuole vedere se sai trasformare un bisogno in una decisione amministrativa controllabile.

NOTA DI FABBISOGNO, DATI E RESPONSABILITÀ

La nota di fabbisogno è il primo documento logico dell'acquisto. Non coincide necessariamente con un modello unico valido per ogni ente. È una scheda ragionata che permette all'amministrazione di capire se l'intervento è maturo, finanziabile, coerente con gli obiettivi e governabile.

Una buona nota non parte dal nome del prodotto. Parte dal problema. Poi raccoglie dati, vincoli e responsabilità. In una prova teorico-pratica, anche poche righe ben ordinate possono fare la differenza.

3.2 Programmazione e scelta dei lotti

Una nota essenziale dovrebbe contenere almeno questi elementi:

1. Problema e destinatari. Quale servizio pubblico non funziona, quale obbligo va rispettato, quali utenti o uffici sono coinvolti.
2. Risultato atteso. Che cosa deve cambiare e come si potrà osservare il cambiamento.
3. Perimetro. Sedi, utenti, dati, volumi, processi, interfacce e uffici interessati.
4. Vincoli. Bilancio, continuità del servizio, sicurezza, accessibilità, ambiente, tempi di finanziamento, interoperabilità, competenze disponibili.
5. Dati di base. Situazione attuale, costi, tempi medi, criticità note, documenti esistenti, indicatori già raccolti.
6. Responsabilità. Ufficio richiedente, RUP, eventuali supporti, ufficio finanziario, ufficio tecnico, decisore competente e soggetti da consultare.
7. Rischi. Mercato ristretto, dipendenze tecnologiche, ritardi autorizzativi, carenze di personale, dati incompleti, difficoltà di controllo in esecuzione.

La nota ha anche una funzione di tutela organizzativa. Se l'amministrazione conserva il ragionamento, sarà più facile spiegare perché ha programmato l'intervento, perché ha scelto una certa strategia, perché ha valutato lotti o aggregazione, perché ha fissato determinati indicatori.

Il RUP non deve essere presentato come un semplice firmatario. Nel ciclo contrattuale presidia il progetto secondo la disciplina applicabile e coordina le fasi rilevanti. Non sostituisce però tutti gli uffici. L'ufficio richiedente conosce il bisogno. L'ufficio finanziario verifica la compatibilità con le risorse. L'ufficio tecnico valuta fattibilità, specifiche e rischi operativi. Il dirigente o l'organo competente assume le decisioni che l'ordinamento dell'ente gli attribuisce.

La nota di fabbisogno evita un errore frequente: iniziare a scrivere requisiti, criteri o specifiche tecniche quando non è ancora chiaro quale risultato l'amministrazione deve ottenere.

▣ VERIFICA 1 - BISOGNO, NOTA E PROGRAMMAZIONE

Quiz 1. Quale formulazione descrive meglio un fabbisogno?

- A. "Acquistare un nuovo gestionale per l'ufficio."
- B. "Ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche e rendere tracciabili gli esiti."
- C. "Fare una gara entro il trimestre."

Risposta corretta: B. La risposta B descrive il cambiamento atteso. La A indica già una soluzione. La C indica un vincolo temporale o organizzativo, non il bisogno pubblico.

Quiz 2. Quale dato non dovrebbe mancare in una nota di fabbisogno?

- A. Il nome dell'operatore economico preferito.
- B. Il risultato atteso e i vincoli che incidono sulla scelta.
- C. Il criterio di aggiudicazione già definito in modo definitivo.

Risposta corretta: B. La nota serve a preparare la decisione, non a scegliere in anticipo il contraente. Il criterio di aggiudicazione appartiene alla progettazione della procedura e richiede un passaggio successivo.

Quiz 3. Programmazione e progettazione della gara sono la stessa cosa?

- A. Sì, entrambe servono a scrivere gli atti di gara.
- B. No, la programmazione ordina bisogni, priorità e risorse; la progettazione costruisce la procedura concreta.
- C. Sì, ma solo negli acquisti finanziati con fondi europei.

Risposta corretta: B. Le due fasi comunicano, ma non coincidono. La programmazione decide quali interventi affrontare e in quale ordine. La progettazione definisce oggetto, prestazioni, requisiti, criteri e documenti della gara.

Analisi del mercato e opzioni di acquisto

L'analisi strategica confronta le alternative prima della procedura. Non è una trattativa informale con un operatore. Non è un capitolato copiato da un catalogo. Non è neppure una ricerca generica su internet. È un controllo ordinato delle opzioni praticabili.

La domanda di partenza è: l'amministrazione può raggiungere il risultato con risorse interne, con strumenti già disponibili, con riuso, con acquisto standard, con servizio esterno, con accordo quadro, con convenzione, con mercato elettronico, con procedura autonoma o con supporto di una centrale di committenza?

La risposta dipende da competenze, tempi, dati, continuità del servizio, complessità tecnica, mercato disponibile e capacità di controllo. Un'opzione può sembrare economica in fase di acquisto e diventare costosa in gestione. Un servizio può avere un prezzo iniziale accettabile ma richiedere migrazione dati, formazione, manutenzione, assistenza, rinnovi, integrazioni o attività interne non previste.

Per questo la scheda comparativa deve guardare al costo totale e al rischio organizzativo, non solo al prezzo stimato.

Una griglia semplice può usare queste domande:

Area	Domanda strategica	Errore da evitare
Capacità interna	L'ente può svolgere una parte dell'attività con personale, competenze e tempi realistici?	dichiarare "interno" ciò che nessun ufficio riesce a presidiare
Mercato	Esistono operatori o soluzioni compatibili con il risultato?	costruire il bisogno su un solo prodotto già visto
Strumenti aggregati	Convenzioni, accordi quadro, mercati elettronici o centrali di committenza sono utilizzabili nel caso concreto?	presumere l'obbligo senza verificare disciplina e atti applicabili
Costi successivi	Quali costi restano dopo l'acquisto?	dimenticare formazione, assistenza, licenze, migrazione, manutenzione
Dipendenze	L'opzione crea vincoli tecnici, organizzativi o contrattuali difficili da sciogliere?	accettare soluzioni chiuse senza valutare uscita e continuità
Controllo	Chi verificherà prestazioni, tempi, qualità e documenti?	comprare una prestazione che l'ente non sa misurare

La scelta non deriva automaticamente dalla griglia. La griglia serve a motivare. In una risposta da concorso, la frase corretta non è "conviene questa opzione perché costa meno". È più solida una motivazione del tipo: "l'opzione è preferibile perché consente di raggiungere il risultato atteso con tempi compatibili, rischio gestibile, controlli documentabili e costi complessivi sostenibili".

Quando entrano in gioco Consip, Acquisti in Rete, mercati elettronici o centrali di committenza, bisogna evitare affermazioni assolute. Gli strumenti esistono, ma il loro uso concreto dipende dalla disciplina vigente, dalla tipologia di acquisto, dall'importo, dalla qualificazione della stazione appaltante e dagli atti dell'ente. In sede di studio conviene imparare il metodo; prima dell'applicazione reale si controllano i documenti istituzionali aggiornati.

LOTTE, AGGREGAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

Aggregare e suddividere in lotti sono scelte strategiche, non automatismi.

L'aggregazione può ridurre duplicazioni, semplificare il coordinamento e rendere più uniforme il servizio. Può anche restringere il mercato, aumentare la dipendenza da un unico operatore o rendere più difficile il controllo di prestazioni molto diverse tra loro.

La suddivisione in lotti può favorire partecipazione, specializzazione e concorrenza. Può però introdurre interfacce da governare, rischi di coordinamento, conflitti di responsabilità e ritardi se un lotto dipende dall'altro. Dividere non significa sempre migliorare. Aggregare non significa sempre risparmiare.

3.3 Valore stimato, opzioni e strategia

In prova bisogna mostrare equilibrio. La commissione apprezza chi sa dire: "dipende dal bisogno, dal mercato e dalla capacità dell'ente di controllare l'esecuzione".

Una motivazione utile considera almeno questi criteri:

Criterio	Domanda da porsi	Evidenza da conservare
Mercato	Quanti operatori o categorie possono partecipare?	ricognizione, esperienze precedenti, dati disponibili
Risultato	L'aggregazione migliora o peggiora il servizio finale?	analisi di processi, utenti e interfacce
Specializzazione	Le prestazioni richiedono competenze diverse?	profili professionali, requisiti tecnici, esperienze necessarie
Continuità	Che cosa accade se un lotto ritarda o un fornitore non esegue?	registro rischi e piano di continuità
Costi complessivi	La divisione aumenta coordinamento e gestione?	stima comparativa, carico sugli uffici
Controllo	Chi verifica prestazioni, dipendenze e responsabilità?	matrice ruoli, verbali, report, indicatori

La scelta dei lotti non coincide con la divisione aritmetica dell'importo. È una decisione sul modo di governare il contratto, il mercato e l'esecuzione. Una suddivisione in lotti ben fatta deve avere una logica: funzionale, prestazionale, territoriale, temporale o tecnica. Una divisione senza logica produce confusione. Una mancata divisione non spiegata può invece apparire come una chiusura del mercato.

L'accesso al mercato, nel linguaggio dei contratti pubblici, non è un principio decorativo. Incide sul modo in cui l'amministrazione costruisce requisiti, lotti, condizioni di partecipazione e motivazione. Una strategia seria evita sia il frazionamento artificioso sia l'aggregazione sproporzionata.

VALORE STIMATO E LOTTI: PRIMA IL CALCOLO, POI LA PROCEDURA

Ai sensi dell'art. 14, il valore stimato considera l'importo massimo pagabile, IVA esclusa, con opzioni, rinnovi e premi previsti. Per lavori comprende le forniture e i servizi messi a disposizione dall'amministrazione e necessari all'esecuzione. La stima si colloca all'avvio della procedura e non si riduce al prezzo della prima annualità. Per prestazioni regolari o rinnovabili occorre considerare l'aggregazione prevista dal comma 12; una serie di acquisti mensili non diventa una serie di bisogni indipendenti per il solo fatto di avere fatture diverse.

Esempio. Un Comune prevede assistenza per 24 mesi a 6.000 euro mensili, un rinnovo opzionale di 12 mesi alle stesse condizioni e una migrazione opzionale da 18.000 euro. Valore: $24 \times 6.000 + 12 \times 6.000 + 18.000 = 234.000$ euro, IVA esclusa. La base iniziale di 144.000 euro non è il valore complessivo. Il totale supera la soglia UE subcentrale 2026–2027 di 216.000 euro: non si sceglie la negoziata sotto soglia guardando soltanto al periodo iniziale. La disponibilità di bilancio e il valore per scegliere il regime sono controlli collegati ma distinti.

L'art. 58 pone la suddivisione in lotti a tutela dell'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. I lotti possono essere funzionali, prestazionali o quantitativi. La mancata suddivisione deve essere motivata nel bando o avviso; non basta scrivere “per esigenze dell'ente”. Anche dimensione e criteri di suddivisione devono essere spiegabili. Sono vietati sia il frazionamento per eludere le regole sia l'accorpamento artificioso che ostacola la partecipazione.

Se il servizio dell'esempio viene articolato in lotti distinti da 144.000, 72.000 e 18.000 euro, l'art. 14 impone di considerarne in via generale il valore complessivo per il regime UE. Il comma 11 consente una specifica deroga per piccoli lotti: ciascuno sotto 80.000 euro per servizi/forniture o sotto 1 milione per lavori, e somma dei lotti in deroga non oltre il 20% del totale. Qui il tetto è 46.800 euro: il lotto da 18.000 può rientrarvi, quello da 72.000 no, anche se singolarmente inferiore a 80.000. La deroga va motivata e non rende fittiziamente autonomo l'intero fabbisogno.

Motivazione ragionata di un lotto unico. Il Comune acquisisce un sistema di allarme con componenti che devono garantire una prestazione unitaria certificata. L'istruttoria documenta che la separazione proposta impedirebbe l'attribuzione delle responsabilità sulle interfacce e non garantirebbe l'accettazione del sistema completo; confronta anche una soluzione con lotti e coordinamento tecnico, risultata inadeguata per quelle specifiche interfacce. Nel bando motiva il lotto unico sulla base di tali dati e mantiene requisiti proporzionati, forme di partecipazione aggregata e accesso delle PMI. “Un solo fornitore è più comodo” non sarebbe sufficiente.

Programmare priorità, risorse e responsabilità

La programmazione ordina bisogni e risorse nel tempo. Non è una lista di desideri. Non è neppure una gara già decisa. È il punto in cui l'amministrazione sceglie quali interventi affrontare, con quale priorità, con quali risorse prevedibili e con quali condizioni di avvio.

L'art. 37 richiede due programmi triennali, aggiornati annualmente: lavori di importo stimato pari o superiore a 150.000 euro, acquisti di beni e servizi pari o superiori a 140.000 euro. La parità al limite determina l'inserimento. I programmi devono essere coerenti con documenti programmatori e bilancio; per gli enti locali si raccordano con la programmazione economico-finanziaria. Il ricorso a una centrale qualificata non trasferisce a questa il compito di programmare il bisogno dell'amministrazione delegante.

Per lavori almeno pari alla soglia UE, l'inserimento triennale richiede il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) approvato; quello nell'elenco annuale richiede il documento di indirizzo della progettazione (DIP). La manutenzione ordinaria sopra soglia può entrare nel triennale senza DOCFAP. Nell'annuale vanno comunque verificate copertura, avvio della procedura nell'anno, livello progettuale richiesto e conformità urbanistica. Lavori, servizi e forniture realizzati in amministrazione diretta non si inseriscono in questa programmazione.

L'allegato I.5 distingue gli schemi: per lavori A risorse, B opere incompiute, C immobili, D elenco triennale, E annuale, F interventi non riproposti; per beni/servizi G risorse, H acquisti, I acquisti non riproposti. Il CUI, codice unico di intervento, identifica lavoro o acquisto; non è il CIG della procedura né il CUP del progetto d'investimento. CUI e CUP, ove previsto, si mantengono nella riproposizione salvo modifiche sostanziali che mutino l'identità dell'intervento.

Scheda H, estratto didattico compilato. Un Comune programma il servizio informatico dell'esempio; dispone di copertura secondo il prospetto economico e avvia la gara nel 2026. I dati seguenti illustrano la riga e i suoi controlli: non sono un codice o un affidamento reale.

Campo	Valore del caso
CUI	S 00000000000202600001, codice esemplificativo non operativo
Oggetto e durata	Assistenza applicativa 24 mesi, rinnovo opzionale 12 mesi, migrazione opzionale
Avvio procedura	2026
Valore massimo stimato	234.000 euro, IVA esclusa

Campo	Valore del caso
Quadro delle risorse	Prospetto economico e copertura comprensivi degli oneri previsti; non confondere il netto per la soglia con la spesa complessiva
Priorità	Media nell'esempio, motivata da continuità applicativa e scadenza del contratto in corso
RUP	Funzionario designato nel primo atto, con requisiti e supporto tecnico adeguati
Ricorso a centrale	Sì: Comune non qualificato, procedura sopra soglia UE
CUP	Non previsto nell'ipotesi di servizio gestionale privo di autonomo progetto d'investimento; rivalutare se cambiano i fatti

Ogni anno il programma scorre: un acquisto la cui procedura è già avviata non viene riproposto come nuovo. Le modifiche nel corso dell'anno richiedono approvazione competente nei casi dell'allegato I.5, per esempio risorse imprevedibili sopravvenute, anticipazione di un acquisto, cancellazione o variazione del quadro economico. Le eccezioni per eventi imprevedibili o nuove disposizioni non giustificano ordinariamente una programmazione omessa. Programmi e aggiornamenti sono pubblicati sul sito istituzionale e trasmessi alla BDNCP secondo la disciplina applicabile.

Una scheda di programmazione può classificare gli interventi secondo:

- urgenza del problema e continuità del servizio;
- obblighi normativi o condizioni del finanziamento;
- impatto su utenti, uffici e risultati dell'ente;
- disponibilità finanziaria da verificare negli atti contabili;
- maturità progettuale e disponibilità dei dati;
- rischio di non realizzazione e costo dell'attesa;
- carico sugli uffici e competenze disponibili;
- dipendenze da autorizzazioni, pareri, forniture, lavori preliminari o altri contratti.

Il cronoprogramma non è una decorazione. Serve a capire quando devono arrivare decisioni, dati, pareri, progettazione, affidamento, esecuzione, pagamenti, controlli e passaggi di consegna. Un intervento può avere una procedura corretta e restare in ritardo perché nessuno ha previsto il tempo per autorizzazioni, migrazione dati, test, formazione, verifiche o collaudi.

La programmazione richiede anche una chiara distribuzione di responsabilità. Una matrice RACI, se l'ente la usa, può aiutare a distinguere chi è responsabile, chi approva, chi contribuisce e chi deve essere informato. Non va trasformata in un feticcio organizzativo: conta che le responsabilità siano comprensibili e verificabili.

Esempio. Un comune deve sostituire un sistema informativo usato da più uffici. Se programma solo "gara software", perde pezzi importanti. Deve considerare dati da migrare, integrazioni con altri sistemi, formazione, continuità dello sportello, assistenza post avvio, eventuale riuso, protezione dei dati, tempi di verifica e carico sugli uffici. La programmazione serve proprio a far emergere questi passaggi prima che diventino emergenze.

COME LO CHIEDE LA COMMISSIONE

La domanda può arrivare in forma teorica: "distingua programmazione e progettazione". Oppure in forma pratica: "un ente deve rinnovare un servizio essenziale; indichi quali elementi valutare prima della gara". In entrambi i casi conviene rispondere con la catena: bisogno, risultato, opzioni, priorità, risorse, tempi, responsabilità, indicatori.

KPI e matrice strategica

Un KPI è utile se permette di confrontare una situazione iniziale, seguire un cambiamento e decidere un'azione. Non ogni numero è un KPI. Non ogni attività è un indicatore.

"Seguire il progetto" non è un indicatore. "Numero di riunioni svolte" può essere un dato, ma non basta a dimostrare un risultato. "Percentuale di attività completate rispetto al cronoprogramma, con evidenza documentale verificata" può diventare un indicatore, se l'ente definisce baseline, target, responsabile, frequenza e prova.

Ogni KPI dovrebbe rispondere a sei domande:

1. Qual è la situazione iniziale?
2. Quale valore o condizione vogliamo raggiungere?
3. Chi raccoglie il dato?
4. Ogni quanto viene controllato?
5. Da quale documento o sistema si ricava?
6. Che cosa succede se il dato segnala un problema?

Senza queste informazioni il KPI diventa una formula elegante ma poco utile. In una gara o in un investimento pubblico, l'indicatore deve aiutare a governare decisioni reali: accelerare una fase, correggere un ritardo, contestare una prestazione, rivedere un piano, attivare un supporto, documentare l'avanzamento.

Una matrice strategica può essere impostata così:

Dimensione	Domanda	Prova possibile
Risultato	Il servizio produce il cambiamento atteso per utenti o uffici?	dati di utilizzo, presa in carico, verbali, report
Tempo	Le fasi procedono secondo il cronoprogramma approvato?	milestone, verbali, SAL, report di avanzamento
Costo	L'impegno resta coerente con le risorse disponibili?	quadro economico, impegni, pagamenti, rendiconti
Qualità	La prestazione rispetta requisiti e livelli attesi?	verifiche, collaudo, controllo di conformità, reclami
Rischio	Quale evento può compromettere il risultato?	registro rischi, azioni correttive, decisioni tracciate
Continuità	Il servizio resta operativo durante il passaggio?	piano di continuità, test, verbali di consegna

La baseline non deve essere inventata. Se il dato non esiste, va detto. L'amministrazione può prevedere una prima fase di raccolta dati, oppure usare indicatori provvisori con cautela. Presentare come misurabile ciò che non è ancora misurato è un errore professionale e, in prova, indebolisce la risposta.

3.4 Confronto delle opzioni e priorità

La matrice strategica collega bisogno, opzione, lotto, priorità, KPI e prova. Se manca uno di questi passaggi, l'intervento diventa difficile da spiegare. Se il bisogno è chiaro ma il KPI è vago, non si saprà dimostrare il risultato. Se il KPI è preciso ma non ha responsabile, nessuno lo presidierà. Se la prova non è indicata, il dato resterà una dichiarazione.

Investimenti PNRR e controllo dell'avanzamento

Negli investimenti PNRR il metodo non cambia natura, ma diventa più severo. Il bisogno deve restare collegato al risultato pubblico, mentre tempi, milestone, target, CUP, spesa, monitoraggio e rendicontazione diventano condizioni da presidiare con attenzione.

Non bisogna però trasformare il capitolo in un manuale operativo di piattaforma. Le istruzioni, le schermate, i termini, le modalità di caricamento e le regole della singola misura devono essere controllati nei documenti istituzionali aggiornati e negli atti dell'amministrazione. In un manuale di metodo interessa soprattutto la logica: che cosa devo realizzare, entro quali passaggi, con quali prove e con quale responsabilità.

Un investimento PNRR richiede almeno quattro controlli:

- controllo del risultato: l'intervento produce l'opera, il servizio o la capacità prevista;
- controllo procedurale: gli atti, le approvazioni e i passaggi amministrativi sono tracciati;
- controllo finanziario: risorse, impegni, pagamenti e rendicontazione sono coerenti con le regole applicabili;
- controllo documentale: le evidenze restano disponibili, leggibili e collegate alla misura.

Il vincolo temporale pesa molto, ma non può svuotare il fabbisogno. Una procedura veloce che produce un risultato non controllabile resta fragile. Una spesa effettuata senza chiara prova dell'avanzamento non basta a dimostrare buona gestione. Per questo la programmazione deve prevedere anche attività che spesso vengono dimenticate: raccolta dati, autorizzazioni, test, formazione, messa in esercizio, verbali, controlli, conservazione delle evidenze.

Il candidato deve imparare a usare un lessico sobrio: milestone, target, monitoraggio, CUP, spesa e rendicontazione sono parole da trattare con precisione, non etichette da inserire in ogni frase. Se la domanda non indica una misura specifica, la risposta deve restare metodologica. Se la domanda indica una misura, bisogna collegare la risposta ai documenti ufficiali della misura stessa.

▣ VERIFICA 2 - LOTTI, KPI E PNRR

Quiz 1. L'amministrazione deve sempre aggregare acquisti simili per ridurre i costi?

- A. Sì, l'aggregazione è sempre la soluzione più efficiente.
- B. No, deve valutare mercato, risultato, accesso degli operatori, coordinamento e capacità di controllo.
- C. Sì, salvo che il RUP preferisca gestire più procedure.

Risposta corretta: B. L'aggregazione può essere conveniente, ma non è una risposta automatica. In alcuni casi i lotti favoriscono concorrenza e specializzazione; in altri aumentano complessità e rischi di integrazione.

Quiz 2. Quale tra questi è il KPI più solido?

- A. "Fare riunioni periodiche."
- B. "Migliorare la qualità del servizio."
- C. "Percentuale di richieste evase entro il tempo obiettivo, rilevata dal sistema e controllata mensilmente dal responsabile."

Risposta corretta: C. La risposta C indica oggetto della misura, fonte dati, frequenza e responsabilità. Le risposte A e B descrivono attività o intenzioni, non indicatori verificabili.

Quiz 3. In un progetto PNRR, quale affermazione è più corretta?

- A. Il rispetto della scadenza di spesa coincide sempre con il risultato pubblico.
- B. Il risultato pubblico va collegato a opera, servizio o indicatore; tempi e spesa sono vincoli da presidiare.
- C. Basta completare la gara perché l'investimento sia realizzato.

Risposta corretta: B. La scadenza è un vincolo importante, ma non sostituisce il risultato. La gara è solo una fase del ciclo; contano anche esecuzione, avanzamento, prove e chiusura.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

NOTA

Il bisogno descrive il problema da risolvere; l'oggetto è ciò che l'amministrazione acquista; il risultato è il cambiamento atteso. La strategia confronta opzioni prima della gara e motiva la scelta. Lotti e aggregazione si valutano con mercato, accesso, continuità, costi e controllo. La programmazione ordina priorità, risorse, tempi e responsabilità. Un KPI vale solo se ha baseline, target, responsabile, frequenza e prova verificabile.

CASO RAGIONATO: SERVIZIO RICORRENTE E INVESTIMENTO PNRR

Un ente deve affrontare due interventi nello stesso periodo. Il primo è il rinnovo di un servizio di assistenza agli uffici. Il secondo è un intervento digitale collegato a un finanziamento PNRR. Le risorse amministrative sono limitate e alcuni uffici saranno coinvolti in entrambi i percorsi.

FASE 1 - LEGGERE I BISOGNI

Per il servizio ricorrente, il bisogno non è "rifare l'affidamento". Il bisogno è garantire continuità, tempi di risposta adeguati e supporto agli uffici che usano il servizio. La nota deve raccogliere volumi, criticità dell'affidamento precedente, richieste inevase, livelli di servizio necessari, competenze interne e rischi in caso di interruzione.

Per l'intervento PNRR, il bisogno non è "spendere il finanziamento". Il bisogno è realizzare un risultato previsto dalla misura: una funzionalità, un servizio, una capacità amministrativa, un'opera o un avanzamento verificabile. La nota deve collegare beneficiari, cronoprogramma, indicatori della misura, CUP se previsto, risorse, passaggi amministrativi e prove da conservare.

FASE 2 - CONFRONTARE LE OPZIONI

Sul servizio ricorrente l'ente può valutare tre alternative: gestione interna parziale con supporto esterno, acquisto tramite strumento aggregato compatibile, procedura autonoma con lotti distinti tra assistenza ordinaria e sviluppo evolutivo. La scelta dipende da mercato, competenze interne, continuità e controllo delle interfacce.

Sull'investimento PNRR l'ente deve verificare se i tempi della misura sono compatibili con una progettazione completa, quali attività preparatorie sono già mature, quali dati mancano, quali autorizzazioni servono e quali uffici devono collaborare. Se la soluzione richiede migrazione dati, test e formazione, queste attività devono entrare nel cronoprogramma. Lasciarle fuori significa creare ritardi già prevedibili.

FASE 3 - DECIDERE LOTTI E PRIORITÀ

Per il servizio ricorrente, separare assistenza e sviluppo può favorire specializzazione, ma richiede un coordinamento chiaro. Aggregare tutto in un unico affidamento può semplificare il rapporto contrattuale, ma rischia di ridurre la partecipazione o di rendere opaco il controllo delle diverse prestazioni. La motivazione deve spiegare perché la soluzione scelta è più governabile nel caso concreto.

Per l'investimento PNRR, la priorità è influenzata dai vincoli della misura, ma non coincide con la fretta. L'ente deve programmare decisioni, documenti, progettazione, affidamento, esecuzione, verifiche, pagamenti e monitoraggio. Una fase saltata oggi può diventare una criticità nella rendicontazione o nella messa in esercizio.

3.5 KPI, decisione e nota di fabbisogno

FASE 4 - IMPOSTARE I KPI

Per il servizio ricorrente, indicatori utili possono riguardare tempi di presa in carico, richieste evase, continuità, reclami, rispetto dei livelli di servizio e qualità documentata. I valori concreti vanno stabiliti dall'ente in base ai dati disponibili e alle condizioni contrattuali.

Per l'investimento PNRR, gli indicatori devono collegarsi a cronoprogramma, avanzamento, prove documentali, spesa e risultato della misura. Se il dato deriva da un sistema o da un documento ufficiale, la nota deve indicarlo. Se il dato non è ancora disponibile, l'ente deve prevedere come raccoglierlo.

DECISIONE MOTIVATA

La decisione finale non è "scegliere il fornitore". È scegliere un percorso che l'amministrazione può programmare, finanziare, affidare, controllare e spiegare. Nel servizio ricorrente conta la continuità. Nell'investimento PNRR conta anche la tenuta del cronoprogramma e della documentazione. In entrambi i casi, una buona strategia riduce il rischio di costruire una gara corretta per un bisogno descritto male.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra programmazione e progettazione della gara?

La programmazione stabilisce quali bisogni affrontare, con quale priorità, con quali risorse, in quali tempi e con quale strategia generale. Guarda al portafoglio degli interventi dell'amministrazione e ordina le decisioni prima della singola procedura.

La progettazione della gara riguarda invece l'affidamento concreto: oggetto, prestazioni, requisiti, criteri, documenti, condizioni contrattuali e modalità di esecuzione. Le due fasi sono collegate, perché una progettazione seria deve rispettare il fabbisogno programmato. Non sono però intercambiabili: programmare significa decidere che cosa affrontare e perché; progettare significa costruire come affidarlo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se l'amministrazione ha una voce di bilancio disponibile, il fabbisogno può considerarsi già maturo?

No. La disponibilità di risorse è necessaria, ma non dimostra da sola che l'acquisto sia maturo. Bisogna verificare problema, risultato atteso, dati di base, vincoli, opzioni, responsabilità, tempi, mercato e indicatori. Una voce di bilancio senza fabbisogno chiaro può portare a un affidamento formalmente possibile ma poco utile.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è partire dall'oggetto: "serve un software", "serve una consulenza", "serve una gara", "serve un affidamento urgente". In questo modo il candidato salta il passaggio decisivo: perché l'amministrazione deve acquistare?

La correzione è usare sempre la catena:

problema -> risultato -> opzioni -> priorità -> risorse -> responsabilità -> KPI -> evidenze

Se manca il problema, l'acquisto è cieco. Se manca il risultato, non si può valutare l'efficacia. Se mancano le opzioni, la scelta sembra predeterminata. Se mancano KPI ed evidenze, il controllo arriva troppo tardi.

MINI-ESERCIZIO: SCRIVI UNA NOTA DI FABBISOGNO

Scegli un servizio comunale ricorrente, ad esempio assistenza informatica, manutenzione del verde, supporto agli sportelli, gestione documentale o manutenzione edifici.

Compila questa scheda in forma sintetica:

Campo	Risposta
Problema	
Destinatari	
Risultato atteso	
Dati di base disponibili	
Vincoli	
Opzioni da confrontare	
Rischio principale	
Responsabile del presidio	
KPI proposto	
Prova del KPI	

Poi aggiungi una breve motivazione: conviene gestire l'intervento come acquisto autonomo, tramite strumento aggregato o con suddivisione in lotti? Non usare soglie o termini se non li hai verificati nel documento istituzionale applicabile. Motiva con mercato, continuità, competenze e capacità di controllo.

Soluzione di controllo. La nota è accettabile se descrive un risultato e non solo un prodotto; confronta almeno un'alternativa; indica un rischio concreto; assegna una responsabilità; propone un KPI verificabile. Se il KPI non ha una fonte dati reale, va scritto come dato da costruire, non come misura già disponibile.

CHECKLIST FINALE

- Ho distinto problema, oggetto dell'acquisto e risultato pubblico?
- Ho indicato destinatari, dati di base, perimetro e vincoli?
- Ho separato vincoli di tempo e spesa dal risultato atteso?
- Ho identificato ufficio richiedente, RUP, decisore e supporti necessari?
- Ho confrontato opzioni interne, esterne, aggregate o autonome?
- Ho verificato se l'uso di strumenti aggregati va controllato nella disciplina vigente?
- Ho motivato lotti o aggregazione con criteri comprensibili?
- Ho considerato accesso al mercato, concorrenza, specializzazione e controllo?
- Ho collegato priorità, risorse, cronoprogramma e dipendenze?
- Ho previsto passaggi spesso dimenticati: dati, autorizzazioni, test, formazione, consegna e verifiche?
- Ogni KPI ha baseline, target, responsabile, frequenza e prova?
- Ho evitato di presentare soglie, termini o istruzioni di piattaforma come dati stabili se devono essere verificati?
- Per un intervento PNRR, ho collegato risultato, milestone, target, CUP se applicabile, spesa, monitoraggio e documenti ufficiali della misura?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente da controllare alla data del bando o della procedura.
- Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, come correttivo rilevante del Codice dei contratti pubblici, senza considerarlo automaticamente l'ultimo aggiornamento disponibile.
- Disposizioni del Codice su principi, RUP, programmazione, decisione di contrarre, qualificazione delle stazioni appaltanti, affidamento, esecuzione e controllo.
- Documenti istituzionali ANAC su contratti pubblici, digitalizzazione, BDNCP, FVOE, pubblicità legale e vigilanza, da verificare nella versione aggiornata.
- Documenti istituzionali Consip, Acquisti in Rete e centrali di committenza per convenzioni, accordi quadro, mercati elettronici e strumenti di negoziazione.
- Atti di programmazione, bilancio, organizzazione e controllo dell'ente interessato.
- Per interventi PNRR: documenti ufficiali della misura, indicazioni dell'amministrazione titolare, regole di monitoraggio e rendicontazione applicabili al caso concreto.

Prima dell'uso operativo controlla sempre testo vigente, atti dell'ente, misura finanziaria applicabile, eventuali obblighi di aggregazione, soglie, piattaforme e documenti richiesti. Il metodo resta stabile; i dati mobili vanno verificati nella fonte istituzionale leggibile al momento della procedura.

Progettazione della gara e documenti

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

4.1 Decisione di contrarre e documenti

Una gara scritta male raramente si rovina il giorno della pubblicazione. Di solito nasce fragile prima: quando il bisogno è descritto in modo generico, il capitolato chiede prestazioni poco misurabili, il disciplinare introduce requisiti non motivati, oppure lo schema di contratto non consente di controllare ciò che l'operatore ha promesso.

La progettazione della gara serve a trasformare una scelta di acquisto in un fascicolo leggibile. L'amministrazione deve dire che cosa vuole ottenere, quale prestazione chiede, quali operatori possono partecipare, come confronterà le offerte e come controllerà il contratto dopo l'affidamento. Se uno di questi passaggi resta implicito, il rischio riemerge in gara, in sede di chiarimenti, durante la valutazione o nell'esecuzione.

Il RUP coordina il progetto secondo la disciplina applicabile e tiene insieme competenze tecniche, amministrative e organizzative. Il procurement operativo controlla che la soluzione sia praticabile. Gli uffici interessati portano dati, vincoli e bisogni reali. Chi approva gli atti deve poter leggere il fascicolo e capire perché quella procedura, quei requisiti, quei criteri e quelle condizioni contrattuali sono coerenti con l'interesse pubblico.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine saprai:

- collegare decisione di avvio, disciplinare, capitolato e schema di contratto;
- distinguere requisiti di partecipazione e criteri di valutazione;
- descrivere una prestazione con specifiche funzionali e verificabili;
- controllare proporzionalità, coerenza e tracciabilità del fascicolo;
- usare una matrice requisiti-prove-rischi per intercettare errori prima della pubblicazione;
- riconoscere quando un dettaglio va rimesso alla disciplina vigente, agli atti ANAC, ai bandi-tipo, alla piattaforma o alla misura finanziaria applicabile.

Il capitolo presenta le regole del d.lgs. 36/2023 verificate al 3 ottobre 2026. Le soglie e la scelta della procedura sono sviluppate nei capitoli 3 e 5; il funzionamento delle piattaforme nel capitolo 6. Per applicarle a una gara reale occorre controllare eventuali modifiche successive e le condizioni dei suoi documenti.

MAPPA BANDO

Bando. Cerca formule come progettazione della gara, predisposizione degli atti, capitolato, disciplinare, requisiti, criteri di aggiudicazione, valutazione delle offerte, RUP, stazione appaltante, esecuzione del contratto.

Aree. Dividi il tema in sette aree: decisione di avvio, fascicolo, requisiti, criteri, specifiche tecniche, chiarimenti, controllo dei rischi.

Nuclei. Per ogni elemento chiedi: che cosa regola, chi lo prepara, quale prova richiede, quale rischio presidia e quale conseguenza produce.

Diario. Registra requisiti non motivati, criteri vaghi, duplicazioni tra documenti, specifiche troppo chiuse e obblighi contrattuali privi di controllo.

Output. Allenati a produrre un indice del fascicolo, una griglia requisiti/criteri, una matrice requisito-prova-rischio e una risposta orale sulla funzione dei documenti di gara.

NUCLEI DEL CAPITOLO

Nucleo	Domanda da risolvere	Output utile in prova
N-TR02-04-01	Come si passa dalla strategia alla decisione di avvio?	Scheda di avvio della procedura
N-TR02-04-02	Quali documenti compongono il fascicolo di gara?	Tabella funzione-documento-controllo
N-TR02-04-03	Che cosa sono i requisiti di partecipazione?	Griglia requisito-prova-motivazione
N-TR02-04-04	Come si costruiscono criteri di valutazione verificabili?	Griglia criterio-evidenza-punteggio
N-TR02-04-05	Come si scrivono specifiche funzionali senza chiudere il mercato?	Riscrittura da mezzo a risultato
N-TR02-04-06	Come si gestiscono chiarimenti e integrazioni senza alterare la gara?	Registro domande-risposte-effetti
N-TR02-04-07	Come si controlla la coerenza del fascicolo prima della pubblicazione?	Matrice requisiti-prove-rischi

Dalla strategia alla decisione di avvio

La progettazione della gara riprende il lavoro svolto su fabbisogni, strategia e programmazione. Prima di scrivere disciplinare e capitolato, l'amministrazione deve fissare il perimetro dell'acquisto: che cosa serve, per quale risultato, con quali vincoli, entro quali limiti organizzativi e con quali responsabilità.

La decisione di avvio, o l'atto equivalente previsto dalla disciplina e dall'organizzazione dell'ente, non è un passaggio puramente formale. Serve a rendere spiegabile la scelta di procedere. Deve far capire perché l'amministrazione acquista, quale procedura intende usare, quale oggetto affida al mercato e quali presupposti giustificano la scelta.

Una scheda di avvio ben costruita non deve anticipare ogni dettaglio tecnico, ma deve impedire che la gara parta senza una direzione. Può contenere:

1. bisogno pubblico e risultato atteso;
2. oggetto della prestazione, distinto dal risultato;
3. importo, durata e copertura, da verificare negli atti contabili e nella disciplina vigente;
4. procedura o strumento di acquisto da motivare;
5. requisiti necessari per partecipare o eseguire la prestazione;
6. criteri con cui saranno confrontate le offerte;
7. documenti da predisporre;
8. responsabili, supporti tecnici e controlli;
9. rischi principali e misure di presidio;
10. collegamenti con finanziamento, CUP, CIG o altri identificativi, quando applicabili.

Il punto delicato è il rapporto tra oggetto e risultato. "Affidare un servizio di assistenza" descrive l'oggetto. "Garantire continuità agli uffici e tempi di presa in carico verificabili" descrive il risultato. Se la decisione di avvio resta ferma all'oggetto, il fascicolo rischia di produrre documenti corretti nella forma ma deboli nel controllo.

Il candidato deve saper spiegare anche il ruolo del RUP. Nel Codice dei contratti pubblici il RUP è responsabile unico del progetto: coordina le fasi rilevanti del ciclo, raccorda gli uffici e presidia la tracciabilità delle decisioni secondo la disciplina applicabile. Non diventa però l'unico proprietario di ogni contenuto tecnico. Un capitolato informatico richiede competenze informatiche; un servizio manutentivo richiede dati tecnici; un investimento PNRR richiede presidio di tempi, documenti e rendicontazione. Il RUP tiene insieme questi contributi e li porta dentro un fascicolo coerente.

La domanda da usare in fase di studio è semplice: se un commissario chiedesse "perché avete impostato la gara così?", il fascicolo consentirebbe una risposta ordinata? Se la risposta è no, la progettazione non è ancora matura.

DECISIONE DI CONTRARRE: CONTENUTO E CASO COMPILATO

L’art. 17, comma 1, colloca la decisione di contrarre prima dell’avvio: individua elementi essenziali del contratto e criteri di selezione degli operatori e delle offerte. Nell’affidamento diretto il comma 2 richiede oggetto, importo e contraente, ragioni della scelta, requisiti generali e, se necessari, speciali. La decisione iniziale di una gara non va confusa con la successiva aggiudicazione: l’organo di valutazione formula la proposta, quello competente verifica e dispone l’aggiudicazione, immediatamente efficace ai sensi del comma 5. Questa non equivale ad accettazione dell’offerta né a stipulazione.

Caso compilato: estratto didattico di decisione. Il Comune Alfa è qualificato SF3; deve affidare assistenza e migrazione applicativa per 24 mesi, con rinnovo opzionale di 12 mesi. Il valore massimo stimato, IVA esclusa, è 234.000 euro, come calcolato nel capitolo 3. Il finanziamento è ordinario; si assume che non si tratti di un progetto di investimento pubblico. L’istruttoria documenta l’assenza, negli strumenti Consip e degli aggregatori, di una soluzione idonea alle interfacce essenziali già descritte; il vertice amministrativo ha autorizzato motivatamente la deroga ICT del comma 516 della L.208/2015, con comunicazione ad ANAC e AGID.

Questa è una condizione espressa del caso: la sola assenza di convenzioni non basterebbe, come spiega il capitolo 7. I nomi e gli estremi seguenti sono dati di esercitazione.

Parte dell’atto	Contenuto motivato
Presupposti	Fabbisogno degli uffici e analisi dei carichi; inserimento nel programma triennale; disponibilità del prospetto di copertura approvato; RUP nominato nel primo atto
Oggetto e valore	Assistenza 24 mesi a 6.000 euro/mese, rinnovo 12 mesi alle stesse condizioni, migrazione opzionale 18.000 euro: massimo 234.000 euro oltre IVA
Procedura	Procedura aperta, art. 71: valore oltre la soglia UE subcentrale 2026–2027; PAD certificata e pubblicità prevista, secondo capitolo 6
Requisiti	Generali artt. 94–98; iscrizione pertinente; esperienze analoghe di assistenza e migrazione negli ultimi dieci anni, con livello proporzionato al volume dei dati e degli utenti descritto nel capitolato, ammettendo RTI e avalimento nei limiti di legge

Parte dell'atto	Contenuto motivato
Aggiudicazione	Qualità/prezzo: 80 punti tecnici e 20 economici; scelta motivata da migrazione, continuità e sicurezza, non soltanto dal prezzo orario
Documenti approvati	Bando, disciplinare con criteri e metodo di calcolo, capitolato con livelli minimi, schema contrattuale con incorporazione degli allegati, quadro economico e copertura
Dispositivo	Avviare la gara; approvare gli allegati; attribuire al RUP gli adempimenti di competenza; demandare comunicazioni e flussi digitali agli incaricati; assicurare la copertura della spesa secondo il regime contabile dell'ente

L'estratto fa vedere le scelte, ma non inventa un CIG, un capitolo di bilancio o una firma. In una prova che fornisce tali dati li riporti; se mancano, li indichi come presupposti da acquisire. Il contraente non è già scelto nell'atto iniziale della procedura aperta. In un diretto, invece, la motivazione deve identificare anche il contraente e le ragioni della sua scelta.

IL FASCICOLO DI GARA

Il fascicolo di gara raccoglie documenti con funzioni diverse. La composizione concreta cambia in base alla procedura, all'oggetto e alle regole dell'ente. Per la prova, però, bisogna imparare la funzione dei documenti principali, perché è lì che si riconoscono molti errori.

4.2 Requisiti, esclusioni, RTI e avvalimento

Documento	Funzione	Controllo da fare
Decisione o atto di avvio	spiega perché l'amministrazione procede e con quale percorso	motivazione, competenza, collegamento al fabbisogno
Bando, avviso o invito	rende conoscibile la procedura o attiva il confronto con gli operatori	coerenza con procedura, pubblicità, destinatari

Documento	Funzione	Controllo da fare
Disciplinare o regole di gara	regola partecipazione, dichiarazioni, offerte, criteri e svolgimento	requisiti, termini, criteri, comunicazioni
Capitolato o specifiche	descrive prestazione, livelli attesi e condizioni tecniche	esiti misurabili, controlli, compatibilità con il mercato
Schema di contratto	traduce l'affidamento in obblighi, pagamenti, controlli e rimedi	durata, penali, verifiche, responsabilità
Modelli e allegati	raccogliono dati, dichiarazioni e contenuti richiesti agli operatori	richieste necessarie, uniformità, accessibilità
Quadro economico e atti di supporto	collegano prestazione, risorse e approvazioni	calcoli, copertura, tracciabilità

Il disciplinare non è il capitolato. Il capitolato non è il contratto. Lo schema di contratto non può essere un documento generico staccato dalla prestazione. La differenza va tenuta pulita.

Il disciplinare dice agli operatori come partecipare, quali requisiti dichiarare, come presentare l'offerta, quali criteri saranno applicati, come si svolgeranno le comunicazioni e quali regole governano la gara. È il documento più vicino alla competizione.

Il capitolato descrive che cosa deve essere fornito o realizzato. Deve parlare di prestazioni, livelli di servizio, standard, tempi di risposta, modalità operative, controlli tecnici e obblighi di esecuzione. È il documento più vicino al risultato.

Lo schema di contratto guarda al dopo. Deve permettere all'amministrazione di pretendere la prestazione, verificarla, pagare correttamente, contestare l'inadempimento, applicare rimedi o penali quando previste e chiudere il rapporto con evidenze documentate.

La contraddizione più pericolosa nasce quando i documenti usano parole simili con significati diversi. Un livello di servizio del capitolato può vincolare il contraente anche senza essere ricopiato nello schema, se il capitolato è incorporato nel contratto. Occorre controllare il richiamo agli allegati, il loro ordine in caso di contrasto e le conseguenze dell'inadempimento. Un requisito scritto nel disciplinare ma non collegato all'oggetto può restringere il mercato. Un criterio di valutazione formulato in modo generico può lasciare alla commissione una discrezionalità difficile da motivare.

Per questo il fascicolo va letto come una catena, non come una cartella di file. Ogni documento deve trasferire informazione al successivo: il bisogno giustifica l'oggetto, l'oggetto giustifica requisiti e criteri, criteri e capitolato producono obblighi controllabili, il contratto governa l'esecuzione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I requisiti di partecipazione servono a stabilire chi può concorrere. Possono riguardare, secondo la disciplina applicabile, condizioni generali, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e capacità tecnico-professionale. Per il candidato non è utile imparare formule isolate. Conta capire la logica: un requisito ammette o esclude, quindi deve essere necessario, proporzionato e verificabile.

Un requisito è necessario quando presidia un rischio reale della prestazione. Se l'amministrazione affida un servizio complesso di migrazione dati, può avere bisogno di operatori con capacità tecniche pertinenti. Se affida un servizio ordinario e ripetitivo, requisiti eccessivi possono ridurre la partecipazione senza migliorare il risultato. La proporzionalità non si misura in astratto. Si valuta rispetto a oggetto, complessità, importo, durata, rischio, responsabilità e mercato disponibile.

La motivazione non dovrebbe limitarsi a dire "requisito necessario". Dovrebbe rispondere a cinque domande:

- quale rischio presidia il requisito?
- quale parte della prestazione richiede quella capacità?
- quale prova deve fornire l'operatore?
- perché il livello richiesto non è eccessivo?
- come si coordinano forme ammesse di partecipazione, avvalimento o raggruppamento, quando pertinenti?

Un esempio aiuta. Se l'ente chiede "aver svolto molti contratti identici con amministrazioni dello stesso settore", il requisito può diventare sospetto se non spiega perché proprio quel numero, proprio quel settore e proprio quella forma di esperienza siano indispensabili. Una formulazione più solida guarda alla capacità effettiva: esperienza documentabile su prestazioni analoghe, competenze professionali pertinenti, organizzazione del servizio, strumenti di controllo e continuità operativa.

La prova è parte del requisito. Un requisito senza prova crea incertezza. Una prova eccessiva crea carico inutile. Una prova scollegata dal rischio non serve. Se si chiede capacità tecnica, bisogna indicare quale evidenza la dimostra. Se si chiede capacità economico-finanziaria, bisogna spiegare il collegamento con la sostenibilità del contratto. Se si chiede idoneità professionale, bisogna evitare richieste che non hanno rapporto con l'oggetto.

In prova orale conviene usare questa frase guida: il requisito non premia l'offerta migliore; seleziona gli operatori ammessi alla gara. Da qui deriva la distinzione con i criteri di valutazione.

REQUISITI GENERALI: ESCLUSIONE AUTOMATICA E VALUTAZIONE MOTIVATA

L'art. 94 individua le cause automatiche: determinate condanne definitive o decreti penali irrevocabili per i reati elencati, fattispecie antimafia, interdizioni e altre situazioni del comma 5, gravi violazioni fiscali o contributive definitivamente accertate del comma 6. Non basta dire “precedente penale”: occorrono reato, provvedimento e soggetto rilevante secondo i commi 1–4. La disciplina considera anche cessazione degli effetti, riabilitazione e altre condizioni espressamente previste.

L'art. 95 comprende cause non automatiche: gravi infrazioni in materia di lavoro, sicurezza e ambiente; conflitto di interessi non diversamente risolvibile; distorsione concorrenziale non rimediabile causata dal precedente coinvolgimento; offerte imputabili a un unico centro decisionale; grave illecito professionale. Vi rientrano anche gravi violazioni fiscali o contributive non definitive nelle condizioni del comma 2. “Non automatica” non significa facoltativa: l'amministrazione deve accertare e motivare la sussistenza dei presupposti.

Per il grave illecito professionale, l'art. 98 richiede insieme: una delle fattispecie previste, incidenza su integrità o affidabilità, mezzi di prova adeguati. Una precedente risoluzione per inadempimento può rilevare, ma la decisione deve motivare gravità, circostanze e affidabilità, considerando anche le misure successive. Una voce di stampa, da sola, non sostituisce i mezzi richiesti dalla norma.

Il self-cleaning dell'art. 96 consiste nella dimostrazione di affidabilità attraverso risarcimento o impegno a risarcire, collaborazione per chiarire i fatti e misure concrete tecniche, organizzative e sul personale. Le misure devono essere sufficienti e tempestive; non autorizzano a ritardare l'aggiudicazione. Non si applica con questo regime alle violazioni fiscali/contributive dell'art. 94, comma 6, e dell'art. 95, comma 2, che hanno proprie condizioni di regolarizzazione. È inoltre precluso durante il periodo di esclusione disposto con sentenza definitiva. Non memorizzare “tre anni per tutto”: durata ed effetti variano secondo i commi 8–12 dell'art. 96.

REQUISITI SPECIALI, FVOE, RTI E AVVALIMENTO

L'art. 100 distingue idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale. Nei lavori da 150.000 euro si richiede la qualificazione SOA per categorie e classifiche adeguate. Per servizi e forniture l'iscrizione deve riguardare un'attività pertinente, non necessariamente identica all'oggetto. Nel regime del comma 11, applicabile fino al regolamento ivi previsto, il fatturato globale richiesto non supera il doppio del valore stimato ed è maturato nei migliori tre degli ultimi cinque anni; l'esperienza riguarda contratti analoghi negli ultimi dieci anni, anche per privati. Il massimo consentito non è automaticamente il livello da chiedere: serve proporzionalità.

L'art. 99 richiede verifica tramite FVOE, interoperabilità e documenti pertinenti. Non si richiedono nuovamente documenti già disponibili nei casi del comma 3. Il malfunzionamento informatico non equivale a requisito posseduto: dopo trenta giorni dalla proposta, il comma 3-bis consente l'aggiudicazione previa autocertificazione sui requisiti non verificabili a causa del guasto, mantenendo l'obbligo di completare i controlli in tempo congruo. Se negativi, operano recesso e altre conseguenze previste, con pagamento delle prestazioni e rimborso delle spese nei limiti dell'utilità conseguita. La regola ordinaria rimane la verifica prima dell'aggiudicazione.

Istituto	Come funziona	Controllo decisivo
RTI, art. 68	Più imprese presentano un'offerta comune; ciascuna esegue le parti dichiarate; una mandataria le rappresenta	Requisiti generali di tutti; capacità complessive e qualificazione dell'esecutore per la propria prestazione
RTI costituendo	Offerta firmata da tutti e impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza	Non serve costituzione anticipata; mandato e ripartizione devono rispettare la disciplina
Avvalimento, art. 104	Ausiliaria mette a disposizione risorse specifiche per partecipare o migliorare l'offerta	Contratto scritto, risorse determinate, requisiti e impegno dell'ausiliaria, uso effettivo in esecuzione

Nel RTI la responsabilità è solidale ai sensi dell'art. 68, comma 9. Se un componente perde un requisito, l'art. 97 consente estromissione o sostituzione tempestiva alle condizioni previste, senza modifica sostanziale dell'offerta; non si elimina automaticamente tutto il raggruppamento senza esaminare tali condizioni.

Nell'avvalimento operatore e ausiliaria rispondono in solido delle prestazioni. Nei casi di autorizzazioni o titoli di cui all'art. 104, comma 3, l'ausiliaria esegue direttamente le prestazioni e si applicano le regole del subappalto. Non è ammesso usare l'avvalimento per l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali. Per l'avvalimento che migliora l'offerta, la partecipazione alla stessa gara anche dell'ausiliaria richiede la prova documentale di autonomia decisionale prevista dal comma 12: non basta ignorare il collegamento tra imprese.

Caso. Beta ha le capacità operative ma presenta un contratto di avvalimento che dice soltanto "si prestano tutti i requisiti". Prima di considerarlo adeguato occorre verificare l'indicazione concreta delle risorse richieste dall'art. 104. Se invece il contratto idoneo esisteva con data certa prima della scadenza ma non è stato allegato, il problema documentale può rientrare nell'art. 101. Il soccorso non consente di creare dopo la scadenza un contratto prima inesistente.

▣ VERIFICA 1 - DOCUMENTI, AVVIO E REQUISITI

Quiz 1. Quale documento descrive principalmente la prestazione da eseguire?

- A. Il capitolato.
- B. Il disciplinare.
- C. Il quadro economico.

Risposta corretta: A. Il capitolato descrive prestazioni, condizioni tecniche, livelli di servizio e verifiche. Il disciplinare regola partecipazione e svolgimento della gara. Il quadro economico collega l'intervento alle risorse.

Quiz 2. Un requisito di partecipazione è corretto solo perché aumenta la qualità degli operatori?

- A. Sì, più il requisito è alto, più la gara è sicura.
- B. No, deve essere necessario, proporzionato, collegato all'oggetto e verificabile.
- C. Sì, purché sia scritto nel disciplinare.

Risposta corretta: B. Un requisito troppo alto può restringere il mercato senza migliorare l'esecuzione. La sua legittimità pratica dipende dal rapporto con la prestazione e dal rischio da presidiare.

Quiz 3. La decisione di avvio deve scegliere già ogni dettaglio tecnico del capitolato?

- A. No, deve fissare perimetro, motivazione, oggetto, procedura, responsabilità e rischi principali.
- B. Sì, altrimenti la gara non può iniziare.
- C. Sì, ma solo per i servizi digitali.

Risposta corretta: A. La decisione di avvio deve rendere comprensibile la scelta di procedere. I dettagli tecnici vengono sviluppati nei documenti di gara, ma non possono contraddire il perimetro iniziale.

4.3 Criteri, soccorso e specifiche tecniche

Criteri di valutazione e griglie

I criteri di valutazione servono a confrontare offerte ammissibili. Non selezionano chi entra in gara: valutano la qualità, il prezzo, il costo o altri elementi dell'offerta secondo quanto previsto dai documenti di gara e dalla disciplina applicabile.

La distinzione tra requisito e criterio è una delle domande più frequenti. Il requisito guarda all'operatore: può partecipare? Il criterio guarda all'offerta: tra le offerte ammesse, quale risponde meglio all'interesse dell'amministrazione secondo la regola scelta?

Un criterio funziona quando è collegato all'oggetto, descritto con parole verificabili e accompagnato da una griglia applicabile. "Qualità del progetto" è troppo generico se non si dice quali aspetti saranno valutati. "Solidità dell'impresa" rischia di duplicare requisiti soggettivi o di aprire valutazioni poco controllabili. "Qualità del piano di presa in carico, valutata in base a tempi, responsabilità, gestione dei rischi e continuità del servizio" è più leggibile, purché la griglia chiarisca come questi aspetti incidono sul punteggio.

Per costruire un criterio, usa questa sequenza:

1. individua l'aspetto dell'offerta da valutare;
2. collega l'aspetto al risultato atteso;
3. indica il contenuto o l'evidenza che l'operatore deve presentare;
4. descrivi i livelli di qualità o gli elementi di confronto;
5. collega il criterio a un controllo in esecuzione, quando possibile;
6. verifica formule, pesi e metodi nella fonte istituzionale applicabile.

La commissione deve poter applicare la griglia senza inventare criteri nuovi. Può valutare nei limiti dei documenti di gara; non può trasformare in punteggio ciò che la gara non ha reso valutabile. Allo stesso modo, non è corretto chiedere un piano operativo dettagliato se poi non si spiega quali aspetti del piano saranno considerati.

Il criterio deve avere una conseguenza. Se l'offerta riceve punteggio perché promette un tempo di attivazione, lo schema di contratto deve consentire di controllare quel tempo. Se riceve punteggio per un piano di formazione, il contratto deve prevedere quando la formazione avviene, con quali evidenze e con quali responsabilità. Senza questo collegamento, la valutazione resta separata dall'esecuzione.

Per la prova scritta, una buona risposta non elenca criteri a caso. Spiega perché un criterio è pertinente, come si verifica, quale rischio riduce e come si trasferisce nel contratto.

QUALITÀ/PREZZO E MINOR PREZZO: QUANDO SI USANO

L'art. 108 impone il miglior rapporto qualità/prezzo, tra l'altro, per servizi sociali, ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera; servizi tecnici e intellettuali da 140.000 euro; servizi e forniture tecnologici o innovativi da 140.000 euro; dialogo competitivo, partenariato per l'innovazione, appalto integrato, lavori tecnologici o innovativi e trasporto per uscite didattiche e viaggi di istruzione. Il minor prezzo può essere usato per servizi e forniture standardizzati o con condizioni definite dal mercato, ma non per superare l'obbligo relativo all'alta intensità di manodopera.

Non esiste una regola universale “70 punti qualità e 30 prezzo”. Il tetto economico del 30% riguarda i servizi ad alta intensità di manodopera e i trasporti scolastici indicati dalla norma. Per beni e servizi informatici impiegati a tutela degli interessi nazionali strategici il tetto è del 10%; negli acquisti ICT occorre comunque considerare la cybersicurezza. Criteri, pesi e metodo devono essere definiti prima della valutazione.

Griglia svolta per il Comune Alfa. Il caso non riguarda interessi nazionali strategici e adotta 80/20. I punteggi tecnici massimi sono: migrazione e reversibilità 25, continuità e assistenza 20, sicurezza 20, formazione e accessibilità 15. Ogni criterio è articolato nel disciplinare in elementi osservabili e livelli: insufficiente 0; minimo adeguato 0,50; completo e coerente 0,75; completo con prove verificabili di miglioramento 1. Il punteggio del criterio è peso $\times$ coefficiente; questa è una formula dell'esercizio, non una formula obbligatoria di legge.

Criterio	Peso	Offerta A: coefficiente → punti	Offerta B: coefficiente → punti
Migrazione	25	0,75 → 18,75	1 → 25
Continuità	20	1 → 20	0,75 → 15
Sicurezza	20	0,75 → 15	1 → 20
Formazione/accessi bilità	15	0,50 → 7,50	0,75 → 11,25
Totale tecnico	80	61,25	71,25

Per il prezzo il caso stabilisce $20 \times$ prezzo minimo/prezzo offerto. Su basi omogenee, A offre 190.000 e B 200.000 euro: A riceve 20 punti, B 19. Totali: A 81,25; B 90,25. B prevale, salvo verifica di anomalia e requisiti, pur costando di più: la qualità premiata deve diventare prestazione controllabile. La commissione non può cambiare pesi dopo avere letto le offerte. Ai sensi del comma 9, l'offerta economica indica costi della manodopera e oneri aziendali di sicurezza, salvo forniture senza posa e servizi intellettuali; non confonderli con oneri da interferenza stabiliti dalla stazione appaltante.

Specifiche funzionali e capitolato

Le specifiche descrivono la prestazione. Possono essere tecniche, funzionali, prestazionali o organizzative, secondo l'oggetto dell'affidamento. La regola di metodo è questa: quando è possibile, conviene descrivere il risultato atteso più che il mezzo imposto.

Una specifica funzionale dice che cosa la prestazione deve consentire di ottenere. Ad esempio: il sistema deve consentire tracciabilità delle richieste, gestione degli accessi, conservazione delle evidenze, interoperabilità con altri applicativi dell'ente, continuità del servizio e produzione di report verificabili. La formulazione concreta dipende dal caso, ma la logica è stabile: non comprare una parola di mercato, descrivere una funzione utile all'amministrazione.

Una specifica troppo chiusa può ridurre il mercato. Accade quando il capitolato richiama un prodotto, un marchio, una tecnologia o una configurazione senza spiegare perché non siano possibili soluzioni equivalenti. In alcuni casi vincoli tecnici possono essere giustificati, ad esempio per compatibilità, sicurezza, continuità o integrazione. Proprio per questo vanno motivati e verificati nella disciplina applicabile.

La riscrittura da mezzo a risultato è un esercizio utile:

Formulazione fragile	Riscrittura orientata al risultato
Fornire il prodotto X	Garantire la funzione richiesta con soluzione compatibile e verificabile
Usare una specifica piattaforma	Assicurare interoperabilità, sicurezza e tracciabilità secondo i requisiti dell'ente
Avere già lavorato con lo stesso ufficio	Dimostrare esperienza pertinente nella prestazione richiesta
Presentare un piano completo	Presentare un piano con tempi, responsabilità, rischi e prove di controllo
Garantire alta qualità	Definire livelli di servizio, evidenze e modalità di verifica

Il capitolato deve anche parlare la lingua del contratto. Se prevede continuità operativa, deve indicare come sarà controllata. Se prevede tempi di risposta, deve dire da quando decorrono e quale evidenza li misura. Se prevede formazione, deve chiarire destinatari, contenuti, modalità e prova di svolgimento. I valori puntuali vanno fissati dall'ente nella procedura concreta, non copiati da esempi generici.

Quando entrano in gioco CAM, DNSH, requisiti ambientali, sicurezza, accessibilità, protezione dei dati o vincoli PNRR, il capitolato deve registrarli in modo corretto e rinviare ai documenti istituzionali applicabili. Non basta inserire l'etichetta. Bisogna tradurre il vincolo in obbligo, prova e controllo.

Chiarimenti, integrazioni e tenuta della gara

Le domande degli operatori non sono un incidente. Sono un test di leggibilità del fascicolo. Se molti chiedono la stessa cosa, probabilmente un documento non è chiaro. Se una risposta modifica di fatto requisiti, criteri o prestazioni, l'amministrazione deve verificare se il chiarimento resta nei limiti consentiti o se occorre correggere gli atti secondo la disciplina applicabile.

Il chiarimento spiega. Non dovrebbe riscrivere la gara in modo informale. Se il disciplinare contiene un requisito ambiguo, la risposta non può trasformarlo in un requisito diverso senza rispettare le regole previste per modifiche, proroghe o rettifiche. Se il capitolato contiene una specifica incongruente, una semplice FAQ può non bastare. Se il criterio di valutazione è vago, il chiarimento non dovrebbe creare sottocriteri nuovi dopo l'avvio della competizione.

Per gestire questa fase serve un registro. Anche in una prova teorico-pratica, puoi proporre una tabella essenziale:

Domanda	Documento interessato	Tipo di problema	Effetto della risposta
requisito non chiaro	disciplinare	interpretazione	chiarimento senza modifica
livello di servizio ambiguo	capitolato	contenuto tecnico	possibile rettifica da verificare
criterio non misurabile	griglia di valutazione	valutazione	rischio di modifica sostanziale
allegato incoerente	modello dichiarativo	errore materiale	correzione tracciabile
termine o modalità operativa	regole di gara	dato mobile	verifica nella fonte applicabile

Il soccorso istruttorio dell'art. 101 opera su domanda, DGUE e documenti amministrativi: l'amministrazione assegna da cinque a dieci giorni per integrazioni o sanatorie, salvo documento già nel FVOE alla scadenza. La mancata risposta nel termine comporta esclusione. Non sana identità assolutamente incerta né consente di integrare l'offerta tecnica o economica.

Garanzia provvisoria, contratto di avvalimento e impegno a conferire mandato per RTI costituendo possono essere prodotti in sanatoria solo con data certa anteriore alla scadenza delle offerte. È diverso il chiarimento sull'offerta: il comma 3 consente di richiederlo, sempre entro cinque–dieci giorni, ma senza cambiarne il contenuto. Il comma 4 permette al concorrente di chiedere prima dell'apertura la rettifica di un errore materiale, alle condizioni di anonimato e assenza di nuova offerta o modifica sostanziale.

Verifica rapida. Domanda amministrativa incompleta ma identità certa: valuta soccorso. Prezzo offerto da abbassare per superare un concorrente: non sanabile. Garanzia stipulata prima del termine ma non allegata, con data certa: producibile nei limiti dell'art. 101. Garanzia creata soltanto dopo: non si rimedia presentandola come un documento dimenticato.

4.4 Proporzionalità: correggere il caso

La gestione dei chiarimenti ha anche un valore di trasparenza. Tutti gli operatori devono ricevere le stesse informazioni secondo le regole della procedura. Una risposta data a un solo operatore, o una correzione non tracciata, crea un rischio che può incidere sulla parità di trattamento e sulla tenuta della gara.

Matrice requisiti-prove-rischi

La matrice requisiti-prove-rischi è uno strumento di controllo prima della pubblicazione. Non sostituisce la valutazione giuridica, ma aiuta a vedere se il fascicolo regge.

Elemento	Funzione	Prova richiesta	Rischio presidiato
Capacità tecnica pertinente	partecipazione	evidenze di esperienza o competenza	prestazione non eseguibile
Piano di presa in carico	valutazione	cronoprogramma e responsabilità	ritardo di avvio
Livello di servizio	esecuzione	report, log, verbali o altra evidenza	risultato non misurabile
Interoperabilità	qualità tecnica	architettura, piano o dichiarazione verificabile	sistemi isolati
Continuità operativa	esecuzione	piano di continuità e prove	interruzione del servizio
Formazione utenti	qualità/esecuzione	programma, presenze, materiali	utilizzo inefficace

Elemento	Documento
Capacità tecnica pertinente	disciplinare
Piano di presa in carico	offerta tecnica e contratto
Livello di servizio	capitolato e contratto
Interoperabilità	capitolato

Elemento	Documento
Continuità operativa	contratto
Formazione utenti	offerta e contratto

La matrice fa emergere tre errori tipici. Il primo è il requisito senza prova: l'amministrazione chiede una capacità ma non dice come dimostrarla. Il secondo è il criterio senza conseguenza: l'operatore riceve punteggio per una promessa che poi il contratto non controlla. Il terzo è l'obbligo senza responsabile: il capitolato prevede un adempimento, ma nessuno sa chi lo verifica e dove si conserva l'evidenza.

Per usare bene la matrice, non compilare righe astratte. Ogni riga deve essere legata a un documento e a un rischio. Se non sai indicare il rischio, forse l'elemento è superfluo. Se non sai indicare la prova, l'elemento è troppo vago. Se non sai indicare il documento, il fascicolo è disordinato. Se non sai indicare il controllo in esecuzione, la gara sta promettendo più di quanto l'ente potrà governare.

La matrice è utile anche per preparare l'orale. Una risposta forte può seguire questa frase: "Ogni richiesta della gara deve avere funzione, motivazione, prova e conseguenza contrattuale". È una formula breve, ma evita molte risposte generiche.

▣ VERIFICA 2 - CRITERI, SPECIFICHE E MATRICE

Quiz 1. Un criterio di valutazione può limitarsi alla formula "qualità del progetto"?

- A. Sì, la commissione capirà come applicarlo.
- B. No, deve indicare aspetti valutabili, evidenze attese e metodo di attribuzione del punteggio.
- C. Sì, purché il capitolato sia dettagliato.

Risposta corretta: B. Un criterio generico lascia troppo spazio a valutazioni non motivate. La griglia deve rendere comprensibile che cosa sarà valutato e perché quel contenuto è collegato all'oggetto.

Quiz 2. Qual è la specifica più corretta in termini di metodo?

- A. "Usare il prodotto indicato dall'ente."
- B. "Garantire tracciabilità delle richieste, accessi controllati e report verificabili, con soluzione compatibile con i sistemi dell'ente."
- C. "Usare la soluzione più moderna disponibile sul mercato."

Risposta corretta: B. La risposta B descrive funzioni e risultati controllabili. Le altre formulazioni sono chiuse, vaghe o non verificabili, salvo motivazioni tecniche da valutare nel caso concreto.

Quiz 3. A che cosa serve la matrice requisiti-prove-rischi?

- A. A sostituire il controllo giuridico degli atti.
- B. A verificare coerenza tra richieste, evidenze, rischi e documenti.
- C. A scegliere automaticamente il criterio di aggiudicazione.

Risposta corretta: B. La matrice è uno strumento di controllo interno. Non decide al posto dell'amministrazione, ma rende visibili incoerenze che possono diventare problemi in gara o in esecuzione.

CASO RAGIONATO: SERVIZIO DIGITALE E REQUISITO SPROPORZIONATO

Un ente deve affidare un servizio digitale che comprende migrazione dati, assistenza agli uffici, formazione degli utenti e manutenzione evolutiva. La prima bozza del disciplinare richiede agli operatori di avere eseguito un numero elevato di contratti identici con amministrazioni dello stesso settore. Il capitolato indica genericamente "servizio di alta qualità". La griglia assegna punteggio alla "solidità dell'impresa" e a un "piano tecnico completo", senza spiegare quali aspetti saranno valutati.

FASE 1 - LEGGERE IL BISOGNO

Il bisogno non è "comprare un software" e non è neppure "trovare un fornitore esperto". Il bisogno è garantire il passaggio a un servizio digitale funzionante, con dati migrati, uffici assistiti, utenti formati e continuità operativa. La progettazione deve partire da questo risultato.

FASE 2 - CORREGGERE IL REQUISITO

Il requisito sui contratti identici è fragile se non viene motivato. Può restringere il mercato e premiare solo operatori già presenti in un certo settore. L'ente deve chiedersi quali capacità servono davvero: esperienza nella migrazione dati, competenze tecniche sul tipo di servizio, organizzazione dell'assistenza, capacità di gestire formazione e continuità, conoscenza dei vincoli di sicurezza e accessibilità quando pertinenti.

Una formulazione più solida non copia numeri generici. Collega capacità, prova e rischio. Ad esempio: esperienza documentabile in prestazioni analoghe, team con competenze coerenti, metodo di migrazione verificabile, piano di assistenza e continuità. I livelli concreti restano da fissare nella procedura, dopo verifica della disciplina e del mercato.

FASE 3 - CORREGGERE IL CRITERIO

"Solidità dell'impresa" è troppo generico. Se l'amministrazione vuole valutare la qualità dell'offerta, deve guardare al contenuto proposto: piano di migrazione, gestione dei rischi, tempi di presa in carico, organizzazione dell'assistenza, formazione, reportistica, continuità del servizio. Ogni criterio deve dire quale evidenza l'operatore deve presentare.

Il "piano tecnico completo" va scomposto in aspetti valutabili. Non in una lista infinita, ma in elementi leggibili: attività, tempi, responsabilità, rischi, prove, passaggi di consegna. Se questi elementi ottengono punteggio, il contratto deve poi consentire di verificarli.

FASE 4 - RISRIVERE IL CAPITOLATO

"Servizio di alta qualità" non basta. Il capitolato deve indicare che cosa significa qualità per quell'ente: tempi di risposta, disponibilità del servizio, tracciabilità delle richieste, report periodici, gestione delle anomalie, formazione documentata, compatibilità con i sistemi esistenti, modalità di collaudo o verifica di conformità secondo la disciplina applicabile.

4.5 Controllo del fascicolo e matrice requisiti

FASE 5 - CONTROLLARE IL FASCICOLO

La gara corretta non è quella più permissiva. È quella in cui ogni richiesta ha una ragione. Il requisito seleziona capacità necessarie. Il criterio valuta la qualità dell'offerta. Il capitolato descrive prestazioni controllabili. Lo schema di contratto conserva la possibilità di pretendere ciò che l'operatore ha promesso.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

NOTA

La progettazione della gara traduce il bisogno in documenti coerenti. Il disciplinare regola partecipazione e valutazione; il capitolato descrive la prestazione; lo schema di contratto governa obblighi e controlli. I requisiti servono ad ammettere operatori capaci, non a premiare offerte. I criteri confrontano offerte ammissibili e devono essere verificabili. Ogni elemento del fascicolo deve avere funzione, motivazione, prova e collegamento al rischio.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Perché la coerenza tra capitolato, disciplinare e schema di contratto è decisiva nella progettazione della gara?

Perché i tre documenti governano momenti diversi della stessa operazione. Il disciplinare regola la competizione, il capitolato descrive la prestazione, lo schema di contratto permette di controllare l'esecuzione. Se il capitolato incorporato nel contratto prevede un livello di servizio misurabile, questo può essere vincolante senza duplicazione; mancanza di verifiche e clausole contraddittorie ne rendono invece più difficile il controllo. Se il disciplinare usa un requisito non collegato alla prestazione, restringe il mercato senza adeguata ragione. Se la griglia valuta elementi che il contratto non riprende, l'offerta premiata può restare senza controllo.

Una risposta completa richiama anche il ruolo del RUP e degli uffici tecnici: la coerenza non nasce alla fine con una rilettura formale, ma durante la costruzione del fascicolo.

DOMANDA-TRAPPOLA

Un requisito di partecipazione può essere premiato con punti nell'offerta?

Non automaticamente. Il requisito serve a stabilire se l'operatore può partecipare. Il criterio serve a confrontare offerte già ammissibili. Attribuire punteggio per una condizione che tutti dovevano possedere rischia di confondere ammissione e valutazione.

Se un elemento sembra avere una doppia funzione, bisogna verificare la disciplina applicabile e formulare con precisione la gara. Una cosa è richiedere una capacità minima per partecipare. Altra cosa è valutare la qualità della soluzione proposta oltre quella soglia, purché il criterio sia collegato all'oggetto, motivato e verificabile.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è scrivere i documenti separatamente: un ufficio prepara il capitolato, un altro adatta il disciplinare, un altro ancora recupera uno schema di contratto già usato. Alla fine il fascicolo sembra completo, ma non è coerente.

La correzione è usare sempre la catena:

bisogno -> prestazione -> requisito -> criterio -> prova -> contratto -> controllo

Se manca il bisogno, la gara non ha direzione. Se manca la prova, la richiesta non si verifica. Se manca l'incorporazione contrattuale degli impegni, la promessa non si governa in modo coerente. Se manca il controllo, l'amministrazione scoprirà il problema quando sarà più difficile correggerlo.

MINI-ESERCIZIO: COMPLETA LA MATRICE

Scegli un servizio di assistenza agli uffici, ad esempio supporto informatico, manutenzione applicativa, gestione documentale o help desk interno.

Compila la tabella con due requisiti e due criteri:

Elemento	Requisito o criterio?	Funzione	Prova richiesta

Elemento	Rischio presidiato	Documento

Poi individua un requisito che sarebbe sproporzionato se formulato senza limite. Riscrivilo collegandolo alla prestazione.

Soluzione di controllo. Il requisito deve dimostrare una capacità necessaria per partecipare o per eseguire. Il criterio deve distinguere offerte ammissibili. La prova deve essere verificabile. Il rischio deve avere un controllo nel capitolato o nel contratto. Se non sai indicare documento, prova o responsabile, la voce va corretta prima di diventare obbligo di gara.

CHECKLIST FINALE

- Il bisogno pubblico è distinto dall'oggetto dell'acquisto?
- La decisione di avvio spiega procedura, motivazione, responsabilità e rischi principali?
- Disciplinare, capitolato e schema di contratto hanno funzioni distinte?
- I documenti non si contraddicono su requisiti, criteri, prestazioni e controlli?

- Ogni requisito ha funzione, motivazione e prova?
- I requisiti sono proporzionati a oggetto, rischio, durata e complessità?
- Ogni criterio è collegato all'oggetto e applicabile con una griglia chiara?
- Le promesse premiate in offerta sono controllabili nel contratto?
- Le specifiche descrivono risultati e funzioni senza restringere inutilmente il mercato?
- Eventuali riferimenti a prodotti, marchi o soluzioni chiuse sono motivati e verificati?
- Chiarimenti e integrazioni sono tracciati e non riscrivono informalmente la gara?
- La matrice collega requisito, prova, rischio, documento e controllo?
- Soglie, termini, formule, bandi-tipo, piattaforme e atti ANAC sono verificati nella fonte istituzionale aggiornata?
- Se il contratto riguarda PNRR, DNSH, CAM o altri vincoli settoriali, il fascicolo traduce tali vincoli in obblighi, prove e controlli?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

- Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel testo vigente da controllare alla data della procedura.
- Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, come correttivo rilevante del Codice dei contratti pubblici, senza considerarlo automaticamente l'ultimo aggiornamento disponibile.
- Atti ANAC, bandi-tipo, indicazioni sulla digitalizzazione dei contratti pubblici, BDNCP, FVOE e pubblicità legale, da verificare nella versione applicabile.
- Documenti istituzionali Consip, Acquisti in Rete, centrali di committenza e strumenti di negoziazione, quando la procedura li coinvolge.
- Atti di programmazione, bilancio, organizzazione e controllo dell'ente.
- Per interventi PNRR o finanziati: documenti ufficiali della misura, regole di monitoraggio, rendicontazione e conservazione delle evidenze.
- Per obblighi ambientali o prestazionali: CAM, DNSH e documenti tecnici applicabili al caso concreto.

Prima dell'uso operativo controlla sempre testo vigente, atti dell'ente, documenti istituzionali aggiornati, giurisprudenza pertinente e condizioni specifiche della procedura. Il metodo resta stabile; i dati mobili non vanno studiati come formule fisse.

Sotto soglia e procurement operativo

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

5.1 Soglie europee e percorsi nazionali

Apertura editoriale e obiettivo

"Sotto soglia" non significa "senza regole". Significa che il valore stimato del contratto è inferiore alla pertinente soglia di rilevanza europea. I limiti nazionali interni selezionano poi le procedure: "sotto soglia UE" e "affidabile direttamente" non sono sinonimi. La semplificazione, però, non elimina motivazione, controllo, trasparenza, tracciabilità e responsabilità.

Nel lavoro d'ufficio il rischio nasce spesso da una frase sbagliata: "È sotto soglia, quindi si può fare velocemente". La velocità è un risultato organizzativo, non una deroga generale. Un affidamento rapido può essere corretto se nasce da un bisogno definito, da una scelta proporzionata, da controlli coerenti e da un fascicolo ricostruibile. Lo stesso affidamento diventa fragile se l'ufficio sceglie prima l'operatore e poi cerca una motivazione per giustificare la scelta.

Il procurement operativo porta la regola nel fascicolo. Parte dal fabbisogno, identifica l'oggetto, stima il valore secondo i criteri applicabili, valuta il mercato, sceglie la procedura, controlla i requisiti dell'operatore economico e conserva le evidenze. Il candidato deve imparare questa sequenza, perché nei concorsi la materia non viene chiesta solo come definizione astratta. Può comparire in un quiz, in una domanda orale, in un caso pratico, in una traccia sulla responsabilità del RUP o in un quesito sulla digitalizzazione dei contratti pubblici.

Alla fine del capitolo devi saper:

- distinguere affidamento diretto e procedura negoziata;
- leggere un affidamento sotto soglia come parte del ciclo del contratto;
- costruire una motivazione proporzionata all'oggetto, al valore, al mercato e al rischio;
- usare consultazione del mercato e confronto dei preventivi senza confonderli con una gara;
- applicare la rotazione come controllo da verificare, non come formula automatica;
- ordinare requisiti, dichiarazioni, verifiche, identificativi e fascicolo;
- riconoscere quando soglie, deroghe, termini, piattaforme o regole speciali richiedono il controllo della fonte istituzionale aggiornata.

Il quadro seguente è verificato al 3 ottobre 2026 e riguarda i settori ordinari. Le soglie UE 2026–2027 derivano dal regolamento delegato (UE) 2025/2152; le soglie nazionali delle procedure discendono dall'art. 50 del Codice. Leggi prima il valore complessivo secondo il capitolo 3, poi scegli il regime.

SOGLIE E PROCEDURA NEL BIENNIO 2026–2027

Per lavori ordinari la soglia UE è 5.404.000 euro; per servizi e forniture ordinarie è 140.000 euro per autorità governative centrali e 216.000 euro per amministrazioni subcentrali. Per i servizi sociali e assimilati dell'allegato XIV la soglia specifica è 750.000 euro: non applicare a essi senza verifica la colonna dei servizi ordinari. Importi IVA esclusa; opzioni e rinnovi si computano. Al raggiungimento della soglia il contratto non è più sotto soglia.

Oggetto e valore stimato	Regola dell'art. 50
Lavori sotto 150.000 euro	Affidamento diretto, anche senza confronto tra più operatori, a soggetto con esperienze documentate idonee
Lavori da 150.000 a meno di 1 milione	Negoziata senza bando, almeno 5 operatori ove esistenti
Lavori da 1 milione a meno di 5.404.000	Negoziata senza bando, almeno 10 operatori ove esistenti; resta prevista la possibilità di procedura ordinaria
Servizi/forniture sotto 140.000 euro	Affidamento diretto con esperienze documentate idonee
Servizi/forniture da 140.000 alla pertinente soglia UE, esclusa	Negoziata senza bando, almeno 5 operatori ove esistenti

Per un Ministero, nella categoria ordinaria con soglia UE di 140.000 euro, l'ultima fascia non ha ampiezza: a 140.000 euro si applica già il regime europeo. Per un Comune, un servizio da 180.000 euro rientra invece nella fascia negoziata. La capacità di svolgere autonomamente la procedura va controllata secondo il capitolo 2; un valore sotto UE non rende qualsiasi ente automaticamente qualificato.

L'art. 48, comma 2, impone le procedure ordinarie se è accertato un interesse transfrontaliero certo, anche sotto soglia. La stazione deve motivare sulla base di elementi del contratto e del mercato, quali oggetto, caratteristiche tecniche, valore e localizzazione; non basta affermare che qualsiasi sito sia visibile dall'estero. Restano fermi gli obblighi di acquisto centralizzato.

Nella negoziata il numero minimo riguarda gli operatori da consultare, ove esistenti, non un obbligo di ricevere quel numero di offerte. Indagini ed elenchi seguono l'allegato II.1. Il sorteggio per selezionare gli invitati non è il metodo ordinario: è ammesso solo nei casi particolari motivati previsti dall'art. 50, comma 2, quando nessun altro metodo risulti praticabile. Sono previsti pubblicazione dell'avvio della consultazione, adempimenti sui soggetti consultati e avviso dell'esito. Il prezzo più basso non si sceglie quando ricorre una fattispecie che impone l'offerta qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2.

MAPPA BANDO DELLA PROCEDURA SOTTO SOGLIA

Il metodo BANDO aiuta a non studiare il sotto soglia come un elenco di eccezioni. La domanda da porsi è più concreta: dove compare questa materia nel bando e che tipo di prestazione può essere chiesta al candidato?

Passaggio	Cosa devi cercare	Output di studio
Bando	contratti pubblici, affidamenti sotto soglia, RUP, procedure semplificate, rotazione, digitalizzazione, ANAC	parole chiave evidenziate nel programma
Aree	scelta della procedura, mercato, requisiti, motivazione, tracciabilità, esecuzione	mappa degli argomenti collegati
Nuclei	affidamento diretto, negoziata, consultazione, rotazione, fascicolo, controlli	schede brevi con differenze e rischi
Diario	errori ricorrenti nei quiz o nei casi	elenco personale degli scambi da correggere
Output	risposta orale, nota istruttoria, checklist, caso ragionato	materiale pronto per la prova

Nel bando la materia può essere nominata in modo esplicito, per esempio "Codice dei contratti pubblici" o "procedure sotto soglia". Può però comparire anche in modo indiretto: trasparenza, prevenzione della corruzione, responsabilità amministrativa, digitalizzazione, programmazione, gestione di fondi pubblici, controlli interni, contabilità dell'ente. Un profilo amministrativo può incontrarla nella gestione di acquisti, servizi e forniture. Un profilo tecnico può incontrarla nella manutenzione, nei lavori, nella progettazione, nella direzione dell'esecuzione o nel controllo delle prestazioni.

Il nucleo da portare all'esame è semplice da enunciare, ma non banale da applicare: una procedura sotto soglia è corretta quando la scelta della modalità, dell'operatore e delle condizioni è compatibile con la disciplina vigente e resta documentata in modo sufficiente. Il candidato deve quindi evitare due estremi. Il primo è trattare il sotto soglia come una zona libera. Il secondo è recitare la procedura ordinaria senza capire perché il legislatore consente percorsi più snelli.

Nel diario di studio conviene registrare gli scambi più frequenti:

- affidamento diretto scambiato per gara informale;
- procedura negoziata confusa con semplice richiesta di preventivi;
- rotazione trattata come divieto assoluto o, al contrario, ignorata;
- urgenza usata come parola magica;
- congruità del prezzo affermata senza spiegare il metodo;
- controlli sui requisiti ridotti alla raccolta di una dichiarazione;
- piattaforma digitale vista come adempimento separato dal fascicolo.

L'output utile non è il riassunto del Codice. È una griglia decisionale. Davanti a un caso, devi saper dire: qual è l'oggetto, qual è il valore da stimare, quale mercato esiste, quale procedura si può usare, quale motivazione serve, quali controlli restano nel fascicolo e quali dati mobili vanno verificati nella fonte istituzionale.

PERIMETRO OPERATIVO: OGGETTO, VALORE, MERCATO E RISCHIO

La scelta della procedura non parte dal nome del fornitore. Parte dal fabbisogno dell'amministrazione. Un ufficio può avere bisogno di acquistare beni standard, affidare un servizio ripetitivo, svolgere un intervento urgente, ottenere una prestazione specialistica, rinnovare una manutenzione, gestire una fornitura collegata a un progetto finanziato. Ogni scenario ha rischi diversi.

La prima scheda istruttoria dovrebbe rispondere a domande concrete:

Elemento	Domanda di controllo	Evidenza da conservare
Fabbisogno	Quale problema deve risolvere l'amministrazione?	richiesta dell'ufficio, relazione tecnica, programmazione se prevista
Oggetto	Che cosa si acquista o si affida?	descrizione della prestazione, specifiche, capitolato o condizioni
Valore	Come viene stimato il valore secondo la disciplina applicabile?	calcolo, criteri usati, dati di mercato
Durata	Quanto dura la prestazione e con quali eventuali opzioni?	schema contrattuale, cronoprogramma, durata stimata

Elemento	Domanda di controllo	Evidenza da conservare
Mercato	Esistono più operatori idonei?	ricognizione, consultazione, elenchi o precedenti
Rischio	Che cosa accade se la scelta è sbagliata?	valutazione istruttoria, misure di controllo
Procedura	Quale percorso è compatibile con il caso?	riferimento alla disciplina vigente e motivazione

5.2 Procedure, rotazione e casi di confine

L'oggetto deve essere descritto con precisione. "Servizio informatico" è troppo generico. Può indicare assistenza tecnica, sviluppo software, manutenzione, migrazione dati, cybersicurezza, licenze, supporto agli utenti. Ogni oggetto ha requisiti, mercato e rischi diversi. Anche "fornitura di materiale" può essere troppo vago se il bene è standard, specialistico, urgente o collegato a una compatibilità tecnica.

La stima del valore non serve solo a capire se si rientra nel sotto soglia. Serve a evitare errori di qualificazione della procedura. Una stima incompleta può portare a un affidamento non coerente, soprattutto quando la prestazione è articolata, ripetuta nel tempo, collegata ad altre forniture o composta da più lotti. Il candidato deve conoscere il principio: il valore va stimato secondo le regole applicabili e non può essere manipolato per entrare artificialmente in una procedura più semplice.

Il mercato va letto prima della scelta definitiva. Se il bene è standard e molti operatori lo offrono, l'istruttoria può essere più semplice, ma deve comunque spiegare perché la scelta è congrua. Se il mercato è ristretto, il fascicolo deve mostrare come l'ufficio ha individuato gli operatori possibili e perché la soluzione prescelta è compatibile con l'interesse pubblico. Se la prestazione è tecnica, la motivazione deve collegare requisiti professionali, esperienza, tempi, rischi e controlli.

Il rischio guida l'intensità della motivazione. Per una fornitura semplice, facilmente confrontabile e di modesta complessità, può bastare una motivazione sintetica ma completa. Per un servizio critico, per una prestazione ripetuta, per un affidamento al precedente operatore o per un mercato con pochi soggetti, la motivazione deve essere più densa. Non basta dire "l'operatore è conosciuto". Occorre spiegare perché è idoneo, come è stata valutata la congruità, quali alternative sono state considerate e quali controlli accompagnano la decisione.

Un punto da esame è il collegamento con il RUP, il Responsabile unico del progetto. Il RUP non è un timbro formale. Coordina il percorso, presidia l'istruttoria secondo le competenze previste, cura la coerenza tra bisogno, scelta procedurale, affidamento ed esecuzione. Nei casi più semplici questa funzione può apparire poco visibile, ma resta decisiva per la ricostruzione della responsabilità amministrativa e organizzativa.

Affidamento diretto e procedura negoziata

Affidamento diretto e procedura negoziata non sono sinonimi. La differenza deve essere chiara, perché molte risposte sbagliate nascono proprio qui.

Nell'affidamento diretto l'amministrazione individua l'operatore economico e motiva la scelta nel rispetto della disciplina applicabile. La decisione non diventa libera solo perché non c'è una gara tradizionale. Devono restare chiari il bisogno pubblico, l'oggetto, il valore stimato, la congruità delle condizioni, i requisiti dell'operatore e la tracciabilità del percorso.

Nella procedura negoziata l'amministrazione coinvolge più operatori, secondo modalità e condizioni previste dalla disciplina vigente. Il cuore non è la scelta di un solo soggetto, ma il confronto tra operatori invitati o individuati attraverso un percorso controllabile. Qui i rischi principali riguardano la scelta degli invitati, i criteri di confronto, la chiarezza delle richieste, la parità di trattamento e la documentazione degli esiti.

Domanda	Affidamento diretto	Procedura negoziata
Che cosa decide l'ufficio?	L'operatore e le condizioni della prestazione	Le regole del confronto e l'esito tra più operatori
Che cosa va motivato?	Bisogno, scelta dell'operatore, congruità, requisiti, eventuale rotazione	Procedura, inviti, criteri, offerte, esiti, controlli
Quale rischio è più frequente?	Scelta già decisa senza istruttoria sufficiente	Confronto non trasparente o inviti incoerenti
Quale evidenza resta?	Nota istruttoria, offerta, verifiche, atto, contratto	Inviti, offerte, verbali, verifiche, aggiudicazione, contratto
Quale errore evitare?	Chiamarlo "gara" solo perché sono stati chiesti preventivi	Trattarlo come semplice consultazione informale

La richiesta di preventivi non trasforma automaticamente l'affidamento diretto in procedura negoziata. Può servire a valutare la congruità, capire il mercato o confrontare soluzioni. Però, se l'amministrazione costruisce un vero confronto competitivo, deve rispettare le garanzie e la struttura della procedura che sta usando. Per questo il lessico conta: chiamare una cosa con il nome sbagliato può rendere confuso il fascicolo.

Nei quiz la trappola è spesso formulata così: "L'affidamento diretto è sempre privo di confronto". La risposta corretta è più precisa. L'affidamento diretto non richiede necessariamente una gara tra operatori, ma può essere preceduto da indagini, richieste di preventivo o consultazioni utili alla motivazione. Questo non cambia la natura della procedura, se il percorso resta quello previsto per l'affidamento diretto e non assume la struttura di una negoziata.

Nella risposta orale conviene usare una formula essenziale: l'affidamento diretto concentra la decisione sull'individuazione motivata dell'operatore; la procedura negoziata organizza un confronto tra più operatori secondo regole definite. Entrambe richiedono oggetto chiaro, controllo dei requisiti, rispetto della disciplina vigente e tracciabilità.

La disciplina concreta, comprese soglie, condizioni, deroghe e numero di operatori da coinvolgere, va sempre controllata nella fonte istituzionale applicabile al momento della procedura. In sede di concorso, se non viene chiesto un dato puntuale, è più sicuro mostrare il metodo corretto che inventare un importo o un termine non aggiornato.

TRE CASI DI CONFINE

Lavori da 149.000 e da 150.000 euro. Nel primo caso è ammesso l'affidamento diretto; nel secondo si entra nella negoziata con almeno cinque operatori ove esistenti. Le ipotesi assumono assenza di interesse transfrontaliero certo e di altre discipline speciali. Spezzare un intervento unitario in due ordini da 75.000 euro per restare nel diretto violerebbe il divieto di frazionamento elusivo.

Servizio comunale da 130.000 euro più rinnovo da 40.000. Valore 170.000 euro: non affidamento diretto. Il rinnovo è un'opzione prevista, quindi entra nel massimo stimato anche se l'ente potrà non esercitarlo. Si applica la fascia negoziata, insieme al controllo di qualificazione e degli strumenti obbligatori.

Un'unica offerta ricevuta dopo cinque inviti regolari. La sola presenza di un'offerta non dimostra che gli inviti fossero insufficienti. Occorre verificare la corretta consultazione, le condizioni della procedura, la validità e congruità dell'offerta e i requisiti. Non si deve simulare un numero di offerte che il mercato non ha presentato.

MOTIVAZIONE, ROTAZIONE E CONSULTAZIONE DEL MERCATO

La motivazione è il punto in cui la scelta amministrativa diventa controllabile. Non deve essere lunga per forza. Deve però dire le cose giuste. Una motivazione breve può essere sufficiente se l'oggetto è semplice, il mercato è chiaro e il rischio è basso. Una motivazione lunga ma generica resta debole se usa formule standard senza dati.

Fraasi come "si procede per urgenza", "l'operatore è affidabile", "il prezzo è congruo" o "il servizio è necessario" non bastano. Ognuna deve essere completata.

5.3 Motivazione e controlli dei requisiti

Formula debole	Domanda da aggiungere	Motivazione più solida
Si procede per urgenza	Quale evento ha creato l'urgenza? Era prevedibile?	descrizione dell'evento, rischio per il servizio, tempi disponibili, alternative
Operatore affidabile	In base a quali dati?	esperienze documentate, requisiti, capacità tecnica, esiti precedenti
Prezzo congruo	Come è stato valutato?	confronto, listini, mercato, preventivi, stima tecnica
Continuità del servizio	Che cosa succede se si interrompe?	impatto sugli utenti, durata dell'affidamento, misure transitorie
Mercato ristretto	Come è stato verificato?	ricognizione, operatori possibili, motivi tecnici o organizzativi

La rotazione dell'art. 49 impedisce, in via ordinaria, due affidamenti consecutivi al contraente uscente nello stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi. L'ente può organizzare fasce di valore, applicando il divieto all'interno della fascia, senza creare fasce artificiali per eluderlo.

Ipotesi	Regola ed evidenza
Deroga motivata, comma 4	Struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative, con previa verifica dell'esecuzione accurata e della qualità della prestazione precedente. I presupposti vanno documentati insieme.

Ipotesi	Regola ed evidenza
Negoziata art. 50, lettere c), d), e), comma 5	Rotazione non applicata se l'indagine non limita il numero degli operatori aventi requisiti da invitare. Pubblicare un avviso aperto e poi selezionare soltanto cinque candidati non realizza questa condizione.
Affidamento diretto sotto 5.000 euro, comma 6	È consentita la deroga alla rotazione. A 5.000 euro esatti questa eccezione non opera; restano motivazione, requisiti e gli altri obblighi.

Caso: servizio da 35.000 euro, stesso settore e fascia del precedente, tre operatori alternativi idonei. L'uscente ha lavorato bene e costa leggermente meno. La sola qualità pregressa non soddisfa il comma 4, perché manca l'effettiva assenza di alternative: non basta per riaffidargli il servizio. Per un acquisto realmente distinto da 4.800 euro la deroga del comma 6 è invece utilizzabile, senza frazionare un bisogno unitario.

Un errore frequente è dire: "Il precedente affidatario ha lavorato bene, quindi si può riaffidare". La buona esecuzione conta, ma non chiude il ragionamento. Può essere un elemento della motivazione, soprattutto quando la continuità tecnica è rilevante, ma non sostituisce la verifica del mercato, della rotazione e della congruità. Se si sceglie di nuovo lo stesso operatore, il fascicolo deve spiegare perché quella scelta è compatibile con la regola applicabile e con l'interesse pubblico.

La consultazione del mercato ha una funzione diversa. Serve a conoscere operatori, soluzioni, prezzi, tempi e condizioni. Può essere svolta con strumenti diversi, secondo le regole vigenti e le procedure dell'ente. Non deve però trasformarsi in un canale privilegiato che offre a un operatore informazioni migliori rispetto agli altri. Una consultazione mal gestita può creare un vantaggio ingiustificato e indebolire la procedura successiva.

Il confronto dei preventivi è utile, ma va capito bene. Può aiutare a valutare la congruità o a scegliere una soluzione. Non diventa automaticamente gara e non autorizza criteri improvvisati. Se l'ufficio chiede preventivi, deve sapere perché li chiede, quali informazioni confronta e come usa l'esito. Se confronta prezzo, tempi, caratteristiche tecniche e assistenza, deve conservare una traccia leggibile. Se invece usa il preventivo solo come copertura formale per una scelta già fatta, il documento non regge.

Una motivazione proporzionata risponde a cinque domande:

- quale bisogno pubblico si deve soddisfare;
- perché la procedura scelta è compatibile con oggetto, valore e rischio;
- come è stato considerato il mercato;
- perché l'operatore scelto o gli operatori invitati sono coerenti;
- quali controlli e documenti restano nel fascicolo.

Questa griglia funziona anche nelle risposte d'esame. Il commissario non cerca una memoria fotografica di ogni passaggio tecnico. Cerca la capacità di ragionare come un funzionario: prima definire il caso, poi scegliere la procedura, poi motivare e controllare.

▣ VERIFICA 1 - SCELTE DI PROCEDURA E MOTIVAZIONE

QUIZ 1

Un ufficio deve acquistare una fornitura standard, disponibile presso molti operatori. L'importo resta sotto la soglia applicabile, da verificare alla data della procedura. L'ufficio propone affidamento diretto al fornitore abituale perché "è comodo e conosce già l'ente". La motivazione è sufficiente?

Risposta corretta: no. La conoscenza dell'ente può essere un elemento pratico, ma non basta. L'ufficio deve descrivere il fabbisogno, verificare il valore, valutare il mercato disponibile, motivare la scelta dell'operatore, controllare la congruità e verificare la rotazione secondo la disciplina vigente. La comodità organizzativa non sostituisce l'interesse pubblico.

QUIZ 2

La richiesta di tre preventivi trasforma sempre un affidamento diretto in procedura negoziata?

Risposta corretta: no. I preventivi possono servire a conoscere il mercato o a valutare la congruità. La natura della procedura dipende dal percorso effettivamente seguito e dalla disciplina applicabile. Se l'amministrazione organizza un confronto strutturato tra operatori secondo regole competitive, deve trattarlo come tale. Se usa i preventivi come supporto istruttorio per un affidamento diretto, deve documentare il metodo senza fingere una gara.

QUIZ 3

In un caso pratico, la traccia dice: "L'amministrazione deve procedere con urgenza". Quale informazione manca per valutare la correttezza della procedura?

Risposta corretta: mancano quasi tutte le informazioni decisive. Bisogna sapere quale evento ha creato l'urgenza, se era prevedibile, quale servizio o bene è coinvolto, quali danni derivano dal ritardo, quali alternative esistono, quale durata avrà l'intervento, quale procedura è consentita e quali controlli restano possibili. L'urgenza non è una conclusione: è un fatto da dimostrare.

Controlli, digitalizzazione e fascicolo

Un affidamento sotto soglia non vive fuori dal sistema dei contratti pubblici. Anche quando la procedura è semplificata, l'amministrazione deve conservare una traccia ordinata delle decisioni, dei controlli e degli adempimenti digitali previsti dalla disciplina vigente.

Il fascicolo operativo deve permettere a un soggetto esterno di ricostruire la scelta. Non basta trovare il contratto finale. Bisogna vedere come l'ente è arrivato lì: fabbisogno, stima, procedura, motivazione, mercato, rotazione, requisiti, offerta, congruità, atto, identificativi, comunicazioni, pubblicità se prevista, esecuzione e conservazione.

Controlli negli affidamenti diretti sotto 40.000 euro. L'art. 52 consente all'operatore di attestare i requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La stazione verifica le dichiarazioni, anche mediante un campione scelto con modalità predeterminate annualmente. Non significa "requisiti non richiesti": cambia il sistema di controllo. A 40.000 euro esatti non si applica la semplificazione riservata agli importi inferiori.

Se il controllo non conferma i requisiti dichiarati, la stazione risolve il contratto, escute l'eventuale garanzia definitiva, comunica ad ANAC e sospende l'operatore dalle proprie procedure da uno a dodici mesi. Durata ed effetti devono risultare dal provvedimento: non è una cancellazione universale automatica da ogni gara pubblica.

I controlli sui requisiti vanno distinti dalle dichiarazioni. Una dichiarazione è ciò che l'operatore afferma. Una verifica è l'attività con cui l'amministrazione controlla, secondo la disciplina applicabile, la veridicità o la sussistenza dei requisiti richiesti. L'esito è il risultato del controllo. Il fascicolo deve tenere separate queste tre cose, perché in caso contrario sembra che l'ufficio abbia confuso l'autodichiarazione con l'accertamento.

Fase	Rischio	Presidio
Dichiarazione	acquisire documenti incompleti o non pertinenti	modulistica coerente e richiesta chiara
Verifica	non controllare ciò che la disciplina richiede	uso degli strumenti istituzionali previsti
Esito	non documentare il risultato	data, fonte consultata, soggetto che ha svolto il controllo
Atto	motivazione generica	richiamo al caso concreto
Contratto	condizioni poco leggibili	oggetto, tempi, prezzo, obblighi e controlli
Esecuzione	perdita di controllo dopo l'affidamento	monitoraggio, verifiche, contestazioni se necessarie

La digitalizzazione dei contratti pubblici non è un'aggiunta finale. Incide sul modo in cui vengono gestiti dati, comunicazioni, identificativi, pubblicità, controlli e fascicolo. Le piattaforme e gli strumenti istituzionali devono essere usati secondo le regole in vigore. Poiché modalità operative e adempimenti possono cambiare, il candidato deve evitare istruzioni rigide e ricordare il principio: ogni procedura deve essere tracciata nel sistema previsto al momento dell'affidamento.

5.4 Istruttoria e scelta nel caso concreto

Quando la disciplina richiede un identificativo della procedura, come il CIG o altro codice previsto, l'ufficio deve acquisirlo e conservarlo secondo le modalità vigenti. Lo stesso vale per comunicazioni, pubblicità, dati da trasmettere, verifiche tramite fascicoli digitali e interoperabilità tra sistemi. Non è necessario memorizzare passaggi di piattaforma che possono cambiare; è necessario capire che la procedura deve lasciare una traccia istituzionale.

Il RUP presidia questo ordine. Non significa che svolga materialmente ogni attività, ma deve assicurare coerenza tra fasi, soggetti e responsabilità. Nei casi complessi può intervenire una struttura di supporto, e negli enti più grandi le attività possono essere distribuite tra uffici. In ogni caso, il fascicolo deve mostrare chi ha fatto cosa, quando, con quale esito e sulla base di quale regola.

Una checklist minima del fascicolo può essere costruita così:

- richiesta o atto che fa emergere il fabbisogno;
- descrizione dell'oggetto e delle prestazioni;
- stima del valore e durata;
- verifica della disciplina applicabile;
- scelta della procedura;
- eventuale ricognizione del mercato;
- verifica di precedenti affidamenti e rotazione;
- richiesta di preventivo, offerta o confronto, se svolti;
- motivazione della scelta;
- dichiarazioni dell'operatore;
- controlli sui requisiti;
- identificativi e adempimenti digitali previsti;
- atto di affidamento o aggiudicazione;
- contratto o documento equivalente previsto;
- controllo dell'esecuzione;
- conservazione ordinata dei documenti.

La checklist non va copiata in modo meccanico. Una procedura semplice non richiede la stessa quantità di documenti di una procedura complessa. Però anche il caso più semplice deve consentire di capire perché l'amministrazione ha scelto quel percorso e quell'operatore.

Caso ragionato: urgenza e continuità del servizio

Un ente gestisce un servizio essenziale per gli utenti. Un guasto interrompe il funzionamento di una componente tecnica. L'ufficio propone di affidare subito l'intervento al fornitore precedente, usando questa motivazione: "Necessità urgente di garantire la continuità del servizio".

La frase è comprensibile, ma non basta. Il RUP deve ricostruire il caso prima di scegliere la soluzione. La scheda istruttoria dovrebbe partire dall'evento: che cosa è accaduto, quando è stato rilevato, quale parte del servizio è compromessa, quali utenti subiscono il danno, quali conseguenze derivano dal ritardo. Se il servizio può essere garantito con misure temporanee, queste vanno indicate. Se non ci sono alternative immediate, anche questo va spiegato.

Il secondo passaggio riguarda la prevedibilità. Non ogni problema tecnico è urgenza in senso utile per la procedura. Se il guasto era legato a manutenzioni rinviate, scadenze note o carenze di programmazione, la motivazione deve essere trattata con molta attenzione. L'amministrazione non può usare la propria cattiva organizzazione come scorciatoia. Se invece l'evento è davvero imprevisto, l'istruttoria deve chiarire perché non era ragionevolmente programmabile.

Il terzo passaggio è la scelta dell'operatore. Il fornitore precedente può avere conoscenze tecniche utili. Può conoscere l'impianto, il software, l'organizzazione del servizio o le compatibilità necessarie. Ma questa circostanza deve essere documentata. L'atto deve spiegare se altri operatori potrebbero intervenire, in quali tempi, con quali rischi e con quali condizioni. Se solo il precedente operatore può ripristinare il servizio entro il tempo necessario, il fascicolo deve mostrare i dati tecnici che giustificano questa conclusione.

Il quarto passaggio è la durata. Un affidamento motivato dall'urgenza dovrebbe restare proporzionato al bisogno urgente. Se serve una soluzione provvisoria, l'atto deve indicare il perimetro dell'intervento e, quando necessario, il percorso per la soluzione ordinaria. In caso contrario, l'urgenza rischia di diventare un modo per affidare stabilmente un servizio senza il percorso corretto.

Il quinto passaggio riguarda controlli e tracciabilità. Anche nell'urgenza l'ufficio deve verificare requisiti, congruità, condizioni contrattuali e identificativi previsti. Alcuni controlli possono avere tempi o modalità compatibili con la situazione, secondo la disciplina vigente, ma non spariscono. Il fascicolo deve rendere visibile che l'ente ha gestito insieme due esigenze: non interrompere il servizio e non abbandonare le regole.

Una motivazione corretta potrebbe seguire questa traccia:

Punto	Contenuto da inserire
Evento	descrizione del guasto o della situazione imprevista
Impatto	conseguenze sugli utenti o sul servizio
Tempi	ragione per cui il ritardo crea danno
Alternative	operatori o soluzioni considerate

Punto	Contenuto da inserire
Operatore	motivo tecnico e organizzativo della scelta
Durata	intervento limitato a ciò che serve
Controlli	requisiti, congruità, condizioni e tracciabilità
Passo successivo	eventuale procedura ordinaria o misura stabile

La risposta d'esame deve far vedere equilibrio. Non bisogna dire che l'urgenza è sempre illegittima. Sarebbe sbagliato. L'amministrazione deve poter reagire a un evento serio. Bisogna però aggiungere che l'urgenza va descritta, delimitata e documentata. La continuità del servizio è un interesse pubblico rilevante, ma non cancella rotazione, mercato, requisiti e controlli.

DOMANDE, ERRORE TIPICO, MINI-ESERCIZIO E CHECKLIST

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La procedura sotto soglia è semplificata, non libera da regole. Affidamento diretto e procedura negoziata hanno strutture diverse. La motivazione deve seguire oggetto, valore, mercato e rischio. Rotazione, consultazione e confronto dei preventivi servono a rendere la scelta controllabile, non a coprire decisioni già prese. Ogni procedura deve lasciare un fascicolo digitale e documentale coerente con la disciplina vigente.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra affidamento diretto e procedura negoziata?

Risposta corretta: nell'affidamento diretto l'amministrazione individua l'operatore economico e motiva la scelta, nel rispetto della disciplina applicabile. Nella procedura negoziata organizza un confronto tra più operatori secondo regole definite. In entrambi i casi servono oggetto chiaro, stima del valore, requisiti, controlli, tracciabilità, motivazione e rispetto delle regole vigenti. La differenza non riguarda l'importanza del contratto, ma il modo in cui si arriva alla scelta.

DOMANDA-TRAPPOLA

5.5 Errori, verifiche e riepilogo operativo

Se il servizio è stato svolto bene, l'amministrazione può affidarlo sempre allo stesso operatore?

Risposta corretta: no. La buona esecuzione è un elemento da valutare, non una licenza permanente. L'ufficio deve verificare mercato, precedenti, rotazione, disciplina applicabile, congruità e motivazione. In alcuni casi la continuità tecnica può avere peso, ma deve essere spiegata con dati concreti. Se si sceglie lo stesso operatore senza istruttoria, il rischio è trasformare la semplificazione in automatismo.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare parole corrette senza contenuto: urgenza, congruità, affidabilità, continuità, mercato ristretto, rotazione verificata. Queste parole non bastano da sole. Una motivazione utile deve dire quale urgenza, quale congruità, quale affidabilità, quale continuità, quale mercato e quale controllo sulla rotazione. Se il lettore dell'atto non riesce a ricostruire il ragionamento, la motivazione non è sufficiente.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascuno scenario indica: procedura da verificare, motivazione necessaria, controllo principale e documento da conservare.

Scenario	Procedura da verificare	Motivazione	Controllo
Acquisto standard con molti operatori disponibili			
Servizio specialistico con pochi operatori			
Intervento temporaneo per evento imprevisto			
Affidamento al precedente operatore			
Confronto di preventivi per valutare la congruità			

Scenario	Documento principale
Acquisto standard con molti operatori disponibili	
Servizio specialistico con pochi operatori	

Scenario	Documento principale
Intervento temporaneo per evento imprevisto	
Affidamento al precedente operatore	
Confronto di preventivi per valutare la congruità	

Soluzione di controllo: non esiste una risposta corretta senza conoscere oggetto, valore stimato, durata, mercato e disciplina vigente. In tutti gli scenari devi indicare la fonte istituzionale da controllare, la ragione della procedura, la verifica dei requisiti, il presidio sulla rotazione e la traccia documentale dell'esito.

CHECKLIST FINALE

- Ho definito il fabbisogno prima di scegliere l'operatore?
- Ho descritto oggetto, prestazioni, durata e valore stimato?
- Ho controllato la disciplina vigente senza fissare dati mobili a memoria?
- Ho distinto affidamento diretto, procedura negoziata, consultazione e confronto dei preventivi?
- Ho motivato la scelta della procedura?
- Ho motivato la scelta dell'operatore o degli operatori invitati?
- Ho valutato il mercato disponibile?
- Ho controllato precedenti affidamenti e rotazione?
- Ho spiegato eventuali ragioni di urgenza o continuità?
- Ho distinto dichiarazioni, verifiche ed esiti?
- Ho acquisito identificativi e adempimenti digitali previsti?
- Ho conservato offerta, atto, contratto e documenti di esecuzione?
- Ho reso il fascicolo leggibile anche per chi controlla dopo?

▣ VERIFICA 2 - CONTROLLI, FASCICOLO E RISCHIO**QUIZ 1**

Un operatore presenta una dichiarazione sul possesso dei requisiti. L'ufficio la inserisce nel fascicolo e non svolge altri controlli, affermando che la dichiarazione basta. La risposta è corretta?

Risposta corretta: non necessariamente. La dichiarazione è un punto del fascicolo, ma non coincide con la verifica. L'amministrazione deve controllare i requisiti secondo la disciplina applicabile e con gli strumenti previsti. Nel fascicolo devono risultare dichiarazione, attività di verifica ed esito. Ridurre tutto alla dichiarazione espone la procedura a rischio.

QUIZ 2

La digitalizzazione riguarda solo le gare sopra soglia?

Risposta corretta: no. Anche le procedure sotto soglia devono rispettare gli adempimenti digitali previsti dalla disciplina vigente. Identificativi, comunicazioni, controlli e tracciabilità possono passare attraverso sistemi istituzionali. Le modalità operative vanno controllate al momento della procedura, perché piattaforme e istruzioni possono cambiare.

QUIZ 3

In un fascicolo di affidamento diretto manca la motivazione sulla rotazione. L'atto dice soltanto che l'operatore ha già svolto bene il servizio. Qual è il problema?

Risposta corretta: la buona esecuzione non sostituisce il controllo sulla rotazione. L'ufficio deve verificare precedenti, oggetto, mercato, disciplina applicabile ed eventuali ragioni che giustificano la scelta. Se manca questa parte, non si capisce se l'amministrazione abbia rispettato il presidio di apertura del mercato o abbia confermato automaticamente lo stesso operatore.

Riferimenti essenziali e promemoria finale

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per studiare e applicare correttamente il sotto soglia occorre collegare il capitolo a questi riferimenti leggibili:

- Codice dei contratti pubblici vigente, con successive modifiche applicabili;
- disciplina vigente su affidamenti sotto soglia, procedure semplificate, requisiti e rotazione;
- atti ANAC applicabili in materia di vigilanza, tracciabilità, digitalizzazione, banche dati e fascicolo degli operatori economici;
- regole dell'ente su organizzazione degli acquisti, competenze, controlli interni e responsabilità;

- documenti istituzionali sulle piattaforme digitali e sugli identificativi della procedura;
- eventuali discipline speciali collegate a PNRR, fondi europei o programmi finanziati, quando incidono sulla procedura.

Questi riferimenti non vanno studiati come elenco morto. Servono a ricostruire il ciclo: fabbisogno, decisione, affidamento, contratto, esecuzione e controllo. Il candidato deve saper dire dove si colloca ogni passaggio e quale rischio evita.

AVVISO OPERATIVO SUI DATI MOBILI

Prima di usare una soglia, un termine, un numero di operatori, una modalità di acquisizione del CIG, una regola di piattaforma, una deroga o una disciplina speciale, bisogna controllare la fonte istituzionale aggiornata. Nei contratti pubblici il dato operativo cambia più facilmente del principio. Il principio resta: la procedura deve essere compatibile con la regola vigente e il fascicolo deve dimostrare il percorso seguito.

PROMEMORIA DA PORTARE ALL'ORALE

Una risposta solida sul sotto soglia può seguire questa sequenza:

1. definire il sotto soglia come ambito di procedure semplificate, non come area priva di regole;
2. indicare che la scelta parte da oggetto, valore, durata, mercato e rischio;
3. distinguere affidamento diretto e procedura negoziata;
4. spiegare la funzione della motivazione;
5. richiamare rotazione, consultazione del mercato e congruità;
6. collegare requisiti, controlli, digitalizzazione e fascicolo;
7. precisare che soglie, condizioni operative e regole di piattaforma si verificano nella fonte istituzionale vigente.

La frase finale non deve essere generica. Può essere questa: "Nel sotto soglia la semplificazione è ammessa se resta proporzionata, motivata, controllata e tracciabile".

Ecosistema digitale: PAD, PCP, BDNCP e FVOE

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

6.1 Funzioni del ciclo digitale

Apertura editoriale

La digitalizzazione dei contratti pubblici non coincide con il caricamento online di una gara pensata su carta. Cambia il modo in cui l'amministrazione registra gli eventi della procedura, trasmette i dati, verifica i requisiti, pubblica le informazioni e conserva le evidenze.

Per il candidato il punto non è imparare a memoria schermate, pulsanti o percorsi di menu. Quelle istruzioni cambiano, e vanno controllate ogni volta sulla fonte istituzionale leggibile: ANAC, piattaforma usata dall'ente, manuali operativi aggiornati, comunicati applicabili. Il punto d'esame è un altro: capire quale funzione svolge ogni componente del sistema digitale e quale responsabilità resta in capo all'ufficio.

PAD, PCP, BDNCP e FVOE sono sigle che si incontrano spesso nei bandi, nei quesiti e nei casi pratici sugli appalti. Se vengono studiate come parole isolate, si confondono. Se vengono collocate nel ciclo della procedura, diventano molto più semplici.

Una piattaforma serve a gestire passaggi digitali. Una banca dati raccoglie e rende disponibili informazioni. Un fascicolo virtuale supporta la verifica dei requisiti dell'operatore economico. Un identificativo collega eventi e dati della procedura. La distinzione sembra tecnica, ma ha effetti amministrativi concreti: pubblicità, trasparenza, controllo, responsabilità del RUP, tracciabilità delle decisioni.

La domanda da porsi è sempre la stessa: dove nasce il dato, chi lo controlla, a quale procedura si collega e quale prova resta nel fascicolo?

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper:

- distinguere PAD, PCP, BDNCP e FVOE senza usarle come sigle intercambiabili;
- collegare CIG, dati, verifiche, pubblicità e fascicolo digitale;
- descrivere un flusso di gara digitale con parole amministrative, non informatiche;
- riconoscere quando un dato incoerente richiede rettifica, annotazione e controllo;
- spiegare perché la piattaforma non sostituisce la responsabilità dell'ufficio;
- sapere quando serve controllare la fonte istituzionale aggiornata, senza inventare soglie, termini o passaggi tecnici.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

La PAD è lo strumento digitale con cui l'amministrazione gestisce fasi della procedura. La PCP è l'insieme dei servizi nazionali collegati alla digitalizzazione dei contratti pubblici. La BDNCP raccoglie e rende disponibili dati del ciclo dei contratti. Il FVOE supporta la verifica dei requisiti dell'operatore economico. Il CIG collega la procedura ai dati e alle evidenze, ma non rende corretto un dato sbagliato.

MAPPA BANDO DELL'ECOSISTEMA DIGITALE**BANDO**

Nel bando o nell'avviso puoi trovare riferimenti a piattaforme di approvvigionamento digitale, interoperabilità, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, CIG, pubblicità legale, trasparenza e comunicazioni digitali.

Questi riferimenti non hanno tutti lo stesso peso. Alcuni indicano strumenti operativi, altri riguardano obblighi di pubblicazione, altri ancora incidono sulla verifica dei requisiti o sulla tracciabilità finanziaria e amministrativa. Quando studi un bando, non limitarti a segnare le sigle. Devi capire a quale fase della procedura si collegano.

Una traccia utile è questa: domanda, procedura, dati, verifiche, pubblicità, esecuzione, controlli.

AREE

L'ecosistema digitale dei contratti tocca almeno cinque aree di studio:

- organizzazione della stazione appaltante;
- gestione digitale della procedura;
- raccolta e trasmissione dei dati;
- verifica dei requisiti dell'operatore economico;
- pubblicità, trasparenza e conservazione delle evidenze.

Queste aree si incrociano con diritto amministrativo, contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza e responsabilità del funzionario. Per questo le domande d'esame non sono solo definitorie. Una commissione può chiedere: "Che cosa accade se il dato pubblicato non coincide con l'atto approvato?" oppure "La verifica tramite fascicolo virtuale elimina ogni controllo dell'amministrazione?" La risposta richiede metodo.

NUCLEI

I nuclei da padroneggiare sono sei:

1. la differenza tra piattaforma e banca dati;
2. il ruolo della PCP come ambiente di servizi collegati ad ANAC;
3. la funzione della BDNCP nella raccolta e nella disponibilità dei dati;
4. il ruolo del FVOE nella verifica dei requisiti;
5. il collegamento tra CIG, procedura e tracciabilità;
6. la gestione degli errori, delle indisponibilità e delle rettifiche.

Ogni nucleo va studiato con una domanda pratica: quale atto o dato sto guardando? Chi lo produce? Chi lo controlla? Dove viene pubblicato? Dove resta la prova?

DIARIO

Nel diario di studio annota gli errori ricorrenti. Per esempio:

- hai confuso FVOE e BDNCP;
- hai trattato la PAD come se fosse ANAC;
- hai pensato che il CIG corregga automaticamente una procedura;
- hai dimenticato il fascicolo dell'amministrazione;
- hai dato per fissa un'istruzione tecnica che invece va verificata.

La regola di lavoro è semplice: quando incontri una sigla, scrivi accanto la funzione. Se non riesci a farlo in una riga, non hai ancora studiato davvero quella sigla.

OUTPUT

L'output da costruire è una mappa operativa:

programmazione e progettazione → decisione e atti → pubblicazione del bando, se prevista → offerte e valutazione → verifica requisiti → aggiudicazione ed esito → contratto, esecuzione e chiusura

PAD, PCP e BDNCP accompagnano il ciclo; il fascicolo si forma durante tutte le fasi. Questa sequenza illustra una gara: nell'affidamento diretto non si inventa un bando iniziale. Il controllo dei requisiti segue anche le regole speciali dell'art. 52 per i diretti sotto 40.000 euro e dell'art. 99, comma 3-bis, per determinati malfunzionamenti, illustrate nei capitoli 4 e 5.

Questa mappa non sostituisce la normativa. Serve a ordinare la risposta. In un orale, ti permette di non perdere il filo. In uno scritto, ti aiuta a distinguere l'errore tecnico dall'errore procedurale.

DALLA PROCEDURA CARTACEA AL CICLO DIGITALE

Il procedimento amministrativo resta procedimento anche quando si svolge attraverso strumenti digitali. La decisione di contrarre, la scelta della procedura, la redazione degli atti, le comunicazioni, le verifiche e la pubblicazione non spariscono. Cambia il modo in cui vengono registrati, collegati e resi controllabili.

Questa distinzione è importante. Un ufficio può usare una piattaforma perfettamente funzionante e commettere comunque un errore amministrativo: requisito sproporzionato, oggetto della prestazione descritto male, dato trasmesso in modo incoerente, pubblicazione incompleta, controllo dei requisiti non documentato. La tecnologia aiuta, ma non decide al posto della stazione appaltante.

6.2 PAD, banche dati e pubblicità

Nel ciclo digitale conviene separare tre piani.

Piano	Domanda di controllo	Esempio
Procedurale	Quale fase della procedura sto gestendo?	programmazione, affidamento, verifica, aggiudicazione, esecuzione
Informativo	Quale dato viene prodotto o trasmesso?	oggetto, importo, operatori, CIG, esiti, requisiti
Organizzativo	Chi alimenta, controlla e conserva l'evidenza?	RUP, ufficio gare, responsabile della pubblicazione, supporto tecnico

Il piano procedurale riguarda gli atti e le decisioni. Il piano informativo riguarda i dati che rendono leggibile la procedura. Il piano organizzativo riguarda le responsabilità. Se questi piani si separano, nascono problemi: un dato può risultare formalmente trasmesso, ma non corrispondere all'atto; una pubblicazione può apparire online, ma non essere collegata correttamente alla procedura; una verifica può essere stata tentata, ma non documentata.

Il D.lgs. 36/2023 e le regole applicative collegate alla digitalizzazione dei contratti pubblici descrivono un ciclo in cui dati, piattaforme e banche dati interagiscono. Per lo studio non serve fissare ogni passaggio operativo, perché le modalità tecniche possono cambiare. Serve però capire il criterio: l'amministrazione deve poter ricostruire che cosa ha fatto, quando, con quali dati e sotto quale responsabilità.

Quando una piattaforma segnala un campo mancante, il problema non è solo "compilare il campo". L'ufficio deve capire quale informazione manca, da quale atto si ricava, chi la valida e quali effetti produce sulla procedura. Se il campo riguarda un dato sostanziale, inserirlo senza controllo può generare un errore più serio del blocco tecnico iniziale.

Nello studio per concorso questa parte va allenata con piccoli casi. Prendi una procedura semplice: acquisto di un servizio, affidamento di una manutenzione, gara per forniture informatiche. Poi prova a scrivere quali dati entrano nella piattaforma, quali vanno alla banca dati, quali servono per la pubblicità e quali restano nel fascicolo. Se riesci a farlo senza nominare schermate, hai compreso il ciclo.

PAD, PCP e BDNCP senza confonderle

Le piattaforme di approvvigionamento digitale, dette spesso PAD, sono gli strumenti attraverso i quali la stazione appaltante gestisce in forma digitale fasi della procedura. Possono riguardare pubblicazione, ricezione di offerte, comunicazioni, gestione dei dati, collegamenti con servizi nazionali e altri passaggi previsti dalle regole vigenti.

La PAD non è la gara. È lo strumento con cui la gara viene gestita digitalmente. Questo significa che la piattaforma può guidare l'utente, bloccare errori formali, registrare eventi e trasmettere dati, ma non assorbe la valutazione amministrativa. L'oggetto della prestazione, i requisiti richiesti, la scelta della procedura e la motivazione restano responsabilità dell'amministrazione.

La Piattaforma Contratti Pubblici, collegata ad ANAC, è il punto di accesso e di raccordo per servizi nazionali del ciclo dei contratti pubblici. Nel linguaggio d'esame va descritta come ambiente di servizi, non come sinonimo della piattaforma dell'ente. La singola amministrazione può operare tramite una PAD; i dati e i servizi nazionali si collegano alla PCP secondo le regole applicabili.

La Banca dati nazionale dei contratti pubblici, BDNCP, ha una funzione diversa. Raccoglie e rende disponibili dati relativi al ciclo dei contratti pubblici. È decisiva per trasparenza, pubblicità, controllo e conoscibilità delle procedure, ma non va scambiata per il fascicolo interno dell'amministrazione o per il fascicolo dell'operatore economico.

Questa tabella aiuta a fissare le distinzioni.

Componente	Che cos'è	A che cosa serve	Errore da evitare
PAD	piattaforma usata dalla stazione appaltante	gestire fasi digitali della procedura	trattarla come se decidesse la correttezza amministrativa
PCP	ambiente di servizi nazionali collegati ad ANAC	raccordare funzioni digitali del ciclo dei contratti	confonderla con la piattaforma del singolo ente
BDNCP	banca dati nazionale dei contratti pubblici	raccogliere e rendere disponibili dati del ciclo	scambiarla per il fascicolo dei requisiti
FVOE	fascicolo virtuale dell'operatore economico	supportare la verifica dei requisiti	considerarlo un albo o una graduatoria
CIG	codice identificativo della gara o della procedura, secondo le regole vigenti	collegare dati, comunicazioni e tracciabilità	pensare che sani errori negli atti o nei dati

Nella risposta d'esame è utile usare un esempio. Un Comune avvia una procedura per acquistare un servizio. Usa una PAD per gestire i passaggi digitali. I dati della procedura si collegano ai servizi nazionali, alla BDNCP e agli obblighi di pubblicità. Per verificare i requisiti dell'operatore, l'amministrazione usa il FVOE nei casi e con le modalità previste. Il CIG collega la procedura ai dati e agli adempimenti collegati. Se la descrizione dell'oggetto è sbagliata, però, il problema resta amministrativo: bisogna correggere il dato, verificare gli effetti e conservare traccia della rettifica.

La distinzione tra strumento, dato e responsabilità è la parte che una commissione valuta più facilmente. Chi risponde solo con le definizioni mostra memoria. Chi sa ricostruire il flusso mostra comprensione.

REGIME DIGITALE E CERTIFICAZIONE

La disciplina digitale del Codice ha piena efficacia dal 1° gennaio 2024. Gli artt. 21 e 25 richiedono piattaforme e servizi interoperabili per programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Una PAD può coprire una o più attività; l'ente deve garantire la continuità dei dati attraverso gli strumenti utilizzati. Se non dispone di una propria piattaforma, può usare quelle messe a disposizione da altre amministrazioni, centrali o aggregatori.

La certificazione delle piattaforme è rilasciata da AGID secondo l'art. 26; ANAC tiene il registro delle piattaforme certificate. La qualificazione della stazione appaltante è un controllo diverso. Avere accesso a una PAD non attribuisce automaticamente la qualificazione necessaria per condurre la gara.

Il CIG è acquisito attraverso l'interoperabilità della PAD con i servizi ANAC, secondo il flusso pertinente; non viene rilasciato un nuovo SmartCIG nel regime dal 2024. In una procedura suddivisa in lotti occorre mantenere la corretta corrispondenza fra lotto e identificativo. Il CUP riguarda il progetto di investimento, quando dovuto: un progetto può comprendere più affidamenti e quindi più CIG. Il FVOE 2.0 non richiede il vecchio PassOE; autorizzazioni, documenti e loro validità si gestiscono secondo le regole del servizio.

Sotto 5.000 euro non significa fuori dal ciclo digitale. L'esenzione da uno specifico obbligo di ricorso al mercato elettronico, esaminata nel capitolo 7, non è un'esenzione generale da CIG, tracciabilità e trasmissione dei dati. Le modalità eccezionali messe a disposizione da ANAC hanno ambiti e condizioni propri: non autorizzano a sostituire stabilmente la PAD con messaggi email.

PUBBLICITÀ LEGALE, TRASPARENZA, COMUNICAZIONI E CONSERVAZIONE

Funzione	Dove e come	Quale prova conservare
Pubblicità legale	Flusso PAD–BDNCP; trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni UE quando prevista	Ricezione, pubblicazione effettiva, identificativo dell'avviso e data
Trasparenza	Dati alla BDNCP e collegamento dalla sezione Amministrazione trasparente; documenti residui sul sito dell'ente	Collegamento funzionante alla procedura e documenti dovuti
Comunicazione	Comunicazione agli interessati secondo la disciplina della fase	Invio, destinatari, contenuto e ricevute
Conservazione	Fascicolo dell'ente con atti, offerte, verbali, verifiche ed evidenze	Integrità, reperibilità e corretta gestione documentale nel tempo

Ai sensi degli artt. 27 e 85, gli effetti giuridici della pubblicazione nazionale decorrono dalla pubblicazione nella BDNCP. Per gli avvisi soggetti a pubblicazione europea, quella nazionale segue l'europea; può comunque avvenire se, trascorse quarantotto ore dalla conferma di ricezione dell'avviso, non è stata notificata la pubblicazione europea. I contenuti nazionali non devono divergere da quelli trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni UE. Gli eForms sono modelli elettronici strutturati per gli avvisi: non sono una procedura di scelta né un documento che sostituisce il capitolato.

L'art. 28 richiede l'invio tempestivo dei dati del ciclo e il collegamento da Amministrazione trasparente alla BDNCP. Restano sul sito gli atti e le informazioni non assolti con tale trasmissione secondo la disciplina applicabile, fra cui composizione e curricula della commissione e resoconti finanziari finali. Riservatezza, segreti e protezione dei dati limitano ciò che si rende pubblico: il FVOE non è un archivio da aprire indiscriminatamente ai cittadini.

CASO SVOLTO: LA GARA DEL COMUNE ALFA NEL CICLO DIGITALE

Riprendi il servizio da 234.000 euro del capitolo 4, procedura aperta sopra soglia UE subcentrale. Il RUP controlla la coerenza tra atti approvati e dati trasmessi, senza delegare al software la scelta giuridica.

Momento	Adempimento del caso	Evidenza ed errore da intercettare
Preparazione	Impostare procedura e lotto sulla PAD certificata, collegando programmazione e atti; acquisire CIG nel flusso previsto	Valore 234.000, durata/opzioni coerenti; non inserire 144.000 ignorando rinnovo e migrazione
Avvio della gara	Inviare avviso strutturato e dati per pubblicità UE/nazionale, rendere disponibili documenti	Esito della pubblicazione e accessibilità; una bozza salvata non è un bando pubblicato
Offerte	Ricevere nei termini, custodire e aprire secondo regole di gara	Tracciati e verbali; nessuna apertura anticipata
Valutazione e verifica	Applicare la griglia; verificare l'offerente tramite FVOE e dati/documenti pertinenti	Punteggi motivati, requisiti effettivi, date di validità; non limitarsi alla presenza di un file
Aggiudicazione	Adottare l'atto competente, comunicare e trasmettere l'esito dovuto	Coerenza tra aggiudicatario, prezzo e atto; non scambiare proposta e aggiudicazione
Esecuzione e chiusura	Trasmettere gli eventi richiesti, aggiornare dati di esecuzione, importi e conclusione	Verbali, controlli, pagamenti e dati finali; il flusso non termina con il CIG

Incidente risolto. Il sistema restituisce uno scarto per campo obbligatorio assente: non si annota “pubblicato”. Si corregge il dato sulla base dell’atto, si ritrasmette e si verifica l’esito positivo. Se invece l’errore riguarda un requisito già pubblicato, serve valutarne gli effetti giuridici e l’eventuale rettifica con adeguamento dei termini: la sola modifica del campo non corregge la disciplina della gara.

In caso di malfunzionamento comprovato della PAD, l'art. 25 impone di assicurare la partecipazione, anche sospendendo il termine per ricevere offerte e prorogandolo in misura proporzionata alla gravità del guasto. Si conservano segnalazioni, intervallo dell'indisponibilità e provvedimenti adottati; non si ammette selettivamente un'offerta fuori termine con accordi informali. Il guasto del FVOE nella verifica dei requisiti segue invece la disciplina specifica dell'art. 99: sono due problemi distinti.

▣ VERIFICA 1 - SIGLE, FUNZIONI E FLUSSO MINIMO

QUIZ 1

Una stazione appaltante usa una piattaforma per pubblicare una procedura, ricevere comunicazioni e trasmettere dati collegati alla gara. Di quale componente si sta parlando in via principale?

- A. BDNCP
- B. PAD
- C. FVOE
- D. Sezione Amministrazione trasparente

Risposta corretta: la risposta corretta è B. La PAD è lo strumento usato dalla stazione appaltante per gestire fasi digitali della procedura. La BDNCP raccoglie dati, il FVOE riguarda la verifica dei requisiti dell'operatore e la sezione Amministrazione trasparente attiene agli obblighi di pubblicazione dell'ente.

QUIZ 2

Quale affermazione descrive meglio la BDNCP?

- A. È la piattaforma con cui ogni ente riceve le offerte.
- B. È una banca dati nazionale relativa ai contratti pubblici.
- C. È il fascicolo personale dell'impresa.
- D. È il documento che sostituisce il provvedimento di aggiudicazione.

Risposta corretta: la risposta corretta è B. La BDNCP raccoglie e rende disponibili dati del ciclo dei contratti pubblici. Non riceve necessariamente le offerte della singola procedura, non è il fascicolo dell'operatore e non sostituisce gli atti amministrativi.

6.3 Qualità del dato e continuità operativa

QUIZ 3

Perché il CIG non basta a rendere corretta una procedura?

- A. Perché identifica e collega dati della procedura, ma non valuta il contenuto degli atti.
- B. Perché serve solo nei concorsi pubblici.
- C. Perché riguarda soltanto la fase di assunzione del personale.
- D. Perché elimina l'obbligo di motivazione.

Risposta corretta: la risposta corretta è A. Il CIG è un elemento di collegamento e tracciabilità secondo le regole vigenti. Non corregge un oggetto mal descritto, un requisito sproporzionato o una pubblicazione incoerente. La valutazione amministrativa resta in capo all'ufficio.

FVOE, CIG, eForms e pubblicità

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, FVOE, serve a supportare la verifica dei requisiti dell'operatore nei casi e con le modalità previste. La parola "fascicolo" può trarre in inganno. Non si tratta di una cartella libera in cui l'impresa deposita qualsiasi documento, né di un albo che attribuisce automaticamente idoneità. È uno strumento collegato alla verifica.

La verifica dei requisiti resta un'attività dell'amministrazione. Il FVOE può rendere disponibili documenti o informazioni, ma l'ufficio deve sapere che cosa sta verificando: requisiti generali, requisiti speciali, cause di esclusione, condizioni dichiarate dall'operatore, eventuali aggiornamenti o integrazioni. I dettagli operativi vanno sempre controllati sulle istruzioni ufficiali aggiornate, perché modalità, accessi e funzioni possono cambiare.

Il CIG svolge una funzione di collegamento. È associato alla procedura e permette di connettere dati, comunicazioni, tracciabilità e adempimenti. Non va confuso con il CUP, quando presente, né con il contratto, né con la determina, né con la motivazione. In un caso pratico bisogna dire così: il CIG identifica e collega, ma non decide. Se l'atto è incompleto, se il dato è incoerente o se la pubblicazione è sbagliata, il CIG aiuta a rintracciare la procedura; non sana l'errore.

Gli eForms sono formati strutturati usati per rappresentare e trasmettere informazioni relative ad avvisi e procedure nei contesti previsti. Non sono un nuovo tipo di gara. Sono un modo standardizzato di organizzare dati. Per il candidato conta la distinzione: la procedura resta disciplinata dalle regole sui contratti pubblici; il formato digitale serve a comunicare dati in modo leggibile e interoperabile.

La pubblicità legale e la trasparenza completano il quadro. La pubblicità rende conoscibili avvisi, esiti e altri dati secondo le modalità applicabili. La trasparenza amministrativa riguarda anche la disponibilità ordinata delle informazioni nella sezione Amministrazione trasparente e negli altri canali previsti. Non basta pubblicare "qualcosa". Il dato deve essere corretto, collegato alla procedura e comprensibile.

Un errore frequente consiste nel duplicare documenti senza criterio, pensando che più pubblicazione significhi più trasparenza. Non è così. La trasparenza richiede ordine, coerenza e riferibilità. Se un documento è pubblicato in un punto ma riporta un dato diverso da quello trasmesso alla banca dati, l'amministrazione non ha aumentato la trasparenza: ha creato incertezza.

Per ricordare le funzioni usa questo elenco, che non rappresenta un ordine temporale:

- 1. FVOE: verifica dei requisiti dell'operatore economico.
- 2. CIG: collegamento della procedura ai dati e agli adempimenti.
- 3. eForms: rappresentazione strutturata di avvisi e informazioni quando prevista.
- 4. Pubblicità: conoscibilità legale e amministrativa dei dati.
- 5. Trasparenza: accessibilità ordinata, controllabile e coerente delle informazioni.

Quando le regole tecniche cambiano, non aggiornare la memoria con passaggi di piattaforma presi da esempi vecchi. Aggiorna il metodo: identifica la fonte ufficiale, controlla la data, verifica l'ambito di applicazione e conserva l'evidenza del controllo.

GESTIONE DELL'ERRORE E CONTINUITÀ OPERATIVA

Il ciclo digitale rende più visibili gli errori, ma non li elimina. Un dato mancante, un campo compilato male, una pubblicazione incoerente o un servizio temporaneamente non disponibile possono incidere sulla procedura. La risposta corretta non è mai "ci ha pensato il sistema". L'amministrazione deve capire l'errore, valutarne l'effetto e lasciare traccia di come lo ha gestito.

Gli errori si possono ordinare così.

Tipo di problema	Che cosa controllare	Evidenza da conservare
Dato mancante	quale informazione manca e da quale atto si ricava	segnalazione, atto corretto, integrazione effettuata
Dato incoerente	differenza tra atto, PAD, BDNCP e pubblicazione	confronto, decisione di rettifica, nuova versione
Verifica non disponibile	servizio coinvolto e fase della procedura	tentativo, istruzioni ufficiali, recupero della verifica
Piattaforma indisponibile	durata, impatto e procedura di continuità applicabile	comunicazioni, log disponibili, annotazione nel fascicolo
Pubblicazione errata	dato pubblicato e dato corretto	rettifica, motivazione, data e soggetto che interviene

La continuità operativa non significa improvvisare. Se una piattaforma è indisponibile, l'ufficio deve seguire le istruzioni ufficiali applicabili alla data della procedura. Può essere necessario documentare il periodo di indisponibilità, verificare comunicati o avvisi dell'autorità o del gestore, valutare l'impatto sui termini e completare il flusso appena possibile. Non bisogna fissare nel capitolo una regola tecnica valida per sempre: bisogna imparare il metodo di controllo.

6.4 Gestione degli errori e verifiche

Un dato incoerente richiede più attenzione di un semplice errore di battitura. Se l'oggetto della gara è descritto in modo diverso tra determina, capitolato, piattaforma e pubblicazione, l'ufficio deve capire quale documento esprime correttamente la decisione amministrativa. Poi deve valutare se l'incoerenza ha inciso sulla concorrenza, sulla comprensione degli operatori o sulla trasparenza. Solo dopo può rettificare.

Il ruolo del RUP, nel quadro del D.lgs. 36/2023, resta centrale perché collega la responsabilità organizzativa e procedurale alla gestione concreta del contratto. Il RUP non deve essere presentato come tecnico informatico della piattaforma. Deve però assicurare, con l'ufficio competente e gli eventuali supporti, che la procedura sia governata e documentata.

Una risposta d'esame ben costruita evita due estremi. Il primo è scaricare tutto sulla piattaforma: "se il sistema lo accetta, è corretto". Il secondo è ignorare la piattaforma: "conta solo l'atto cartaceo". Nel ciclo digitale contano entrambi: l'atto esprime la decisione; il dato la rende comunicabile, verificabile e pubblicabile.

Caso ragionato: dato incoerente tra procedura e pubblicità

Una stazione appaltante avvia una procedura per acquistare un servizio di manutenzione informatica. La determina e il capitolato descrivono correttamente il servizio. Nella piattaforma, però, viene inserita una descrizione sintetica diversa, che poi viene trasmessa e resa visibile nei canali di pubblicità. Il CIG è presente e collegato alla procedura.

L'errore non si risolve correggendo una sola schermata. L'ufficio deve prima ricostruire la catena del dato.

Primo passaggio: individuare la fonte corretta. Se determina e capitolato coincidono, e la piattaforma contiene una descrizione difforme, l'atto approvato diventa il riferimento da cui ripartire. Se invece anche gli atti sono ambigui, il problema è più serio: non riguarda soltanto la trasmissione del dato, ma la qualità della decisione amministrativa.

Secondo passaggio: verificare dove l'incoerenza è arrivata. Il dato può comparire nella PAD, nella BDNCP, nei canali di pubblicità e nei documenti consultati dagli operatori. Ogni punto va controllato, perché correggere solo un punto lascia in vita un'informazione sbagliata altrove.

Terzo passaggio: valutare l'effetto sulla procedura. Se la descrizione errata poteva condizionare la partecipazione degli operatori, la rettifica richiede prudenza. Può essere necessario adottare misure coerenti con le regole vigenti, verificare l'impatto sulle comunicazioni e assicurare che gli operatori dispongano dell'informazione corretta. Se l'errore è materiale e non incide sulla comprensione della gara, la rettifica resta comunque da documentare.

Quarto passaggio: registrare l'intervento. Nel fascicolo devono restare la segnalazione dell'errore, il confronto tra dato errato e dato corretto, la decisione di rettifica, la data dell'intervento e il soggetto che lo ha eseguito o validato. Se la piattaforma conserva log tecnici, questi possono aiutare. Ma il fascicolo deve rendere leggibile anche il ragionamento amministrativo.

La risposta da concorso può essere costruita così: "Il CIG collega la procedura e facilita la tracciabilità, ma non sana l'incoerenza. L'amministrazione deve confrontare atti, dati inseriti, pubblicazione e banca dati; deve individuare la fonte corretta, valutare l'incidenza dell'errore e rettificare secondo le modalità vigenti, conservando evidenza dell'intervento."

Questo caso mostra perché la digitalizzazione è un tema da manuale amministrativo, non da manuale informatico. Il problema non è sapere dove si trova il pulsante di modifica. Il problema è sapere chi può modificare, su quale base, con quale effetto e con quale traccia.

▣ VERIFICA 2 - ERRORI, CONTROLLI E RESPONSABILITÀ

QUIZ 1

Una descrizione dell'oggetto della gara è corretta nel capitolato ma diversa nella pubblicazione. Qual è il primo comportamento corretto?

- A. Ignorare l'errore perché il capitolato prevale sempre.
- B. Correggere subito un solo campo, senza ulteriori annotazioni.
- C. Confrontare atti, piattaforma, dati trasmessi e pubblicazione per ricostruire la catena dell'informazione.
- D. Annullare automaticamente la procedura.

Risposta corretta: la risposta corretta è C. Prima di intervenire bisogna capire dove nasce l'incoerenza e dove si è propagata. Solo dopo l'amministrazione valuta la rettifica e i suoi effetti. L'annullamento automatico non è una regola generale; dipende dalla natura dell'errore e dalle regole applicabili.

QUIZ 2

Durante una verifica dei requisiti il servizio digitale non risulta disponibile. Quale risposta è più corretta?

- A. Procedere senza verifiche perché il sistema non funziona.
- B. Documentare l'evento, controllare le istruzioni ufficiali applicabili e recuperare la verifica appena possibile secondo le regole vigenti.
- C. Chiedere all'operatore di autocertificare tutto senza ulteriori controlli.
- D. Eliminare il passaggio dal fascicolo.

Risposta corretta: la risposta corretta è B. L'indisponibilità non cancella la verifica. L'ufficio deve documentare il problema, usare la fonte istituzionale aggiornata e conservare traccia del recupero. Le soluzioni operative dipendono dalle istruzioni vigenti.

QUIZ 3

Quale affermazione sul RUP è più corretta nel ciclo digitale dei contratti?

- A. Il RUP è sostituito dalla piattaforma.
- B. Il RUP deve conoscere ogni dettaglio tecnico del software.
- C. Il RUP resta figura di governo della procedura e deve assicurare che decisioni, dati e controlli siano coerenti e documentati.
- D. Il RUP interviene solo dopo la pubblicazione.

Risposta corretta: la risposta corretta è C. La piattaforma non sostituisce la responsabilità amministrativa. Il RUP non è un tecnico di sistema, ma deve governare il procedimento con il supporto degli uffici competenti e assicurare la tracciabilità delle decisioni.

6.5 Ricostruire il flusso del fascicolo

Output da prova: commissario, trappola, esercizio

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra BDNCP e FVOE?

Risposta modello: la BDNCP è la banca dati nazionale relativa ai contratti pubblici e serve alla raccolta e alla disponibilità dei dati del ciclo dei contratti. Il FVOE riguarda invece la verifica dei requisiti dell'operatore economico, nei casi e con le modalità previste. Sono collegati all'ecosistema digitale dei contratti, ma non hanno la stessa funzione. Una risposta completa richiama anche la PAD, usata dalla stazione appaltante per gestire passaggi digitali, e la PCP, che collega servizi nazionali dell'ecosistema ANAC.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se la procedura è digitale, l'ufficio non deve più conservare un fascicolo?

No. Il fascicolo resta necessario per ricostruire decisioni, controlli, comunicazioni, verifiche, pubblicazioni ed eventuali rettifiche. La piattaforma può registrare eventi e conservare log secondo le proprie regole, ma l'amministrazione deve assicurare che il fascicolo renda comprensibile la procedura. Il fascicolo non è un doppione inutile: è lo strumento con cui si ricostruisce la responsabilità amministrativa.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è studiare le sigle come elenco: PAD, PCP, BDNCP, FVOE, CIG, eForms. In questo modo sembrano tutte simili.

La correzione è assegnare a ciascuna sigla una funzione:

- PAD: gestione digitale di fasi della procedura;
- PCP: raccordo con servizi nazionali collegati ad ANAC;
- BDNCP: raccolta e disponibilità dei dati del ciclo;
- FVOE: supporto alla verifica dei requisiti dell'operatore;
- CIG: collegamento identificativo della procedura e dei dati;
- eForms: formato strutturato per informazioni e avvisi quando previsto.

Dopo aver scritto la funzione, aggiungi sempre una prova: quale evidenza resta? Un dato trasmesso, una pubblicazione, una verifica, una rettifica, un log, una comunicazione, un atto. Senza prova, la sigla resta teoria.

MINI-ESERCIZIO

Prendi una procedura di acquisto di servizi per un ente locale. Non indicare importi o soglie. Scrivi una tabella con cinque colonne:

Fase	Strumento o dato	Chi interviene	Controllo da fare
avvio della procedura	PAD e dati iniziali	ufficio competente e RUP	coerenza con determina e atti
collegamento alla procedura	CIG	ufficio competente	corretto abbinamento alla procedura
trasmissione e disponibilità dati	PCP/BDNCP	ufficio o sistema secondo regole vigenti	dati completi e coerenti
verifica requisiti	FVOE	ufficio competente	requisiti dichiarati e documentazione

Fase	Strumento o dato	Chi interviene	Controllo da fare
pubblicità e trasparenza	canali previsti	responsabile della pubblicazione o ufficio competente	coerenza tra dati e documenti

Fase	Evidenza da conservare
avvio della procedura	registrazione e documenti approvati
collegamento alla procedura	identificativo e collegamenti
trasmissione e disponibilità dati	ricevute, esiti, dati pubblicati
verifica requisiti	esito della verifica
pubblicità e trasparenza	pubblicazione, rettifica se necessaria

Poi aggiungi una riga dedicata all'errore: "La piattaforma risulta indisponibile durante un passaggio rilevante". Indica che cosa registri, quale fonte istituzionale controlli e come recuperi il flusso quando il servizio torna disponibile.

Soluzione di controllo: l'esercizio è corretto se non si limita a nominare le sigle. Deve indicare fase, dato, responsabilità, controllo ed evidenza. Se hai scritto istruzioni tecniche di interfaccia senza una fonte aggiornata, hai trasformato il metodo in una scorciatoia fragile.

CHECKLIST FINALE

- So distinguere PAD, PCP, BDNCP e FVOE?
- So spiegare perché la PAD non sostituisce la valutazione amministrativa?
- So collegare CIG, procedura, dati e pubblicità?
- So distinguere verifica dei requisiti e trasparenza?
- So ricostruire dove nasce un dato incoerente?
- So indicare quale evidenza deve restare nel fascicolo?
- So gestire un'indisponibilità senza inventare procedure?
- So rinviare le istruzioni tecniche alla fonte istituzionale leggibile e aggiornata?
- So rispondere a una domanda orale senza elencare solo sigle?
- So distinguere errore tecnico, errore informativo ed errore procedurale?

RIFERIMENTI ESSENZIALI E CONTROLLI DA AGGIORNARE

Per lo studio del capitolo vanno tenuti come riferimenti leggibili:

- D.lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici, e successive modifiche e integrazioni applicabili;
- D.lgs. 209/2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici, per i profili aggiornati da verificare nel testo vigente;
- indicazioni, comunicati, manuali e servizi ANAC relativi a digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, PCP, BDNCP, FVOE, CIG e pubblicità;
- regole vigenti in materia di trasparenza amministrativa e pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente;
- istruzioni operative della piattaforma di approvvigionamento digitale usata dalla stazione appaltante, sempre controllate nella versione applicabile alla procedura.

AVVISO PER L'USO REALE

Non fissare nel quaderno di studio soglie, termini, nomi di campi, sequenze di click o passaggi di piattaforma come se fossero regole stabili. Nei contratti pubblici digitali una parte del metodo resta costante, mentre molte istruzioni operative dipendono dalla versione del servizio, dal tipo di procedura, dalla data, dalla piattaforma e dai provvedimenti applicabili.

Per una procedura reale devi quindi fare tre controlli:

1. leggere la norma vigente e gli atti ANAC applicabili;
2. verificare il manuale o l'avviso operativo della piattaforma usata;
3. conservare evidenza del controllo svolto, soprattutto se la procedura incontra errori, indisponibilità o rettifiche.

La risposta da concorso deve restare sobria: niente schermate inventate, niente percorsi tecnici non verificati, niente automatismi assoluti. La forma migliore è questa: "Secondo le regole vigenti e le istruzioni ufficiali applicabili alla procedura, l'ufficio deve..." Poi spieghi funzione, responsabilità, controllo ed evidenza.

FORMULA DI RIPASSO

Per ripassare il capitolo usa questa catena:

strumento -> dato -> verifica -> pubblicità -> fascicolo -> responsabilità

Se sai applicarla a PAD, PCP, BDNCP, FVOE, CIG ed eForms, hai il nucleo che serve per scritto, orale e caso pratico.

Consip, MEPA, AQ, SDAPA e ASP

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

APERTURA EDITORIALE

7.1 Obblighi, categorie e deroghe

"Usiamo il MEPA" non è ancora una scelta di acquisto. È solo l'indicazione di un possibile ambiente operativo. Prima vengono il fabbisogno, il valore stimato, la categoria merceologica, il mercato disponibile, le regole della procedura e la capacità dell'amministrazione di controllare l'esecuzione. Solo dopo si decide se usare una convenzione, un accordo quadro, il MEPA, lo SDAPA, una gara in ASP o un'altra procedura telematica.

L'errore più frequente è trattare Consip, Acquisti in Rete e MEPA come se fossero la stessa cosa. Non lo sono. Consip è il soggetto che realizza iniziative nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. Acquisti in Rete è il portale operativo. MEPA, convenzioni, accordi quadro, SDAPA e ASP sono strumenti o ambienti di acquisto e negoziazione con logiche diverse.

Per il concorso questo capitolo ha una funzione precisa: deve farti ragionare da ufficio acquisti, non da utente del portale. La commissione non vuole sapere se conosci il nome di un pulsante. Vuole capire se sai collegare lo strumento al tipo di contratto, alla motivazione amministrativa, alla tracciabilità, al CIG, ai controlli e alla responsabilità del RUP.

Le funzioni dei portali, le categorie abilitate e le modalità operative possono cambiare. Per questo il capitolo non fissa schermate o sequenze tecniche. Ti dà invece una griglia stabile di ragionamento: che cosa sto acquistando, con quali condizioni, su quale mercato, con quale confronto, con quali atti e con quali controlli.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper distinguere:

- Consip, Acquisti in Rete e singoli strumenti di acquisto;
- convenzioni, accordi quadro, MEPA, SDAPA e gare in ASP;
- acquisto da catalogo, adesione a condizioni già definite e procedura negoziata;
- scelta dello strumento e responsabilità dell'amministrazione;
- uso del portale e obblighi del Codice dei contratti pubblici;
- funzione operativa del RUP nel passaggio dal fabbisogno al contratto;
- verifiche da compiere prima di ordinare, negoziare o pubblicare una gara telematica.

Il punto non è memorizzare una lista. Il punto è riconoscere la domanda nascosta. Quando un quiz dice "MEPA", spesso sta chiedendo se sai distinguere catalogo, negoziazione e mercato elettronico. Quando una traccia parla di "convenzione Consip", può chiederti di ragionare su adesione, condizioni già definite, fabbisogno e limiti dell'amministrazione. Quando compare "accordo quadro", devi chiederti se esiste un contratto applicativo, se serve un confronto successivo e quali regole governano la scelta.

MAPPA BANDO

Fase	Domanda di studio	Output da produrre
Bando	Dove compaiono Consip, MEPA, accordi quadro, SDAPA, ASP, gare telematiche, centrali di committenza o appalti digitali?	Evidenzia le parole del programma e collegale al Codice dei contratti pubblici.
Aree	Il tema appartiene agli appalti, alla digitalizzazione, alla contabilità, alla trasparenza o all'organizzazione dell'ente?	Costruisci una mappa che separi soggetto, portale, strumento, procedura e controllo.
Nuclei	Quali concetti devi saper spiegare senza confonderli?	Prepara definizioni brevi e una tabella comparativa.
Diario	Quali errori ripeti nei quiz o nelle simulazioni?	Registra confusioni tra Consip e MEPA, convenzione e accordo quadro, catalogo e gara.
Output	Che cosa devi saper fare in prova?	Motivare la scelta dello strumento in un caso pratico.

Una buona risposta concorsuale parte da una separazione semplice: il portale non decide per l'amministrazione. L'amministrazione usa strumenti digitali dentro una procedura, e la procedura deve restare coerente con il fabbisogno, il valore, le regole di affidamento e la documentazione del contratto.

Consip, Acquisti in Rete e strumenti

Consip non è il MEPA. Questa frase sembra elementare, ma corregge molte risposte sbagliate. Consip è una società pubblica che opera, tra l'altro, nel Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione. Nel linguaggio pratico degli uffici viene spesso associata alle convenzioni e agli strumenti di acquisto centralizzati, ma non bisogna ridurla a una singola piattaforma.

Acquisti in Rete è il portale attraverso cui amministrazioni e imprese accedono a iniziative, strumenti, documenti e funzionalità operative. È l'ambiente in cui si consultano iniziative disponibili, si gestiscono abilitazioni, si effettuano ordini o negoziazioni, si pubblicano o seguono procedure telematiche secondo le regole applicabili.

Gli strumenti sono il terzo livello. Convenzione, accordo quadro, MEPA, SDAPA e ASP non sono sinonimi. Alcuni strumenti permettono l'adesione a condizioni già definite; altri aprono un confronto competitivo; altri ancora mettono a disposizione un ambiente telematico per gestire una procedura più strutturata.

Livello	Che cos'è	Che cosa non è
Consip	Soggetto che realizza iniziative e supporta la razionalizzazione degli acquisti pubblici.	Non è il nome di ogni procedura svolta sul portale.
Acquisti in Rete	Portale operativo usato da amministrazioni e operatori economici.	Non è di per sé una motivazione amministrativa.
Convenzione	Strumento con condizioni di acquisto già definite nell'iniziativa.	Non è sempre adatta a qualsiasi fabbisogno simile.
Accordo quadro	Cornice contrattuale per successivi affidamenti o contratti applicativi.	Non coincide automaticamente con un ordine diretto.
MEPA	Mercato elettronico per acquisti e negoziazioni entro il perimetro consentito.	Non è una gara unica, né elimina l'istruttoria.
SDAPA	Sistema dinamico per acquisizioni in categorie abilitate, con confronto tra operatori ammessi.	Non è un semplice catalogo.

Livello	Che cos'è	Che cosa non è
ASP	Ambiente telematico per gestire gare e procedure strutturate.	Non è il MEPA con un nome diverso.

Nella pratica il RUP deve evitare due automatismi. Il primo è scegliere lo strumento perché è quello più familiare all'ufficio. Il secondo è ritenere che la presenza di un bene o di un servizio sul portale renda superflua la motivazione. Il portale può aiutare a documentare passaggi, comunicazioni e offerte, ma non sostituisce la decisione amministrativa.

La domanda corretta è: quale strumento risponde meglio al fabbisogno, rispettando il Codice dei contratti pubblici, le regole della specifica iniziativa, gli obblighi digitali e i controlli dell'ente?

OBBLIGHI E FACOLTÀ: PARTIRE DALL'ENTE, DALLA CATEGORIA E DAL VALORE

La scelta non dipende soltanto dalla convenienza del catalogo. Le norme sulla razionalizzazione degli acquisti pongono obblighi diversi secondo amministrazione, merceologia e valore. Il regime va letto insieme al Codice: art. 62 per la qualificazione, art. 50 o altre disposizioni per la procedura, artt. 21–28 per il ciclo digitale. La soglia di 5.000 euro del mercato elettronico non è quella dell'affidamento diretto, né quella della qualificazione.

Ambito	Regola di partenza	Fonte e controllo
Amministrazioni statali, scuole e università	Convenzioni quadro Consip; completamento con AQ/SDAPA secondo il regime applicabile	L.296/2006, art.1, c.449; L.160/2019, art.1, c.583; verificare eccezioni specifiche, anche per ricerca e didattica universitaria
Enti nazionali di previdenza/assistenza e agenzie fiscali	Obblighi specifici di approvvigionamento centralizzato; non equipararli senza verifica a un Comune	Commi 449–450 e 583, secondo soggetto e acquisto

Ambito	Regola di partenza	Fonte e controllo
Enti territoriali e altre PA, acquisti ordinari	Convenzioni generalmente facoltative con rispetto dei parametri prezzo/qualità; restano obblighi per categorie particolari	L.296/2006, c.449; art.26 L.488/1999, con le eccezioni previste
Beni/servizi da 5.000 euro e sottoUE	Mercato elettronico o strumenti alternativi consentiti dal comma 450 secondo il tipo di amministrazione	L.296/2006, c.450; per le altre PA MePA, altri mercati elettronici o sistema telematico della centrale regionale
Enti del SSN	Convenzioni regionali o, in mancanza, Consip; acquisti telematici secondo disciplina sanitaria	L.296/2006, c.449; DL 95/2012, art.15, c.13, d; esenzione da quest'ultimo obbligo sotto 1.000 euro
Informatica e connettività delle amministrazioni e società incluse nel conto consolidato ISTAT	Strumenti di acquisto/negoiazione Consip o soggetti aggregatori per beni e servizi disponibili	L.208/2015, c.512; eventuale deroga specifica del c.516

La tabella è una mappa normativa: non annulla discipline di settore, regionali o quelle delle singole categorie. Per energia, gas, carburanti, combustibili, telefonia e ulteriori categorie previste opera anche l'art. 1, comma 7, del DL 95/2012. Per gli acquisti rientranti nell'art. 9, comma 3, del DL 66/2014 si applica il decreto sulle categorie dei soggetti aggregatori.

CATEGORIE DEI SOGGETTI AGGREGATORI: AGGIORNAMENTO 2026

Il DPCM 11 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2026, sostituisce gli obblighi del DPCM 11 luglio 2018 dalla pubblicazione. Individua trenta categorie. Per ricordarle, separa due fasce, senza confonderle con i limiti dell'art.50:

Soglia del decreto	Categorie da riconoscere
40.000 euro	Farmaci, vaccini, ausili per incontinenza, medicazioni generali e speciali, aghi/siringhe, gestione apparecchiature elettromedicali, pulizia/ristorazione/lavanderia SSN, rifiuti sanitari, vigilanza armata, guardiania, guanti, suture, trasporto scolastico, arredi

Soglia del decreto	Categorie da riconoscere
Soglia UE subcentrale servizi/forniture:216.000 nel 2026–2027	Stent, protesi d'anca e ginocchio, defibrillatori, pacemaker, facility management, pulizia immobili, manutenzione immobili/impianti, ossigenoterapia, diabetologia territoriale, manutenzione strade come servizi/forniture, suturatrici, gestione/manutenzione aree verdi

Le soglie riguardano il massimo annuo a base d'asta negoziabile autonomamente per categoria; per una gara pluriennale si considera la base d'asta dell'intero periodo. L'ambito soggettivo è quello dell'art.9, c.3: amministrazioni statali interessate, regioni ed enti regionali, enti locali e loro consorzi/associazioni, SSN, con le esclusioni previste per scuole e università da questo specifico regime. Queste esclusioni non cancellano gli altri obblighi Consip.

Per le categorie individuate, il blocco del rilascio del CIG alle stazioni che non ricorrono a Consip o aggregatore opera dalla data di attivazione del relativo contratto, secondo l'art.1, c.3 del decreto. Non basta trovare il nome di una categoria: occorre identificare l'iniziativa attiva pertinente. Caso: trasporto scolastico da 30.000 euro annui per tre anni ha base 90.000; non si confrontano solo 30.000 con 40.000 per evitare il regime aggregato.

QUANDO LO STRUMENTO OBBLIGATORIO NON È IDONEO O DISPONIBILE

L'assenza di una convenzione non rende automaticamente libero ogni acquisto. Vanno verificati altri strumenti obbligatori e le condizioni della deroga. Per convenzione non idonea per mancanza di caratteristiche essenziali, il comma 510 della L.208/2015 richiede autorizzazione specificamente motivata dell'organo di vertice amministrativo, trasmessa alla Corte dei conti. Per convenzione indisponibile e motivata urgenza, l'art.1, c.3 del DL 95/2012 consente contratti limitati a durata e misura necessarie, con condizione risolutiva per sopravvenuta disponibilità.

Per ICT, il comma 516 consente procedere autonomamente in caso di indisponibilità o inidoneità rispetto allo specifico bisogno, oppure necessità e urgenza per continuità amministrativa, previa autorizzazione motivata del vertice e comunicazione ad ANAC e AGID. Il fascicolo deve documentare il bisogno essenziale e il confronto con gli strumenti disponibili. "Il fornitore abituale è più comodo" non dimostra l'inidoneità.

Tre decisioni risolte. Un Comune compra cancelleria ordinaria per 8.000 euro: diretto consentito per valore, ma deve rispettare il comma 450 e gli obblighi digitali. Lo stesso Comune compra cancelleria per 4.000 euro: l'esenzione specifica dal mercato elettronico non lo esenta da CIG, motivazione e ciclo digitale. Per software da 4.000 euro non può usare automaticamente la stessa conclusione: deve considerare anche il comma 512 relativo all'ICT. Importo e oggetto vanno letti insieme.

CONVENZIONI: ADESIONE A CONDIZIONI GIÀ DEFINITE

7.2 Convenzioni, accordi quadro e MePA

La convenzione è lo strumento che più facilmente viene spiegato male. Non va presentata come "un acquisto facile", ma come un'iniziativa con condizioni già organizzate a monte. L'amministrazione verifica se il proprio fabbisogno rientra nell'oggetto, nelle quantità, nella durata, nei prezzi, nelle prestazioni e nelle regole previste. Se la verifica è positiva, procede secondo le modalità stabilite dall'iniziativa.

In una convenzione l'amministrazione non costruisce da zero tutto il confronto concorrenziale. Trova un assetto già definito. Questo non significa che possa aderire senza ragionare. Deve controllare almeno quattro profili: coerenza dell'oggetto, copertura finanziaria, corretta imputazione della spesa e capacità di gestire il contratto.

Esempio. Un ente deve acquistare arredi per ufficio. Se esiste una convenzione con prodotti, condizioni e tempi compatibili, l'ente può valutare l'adesione. Ma non basta dire "c'è una convenzione". Bisogna verificare se gli arredi richiesti corrispondono al fabbisogno reale, se le quantità sono ammesse, se i tempi di consegna sono sostenibili, se il prezzo è coerente con la copertura e se l'ufficio può controllare la fornitura.

Il vantaggio pratico della convenzione è la riduzione del lavoro istruttorio su alcuni aspetti dell'acquisto. Il rischio è l'acquisto pigro: scegliere ciò che è disponibile anche quando non risponde bene al fabbisogno. Nei concorsi questa distinzione è importante. La convenzione non cancella i principi di economicità, efficacia, trasparenza, concorrenza, risultato e fiducia. Li colloca in una modalità di approvvigionamento già strutturata.

Prima di aderire, il RUP dovrebbe porsi domande molto concrete:

- l'oggetto della convenzione coincide con ciò che serve all'amministrazione?
- le condizioni dell'iniziativa coprono quantità, luogo, durata e tempi richiesti?
- esistono obblighi specifici di ricorso a strumenti centralizzati o parametri da rispettare?
- l'atto interno spiega perché la convenzione è adeguata?
- il CIG e gli altri adempimenti digitali sono gestiti correttamente?
- chi controlla consegna, prestazione, fatturazione e contestazioni?

La risposta da esame non deve diventare una lezione tecnica sul portale. Deve mostrare che l'adesione è una scelta amministrativa tracciabile.

ACCORDI QUADRO: CORNICE, REGOLE APPLICATIVE E RESPONSABILITÀ

L'accordo quadro è una cornice. Questa parola va presa sul serio. L'accordo definisce condizioni, operatori, regole e perimetro entro cui si potranno affidare successivi contratti o ordini applicativi. Non coincide sempre con un acquisto immediato, e non va confuso con la convenzione.

La differenza didattica è questa: nella convenzione l'amministrazione tende ad aderire a condizioni già pronte per l'acquisto; nell'accordo quadro deve capire come si passa dalla cornice al singolo affidamento. A seconda della struttura dell'accordo, possono esserci regole diverse: ordine diretto applicativo, confronto tra operatori dell'accordo, rilancio competitivo, scelta secondo criteri già fissati. Non bisogna inventare un modello unico. Bisogna leggere l'iniziativa concreta.

Profilo	Convenzione	Accordo quadro
Logica	Adesione a condizioni già definite per l'acquisto.	Cornice per affidamenti o contratti applicativi successivi.
Domanda da porsi	Il fabbisogno rientra nelle condizioni previste?	Come si passa dall'accordo al contratto applicativo?
Rischio	Aderire a una soluzione pronta ma non adatta.	Trattare la cornice come se fosse già il singolo affidamento.
Evidenze	Verifica dell'oggetto, ordine, copertura, CIG, controlli.	Regole dell'accordo, scelta applicativa, documenti, esecuzione.

Un accordo quadro può essere utile quando l'amministrazione ha bisogni ripetuti o quando la domanda pubblica richiede una struttura flessibile, ma regolata. Per esempio, più amministrazioni possono avere necessità di servizi simili, con quantità o configurazioni diverse. L'accordo quadro permette di non ripetere ogni volta l'intero percorso di selezione, ma non autorizza scelte casuali nel momento applicativo.

Per il candidato la formula da ricordare è: accordo quadro significa "cornice più applicazione". Se manca la spiegazione del passaggio applicativo, la risposta è incompleta. Occorre indicare chi sceglie, su quali regole, con quali documenti, con quale controllo e con quale responsabilità.

Il RUP deve verificare il perimetro dell'accordo, i soggetti legittimati a usarlo, la durata, gli eventuali massimali, le modalità di affidamento applicativo, le prestazioni comprese e quelle escluse. Deve inoltre controllare che l'atto dell'amministrazione non si limiti a nominare l'accordo quadro, ma spieghi perché quell'uso è adeguato al caso concreto.

Nella prova orale, una risposta solida può essere costruita così: "L'accordo quadro non è l'esecuzione finale, ma una disciplina di riferimento per successivi affidamenti. L'amministrazione deve rispettare le regole dell'accordo e motivare il contratto applicativo, verificando fabbisogno, copertura, CIG, requisiti e controllo dell'esecuzione".

ACCORDO QUADRO: APPLICARE L'ART.59

Nei settori ordinari la durata dell'accordo quadro non supera quattro anni, salvo casi eccezionali motivati. Stazioni ammesse e operatori sono quelli individuati dalla procedura istitutiva; il contratto attuativo non può cambiare sostanzialmente le condizioni né uscire dal tipo di prestazioni previste.

Con un solo operatore, si applicano le condizioni dell'accordo e si può chiedere per iscritto di completare l'offerta se necessario. Con più operatori, si distinguono tre assetti: tutti i termini e i criteri oggettivi di assegnazione già stabiliti, quindi nessun nuovo confronto; termini incompleti, quindi riapertura; modalità mista, solo se prevista nei documenti iniziali con criteri oggettivi. Nel confronto si consultano per iscritto gli operatori dell'accordo in grado di eseguire, si concede un termine adeguato e si valutano offerte secondo criteri già fissati.

Caso: un AQ multioperatore assegna le richieste per area geografica e percentuali prestabilite. L'ente non può scegliere liberamente l'impresa preferita. Se invece l'AQ prevede un rilancio per definire un progetto specifico, non può sostituirlo con un ordine senza confronto. La decisione spiega quale delle modalità previste si applica e con quali dati; non inventa una regola dopo l'aggiudicazione dell'accordo.

MEPA: catalogo, ordine e negoziazione

Il MEPA è il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Serve per acquisti di beni, servizi e lavori sotto la soglia europea, entro le categorie abilitate: il suo perimetro non è limitato ai soli lavori di manutenzione. Non va studiato come una semplice vetrina di prodotti. È un ambiente in cui amministrazioni e operatori abilitati possono concludere acquisti o avviare negoziazioni secondo regole definite.

Nel MEPA possono convivere logiche diverse. L'amministrazione può trovare un bene o un servizio a catalogo, oppure può usare strumenti di negoziazione con uno o più operatori economici. Le denominazioni operative delle funzioni vanno sempre controllate nella documentazione aggiornata del portale, perché possono cambiare. La distinzione concettuale, però, resta utile: acquistare da catalogo non è la stessa cosa che chiedere offerte, negoziare condizioni o confrontare preventivi.

Modalità concettuale	Che cosa accade	Attenzione da esame
Acquisto da catalogo	L'amministrazione seleziona un'offerta pubblicata e compatibile.	Il catalogo non prova da solo la convenienza e la coerenza del fabbisogno.
Trattativa con operatore	L'amministrazione definisce condizioni entro il perimetro consentito.	La motivazione deve spiegare perché si interpella quell'operatore e perché la scelta è legittima.

Modalità concettuale	Che cosa accade	Attenzione da esame
Confronto tra più operatori	L'amministrazione richiede offerte o preventivi e li valuta.	Servono regole chiare, criteri coerenti e tracciabilità.
Richiesta di offerta	L'amministrazione imposta una negoziazione più strutturata.	Il portale gestisce la procedura, ma l'ente deve predisporre documenti e decisioni corrette.

L'ordine diretto è il caso in cui molti candidati sbagliano. Pensano: se il prodotto è a catalogo, allora l'amministrazione può comprarlo senza altro. No. L'istruttoria può essere proporzionata, ma non sparisce. L'ente deve sapere che cosa compra, perché lo compra, quanto spende, quale capitolo di bilancio usa, quale operatore seleziona, quale CIG acquisisce, quali controlli svolge e come conserva gli atti.

7.3 Negoziazioni, SDA e gare in ASP

Il MEPA è utile quando il fabbisogno rientra nelle categorie abilitate e il mercato digitale offre operatori e condizioni confrontabili. Non è adatto a tutto. Se l'oggetto è complesso, se servono requisiti tecnici particolari, se il valore o la natura dell'appalto richiedono una procedura diversa, l'amministrazione deve scegliere lo strumento corretto. Il fatto che un ufficio conosca bene il MEPA non giustifica l'uso del MEPA per ogni necessità.

Un buon ragionamento operativo parte da queste verifiche:

- la categoria è abilitata?
- il bene, servizio o lavoro richiesto rientra nel perimetro dello strumento?
- il valore stimato consente quella modalità?
- esistono convenzioni o accordi quadro da valutare prima?
- l'acquisto da catalogo basta o serve un confronto?
- le condizioni contrattuali sono chiare?
- il fascicolo contiene determina, motivazione, CIG, verifiche e documenti di esecuzione?

Il MEPA non è una scorciatoia fuori dal Codice. È uno strumento digitale dentro il sistema dei contratti pubblici.

SDAPA: sistema dinamico e confronto competitivo

Lo SDAPA, Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, è uno strumento diverso dal MEPA e dalla convenzione. In termini didattici va studiato come un sistema aperto agli operatori che possiedono i requisiti previsti, usato per acquisizioni in categorie abilitate e secondo regole proprie. L'amministrazione non sceglie da un catalogo pronto: avvia una procedura nell'ambito del sistema dinamico.

La logica è quella di un mercato regolato, digitale e competitivo. Gli operatori possono essere ammessi al sistema se rispettano i requisiti fissati. La singola amministrazione, quando ha un fabbisogno rientrante nella categoria, procede secondo le modalità previste e invita gli operatori ammessi a presentare offerta. Anche qui la regola prudente è non fissare passaggi tecnici mobili. Conta capire la funzione dello strumento.

Lo SDAPA può essere adatto quando l'oggetto rientra in categorie strutturate, il mercato è ampio e la pubblica amministrazione ha bisogno di un confronto tra operatori qualificati. Non è una soluzione automatica per qualunque appalto digitale. Occorre verificare categoria, requisiti, tempi, documenti, valore, modalità di invito, criteri di aggiudicazione e gestione dell'esecuzione.

Rispetto al MEPA, lo SDAPA richiede una maggiore attenzione alla costruzione della procedura. Rispetto alla convenzione, non si limita all'adesione a condizioni già definite. Rispetto all'accordo quadro, opera come sistema dinamico con operatori ammessi e procedure specifiche. La commissione può usare queste differenze per verificare se il candidato ragiona davvero sugli strumenti, invece di ripetere sigle.

Esempio. Un'amministrazione deve acquisire un servizio standardizzabile, ma non identico a una fornitura da catalogo. Esistono più operatori qualificati e la categoria è prevista dal sistema dinamico. In questo caso lo SDAPA può essere uno strumento da valutare. Il RUP dovrà però predisporre documenti adeguati, descrivere prestazioni e requisiti, rispettare le regole di invito e valutazione, gestire gli adempimenti digitali e controllare l'esecuzione.

La frase da portare all'orale è semplice: "Lo SDAPA è uno strumento dinamico e competitivo per acquisizioni in categorie abilitate; non è un catalogo MEPA e non è un'adesione a convenzione. La stazione appaltante deve verificare se il fabbisogno rientra nel sistema e impostare correttamente la procedura".

SDAPA: APERTURA CONTINUA E APPALTI SPECIFICI

L'art.32 disciplina un procedimento interamente elettronico per acquisti di uso corrente, con caratteristiche disponibili sul mercato. Si applicano le regole della procedura ristretta con adattamenti: tutti gli operatori idonei sono ammessi, senza limitarne il numero; possono chiedere ammissione per l'intera durata del sistema. Il bando ne indica il periodo di validità: non si applica automaticamente il limite quadriennale dell'accordo quadro.

Per ogni appalto specifico sono invitati tutti gli ammessi al sistema o alla categoria corrispondente. Nei settori ordinari, termine iniziale per le domande almeno 30 giorni dalla trasmissione del bando; offerte almeno 10 giorni dall'invito, fatto salvo il regime dell'art.72, c.5. La valutazione delle nuove domande avviene entro 10 giorni lavorativi, estendibili a 15 nei casi motivati previsti; particolari condizioni valgono prima del primo invito. Il DGUE può essere richiesto aggiornato entro 5 giorni lavorativi. Non si impongono contributi amministrativi agli operatori per partecipare al sistema.

Caso: al sistema sono ammessi 40 operatori della categoria richiesta. La stazione non può sceglierne soltanto 5 applicando meccanicamente il minimo della negoziata sotto soglia: deve invitare tutti gli ammessi alla categoria. Se un operatore si abilita successivamente, l'apertura del sistema gli permette di concorrere agli appalti successivi secondo le regole; non riapre da sola una competizione già conclusa.

Gare in ASP: piattaforma e procedura telematica

Le gare in ASP (Application Service Provider) utilizzano gratuitamente la piattaforma telematica con supporto Consip per procedure gestite dall'amministrazione, riguardanti beni, servizi, lavori e concessioni di servizi. La sigla viene spesso associata alla piattaforma messa a disposizione per svolgere procedure digitali con documenti, comunicazioni, offerte e fasi di valutazione. Anche qui bisogna evitare una scorciatoia mentale: ASP non è un sinonimo di MEPA.

Nel MEPA l'amministrazione opera dentro un mercato elettronico con cataloghi e negoziazioni legate a categorie abilitate. Nelle gare in ASP l'attenzione si sposta sulla gestione telematica di una procedura più strutturata. Possono esserci discipline, capitolato, modelli dichiarativi, criteri di valutazione, sedute digitali, comunicazioni, offerte tecniche ed economiche, verbali e aggiudicazione. La configurazione concreta dipende dalla gara e dalle regole applicabili.

L'ambiente telematico non semplifica la sostanza della procedura. Se la gara richiede una progettazione tecnica accurata, criteri di valutazione chiari e una documentazione completa, l'uso della piattaforma non risolve eventuali errori di impostazione. Un criterio scritto male resta scritto male anche se viene caricato correttamente. Un fabbisogno generico resta generico anche se la gara è digitale.

La digitalizzazione dei contratti pubblici impone alle amministrazioni di gestire dati, comunicazioni, CIG, pubblicità e tracciabilità secondo il sistema vigente. Le piattaforme aiutano a rispettare questi passaggi, ma il RUP e la stazione appaltante devono conoscere la sequenza procedurale. Bisogna quindi distinguere tra competenza informatica e competenza amministrativa. Saper usare la piattaforma è utile; sapere perché si usa quella procedura è indispensabile.

Una gara in ASP può essere valutata quando l'appalto richiede una procedura telematica articolata, con documenti e fasi che non si esauriscono in un ordine o in una negoziazione semplice. L'amministrazione deve preparare gli atti, stabilire requisiti e criteri, gestire le comunicazioni, acquisire il CIG secondo le regole vigenti, ricevere e valutare le offerte, formalizzare gli esiti e controllare l'esecuzione.

In prova scritta, una risposta corretta non deve descrivere schermate. Deve dire che l'ASP è un ambiente per lo svolgimento telematico della gara e che la legittimità della procedura dipende da atti, regole, competenze e controlli, non dal solo caricamento dei documenti.

Scelta dello strumento e fascicolo della procedura

La scelta dello strumento deve seguire il fabbisogno. Questo è il principio pratico del capitolo. L'amministrazione non dovrebbe partire dal portale che conosce meglio, ma dalla prestazione che deve ottenere. Poi verifica quali strumenti sono disponibili e quali vincoli si applicano.

7.4 Scelta dello strumento nel caso concreto

Un percorso prudente può essere costruito così:

- 1. definire l'oggetto dell'acquisto in modo abbastanza preciso;
- 2. stimare il valore e verificare il quadro procedurale applicabile;
- 3. controllare se esistono obblighi, convenzioni, accordi quadro o iniziative centralizzate pertinenti;
- 4. verificare categorie abilitate, operatori disponibili e condizioni;
- 5. decidere se bastano condizioni già definite o se serve una negoziazione;
- 6. scegliere lo strumento coerente con oggetto, mercato, tempi e controlli;
- 7. documentare la decisione nel fascicolo;
- 8. gestire CIG, tracciabilità, comunicazioni e adempimenti digitali;
- 9. seguire l'esecuzione del contratto, non solo l'affidamento.

Criterio	Domanda da fare	Possibile effetto sulla scelta
Oggetto	È standard, ripetitivo, personalizzato o tecnico?	Catalogo, convenzione, accordo quadro, negoziazione o gara.
Mercato	Ci sono operatori abilitati e alternative reali?	Confronto più o meno ampio.
Condizioni	Sono già definite o devono essere costruite?	Adesione oppure procedura negoziata.
Valore	Il valore stimato consente la modalità scelta?	Verifica della procedura applicabile.
Tempo	C'è urgenza compatibile con le regole?	Pianificazione, non scorciatoia.
Controllo	L'ente sa gestire prestazione, verifiche e contestazioni?	Scelta di documenti, requisiti e modalità di esecuzione.

Il fascicolo deve permettere a un revisore, a un dirigente, a un organo di controllo o a una commissione concorsuale di ricostruire il percorso. Non serve scrivere pagine inutili per ogni acquisto minimo, ma serve una traccia proporzionata. La proporzionalità non significa assenza di motivazione. Significa motivazione adeguata al caso.

Nel fascicolo dovrebbero emergere almeno questi elementi: fabbisogno, strumento scelto, ragione della scelta, copertura finanziaria, CIG, operatori coinvolti, condizioni economiche, documenti della procedura, verifiche richieste, contratto o ordine, controlli sull'esecuzione.

Il RUP ha un ruolo centrale perché collega istruttoria, affidamento ed esecuzione. Non è il soggetto che "clicca" sul portale. È la figura che presidia il percorso amministrativo, coordina le verifiche e rende tracciabile la scelta dell'amministrazione.

CASO RAGIONATO: MATERIALE INFORMATICO, ASSISTENZA E SERVIZIO TECNICO

Un'unione di comuni deve acquistare tre prestazioni nello stesso periodo:

- materiale informatico standard per gli uffici;
- assistenza tecnica con tempi di risposta differenziati per i diversi comuni;
- un servizio digitale più complesso, con integrazione nei sistemi dell'ente e valutazione di soluzioni tecniche alternative.

L'errore sarebbe gestire tutto nello stesso modo solo perché l'ufficio usa abitualmente Acquisti in Rete. I tre fabbisogni hanno natura diversa.

Per il materiale informatico standard, il RUP verifica prima se esistono convenzioni o accordi quadro coerenti. Controlla oggetto, quantità, tempi di consegna, condizioni economiche, copertura e obblighi applicabili. Se non emerge uno strumento centralizzato idoneo, può valutare il MEPA o altro strumento disponibile. Se sceglie un ordine da catalogo, deve comunque documentare perché il prodotto è adeguato e perché l'operatore selezionato risponde al fabbisogno.

Per l'assistenza tecnica, il problema non è solo comprare "ore di assistenza". I comuni hanno esigenze diverse: sedi distanti, orari, urgenze, livelli di servizio, tempi di intervento, eventuali penali. Qui un catalogo potrebbe essere insufficiente. L'amministrazione può valutare una negoziazione, un confronto tra operatori o uno strumento che consenta di descrivere meglio le prestazioni. Se usa un accordo quadro, deve verificare come funziona il contratto applicativo. Se usa il MEPA, deve impostare in modo chiaro condizioni, requisiti e confronto.

Per il servizio digitale complesso, il rischio aumenta. Non basta chiedere "un servizio informatico". Servono requisiti tecnici, sicurezza, interoperabilità, tempi, responsabilità, assistenza, migrazione dei dati, collaudo e gestione delle modifiche. Se la prestazione richiede una procedura articolata, può essere necessario usare una gara telematica strutturata, anche in ASP, oppure uno strumento diverso previsto dalla disciplina vigente. La piattaforma serve a gestire la gara, ma il valore della procedura dipende dalla qualità degli atti.

La decisione finale potrebbe essere tripla: convenzione o catalogo per il materiale standard, negoziazione per l'assistenza, gara telematica per il servizio digitale complesso. Non c'è contraddizione. La coerenza sta nel trattare fabbisogni diversi con strumenti diversi.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Consip, Acquisti in Rete e MEPA appartengono a livelli diversi. La convenzione permette l'adesione a condizioni già definite, se coerenti con il fabbisogno. L'accordo quadro è una cornice per successivi affidamenti o contratti applicativi. MEPA, SDAPA e ASP non sono sinonimi: cambiano mercato, confronto e struttura della procedura. Il portale non sostituisce motivazione, CIG, copertura, verifiche e controllo dell'esecuzione.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra Consip, Acquisti in Rete e MEPA?

Consip è il soggetto che realizza iniziative nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti pubblici. Acquisti in Rete è il portale operativo attraverso cui amministrazioni e imprese accedono a strumenti e iniziative. Il MEPA è uno degli strumenti disponibili: un mercato elettronico usato per acquisti e negoziazioni entro il perimetro previsto.

La risposta deve aggiungere un punto: usare il MEPA non significa aver risolto ogni problema amministrativo. L'ente deve definire il fabbisogno, scegliere la procedura corretta, acquisire il CIG quando richiesto, verificare copertura e requisiti, conservare gli atti e controllare l'esecuzione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se un prodotto è presente nel catalogo MEPA, l'amministrazione può acquistarlo senza motivazione?

No. La presenza nel catalogo non basta. Il catalogo indica che esiste un'offerta nell'ambiente del mercato elettronico, ma l'amministrazione deve verificare se quel bene o servizio risponde al fabbisogno, se il prezzo e le condizioni sono coerenti, se la spesa ha copertura, se l'operatore può essere selezionato secondo le regole applicabili e se gli adempimenti digitali sono gestiti correttamente.

La motivazione può essere breve quando il caso è semplice. Deve però permettere di ricostruire la scelta. Senza questa traccia l'acquisto rischia di sembrare deciso dal portale, non dall'amministrazione.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è usare una sigla come risposta universale.

Domanda: "Come acquista l'amministrazione?" Risposta debole: "Con Consip" oppure "Sul MEPA". Risposta corretta: "Dipende dal fabbisogno, dalla disponibilità di iniziative centralizzate, dalla categoria abilitata, dal valore, dal mercato, dal tipo di confronto necessario e dagli obblighi procedurali. Solo dopo si sceglie lo strumento".

7.5 Esercizi e verifica degli strumenti

La correzione pratica è costruire sempre questa sequenza: fabbisogno, condizioni disponibili, mercato, confronto, fascicolo, controllo. Se manca uno di questi passaggi, la risposta resta fragile.

MINI-ESERCIZIO

Per ciascun caso indica lo strumento da verificare per primo e la prima evidenza da raccogliere.

Caso	Strumento da verificare	Prima evidenza
L'ente deve acquistare carta, toner e materiale standard con condizioni già disponibili in un'iniziativa centralizzata.	Convenzione o accordo quadro, poi eventuale mercato elettronico se l'iniziativa non è idonea.	Oggetto, quantità, prezzi, durata, modalità di adesione e copertura.
L'ente deve acquisire un servizio di assistenza con livelli di servizio diversi e confronto tra operatori.	MEPA, SDAPA o altro strumento di negoziazione coerente con categoria e valore.	Descrizione del fabbisogno, requisiti, criteri di confronto e operatori coinvolti.
L'ente deve affidare un servizio digitale complesso con valutazione tecnica.	Gara telematica strutturata, anche in ASP se coerente con la procedura.	Capitolato, requisiti, criteri di valutazione, documenti di gara e adempimenti digitali.

Soluzione di controllo: non basta nominare lo strumento. Devi spiegare perché quello strumento è compatibile con il fabbisogno e quali atti rendono ricostruibile la scelta.

▣ VERIFICA 1

QUIZ 1

Un'amministrazione deve acquistare un bene standard già presente in una convenzione coerente per oggetto, quantità e tempi. Qual è il primo ragionamento corretto?

- A. Usare comunque il MEPA, perché è il mercato elettronico più noto.
- B. Valutare l'adesione alla convenzione, verificando condizioni, copertura e regole dell'iniziativa.
- C. Avviare sempre una gara in ASP.
- D. Evitare strumenti centralizzati perché riducono l'autonomia dell'ente.

Risposta corretta: B. La convenzione va valutata quando è coerente con il fabbisogno e con le regole applicabili. L'adesione non è automatica, ma l'ente deve motivare la compatibilità dell'iniziativa con il proprio acquisto.

QUIZ 2

Quale affermazione descrive meglio l'accordo quadro?

- A. È sempre un catalogo da cui scegliere liberamente un prodotto.
- B. È una cornice che disciplina successivi affidamenti o contratti applicativi.
- C. È il nome tecnico del MEPA.
- D. È una gara informale senza documenti.

Risposta corretta: B. L'accordo quadro definisce un perimetro e regole per affidamenti successivi. La risposta deve poi verificare come si passa dalla cornice al singolo contratto applicativo.

QUIZ 3

Nel MEPA l'ordine da catalogo elimina l'istruttoria dell'amministrazione?

- A. Sì, perché l'offerta è già pubblicata.
- B. Sì, ma solo per acquisti di basso valore.
- C. No, perché restano fabbisogno, copertura, motivazione, CIG, verifiche e controllo.
- D. No, perché il MEPA può essere usato solo per gare complesse.

Risposta corretta: C. Il catalogo semplifica alcuni passaggi, ma non sostituisce la decisione amministrativa. La motivazione può essere proporzionata, non assente.

▣ VERIFICA 2

QUIZ 1

Qual è la differenza principale tra MEPA e ASP?

- A. Il MEPA è un mercato elettronico; l'ASP è un ambiente telematico per procedure di gara strutturate.
- B. Sono lo stesso strumento con due nomi diversi.
- C. L'ASP serve solo per acquistare da catalogo.
- D. Il MEPA non richiede mai documenti amministrativi.

Risposta corretta: A. MEPA e ASP appartengono a logiche operative diverse. Il primo è legato al mercato elettronico e alle negoziazioni abilitate; il secondo riguarda la gestione telematica di gare e procedure strutturate.

QUIZ 2

Quando lo SDAPA può essere uno strumento da valutare?

- A. Quando l'amministrazione vuole evitare ogni confronto competitivo.
- B. Quando il fabbisogno rientra in categorie abilitate e si può operare con operatori ammessi al sistema.
- C. Quando manca qualunque documentazione tecnica.
- D. Quando il bene è acquistabile solo tramite ordine telefonico.

Risposta corretta: B. Lo SDAPA è un sistema dinamico con operatori ammessi e procedure specifiche. Non è un catalogo libero e non elimina requisiti, documenti e valutazione delle offerte.

QUIZ 3

Quale sequenza è più corretta per scegliere lo strumento?

- A. Portale conosciuto, operatore abituale, ordine, fascicolo.
- B. Fabbisogno, valore, iniziative disponibili, mercato, confronto, strumento, fascicolo e controllo.
- C. Prezzo più basso, ordine immediato, controllo eventuale.
- D. Sigla dello strumento, compilazione della schermata, motivazione successiva.

Risposta corretta: B. La scelta deve partire dal fabbisogno e arrivare allo strumento. Il portale è un mezzo, non il criterio di decisione.

CHECKLIST

- ☐ Ho distinto Consip, Acquisti in Rete e singolo strumento?
- ☐ Ho verificato se il fabbisogno rientra in convenzioni, accordi quadro o altre iniziative disponibili?
- ☐ Ho distinto adesione, acquisto da catalogo, negoziazione e gara telematica?
- ☐ Ho controllato categoria, valore, operatori, condizioni e regole dello strumento?
- ☐ Ho motivato perché lo strumento scelto è adatto al caso concreto?
- ☐ Ho previsto copertura finanziaria, CIG e tracciabilità secondo la disciplina vigente?
- ☐ Ho indicato chi controlla consegna, prestazione, fatturazione ed eventuali contestazioni?
- ☐ Ho evitato di usare MEPA, SDAPA, accordo quadro e ASP come sigle intercambiabili?
- ☐ Ho ricordato che manuali, funzioni e categorie del portale vanno verificati alla data della procedura?
- ☐ Ho costruito una risposta che resti valida anche senza descrivere schermate operative?

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per studiare questo tema occorre collegare gli strumenti di acquisto al Codice dei contratti pubblici, al decreto legislativo 36/2023 e alle modifiche successive, compreso il decreto legislativo 209/2024. Vanno inoltre considerati gli adempimenti collegati alla digitalizzazione dei contratti pubblici, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, al CIG, alla tracciabilità e alle regole operative stabilite per piattaforme e strumenti telematici.

Per l'uso concreto degli strumenti non basta il manuale di studio. Prima di una procedura reale l'amministrazione deve consultare la documentazione ufficiale aggiornata di Consip e Acquisti in Rete, le regole della specifica iniziativa, le categorie abilitate, le istruzioni operative della piattaforma e gli atti dell'ente. Le configurazioni tecniche possono cambiare; i principi di scelta, motivazione e controllo restano il criterio di lettura.

Governo dell'esecuzione

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

8.1 Avvio della fase esecutiva

Apertura editoriale

L'aggiudicazione non chiude il lavoro dell'amministrazione. Lo sposta in una fase meno visibile, ma spesso decisiva: far eseguire la prestazione, controllarla, gestire gli imprevisti e pagare solo ciò che risulta dovuto.

Un contratto può essere scritto bene e fallire comunque in esecuzione. Succede quando nessuno sa chi deve verificare una consegna, quando una contestazione resta in una email non protocollata, quando una modifica viene trattata come un favore operativo, oppure quando la fattura arriva prima della prova della prestazione. Nel settore pubblico questi passaggi non sono dettagli amministrativi. Sono il punto in cui il denaro pubblico incontra un bene, un servizio o un lavoro concreto.

Governo dell'esecuzione significa trasformare gli obblighi contrattuali in fatti controllabili: che cosa doveva fare l'operatore, entro quando, con quale qualità, secondo quali documenti, con quali prove e con quali conseguenze se qualcosa non torna.

Il candidato deve imparare una regola semplice: in esecuzione non basta dire "il contratto è partito". Bisogna ricostruire la catena tra obbligo, attività svolta, controllo, esito e decisione. Questa catena serve per spiegare il ruolo del RUP, del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori, dei verbali, degli ordini di servizio, delle contestazioni, dei pagamenti e delle eventuali modifiche.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper leggere una traccia o un caso pratico sull'esecuzione di un contratto pubblico senza confondere le fasi.

In particolare, devi saper distinguere:

- consegna o avvio della prestazione;
- pianificazione dei controlli;
- verifica di tempi, quantità e qualità;
- gestione di non conformità, ritardi e contestazioni;
- pagamento e liquidazione;
- modifica, sospensione, proroga e subappalto;
- chiusura dell'esecuzione e conservazione degli atti.

Devi anche saper collegare ogni fase a un responsabile e a un documento. Il RUP non è una figura ornamentale: presidia il ciclo del contratto secondo l'organizzazione dell'ente e coordina le decisioni. Il direttore dell'esecuzione, nei servizi e nelle forniture quando previsto, o il direttore dei lavori, nei lavori, cura il controllo tecnico-operativo attribuito alla sua funzione. Gli uffici finanziari intervengono sulle verifiche contabili e sulla liquidazione. L'operatore economico deve eseguire la prestazione e produrre le evidenze richieste dal contratto.

Il quadro che segue è verificato al 3 ottobre 2026. Devi conoscere sia le regole sia il metodo per applicarle: la data di avvio della procedura permette di individuare il regime pertinente, mentre contratto e capitolato precisano gli obblighi ammessi dalla legge. Una traccia priva dell'aliquota della penale richiede un'ipotesi dichiarata; una traccia che chiede il limite legale richiede invece di conoscere quel limite.

MAPPA BANDO

Fase BANDO	Domanda di studio	Applicazione all'esecuzione
Bando	Dove compare il tema?	Programma d'esame, capitolato, clausole di esecuzione, subappalto, pagamenti, penali, revisione prezzi, controlli.
Aree	A quale area appartiene?	Contratti pubblici, organizzazione amministrativa, contabilità, trasparenza, tracciabilità, responsabilità.
Nuclei	Che cosa devo padroneggiare?	Ruoli, fascicolo, verbali, controlli, non conformità, modifiche, sospensioni, pagamenti, chiusura.
Diario	Quali errori devo segnare?	Confondere fattura e diritto al pagamento, modifica e chiarimento, verbale e comunicazione informale.
Output	Che cosa devo produrre?	Matrice fase-responsabile-evidenza-conseguenza, breve nota istruttoria, risposta orale, checklist di controllo.

Nel bando o nella traccia puoi trovare parole diverse: direzione dell'esecuzione, direzione lavori, stato di avanzamento, collaudo, certificato di regolare esecuzione, penali, sospensione, varianti, modifica contrattuale, subappalto, contestazione, revisione prezzi, collegio consultivo tecnico. Non devi memorizzarle come un elenco isolato. Devi collocarle nel ciclo dell'esecuzione.

Una buona risposta da concorso segue questo ordine: prima qualifica il fatto, poi individua il ruolo competente, poi indica il documento necessario, infine spiega la conseguenza possibile. Se salti uno di questi passaggi, la risposta diventa generica.

DALLA STIPULA ALLA CONSEGNA

La fase esecutiva prende forma dopo l'affidamento e la stipula, secondo quanto previsto dagli atti di gara e dal contratto. Non sempre l'avvio coincide con un gesto materiale. In un servizio può consistere nell'attivazione di una piattaforma o di un presidio operativo; in una fornitura, nella consegna dei beni; in un lavoro, nella consegna dell'area o nell'avvio delle lavorazioni secondo la disciplina applicabile.

Il punto da ricordare è che l'avvio deve essere documentato. La documentazione non serve a riempire il fascicolo. Serve a stabilire quando parte l'esecuzione, quali obblighi sono esigibili, chi controlla e quali tempi decorrono.

Nel fascicolo dell'esecuzione devono trovare posto, secondo il caso concreto:

8.2 Documenti e controlli della prestazione

- contratto e capitolato;
- atti di nomina o individuazione dei responsabili;
- cronoprogramma o piano delle attività;
- modalità di verifica della prestazione;
- verbali di consegna, avvio, controllo o sopralluogo;
- comunicazioni rilevanti;
- contestazioni e controdeduzioni;
- documenti di pagamento;
- atti di modifica, sospensione o ripresa;
- documenti di chiusura.

Una traccia d'esame può chiedere: "Il fornitore avvia il servizio, ma l'ufficio non trova un verbale di consegna. Come si procede?". La risposta non deve limitarsi a dire che manca un documento. Bisogna spiegare perché il documento serve: rende certa la data di avvio, permette di controllare i tempi, consente di verificare eventuali ritardi e collega l'esecuzione al contratto.

Momento	Domanda pratica	Documento o evidenza
Avvio	La prestazione può iniziare?	Verbale, ordine, comunicazione formale o altro atto previsto.
Organizzazione	Chi controlla che cosa?	Nomine, incarichi, piano dei controlli.
Esecuzione	Che cosa deve fare l'operatore?	Report, consegne, SAL, registri, prove di servizio.
Verifica	La prestazione è conforme?	Verbale, attestazione, rilievo, contestazione.
Pagamento	Le condizioni sono maturate?	Fattura, verifica, liquidazione, controlli contabili.
Chiusura	Restano obblighi aperti?	Collaudo, regolare esecuzione, relazione finale o atto equivalente.

Il candidato deve evitare un errore frequente: pensare che il contratto, una volta firmato, proceda da solo. Nella pubblica amministrazione l'esecuzione ha bisogno di governo perché ogni passaggio può incidere su spesa, responsabilità, trasparenza e interesse pubblico.

Controllare prestazione, tempi e pagamenti

Il controllo dell'esecuzione non si improvvisa quando compare il problema. Deve essere pensato prima, leggendo contratto, capitolato e piano delle attività.

Per ogni obbligo contrattuale conviene chiedersi:

- quale prestazione è dovuta;
- quale prova dimostra che è stata resa;
- chi la controlla;
- quando viene controllata;
- quale esito può avere il controllo;
- quale conseguenza segue in caso di ritardo o non conformità.

Un piano dei controlli ben fatto traduce le clausole in verifiche. Se il contratto prevede un servizio di assistenza, non basta scrivere "il servizio deve essere efficiente". Occorre capire come l'amministrazione misura il servizio: tempi di risposta, presa in carico delle richieste, risoluzione dei problemi, disponibilità del servizio, completezza dei report, qualità percepibile dagli uffici utilizzatori. Le misure concrete devono essere quelle del contratto o degli atti applicabili. Se cambiano nel tempo o dipendono da istruzioni dell'ente, vanno verificate sul documento vigente.

Un verbale di controllo dovrebbe indicare almeno:

- data e luogo, oppure sistema informatico da cui deriva il dato;
- soggetti presenti o coinvolti;
- contratto, capitolato o ordine di riferimento;
- fatto osservato;
- prova utilizzata;
- esito del controllo;
- eventuale non conformità;
- azione richiesta all'operatore;
- termine o modalità di riesame, se previsti;
- responsabile del seguito.

Il pagamento del corrispettivo per prestazioni eseguite richiede il controllo. Va distinta l'anticipazione, che finanzia l'avvio ed è assistita dalla garanzia prevista dall'art. 125. La fattura è una richiesta di pagamento, non la prova automatica che la prestazione sia stata resa correttamente. L'ufficio deve collegare fattura, contratto, prestazione verificata, autorizzazioni e controlli contabili.

Questa distinzione è importante anche all'orale. Se il commissario chiede "quando può pagare l'amministrazione?", una risposta solida non parte dalla fattura. Parte dalla prestazione dovuta e dalla verifica positiva. Solo dopo entrano la liquidazione, la regolarità documentale, la tracciabilità dei flussi finanziari e gli altri controlli previsti.

La non conformità richiede lo stesso metodo. Non basta dire "applico la penale". Prima si accerta il fatto, si collega il fatto a una clausola, si consente il contraddittorio nei modi previsti, si valuta l'impatto e si decide la misura coerente con il contratto e con la disciplina vigente. La penale non sostituisce il controllo: viene dopo un controllo documentato.

▣ VERIFICA 1 - DALLA CONSEGNA AL CONTROLLO

QUIZ 1

In un contratto di fornitura l'operatore consegna i beni e invia subito fattura. L'ufficio può pagare solo perché la fattura è arrivata?

Risposta corretta: no. La fattura non basta. L'ufficio deve verificare che la fornitura corrisponda al contratto per quantità, qualità, tempi e documentazione richiesta. Solo dopo la verifica positiva, e dopo gli altri controlli previsti, il procedimento di liquidazione può proseguire.

QUIZ 2

Un servizio parte senza un verbale o un atto formale di avvio. Qual è il rischio principale?

Risposta corretta: diventa difficile ricostruire la data di inizio, i tempi di esecuzione, l'eventuale ritardo e il perimetro degli obblighi. Il problema non è solo formale. Senza evidenza dell'avvio, l'amministrazione controlla peggio e decide con meno basi documentali.

QUIZ 3

Una non conformità comporta sempre l'applicazione automatica di una penale?

Risposta corretta: no. Prima bisogna accertare il fatto, verificare la clausola applicabile, documentare il rilievo, gestire il contraddittorio previsto e valutare la misura proporzionata. La penale può essere prevista dal contratto, ma non deve essere trattata come una reazione meccanica.

8.3 Subappalto, modifiche e sospensioni

SUBAPPALTO: CONDIZIONI E RESPONSABILITÀ

Nel subappalto l'appaltatore affida parte della prestazione a un'impresa che organizza i mezzi e assume il rischio della propria esecuzione. L'art. 119 non prevede un limite generale del 30%: sono però nulli l'affidamento integrale a terzi e quello della prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente o dei contratti ad alta intensità di manodopera. La stazione appaltante può riservare prestazioni all'aggiudicatario, motivando nei documenti di gara le esigenze tecniche, di controllo, di sicurezza o di prevenzione criminale previste dalla norma. Può anche motivare limiti all'ulteriore subappalto; la cascata non è né sempre vietata né priva di controlli.

Per autorizzare il subappalto occorrono tre condizioni: parti da subappaltare indicate nell'offerta, qualificazione del subappaltatore e assenza delle cause di esclusione. L'affidatario trasmette contratto e documentazione almeno 20 giorni prima dell'inizio delle relative prestazioni. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per giustificati motivi; decorso il termine opera il silenzio assenso. Il termine è dimezzato per subappalti inferiori al 2% delle prestazioni affidate oppure a 100.000 euro. I 20 giorni del deposito e il termine dell'autorizzazione sono adempimenti distinti.

Non basta chiamare un rapporto «fornitura» per sottrarlo ai controlli. Nei lavori, forniture con posa e noli a caldo rientrano comunque nel subappalto quando il singolo importo supera il 2% dell'appalto oppure 100.000 euro e la manodopera supera il 50% del subcontratto. Sono invece previste specifiche esclusioni, fra cui attività secondarie, accessorie o sussidiarie affidate a lavoratori autonomi e subfornitura a catalogo di prodotti informatici; restano le comunicazioni dovute. Esempio: posa da 80.000 euro in appalto da 2 milioni, con manodopera al 60%, supera il 2% dell'appalto, cioè 40.000 euro: il fatto di essere sotto 100.000 euro non evita la qualificazione come subappalto.

Appaltatore e subappaltatore rispondono solidalmente verso la stazione appaltante delle prestazioni subappaltate. Si aggiungono regole su retribuzioni, contribuzione, contratti collettivi, sicurezza e DURC. I costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni subappaltate sono corrisposti senza ribasso. Il pagamento diretto ricorre per microimprese o piccole imprese, in caso di inadempimento del principale oppure su richiesta del subcontraente se la natura del contratto lo consente: non coincide con l'esonero da ogni responsabilità.

La disciplina vigente richiede una quota non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili da affidare a PMI, consentendo all'offerente una diversa soglia motivata in relazione a oggetto, caratteristiche o mercato. Anche i subappalti e i subcontratti comunicati devono contenere le clausole di revisione prezzi previste dall'art. 119, comma 2-bis. Il controllo riguarda quindi condizioni del rapporto e filiera, oltre al nome dell'impresa.

MODIFICHE: SCEGLIERE LA BASE GIURIDICA PRIMA DELLA PERCENTUALE

L'art. 120 ammette modifiche senza nuova gara in ipotesi definite. La disponibilità di fondi o il consenso dell'impresa non sono, da soli, una di queste ipotesi.

Ipotesi	Condizioni decisive	Limite da ricordare
Clausole e opzioni iniziali	Chiare, precise, inequivocabili; struttura e operazione economica restano inalterate.	Valore e condizioni già previsti, considerati nella stima iniziale.
Prestazioni supplementari	Cambio del contraente impraticabile per ragioni tecniche/economiche e fonte di notevoli disagi o sostanziali maggiori costi.	Aumento non oltre il 50% del valore iniziale per singola modifica; vietata l'elusione mediante modifiche successive.

Ipotesi	Condizioni decisive	Limite da ricordare
Circostanze imprevedibili	Nuove disposizioni, eventi straordinari/forza maggiore, rinvenimenti o difficoltà geologiche e analoghe non prevedibili con la diligenza richiesta.	Aumento non oltre il 50%; struttura inalterata.
Modifica di piccolo valore	Sotto soglia UE e sotto il limite percentuale, senza alterare struttura e operazione economica.	Inferiore al 10% per servizi/forniture, al 15% per lavori; considerare il cumulo delle modifiche.
Modifica non sostanziale	Non cambia in modo rilevante concorrenza, equilibrio economico, ambito o identità del contraente fuori dai casi ammessi.	La qualificazione non dipende soltanto dall'importo.

La sostituzione dell'appaltatore è ammessa soltanto nei casi del comma 1, lettera d), come una successione societaria che conservi i requisiti senza modifiche sostanziali né elusione. Il «quinto d'obbligo» non è una facoltà universale: per imporre aumenti o diminuzioni fino al 20% alle condizioni originarie deve esserci la previsione nei documenti iniziali richiesta dal comma 9.

Caso numerico. In un contratto di servizi da 200.000 euro, una modifica da 18.000 euro vale il 9%. Se il valore è anche sotto soglia UE, non altera la struttura e non vi sono precedenti modifiche da cumulare, può ricadere nel comma 3. Una seconda modifica da 8.000 euro porta il totale a 26.000, cioè 13%: quella base non basta più. Occorre un altro presupposto effettivo dell'art. 120 oppure una nuova procedura; dividere gli atti non azzerà il cumulo.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo l'ordinamento dell'ente; le modifiche progettuali del comma 7 sono approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP. Seguono aggiornamento del quadro economico, atti contrattuali, pubblicazioni e comunicazioni dovute, incluse quelle ad ANAC. Un ordine di servizio non può aggirare questi presupposti.

PROROGA, SOSPENSIONE E RIPRESA

La proroga opzionale dell'art. 120, comma 10, è prevista fin dalla gara e opera alle condizioni stabilite. La proroga eccezionale del comma 11 richiede ritardi oggettivi e insuperabili nella conclusione della nuova procedura e il pericolo per persone, animali, cose o igiene pubblica, oppure un grave danno all'interesse pubblico in caso di interruzione. Dura solo quanto strettamente necessario; la mera convenienza di mantenere il fornitore non basta.

Diversa è la proroga del termine di ultimazione dei lavori, richiesta dall'esecutore con congruo anticipo per cause non imputabili a lui: il RUP decide entro 30 giorni, sentito il direttore dei lavori e, nei casi previsti, il CCT. Non comporta automaticamente nuove prestazioni o rinnovo del servizio.

Per circostanze speciali temporanee, imprevedibili alla stipula, che impediscono di procedere utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori dispone la sospensione e invia il verbale al RUP entro 5 giorni. Il RUP può disporla per necessità o pubblico interesse. Per opere sopra soglia si applica il regime dell'art. 121, comma 3, con parere del CCT ove costituito. Si proseguono le parti eseguibili se l'impedimento è parziale; cessata la causa, il RUP dispone ripresa e nuovo termine.

Se le sospensioni superano un quarto della durata prevista o comunque sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, spettano i maggiori oneri oltre tali limiti. Contestazioni e riserve vanno documentate nei tempi dell'art. 121: non basta protestare informalmente a lavori conclusi. Le regole si applicano a servizi e forniture in quanto compatibili, riferendo al DEC le funzioni del DL e osservando le particolarità del comma 11.

8.4 Prezzi, pagamenti e chiusura

PENALI E PREMI: UN CALCOLO VERIFICABILE

Per il ritardo l'art. 126 prevede penali giornaliere fra 0,5 e 1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la clausola e le conseguenze del ritardo; il totale non supera il 10% del netto. Il per mille non è il per cento. Accertamento, imputabilità, contestazione e controdeduzioni precedono la decisione.

In un contratto netto di 200.000 euro, la clausola fissa l'1 per mille al giorno. Otto giorni di ritardo imputabile producono $200.000 \times 0,001 \times 8 = 1.600$ euro. Il limite complessivo è 20.000 euro. La penale non autorizza l'impresa a restare inadempiente pagando indefinitamente: restano gli ulteriori rimedi contrattuali. Per i lavori il bando prevede un premio di accelerazione, nei limiti finanziari e alle condizioni dell'art. 126, dopo collaudo e con rispetto di obblighi e sicurezza; per servizi e forniture la previsione è facoltativa se compatibile.

REVISIONE PREZZI: OBBLIGO, INDICI ED ECCEDEXENZA

La clausola dell'art. 60 è obbligatoria nei documenti iniziali per i contratti che rientrano nel suo ambito. Nei servizi e nelle forniture l'allegato II.2-bis riguarda i contratti di durata, non le prestazioni istantanee. Va distinta la speciale esclusione dei prezzi già determinati sulla base di una propria indicizzazione, prevista dal comma 4-ter. Le clausole operano anche in diminuzione, non soltanto a favore dell'impresa.

Contratto	Soglia che attiva la clausola	Quota dell'eccedenza riconosciuta
Lavori	Variazione superiore al 3%.	90% della parte oltre il 3%, sulle prestazioni da eseguire.
Servizi e forniture di durata	Variazione superiore al 5%.	80% della parte oltre il 5%, sulle prestazioni da eseguire.

La stazione appaltante monitora gli indici pertinenti con la frequenza prescritta e attiva automaticamente la clausola al superamento della soglia, anche senza domanda dell'impresa. «Automaticamente» non elimina il calcolo e la documentazione: significa che, accertati i presupposti, l'attivazione non è una concessione discrezionale. L'aumento delle fatture del singolo fornitore non sostituisce gli indici previsti.

Esempio lavori. Si assume un contratto nel nuovo regime, una variazione dell'indice pertinente del +8% e prestazioni residue interessate per 400.000 euro. L'eccedenza è $8\% - 3\% = 5\%$; il 90% dell'eccedenza è 4,5%. Revisione: $400.000 \times 4,5\% = 18.000$ euro. Non si applica il 90% all'intero aumento dell'8%.

Esempio servizi. In un contratto di durata, variazione +8% e prestazioni residue per 100.000 euro: $(8\% - 5\%) \times 80\% = 2,4\%$; importo 2.400 euro. I valori sono dati didattici, non rilevazioni ISTAT. Per variazioni negative si applica lo stesso criterio in diminuzione.

Per servizi e forniture può aggiungersi l'adeguamento ordinario all'indice inflattivo convenuto, ai sensi del comma 2-bis. Gli incrementi riconosciuti con tale meccanismo non si contano di nuovo nella variazione rilevante per la revisione straordinaria: evitare il doppio riconoscimento dello stesso aumento.

La data conta. L'allegato II.2-bis si applica ai servizi e alle forniture dalle procedure avviate dalla sua entrata in vigore. Per i lavori il nuovo sistema di indici TOL opera per procedure avviate dal 27 aprile 2026, pubblicazione del decreto direttoriale MIT n. 743/2026. Il decreto consente anche applicazioni convenzionali a determinate procedure e contratti precedenti, nei limiti del quadro economico. Non si può trasferire senza verifica il nuovo regime a qualsiasi contratto storico. Nel caso di prova indica data, indice applicabile, periodo, prestazioni residue e calcolo.

ANTICIPAZIONE, SAL E SALDO

L'anticipazione dell'art. 125 è pari al 20% del valore considerato dalla norma, elevabile fino al 30% nei documenti di gara. Nei lavori è versata entro 15 giorni dall'effettivo inizio; per appalto integrato si distinguono progettazione ed esecuzione e per contratti oltre 500 milioni valgono scadenze contrattuali specifiche. Nei servizi e nelle forniture pluriennali si considera ciascuna annualità, con versamento entro 15 giorni dall'inizio della prima prestazione utile dell'annualità.

Occorre una garanzia bancaria o assicurativa pari all'anticipazione maggiorata degli interessi legali riferiti al recupero; la garanzia diminuisce con il recupero progressivo. Il ritardo imputabile che impedisce l'esecuzione secondo i tempi comporta decadenza, restituzione e interessi. In un appalto lavori da 200.000 euro, senza incremento in gara, l'anticipazione è 40.000 euro, non un pagamento per lavori già certificati. La garanzia deve coprire anche gli interessi: 40.000 euro da soli non ne esprimono l'intero importo.

L'allegato II.14, art. 33, esclude fra l'altro prestazioni immediate, non cronoprogrammabili, a consumo e talune prestazioni intellettuali o senza predisposizione di materiali/attrezzature. Per servizi di ingegneria e architettura è ammessa nei documenti una specifica anticipazione fino al 10%, nei limiti del quadro economico. Non estendere il 20% indistintamente a ogni incarico.

Negli acconti lavori, il DL adotta il SAL al raggiungimento delle condizioni e lo trasmette al RUP; questi emette il certificato di pagamento contestualmente e comunque entro 7 giorni. Il pagamento avviene entro 30 giorni dal SAL, salvo termine espresso fino a 60 giorni oggettivamente giustificato. Il saldo segue l'esito positivo di collaudo o conformità: certificato entro 7 giorni, pagamento ordinariamente entro 30 giorni dall'esito. La fattura non sostituisce il controllo e la sua emissione non è subordinata al certificato nei casi disciplinati dall'art. 125.

CHIUSURA: COLLAUDO E REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo riguarda i lavori, la verifica di conformità servizi e forniture. Accertano caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, obiettivi e tempi. Il termine ordinario è sei mesi dall'ultimazione, elevabile a un anno per i casi di particolare complessità individuati nell'allegato II.14. Il certificato di collaudo diventa definitivo dopo due anni; non equivale a un'esenzione immediata da responsabilità per vizi.

Il certificato di regolare esecuzione (CRE) semplifica l'atto finale, non elimina l'accertamento. Per lavori fino a un milione di euro la stazione appaltante può usarlo in sostituzione del collaudo tecnico-amministrativo. Sopra un milione e sotto soglia UE vanno rispettate le esclusioni dell'art. 28 dell'allegato II.14: fra esse interventi sismici, particolari opere strutturali, opere in classi d'uso III/IV salvo manutenzione, specifiche forme del Libro IV e cumulo del RUP con progettista o DL. Il DL emette il CRE entro tre mesi dall'ultimazione e lo invia al RUP per conferma della completezza.

Per servizi e forniture sotto soglia, l'art. 50, comma 7, e l'art. 38 dell'allegato II.14 disciplinano la sostituzione della verifica di conformità con il CRE: emissione del DEC, conferma del RUP, termine di tre mesi dall'ultimazione. Quando RUP e DEC coincidono le funzioni restano distinguibili; nei casi di elevata complessità possono essere nominati verificatori diversi. Per il collaudo lavori servono indipendenza funzionale e rispetto delle incompatibilità dell'art. 116.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Il CCT previene controversie e risolve dispute tecniche durante l'esecuzione. È obbligatorio per lavori di realizzazione di opere pubbliche almeno pari alla soglia UE, comprese concessioni e partenariati pubblico-privati; negli altri casi ciascuna parte può chiederne la costituzione. Nel biennio 2026–2027 la soglia lavori è 5.404.000 euro. Non applicare automaticamente ai servizi il precedente automatismo legato a un milione di euro.

Il collegio ha tre componenti, oppure cinque per complessità dell'opera ed eterogeneità delle professionalità. Le parti li scelgono di comune accordo o concordano nomine di parte e presidente scelto dai componenti; in difetto interviene l'autorità individuata dall'allegato V.2. I compensi sono a carico delle parti, proporzionati e soggetti ai limiti legali; non sono liberamente determinabili dal solo RUP.

Il CCT esprime pareri o adotta determinazioni, eventualmente con valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. Gli effetti non sono quelli di un semplice suggerimento informale: l'inosservanza rileva per la responsabilità e, salvo prova contraria, come grave inadempimento; l'osservanza delle determinazioni esclude la responsabilità erariale salvo dolo. Vanno quindi identificati tipo di pronuncia ed effetti, conservando quesito, istruttoria e decisione nel fascicolo.

CASO RAGIONATO

8.5 Decisioni e rimedi nel caso concreto

Un comune affida un servizio di manutenzione informatica. Il contratto prevede avvio del servizio, presa in carico delle richieste degli uffici, report periodici e verifica della qualità. Dopo alcune settimane gli uffici segnalano ritardi nelle risposte e interventi incompleti. L'operatore invia comunque fattura e chiede più tempo, sostenendo che alcune informazioni tecniche non erano disponibili.

La prima mossa non è pagare, né applicare subito una penale. Il direttore dell'esecuzione, o il soggetto incaricato del controllo, deve raccogliere i fatti: richieste inviate, tempi di risposta, interventi chiusi, interventi ancora aperti, report prodotti, comunicazioni dell'operatore e segnalazioni degli uffici. Ogni dato deve essere collegato a una clausola o a un obbligo del contratto.

Il RUP verifica il quadro complessivo. Deve capire se il problema dipende dall'operatore, dall'amministrazione, da un evento esterno o da una carenza del capitolato. Questa distinzione incide sulle decisioni successive. Se c'è una non conformità imputabile all'operatore, l'amministrazione può contestarla nei modi previsti. Se il problema nasce da informazioni davvero mancanti, occorre valutare se l'ente doveva fornirle e se il cronoprogramma deve essere corretto. Se l'operatore chiede più tempo, la richiesta deve essere qualificata: semplice recupero, proroga, sospensione o modifica.

La fattura resta ferma finché non c'è una prestazione verificata nella parte richiesta dal contratto. Se una parte del servizio è stata resa correttamente, l'amministrazione valuta secondo contratto se sia possibile procedere a una liquidazione parziale. Se emergono ritardi o inadempimenti, si apre il percorso della contestazione e dell'eventuale misura prevista. Se l'operatore chiede un aumento del corrispettivo per maggiori costi, serve una verifica separata su clausola, disciplina vigente, dati e copertura.

La soluzione corretta non è "fare presto". È decidere con documenti sufficienti. Nel fascicolo devono restare il rilievo, le prove, la richiesta dell'operatore, la valutazione dell'amministrazione e l'atto finale.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra RUP e direttore dell'esecuzione o direttore dei lavori durante l'esecuzione del contratto?

Il RUP presidia il ciclo del contratto secondo l'organizzazione dell'ente e coordina gli snodi amministrativi rilevanti. Non significa che svolga materialmente ogni controllo tecnico o operativo. Il direttore dell'esecuzione, nei servizi e nelle forniture quando previsto, o il direttore dei lavori, nei lavori, controlla la prestazione secondo l'incarico ricevuto, rileva fatti, misura avanzamenti, segnala non conformità e cura la documentazione tecnica dell'esecuzione.

I ruoli devono comunicare. Se il direttore dell'esecuzione registra un ritardo, il RUP deve poter usare quel rilievo per valutare contestazioni, pagamenti, penali, sospensioni o modifiche. Se il RUP deve decidere una questione amministrativa, ha bisogno di evidenze tecniche affidabili. La separazione dei compiti evita confusione, ma non autorizza compartimenti stagni.

Una risposta completa aggiunge che la disciplina concreta va letta negli atti di nomina, nel contratto, nel Codice dei contratti pubblici e negli atti organizzativi dell'ente. In esecuzione non si risponde per etichette. Si risponde collegando ruolo, fatto, documento e decisione.

DOMANDA-TRAPPOLA

Ogni variazione richiesta dall'operatore è una modifica contrattuale ammissibile?

No. Prima bisogna qualificare la richiesta. L'operatore potrebbe chiedere un chiarimento, una diversa modalità esecutiva, più tempo, una sospensione, una modifica della prestazione o un aumento del corrispettivo. Queste ipotesi non hanno lo stesso trattamento.

La risposta corretta parte da alcune domande: la prestazione cambia? Il valore cambia? I tempi cambiano? L'interesse pubblico resta lo stesso? La richiesta è prevista dal contratto? Esiste una base normativa o contrattuale? Serve un atto motivato? Ci sono effetti sulla concorrenza o sul perimetro dell'affidamento?

Una variazione eseguita senza istruttoria può creare una prestazione fuori contratto. È uno degli errori più gravi nel governo dell'esecuzione, perché trasforma un problema operativo in un problema di legittimità, spesa e responsabilità.

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è trattare l'esecuzione come una sequenza di pratiche separate: il tecnico controlla, il fornitore fattura, la ragioneria paga, il RUP interviene solo se nasce un conflitto.

Questo modo di ragionare è debole. Il governo dell'esecuzione richiede una catena unica: obbligo contrattuale -> prova della prestazione -> controllo -> esito -> decisione -> documento conservato.

Quando manca un anello, aumentano i rischi. Se manca la prova, il controllo diventa opinabile. Se manca il controllo, il pagamento è fragile. Se manca la contestazione, la penale può non reggere. Se manca l'istruttoria, la modifica può essere illegittima. Se manca il fascicolo, l'amministrazione non riesce a spiegare perché ha deciso in un certo modo.

8.6 Allenamento sui controlli esecutivi

La correzione è costruire sempre una matrice dell'esecuzione. Non deve essere lunga. Deve essere chiara: fase, responsabile, evidenza, decisione possibile.

Mini-esercizio

Costruisci una matrice per un servizio di assistenza agli uffici comunali. Scegli tre obblighi contrattuali, per esempio presa in carico delle richieste, soluzione dei problemi e report periodico. Per ciascuno indica:

- responsabile del controllo;
- prova richiesta;
- frequenza del controllo;
- possibile non conformità;
- azione correttiva;
- documento da conservare;
- conseguenza possibile.

Aggiungi poi due eventi:

- l'operatore chiede una proroga perché non ha ricevuto alcune informazioni tecniche;
- l'operatore chiede un adeguamento economico per aumento dei costi.

Per il primo evento devi qualificare la richiesta: ritardo imputabile all'operatore, problema causato dall'amministrazione, sospensione, proroga o modifica. Per il secondo evento devi separare la richiesta economica dalla prestazione eseguita: non basta dire che i costi sono aumentati. Devi verificare contratto, clausola, disciplina vigente, dati e atto necessario.

Soluzione di controllo: la matrice è corretta se distingue fatto e conseguenza. Non deve assegnare automaticamente una penale, non deve pagare senza verifica, deve attivare la revisione prezzi quando risultano verificati i presupposti legali, senza confonderla con un aumento richiesto senza prova e non deve trasformare una comunicazione informale in modifica contrattuale.

▣ VERIFICA 2 - RIMEDI E DECISIONI IN ESECUZIONE

QUIZ 1

L'operatore chiede di cambiare una parte della prestazione perché la soluzione originaria è diventata più costosa. Qual è il primo passaggio?

Risposta corretta: qualificare la richiesta. Bisogna capire se si tratta di modifica della prestazione, revisione prezzi, diversa modalità esecutiva o semplice difficoltà dell'operatore. Solo dopo si controllano contratto, disciplina vigente, dati e competenza dell'atto.

QUIZ 2

Il subappalto sposta il controllo dell'esecuzione fuori dall'amministrazione?

Risposta corretta: no. Il subappalto può incidere sulla catena esecutiva, ma l'amministrazione conserva il dovere di verificare autorizzazioni, soggetti, prestazioni e documenti secondo la disciplina applicabile. L'appaltatore principale e il subappaltatore non rendono l'ente estraneo al controllo.

QUIZ 3

Una sospensione può essere gestita con una semplice telefonata tra ufficio e operatore?

Risposta corretta: no. La sospensione deve essere documentata. Occorrono causa, motivazione, data, effetti sui tempi e condizioni di ripresa secondo gli atti applicabili. Una comunicazione informale può spiegare il contesto, ma non sostituisce il documento necessario.

CHECKLIST

Usa questa checklist quando studi un caso sull'esecuzione o quando prepari una risposta orale.

- Ho individuato la fase: avvio, prestazione, controllo, pagamento, modifica o chiusura?
- Ho distinto RUP, direttore dell'esecuzione o direttore dei lavori, uffici tecnici e uffici finanziari?
- Ho collegato ogni obbligo a una prova?
- Ho indicato il documento che registra il fatto?

- Ho separato fattura, verifica e liquidazione?
- Ho qualificato ritardo, non conformità, sospensione, proroga e modifica?
- Ho evitato di applicare penali in modo automatico?
- Ho verificato che la revisione prezzi richiede base contrattuale o normativa, dati e istruttoria?
- Ho trattato il subappalto come evento da controllare, non come uscita dal contratto?
- Ho ricordato che soglie, termini, modelli e istruzioni operative vanno controllati negli atti e nelle fonti istituzionali vigenti?
- Ho conservato la sequenza obbligo -> prova -> controllo -> esito -> decisione?
- Ho spiegato la conseguenza sull'interesse pubblico e sulla spesa?

DA SAPERE IN 5 RIGHE

L'esecuzione è la fase in cui il contratto diventa prestazione controllabile. Il RUP coordina il ciclo secondo l'organizzazione dell'ente; direttore dell'esecuzione o direttore dei lavori documentano i controlli operativi attribuiti. Pagamento, penali, sospensioni, modifiche e revisione prezzi richiedono fatti provati e atti coerenti. Il subappalto non elimina il controllo pubblico. Quando entrano in gioco soglie, termini, piattaforme o regole applicative mobili, si verifica sempre il bando, il contratto e la fonte istituzionale vigente.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per studiare il governo dell'esecuzione devi conoscere il Codice dei contratti pubblici, il bando, il disciplinare, il capitolato, il contratto, gli atti di nomina dei responsabili e le eventuali indicazioni istituzionali vigenti di MIT, ANAC o dell'ente competente. Questi riferimenti vanno usati in forma coordinata: il Codice dà il quadro, gli atti di gara e il contratto definiscono l'obbligo concreto, gli atti dell'ente organizzano responsabilità e controlli.

Riferimenti di studio: D.Lgs. 36/2023, artt. 60, 116, 119–121, 125–126 e 215; allegati II.2-bis, II.14 e V.2; decreto direttoriale MIT n. 743 del 30 marzo 2026, pubblicato il 27 aprile. Nel caso d'esame applica queste regole, dichiarando le ipotesi soltanto per i fatti non forniti dalla traccia.

Rimedi, precontenzioso e contenzioso

B
BANDOA
AREEN
NUCLEID
DIARIOO
OUTPUT

9.1 Qualificazione del problema e accesso

Prima di scegliere il rimedio

APERTURA EDITORIALE

Quando nasce una contestazione in una procedura di affidamento, la prima domanda non è "quale ricorso devo fare?". La prima domanda è più semplice e più dura: che cosa è successo, in quale fase, su quale atto, con quale interesse e con quale urgenza?

Nei contratti pubblici il rimedio sbagliato può pesare quanto l'errore iniziale. Una richiesta di accesso formulata male lascia scoperti i documenti utili. Una segnalazione generica non consente alla stazione appaltante di capire che cosa dovrebbe correggere. Un ricorso avviato senza avere ricostruito atto, conoscenza, termine, legittimazione e rito rischia di fermarsi prima del merito. Anche in esecuzione l'istinto di "contestare tutto" non aiuta: senza contratto, verbali, riserve, comunicazioni e prova del danno, la posizione resta debole.

Il candidato deve imparare a ragionare come un ufficio che governa il rischio e come un operatore economico che vuole proteggere una posizione giuridica concreta. Non basta conoscere i nomi degli strumenti. Occorre saperli collocare: accesso, trasparenza, autotutela, precontenzioso, accordo bonario, arbitrato, ricorso, misura cautelare. Ognuno ha funzione, presupposti, soggetti, tempi ed effetti propri. I dati mobili, come termini processuali, soglie, modalità di deposito, competenza specifica e regole operative di piattaforma, vanno sempre verificati sul bando, sul disciplinare, sul contratto e sulla fonte istituzionale vigente.

Questo capitolo non sostituisce la consulenza legale. Serve a costruire una mappa di studio e di risposta concorsuale: qualificare il problema, scegliere la famiglia di rimedi, evitare automatismi e spiegare il percorso con ordine.

OBIETTIVO DEL CAPITOLO

Alla fine del capitolo devi saper fare cinque operazioni.

1. Riconoscere fase, atto, soggetto interessato e rischio immediato.
2. Distinguere richiesta di accesso, trasparenza, riesame in autotutela, precontenzioso e tutela davanti al giudice.
3. Leggere una controversia in esecuzione senza confondere contestazione, accordo bonario, arbitrato e ricorso.
4. Costruire una timeline del fascicolo applicando termini e decorrenze, senza confondere accesso, ricorso e stipula.
5. Preparare una nota sintetica di scelta del rimedio, motivata su documenti e obiettivo.

MAPPA BANDO

Fase del metodo	Domanda operativa	Output da produrre
Bando	Dove il bando parla di accesso, comunicazioni, esclusione, aggiudicazione, rimedi, controversie e foro competente?	Evidenzia clausole, rinvii e documenti da controllare.
Aree	Il problema riguarda informazione, riesame, gara, aggiudicazione, stipula, esecuzione o giudizio?	Colloca la contestazione nella fase corretta.
Nuclei	Quale atto, quale interesse, quale prova, quale soggetto, quale autorità, quale effetto?	Prepara la catena di qualificazione.
Diario	Dove hai confuso rimedi diversi o dato per automatico un effetto?	Registra l'errore e correggi lo schema.
Output	Che cosa devi consegnare in prova scritta o orale?	Timeline, tabella rimedio-fase-effetto, mini-caso risolto.

LA CATENA MINIMA DI QUALIFICAZIONE

Prima di nominare un rimedio, compila questa catena:

Passaggio	Cosa devi capire	Errore da evitare
Atto	Provvedimento, verbale, comunicazione, silenzio, clausola, comportamento o fatto esecutivo	Parlare di ricorso senza avere identificato l'atto
Fase	Gara, valutazione, aggiudicazione, stipula, esecuzione, pagamento, verifica	Usare lo stesso rimedio per momenti diversi
Interesse	Chi reagisce e quale utilità concreta vuole ottenere	Confondere curiosità informativa e interesse difensivo
Prova	Quali documenti dimostrano il fatto	Contestare senza fascicolo

Passaggio	Cosa devi capire	Errore da evitare
Autorità	Stazione appaltante, RUP, ANAC, collegio/arbitro, giudice competente	Rivolgersi al soggetto sbagliato
Termine	Da quando decorre e dove si verifica	Inventare un termine a memoria
Effetto	Informativo, correttivo, deflattivo, sospensivo, decisorio	Presumere la sospensione automatica

La sequenza "atto, fase, interesse, prova, autorità, termine, effetto" è il modo più sicuro per non trasformare il capitolo in un elenco. In sede d'esame, questa impostazione mostra che sai ragionare per fascicolo e non per parole chiave.

ACCESSO, TRASPARENZA E AUTOTUTELA

L'accesso serve a ottenere documenti o informazioni secondo la disciplina applicabile e secondo la posizione del richiedente. In una procedura di gara può avere funzione conoscitiva, partecipativa o difensiva. La trasparenza, invece, riguarda la pubblicazione e la conoscibilità di dati e atti che l'amministrazione deve rendere disponibili. Sono piani collegati, ma non identici.

Il candidato deve evitare due scorciatoie. La prima è pensare che tutto ciò che riguarda una gara sia sempre accessibile senza limiti. La seconda è pensare che la riservatezza basti, da sola, per negare ogni conoscenza. La risposta corretta richiede un bilanciamento: oggetto della richiesta, posizione del richiedente, finalità, eventuali controinteressati, parti riservate, motivazione del diniego o dell'ostensione, rimedi successivi.

In pratica, una richiesta di accesso ben costruita deve indicare l'atto o la categoria di documenti richiesti, il collegamento con la posizione del richiedente e la ragione per cui quei documenti sono necessari. Se l'amministrazione risponde, la risposta deve essere motivata. Se non risponde, o risponde in modo parziale, occorre verificare quale rimedio sia previsto dalla disciplina applicabile e quale termine debba essere rispettato.

La trasparenza lavora su un altro versante. Nei contratti pubblici il ciclo dell'affidamento richiede pubblicità, tracciabilità e conservazione del fascicolo. Programmazione, affidamento, aggiudicazione, esecuzione, pagamenti e controlli producono dati e documenti. Alcuni sono pubblicati per obbligo; altri restano nel fascicolo e possono essere richiesti quando esiste un titolo idoneo. In una prova concorsuale, la distinzione va detta in modo pulito: la pubblicazione non esaurisce l'accesso, e l'accesso non trasforma ogni documento in dato pubblicabile senza cautele.

L'autotutela è ancora diversa. Qui non si chiede solo di vedere un documento. Si chiede all'amministrazione di riesaminare la propria azione. Può trattarsi di correggere un errore materiale, rivedere un atto illegittimo, valutare un interesse pubblico sopravvenuto o prendere atto di un vizio emerso nel fascicolo. La parola "autotutela" non va usata come formula magica. Bisogna indicare il potere esercitato, l'atto da riesaminare, il motivo, l'interesse pubblico, l'eventuale affidamento maturato, la partecipazione dei soggetti coinvolti e gli effetti sulla procedura.

ACCESSO DIGITALE: CHI VEDE CHE COSA E QUANDO

Gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 rendono l'accesso parte del procedimento digitale. Contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione, tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi ricevono disponibilità, sulla PAD, dell'offerta dell'aggiudicatario, dei verbali e degli atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione. Non occorre presentare ogni volta una domanda per ottenere ciò che la legge rende direttamente disponibile.

Ai primi cinque classificati sono rese reciprocamente disponibili anche le rispettive offerte. Il sesto ha dunque accesso diretto all'offerta vincitrice e agli atti comuni; non beneficia per ciò solo dello scambio automatico di tutte le offerte dei primi cinque. Per documenti ulteriori resta possibile l'accesso nei rispettivi presupposti, anche difensivi. La disponibilità ai partecipanti non coincide con pubblicazione indiscriminata su internet.

Prima dell'aggiudicazione operano i differimenti dell'art. 35: gli elenchi dei partecipanti non sono conoscibili prima della scadenza delle offerte nei casi previsti; domande e requisiti, offerte e valutazioni, verifica dell'anomalia sono differiti fino all'aggiudicazione. Il differimento è temporaneo; l'esclusione dell'accesso protegge invece interessi individuati dalla legge, come determinati pareri legali e relazioni riservate.

L'offerente che invoca un segreto tecnico o commerciale deve motivarlo e provarlo. Una generica dicitura «riservato» sull'intera offerta non basta. La stazione appaltante decide sulle richieste di oscuramento e comunica la decisione insieme all'aggiudicazione. Anche informazioni protette possono essere accessibili al concorrente quando indispensabili per la difesa in giudizio dei suoi interessi relativi alla gara, secondo l'art. 35, comma 5: occorre dimostrare quel nesso, non una generica curiosità commerciale.

IL TERMINE SPECIALE DI DIECI GIORNI

La decisione sull'oscuramento si impugna con il rito dell'art. 116 CPA, secondo la disciplina speciale dell'art. 36: ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Gli intimati possono costituirsi entro 10 giorni dalla notifica nei loro confronti; la sentenza semplificata è pubblicata entro 5 giorni dall'udienza. Il rito e i termini speciali valgono anche per le impugnazioni.

Se la stazione appaltante nega la segretezza richiesta, attende la scadenza del termine per impugnare prima di mostrare le parti interessate. Non si deve quindi caricare immediatamente un'offerta integrale ignorando il tempo di tutela del suo autore. Viceversa, l'oscuramento non può impedire l'accesso agli atti estranei al segreto.

Esempio. Alfa è seconda, Beta prima e Gamma sesta. Alfa può consultare gli atti comuni e le offerte dei primi cinque nei limiti legali; Gamma vede direttamente l'offerta di Beta e gli atti comuni, ma per l'offerta di Alfa deve far valere il titolo pertinente. Se Alfa contesta l'oscuramento di una parte della soluzione di Beta, il termine speciale è 10 giorni. Se contesta il punteggio e l'aggiudicazione, deve invece presidiare il termine di 30 giorni del rito appalti. Un'istanza di accesso non concede automaticamente altri 30 giorni per impugnare.

9.2 Precontenzioso e parere ANAC

Una correzione materiale non ha lo stesso peso di un annullamento. Una revoca non coincide con un annullamento. Un chiarimento non cancella una decisione già adottata. Un ripensamento dell'amministrazione, se non trova base nella disciplina e nella motivazione, non basta. La commissione spesso costruisce domande proprio su queste differenze.

SCHEMA OPERATIVO

Se il problema è...	Prima domanda	Strumento da valutare
Non conosco un documento	Ho titolo a chiederlo?	Accesso, con verifica di oggetto, interesse e limiti
Un dato doveva essere pubblico	Si tratta di obbligo di pubblicazione?	Trasparenza, con controllo della disciplina vigente
L'atto contiene un errore	Errore materiale o vizio dell'atto?	Correzione, riesame o autotutela
La decisione mi danneggia	Quale utilità concreta voglio ottenere?	Accesso difensivo, autotutela, precontenzioso o ricorso
La gara prosegue	Serve una misura urgente?	Verifica del rimedio e dell'effetto, senza automatismi

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Accesso, trasparenza e autotutela non sono sinonimi. L'accesso serve a conoscere documenti o informazioni secondo titolo e limiti. La trasparenza riguarda obblighi di pubblicazione e conoscibilità. L'autotutela è il riesame dell'azione amministrativa nei casi consentiti. Prima di parlare di rimedi, bisogna collegare richiesta, atto, interesse, prova ed effetto.

Precontenzioso e ruolo dell'ANAC

Il precontenzioso serve a trattare una controversia prima che diventi giudizio, o comunque a ridurre l'incertezza su una questione legata alla procedura. Nei contratti pubblici l'ANAC ha un ruolo di vigilanza, regolazione e supporto al sistema, ma il suo intervento non va confuso con una sentenza. Il punto da ricordare è semplice: il precontenzioso può orientare, chiarire, comporre o rafforzare una posizione, ma non sostituisce automaticamente il giudice e non elimina il dovere della stazione appaltante di decidere correttamente.

Prima di attivare un rimedio precontenzioso, l'ufficio deve verificare tre profili. Il primo è soggettivo: chi può presentare l'istanza o la segnalazione? Il secondo è oggettivo: la questione rientra nella materia e nella competenza dello strumento scelto? Il terzo è procedurale: quali documenti servono, quali termini si applicano, quali effetti produce l'attivazione?

La richiesta deve essere concreta. Non basta scrivere che la gara è ingiusta. Occorre indicare l'atto, la clausola, il fatto, la ragione della contestazione, gli interessi coinvolti e il risultato richiesto. Se la controversia riguarda una clausola del bando, il ragionamento parte dal testo della clausola e dalla sua incidenza sulla partecipazione. Se riguarda una valutazione dell'offerta, bisogna distinguere errore evidente, discrezionalità tecnica, violazione dei criteri e carenza di motivazione. Se riguarda un'esclusione, il fascicolo deve mostrare comunicazione, motivazione, documenti presentati e regole di gara.

Il precontenzioso non deve diventare una pausa automatica della procedura. L'effetto sull'andamento della gara va verificato nello strumento applicabile e nella disciplina vigente. Se serve bloccare un atto o impedire un danno immediato, occorre valutare se esiste una misura specifica e quale autorità possa disporla. Questa è una delle domande più frequenti in sede orale: "Il parere o la segnalazione sospende la gara?". La risposta prudente è che non si presume mai un effetto sospensivo generale. Si verifica il rimedio, la fonte vigente e l'eventuale provvedimento dell'autorità competente.

IL PARERE ANAC DELL'ART. 220

La stazione appaltante, l'ente concedente o una o più parti possono chiedere ad ANAC un parere su questioni sorte durante la gara. ANAC lo esprime entro 30 giorni dalla richiesta, previo contraddittorio. L'operatore che lo ha chiesto o vi ha aderito può impugnarlo soltanto per violazione delle regole di diritto relative al merito. La stazione appaltante che non intende conformarsi adotta entro 15 giorni un provvedimento motivato e lo comunica alle parti e ad ANAC; l'Autorità può esercitare la propria legittimazione ad agire.

Non è corretto descrivere il parere come un annullamento della gara o come una semplice opinione senza conseguenze. La richiesta, però, non sospende per sé i termini del ricorso e non blocca automaticamente la procedura. Un eventuale provvedimento di sospensione deve avere una propria base e motivazione. Il candidato deve distinguere il precontenzioso richiesto dalle parti dal diverso parere motivato per gravi violazioni e dall'azione di ANAC disciplinati dai commi 2 e 3.

COME IMPOSTARE UNA NOTA DI PRECONTENZIOSO

Una nota efficace contiene:

1. identificazione della procedura e della fase;
2. indicazione dell'atto o del comportamento contestato;
3. posizione del soggetto che chiede l'intervento;
4. descrizione sintetica dei fatti, con documenti allegati;
5. quesito formulato in modo chiaro;
6. indicazione del risultato richiesto;
7. verifica di termini, competenza ed effetti sul procedimento.

Il linguaggio deve restare tecnico. Evita formule emotive come "grave ingiustizia" se non sono collegate a un vizio riconoscibile. Scrivi invece: "La clausola sembra incidere sulla partecipazione perché..."; "La motivazione non consente di comprendere..."; "Il verbale non collega il punteggio al criterio indicato nel disciplinare...". Una contestazione così impostata è leggibile anche da chi deve difendere la procedura.

RUP, STAZIONE APPALTANTE E FASCICOLO

Il RUP e la stazione appaltante sono centrali nella gestione documentale e nell'organizzazione del procedimento. In una controversia, questo significa che il fascicolo deve essere ricostruibile: atti di gara, comunicazioni, verbali, richieste, risposte, valutazioni, decisioni e tracciabilità delle operazioni. Il precontenzioso funziona solo se il fatto è leggibile. Dove il fascicolo è confuso, anche la miglior tesi giuridica fatica a reggere.

▣ VERIFICA 1 - SCEGLIERE IL RIMEDIO SENZA AUTOMATISMI**QUIZ 1**

Un operatore economico vuole conoscere l'offerta tecnica dell'aggiudicatario per valutare se contestare il punteggio ricevuto. Qual è il primo passaggio corretto?

- A. Presentare subito ricorso, senza chiedere documenti.
- B. Verificare la disponibilità digitale dovuta ai sensi dell'art. 36 e, per ulteriori documenti, chiedere accesso motivato, presidiando i termini di tutela.
- C. Domandare all'ANAC di annullare l'aggiudicazione.
- D. Chiedere alla stazione appaltante di sospendere la gara senza indicare l'atto contestato.

Risposta corretta: la risposta corretta è B. L'art. 36 prevede disponibilità diretta per i soggetti aventi titolo. Se questa manca o occorrono altri documenti, si attiva la tutela dell'accesso senza lasciar decorrere il termine per contestare l'aggiudicazione.

QUIZ 2

Una stazione appaltante si accorge che in un verbale è stato indicato per errore un dato materiale, senza modificare la valutazione sostanziale. Quale ragionamento è più corretto?

- A. Ogni errore materiale impone l'annullamento dell'intera gara.
- B. Bisogna valutare se sia possibile una correzione, distinguendola dall'autotutela su un vizio sostanziale.
- C. L'errore non conta mai.
- D. Occorre attivare sempre l'arbitrato.

Risposta corretta: la risposta corretta è B. Un errore materiale va distinto da un vizio dell'atto. La correzione deve essere tracciata e motivata, ma non coincide automaticamente con annullamento, revoca o contenzioso.

QUIZ 3

La presentazione di un'istanza di precontenzioso produce sempre la sospensione della procedura?

- A. Sì, sempre.
- B. Sì, ma solo se lo chiede l'operatore.
- C. No, l'effetto va verificato nello strumento applicabile e nella disciplina vigente.
- D. No, perché il precontenzioso è vietato negli appalti.

Risposta corretta: la risposta corretta è C. Il candidato deve evitare l'automatismo. L'effetto sospensivo non si presume; va collegato alla disciplina vigente, al tipo di rimedio e a eventuali decisioni dell'autorità competente.

9.3 Rimedi esecutivi, ricorso e divieti di stipula

Molte controversie non nascono durante la gara, ma dopo la stipula. L'esecuzione del contratto porta problemi diversi: ritardi, contestazioni sulla qualità della prestazione, riserve, modifiche, penali, pagamenti, varianti, prezzi, collaudo o verifica di conformità. Qui il ragionamento cambia. Non si parte più solo da bando, disciplinare e verbali di gara. Si parte dal contratto, dal capitolato, dagli ordini di servizio, dai verbali, dalla contabilità e dalle comunicazioni tra le parti.

Il primo rimedio, spesso, non è un rimedio in senso processuale. È la corretta gestione del fatto. Se la prestazione non è conforme, l'amministrazione deve documentare la non conformità, indicare il riferimento contrattuale, dare le comunicazioni dovute e conservare la prova. Se l'operatore lamenta maggiori costi o ritardi non imputabili a sé, deve rappresentare la questione secondo le regole applicabili e nei modi previsti dal contratto. Senza questa base, accordo, arbitrato o giudizio arrivano su un terreno fragile.

ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE

Per i lavori, l'art. 210 collega l'accordo bonario alle riserve sui documenti contabili che possono determinare una variazione fra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale. Il DL comunica le riserve al RUP con relazione riservata; il RUP ne valuta ammissibilità e non manifesta infondatezza. Non si sommano pretese chiaramente inammissibili per raggiungere artificialmente la soglia.

Entro 15 giorni dalla comunicazione il RUP può chiedere alla Camera arbitrale una lista di cinque esperti, scegliendo d'intesa con l'impresa quello che formulerà la proposta; in mancanza di intesa provvede la Camera nei modi previsti. L'esperto formula la proposta entro 90 giorni dalla nomina. Se non lo nomina, il RUP propone entro 90 giorni dalla comunicazione del DL. L'istruttoria avviene in contraddittorio e verifica anche la disponibilità delle risorse.

L'accettazione delle parti entro 45 giorni dal ricevimento conduce a un verbale di accordo, che ha natura di transazione. In caso di rifiuto o mancata accettazione restano arbitrato, se consentito, o giudice ordinario. Prima dell'approvazione del collaudo o del CRE il RUP attiva il procedimento sulle riserve iscritte qualunque ne sia l'importo: il 5% non è quindi una soglia assoluta per ogni momento della vita contrattuale. L'art. 211 estende le regole, in quanto compatibili, a servizi e forniture continuative o periodiche per controversie sull'esatta esecuzione.

Caso. Lavori da 2 milioni di euro, riserve ammissibili e non manifestamente infondate da 160.000 euro: incidenza 8%, compresa nella fascia. Si attiva l'istruttoria, senza riconoscere automaticamente l'intera somma. Se l'esame documentale conduce a una proposta da 90.000 euro, questa deve essere motivata e sostenibile; il solo vantaggio di evitare una causa non prova la fondatezza delle riserve.

La transazione dell'art. 212 è residuale quando non è possibile esperire altri rimedi alternativi al giudizio: riguarda diritti soggettivi nell'esecuzione, richiede forma scritta a pena di nullità e, oltre i valori di concessione o rinuncia previsti dalla norma, il parere competente. I limiti sono 100.000 euro, elevati a 200.000 per lavori pubblici; la funzione consultiva varia fra amministrazioni centrali e subcentrali.

ARBITRATO: AUTORIZZAZIONE E LIMITI

L'art. 213 consente arbitri per diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione, anche dopo il mancato accordo bonario. Non serve a chiedere l'annullamento dell'aggiudicazione, che appartiene al giudice amministrativo. La clausola compromissoria nei documenti di gara richiede preventiva autorizzazione motivata dell'organo di governo; senza autorizzazione è nulla. L'aggiudicatario può rifiutarla entro 20 giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. La legge consente inoltre alle parti di compromettere la lite in arbitrato durante l'esecuzione: non va ripetuto un divieto generale non più corrispondente al testo vigente.

Il collegio è di tre membri e opera nell'ambito della Camera arbitrale per i contratti pubblici, con designazioni di parte, presidente e nomine secondo il Codice. Indipendenza e incompatibilità impediscono, ad esempio, che chi ha progettato o diretto l'opera giudichi la relativa lite. Il lodo diventa efficace con deposito presso la Camera; è impugnabile per nullità e violazione delle regole di diritto sul merito entro 90 giorni dalla notifica, e comunque non oltre 180 giorni dal deposito. Il CCT illustrato nel capitolo 8 ha funzione e disciplina diverse: non è automaticamente questo collegio arbitrale.

TABELLA DI ORIENTAMENTO

Problema in esecuzione	Documento da leggere per primo	Strumento da valutare
Ritardo nell'esecuzione	Contratto, cronoprogramma, comunicazioni	Contestazione, verifica responsabilità, eventuale rimedio contrattuale
Prestazione non conforme	Capitolato, verbali, esiti di verifica	Contestazione formale, richiesta di adeguamento, rimedi contrattuali
Maggiori costi richiesti	Contabilità, riserve, atti tecnici	Istruttoria tecnica, accordo se consentito, giudizio se necessario
Divergenza interpretativa	Clausola contrattuale e documenti di gara	Chiarimento, composizione, rimedio previsto

Problema in esecuzione	Documento da leggere per primo	Strumento da valutare
Controversia non composta	Fascicolo completo	Arbitrato se ammesso o tutela davanti al giudice competente

FORMULA UTILE PER LA PROVA ORALE

"In esecuzione non parto dal nome del rimedio, ma dal contratto e dal fatto documentato. Verifico prestazione dovuta, evento contestato, comunicazioni, prova, posizione delle parti e strumento consentito. Solo dopo distinguo contestazione, accordo bonario, arbitrato e giudizio."

RICORSO, GIUDICE E TERMINI

Le controversie sulla procedura di affidamento spettano al giudice amministrativo nella giurisdizione esclusiva dell'art. 133 CPA; gli atti si impugnano al TAR competente con il rito speciale dell'art. 120. Rientrano anche risarcimento e, nei casi previsti, inefficacia del contratto dopo annullamento dell'aggiudicazione. Le controversie sui diritti nell'esecuzione spettano normalmente al giudice ordinario, salvo materie riservate e situazioni da qualificare, come la revisione prezzi: la sola data successiva alla stipula non decide sempre la giurisdizione.

Il ricorso e i motivi aggiunti si propongono entro 30 giorni. L'art. 120, comma 2, collega la decorrenza alla comunicazione dell'art. 90 o alla disponibilità degli atti dell'art. 36; quest'ultimo, al comma 9, fissa la decorrenza per aggiudicazione e valutazione delle altre offerte dalla comunicazione. La regola operativa è controllare subito comunicazione e accessibilità effettiva: non assumere che una successiva richiesta di documenti sospenda il termine. Se gli atti non sono disponibili, si documenta l'impedimento e si attiva tempestivamente la tutela, senza inventare una proroga fissa.

Per un bando autonomamente lesivo il termine decorre dalla pubblicazione prevista dal Codice, senza attendere l'esito della gara. In mancanza di pubblicità del bando operano le condizioni particolari dell'art. 120, comma 3, su avviso di aggiudicazione, conoscibilità degli atti e limite massimo: non si applica a ogni caso il termine ordinario di 60 giorni del processo amministrativo. I nuovi atti della stessa gara si contestano con motivi aggiunti. Il CIG identifica la procedura anche negli atti processuali.

DUE DIVIETI DI STIPULA DISTINTI

Lo standstill sostanziale dell'art. 18, comma 3, impedisce di stipulare prima che siano trascorsi 32 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione di aggiudicazione. Non significa che l'aggiudicazione sia inefficace per 32 giorni. Non si applica a contratti sotto soglia UE, appalti basati su accordi quadro, appalti specifici in SDA e al caso di unica offerta presentata o ammessa con le ulteriori condizioni sulle impugnazioni del bando indicate dalla norma.

Lo standstill processuale del comma 4 nasce dalla notifica alla stazione appaltante di un ricorso contro l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare. Impedisce la stipula fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo/sentenza quando il merito è deciso nell'udienza cautelare, salve le cessazioni tipizzate. Non occorre attendere che il giudice emetta un ordine di sospensione perché sorga questo specifico divieto legale.

Per i contratti sotto soglia UE l'art. 55, comma 2, esclude entrambi i termini dilatori dell'art. 18, commi 3 e 4; resta la tutela cautelare del giudice. AQ e SDA, invece, sono eccezioni al solo termine sostanziale sulla base del comma 3: non estendere senza norma ogni eccezione all'altro regime. La stipula ordinaria è entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione, salve le eccezioni; sotto soglia il termine è 30 giorni dall'aggiudicazione.

Il divieto di stipulare è diverso dalla sospensione dell'aggiudicazione o della procedura: questa dipende dal rimedio e dalla decisione del giudice. Una richiesta di riesame o un'istanza ANAC non producono da sole gli effetti dell'art. 18, comma 4.

Il ricorso può mirare all'annullamento di un atto, alla tutela cautelare, alla tutela risarcitoria o ad altri effetti previsti dall'ordinamento. In una procedura di gara, la tutela giurisdizionale è spesso legata all'urgenza: se la gara prosegue, se si arriva alla stipula, se il contratto parte, il tipo di tutela richiesto e il tempo della decisione diventano decisivi. Tuttavia l'urgenza non cancella la struttura del ragionamento. Serve sempre un atto, una lesione, un interesse, un termine, una domanda e una prova.

Una buona timeline evita molti errori. Non calcola al posto del professionista il termine processuale, ma ordina gli eventi da cui quel termine può dipendere. La timeline deve distinguere conoscenza dell'atto, accesso ai documenti, risposta dell'amministrazione, eventuale precontenzioso, proposizione del ricorso, richiesta cautelare e decisioni successive. Ogni riga deve avere data, documento e effetto da verificare.

Evento	Data da compilare	Documento	Effetto da verificare
Pubblicazione o comunicazione dell'atto	Da inserire	Provvedimento, comunicazione, piattaforma, PEC o altro canale previsto	Conoscenza dell'atto e possibile decorrenza
Richiesta di accesso	Da inserire	Istanza e ricevuta	Risposta, limiti, controinteressati

Evento	Data da compilare	Documento	Effetto da verificare
Risposta dell'amministrazione	Da inserire	Provvedimento, ostensione, diniego o silenzio da verificare	Rimedi contro la risposta o uso dei documenti
Attivazione di precontenzioso	Da inserire	Istanza, allegati, comunicazioni	Effetti sul procedimento e rapporti con altre tutele
Ricorso	Da inserire	Atto processuale e prova del deposito/notifica secondo regole vigenti	Rito, competenza, domande e misure
Decisione cautelare o di merito	Da inserire	Provvedimento del giudice	Effetti su gara, aggiudicazione, contratto o esecuzione

La misura cautelare merita attenzione. Chiedere tutela urgente non significa ottenere automaticamente la sospensione. L'autorità competente valuta presupposti, danno, interesse pubblico e situazione concreta secondo il rito applicabile. In prova scritta, una frase prudente è spesso migliore di una frase perentoria: "L'effetto sospensivo deve essere verificato e, se necessario, richiesto con lo strumento previsto; non discende in modo automatico da ogni contestazione".

9.4 Caso di aggiudicazione contestata

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il ricorso non è il primo gesto di ogni contestazione. Prima si ricostruiscono atto, conoscenza, interesse, legittimazione e prova. I termini e le modalità operative vanno verificati sulla disciplina vigente. Il precontenzioso non sostituisce il giudizio. La sospensione non si presume: occorre una base normativa o una decisione dell'autorità competente.

Caso ragionato

Un operatore economico riceve comunicazione di esclusione da una procedura per l'affidamento di un servizio. Ritiene che la stazione appaltante abbia interpretato in modo errato un requisito e vuole contestare l'esclusione. Chiede anche di vedere alcuni documenti della procedura, compresi i verbali della commissione.

Il primo passo non è scrivere subito un ricorso generico. L'operatore deve leggere la comunicazione, individuare l'atto di esclusione, segnare la data di conoscenza e confrontare la motivazione con bando, disciplinare e documenti presentati. Se mancano elementi, formula una richiesta di accesso mirata: chiede i verbali e gli atti necessari a comprendere la ragione dell'esclusione, spiegando il collegamento con la propria posizione.

La stazione appaltante deve gestire la richiesta senza risposte stereotipate. Verifica oggetto, interesse, eventuali limiti e controinteressati; poi risponde con motivazione. Intanto conserva nel fascicolo comunicazioni, verbali, documenti dell'operatore, criteri di valutazione e atti della commissione. Se emerge un errore materiale, può valutare una correzione. Se emerge un vizio dell'atto, può valutare il riesame nei limiti dell'autotutela. Se invece la questione riguarda un'interpretazione controversa della *lex specialis*, l'operatore può valutare precontenzioso o tutela giurisdizionale, controllando termini, effetti e autorità competente.

La parte più delicata è l'urgenza. La gara potrebbe proseguire. L'operatore non deve presumere che la richiesta di accesso, l'istanza di riesame o il precontenzioso blocchino automaticamente tutto. Deve chiedersi se serve una misura specifica e dove vada richiesta. L'amministrazione, dal suo lato, deve motivare le decisioni e valutare il rischio di proseguire quando la contestazione è seria e documentata.

SOLUZIONE GUIDATA

Passaggio	Scelta corretta	Motivo
Identificare l'atto	Esclusione comunicata	Serve sapere che cosa si contesta
Ricostruire la conoscenza	Segnare data e documento	Da qui possono dipendere scelte e termini da verificare
Chiedere accesso	Istanza mirata sui documenti rilevanti	La difesa richiede fascicolo leggibile
Valutare autotutela	Solo se emerge errore o vizio	Non è un ripensamento libero
Valutare precontenzioso	Se la questione rientra nello strumento	Non sostituisce automaticamente il giudice
Valutare ricorso	Dopo verifica di rito, competenza, termine e domanda	È tutela processuale, non semplice protesta

Passaggio	Scelta corretta	Motivo
Considerare urgenza	Verificare misura ed effetto	Nessun blocco automatico va dato per scontato

RISPOSTA MODELLO BREVE

"Nel caso dell'operatore escluso, partirei dalla qualificazione dell'atto e dalla data di conoscenza. Poi valuterei l'accesso ai documenti necessari, distinguendo conoscenza del fascicolo e tutela della posizione. Se l'atto presenta un errore o un vizio, la stazione appaltante può valutare il riesame nei limiti dell'autotutela. Se la questione resta controversa, l'operatore può scegliere tra precontenzioso e ricorso, verificando competenza, termini, effetti e necessità di una misura urgente."

▣ VERIFICA 2 - TIMELINE, URGENZA ED EFFETTI

QUIZ 1

In una controversia di gara, perché è utile costruire una timeline?

- A. Per sostituire la verifica dei termini processuali.
- B. Per ordinare eventi, documenti e possibili effetti da verificare.
- C. Per dimostrare che ogni contestazione sospende la procedura.
- D. Per evitare di leggere il bando.

Risposta corretta: la risposta corretta è B. La timeline non sostituisce la verifica tecnica dei termini. Serve a non perdere gli eventi decisivi: comunicazione dell'atto, richiesta di accesso, risposta, precontenzioso, ricorso, misure urgenti.

QUIZ 2

Durante l'esecuzione di un contratto pubblico, l'amministrazione contesta la non conformità della prestazione. Qual è il punto di partenza più corretto?

- A. Minacciare subito l'arbitrato.
- B. Documentare il fatto, leggere contratto e capitolato, applicare le comunicazioni previste.
- C. Pagare comunque per chiudere il problema.
- D. Annullare la gara originaria.

Risposta corretta: la risposta corretta è B. In esecuzione il fascicolo contrattuale è decisivo. Prima di scegliere accordo, arbitrato o giudizio, l'amministrazione deve documentare fatto, clausola violata, comunicazioni, verifiche e conseguenze.

QUIZ 3

Un accordo bonario consente all'amministrazione di chiudere una controversia senza istruttoria?

- A. Sì, se evita il giudizio.
- B. Sì, se l'operatore economico accetta.
- C. No, richiede presupposti, istruttoria, competenza e motivazione.
- D. No, perché non può mai essere usato nei contratti pubblici.

Risposta corretta: la risposta corretta è C. L'accordo bonario, quando ammesso, non è una rinuncia generica al controllo. Richiede ricostruzione tecnica ed economica, valutazione dell'interesse pubblico e rispetto delle regole applicabili.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Qual è la differenza tra precontenzioso e ricorso?

Il precontenzioso è uno strumento preventivo o deflattivo. Serve a trattare una questione prima del giudizio, oppure a ridurre l'incertezza su una controversia, nei limiti della competenza dello strumento attivato. Può coinvolgere l'ANAC quando la materia e la disciplina lo prevedono. Non è però una sentenza e non sostituisce automaticamente la tutela davanti al giudice.

9.5 Timeline e scelta del rimedio

Il ricorso, invece, avvia una tutela giurisdizionale davanti all'autorità competente. Richiede un atto o un comportamento rilevante, un soggetto legittimato, un interesse concreto, un rito, un termine e una domanda. Può includere una richiesta cautelare, ma la sospensione non nasce dal solo fatto che qualcuno contesti la procedura.

Una risposta completa non deve limitarsi a dire "uno viene prima e l'altro dopo". Deve indicare funzione, autorità, effetti e cautele. Formula efficace:

"Il precontenzioso è uno strumento di chiarimento o composizione prima del giudizio, mentre il ricorso è tutela processuale. Il primo può orientare o deflazionare la controversia, ma non produce automaticamente gli stessi effetti del giudizio. Per entrambi vanno verificati presupposti, termini, competenza ed effetti nella disciplina vigente."

Domanda-trappola

La presentazione di un ricorso, di un'istanza di accesso o di una richiesta di precontenzioso blocca sempre la gara o il contratto?

No. Questa è la trappola più frequente. La sospensione non si presume per il solo fatto che una parte contesti. Occorre distinguere il tipo di rimedio, l'autorità coinvolta, la misura richiesta, il rito applicabile, l'atto contestato e l'eventuale provvedimento che dispone un effetto sospensivo.

L'accesso serve a conoscere documenti e non ferma di per sé la procedura. L'autotutela è un potere dell'amministrazione e richiede valutazione, motivazione e presupposti. Il precontenzioso può chiarire o orientare, ma i suoi effetti vanno verificati. Il ricorso contro l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare può produrre il divieto legale di stipula dell'art. 18, comma 4, mentre una sospensione della procedura richiede la pertinente decisione cautelare; resta l'eccezione sotto soglia dell'art. 55. In esecuzione, una contestazione non cancella automaticamente obblighi contrattuali, pagamenti o verifiche: bisogna leggere il contratto e la disciplina applicabile.

Risposta corretta in prova:

"No. Nessun effetto sospensivo generale può essere dato per automatico. Bisogna verificare lo strumento utilizzato, la fonte vigente, la misura richiesta e l'eventuale decisione dell'autorità competente. Nel frattempo il fascicolo deve restare completo, motivato e tracciabile."

ERRORE TIPICO

L'errore tipico è elencare tutti i rimedi senza scegliere quello coerente con il problema. Una risposta di questo tipo sembra ricca, ma non governa il caso. Dire "si può fare accesso, autotutela, precontenzioso, accordo bonario, arbitrato e ricorso" non basta. Alcuni strumenti riguardano la conoscenza degli atti, altri il riesame amministrativo, altri la composizione della controversia, altri ancora la decisione del giudice. Alcuni operano soprattutto nella gara; altri sono tipici dell'esecuzione. Alcuni possono convivere, altri richiedono una scelta strategica.

La correzione è usare sempre la catena:

atto -> fase -> interesse -> prova -> autorità -> termine -> effetto.

Esempio. Se l'operatore non conosce i verbali, il primo tema è l'accesso. Se conosce l'atto e ritiene che ci sia un vizio, può chiedere riesame o valutare tutela. Se la questione è interpretativa e rientra nello strumento previsto, può valutare il precontenzioso. Se il danno è imminente, deve chiedersi se serve una misura urgente. Se la controversia riguarda l'esecuzione, deve prima leggere contratto, capitolato, verbali e comunicazioni.

Un errore è confondere termini che hanno funzioni diverse: 10 giorni per la decisione sull'oscuramento, 30 per il ricorso appalti, 32 per lo standstill sostanziale. Si studiano insieme alla decorrenza e alle eccezioni, verificando l'eventuale regime temporale della procedura.

MINI-ESERCIZIO: TRE OROLOGI SULLA STESSA GARA

Caso didattico: gara aperta sopra soglia con più offerte, estranea ad AQ e SDA. Al giorno 0 sono inviate tutte le comunicazioni di aggiudicazione e resi disponibili gli atti. Beta, seconda, contesta il punteggio e la decisione che oscura un passaggio dell'offerta vincitrice. Si ragiona in giorni relativi; per una scadenza reale occorre applicare anche le regole del calendario processuale.

Evento	Termine o effetto	Documento da conservare
Comunicazione e disponibilità	Giorno 0: decorrenze individuate nel caso.	Ricevute e registri di accessibilità PAD.
Contestazione dell'oscuramento	Ricorso speciale notificato e depositato entro 10 giorni.	Decisione contestata e atti processuali.
Contestazione aggiudicazione	Ricorso entro 30 giorni. L'accesso non sospende da solo questo termine.	Provvedimento, verbali, censure e prove.
Possibile stipula ordinaria	Attendere il decorso dei 32 giorni dall'ultima comunicazione.	Verifica delle comunicazioni e delle eccezioni.
Ricorso con cautelare notificato al giorno 20	Opera anche il distinto divieto processuale fino all'esito previsto dalla legge.	Notifica alla stazione appaltante e provvedimento del giudice.

Soluzione. Presentare una sola istanza di accesso al giorno 9 e attendere la risposta non protegge automaticamente entrambe le tutele. Occorre distinguere il ricorso sull'oscuramento dalla contestazione dell'aggiudicazione. Se il ricorso con cautelare viene notificato al giorno 20, il fatto che in seguito scadano i 32 giorni non elimina il divieto processuale ancora operante. Se lo stesso caso riguardasse un contratto sotto soglia, l'art. 55 escluderebbe i due dilatori legali, ferma la possibilità di ottenere tutela cautelare dal giudice.

Nota da consegnare in prova. «Individuo comunicazione e atti effettivamente disponibili. Presidio separatamente il termine speciale sull'oscuramento e il termine del rito appalti; l'istanza di accesso non è una sospensione generale. Per la stipula verifico importo, tipo di procedura, ultima comunicazione ed eventuale notifica di ricorso con cautelare. Documento ogni decorrenza e applico l'eccezione soltanto al regime che la prevede».

CHECKLIST

- Ho individuato l'atto o il comportamento contestato?
- Ho collocato il problema nella fase corretta: gara, aggiudicazione, stipula o esecuzione?
- Ho chiarito chi reagisce e quale interesse concreto vuole tutelare?
- Ho distinto accesso, trasparenza e autotutela?

- Ho verificato se il precontenzioso è pertinente alla materia e alla fase?
- Ho evitato di trattare il parere o l'intervento dell'autorità come una sentenza?
- In esecuzione, ho letto contratto, capitolato, verbali, comunicazioni e contabilità?
- Ho distinto contestazione, accordo bonario, arbitrato e giudizio?
- Ho costruito una timeline con evento, data da compilare, documento ed effetto da verificare?
- Ho indicato termini, soglie, competenza, rito e modalità operative come dati da controllare sulla disciplina vigente?
- Ho evitato di dichiarare automatica la sospensione della gara o del contratto?
- Ho collegato ogni scelta a un risultato concreto: informazione, correzione, riesame, chiarimento, composizione o decisione del giudice?
- So spiegare in due minuti la differenza tra precontenzioso e ricorso?
- So rispondere alla domanda-trappola sull'effetto sospensivo senza cadere nell'automatismo?
- Ho trasformato il problema in una nota ordinata, leggibile e difendibile?

RIFERIMENTI ESSENZIALI

D.Lgs. 36/2023, artt. 18, 35–36, 55, 210–213 e 220; D.Lgs. 104/2010, allegato 1, artt. 116, 120 e 133. Quadro verificato al 3 ottobre 2026.

PNRR: architettura, milestone, target e ReGiS

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

10.1 Architettura del Piano e responsabilità

Apertura, obiettivo e mappa BANDO

Il PNRR non è un semplice finanziamento da spendere. Per un'amministrazione è un ciclo di progetto: obiettivi, tempi, risorse, atti, dati, pagamenti, indicatori e controlli devono restare coerenti dall'avvio alla chiusura.

Un ente può aver pagato una fattura senza dimostrare il risultato. Può aver completato una fornitura senza avere l'evidenza richiesta dalla misura. Può aver aggiornato un sistema informativo e, nello stesso tempo, mantenere un cronoprogramma non credibile. Nei concorsi su appalti, PNRR e fondi pubblici il punto non è sapere "che cos'è il PNRR" in astratto. Il punto è capire come si governa un intervento finanziato, quali dati lo descrivono e quali responsabilità restano in capo al soggetto attuatore.

Alla fine di questo capitolo devi saper distinguere misura, investimento, progetto, amministrazione titolare e soggetto attuatore. Devi separare milestone, target, output e risultato. Devi collegare CUP, CIG, cronoprogramma, procedura di affidamento e spesa. Devi leggere ReGiS come sistema informativo del ciclo PNRR, non come un archivio dove caricare documenti a fine corsa.

MAPPA BANDO

Bando: cerca nel programma espressioni come PNRR, ReGiS, monitoraggio, rendicontazione, milestone, target, soggetto attuatore, CUP, CIG, controllo investimenti, avanzamento fisico, procedurale e finanziario.

Aree: colloca il tema tra appalti, project management pubblico, contabilità, tracciabilità, controlli e responsabilità amministrativa.

Nuclei: per ogni progetto chiediti quale risultato è promesso, quale soggetto deve raggiungerlo, quale dato lo dimostra, quale documento lo prova e quale decisione serve se il percorso devia.

Diario: registra gli errori ricorrenti. I più frequenti sono confondere spesa e risultato, milestone e target, caricamento e controllo, fornitore e soggetto attuatore.

Output: allenati a produrre una scheda di avanzamento, una mappa dei dati, un registro delle criticità e una risposta orale ordinata.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

Il PNRR collega progetto, risorse, tempi, risultati e controlli. La milestone è un traguardo qualitativo; il target è un obiettivo quantitativo. Il CUP identifica il progetto d'investimento; il CIG identifica la procedura contrattuale. ReGiS raccoglie dati su anagrafica, tempi, procedure, spesa, indicatori e rendicontazione. Un dato caricato non sostituisce l'evidenza né la verifica.

ARCHITETTURA DEL PNRR: MISURA, PROGETTO E RESPONSABILITÀ

L'architettura PNRR ordina risorse, riforme e investimenti in livelli collegati. Per lo studio concorsuale occorre conoscere la struttura delle missioni e saper leggere la singola misura. La logica amministrativa è questa: una misura definisce un obiettivo pubblico, un progetto lo traduce in attività concrete, un soggetto lo attua, un sistema informativo ne segue l'avanzamento, i controlli verificano dati, spese e risultati.

La misura o l'investimento indica il perimetro finanziato. Può riguardare, per esempio, digitalizzazione, infrastrutture, servizi, transizione ecologica, rafforzamento amministrativo o altri ambiti indicati nei documenti ufficiali. La misura stabilisce obiettivi, vincoli, condizioni di ammissibilità, modalità di monitoraggio e documentazione richiesta. Questi elementi non si deducono a memoria: si controllano nel bando, nell'avviso, nella guida della misura e nei documenti istituzionali vigenti.

Il progetto è l'intervento specifico. Ha un soggetto, un CUP quando richiesto, un costo, un cronoprogramma, attività, procedure, pagamenti, output, indicatori e responsabilità. In un comune, per esempio, il progetto può consistere nella realizzazione di un servizio digitale o nell'esecuzione di un intervento infrastrutturale. In un'amministrazione centrale può riguardare il coordinamento di interventi finanziati, il controllo degli avanzamenti o il supporto a soggetti attuatori.

L'amministrazione titolare governa la misura. Definisce regole, obiettivi, istruzioni, controlli e modalità di rendicontazione secondo il quadro applicabile. Il soggetto attuatore realizza il progetto. Non è un passacarte: deve programmare, affidare, monitorare, documentare, correggere gli scostamenti e conservare evidenze. Il fornitore o esecutore svolge la prestazione contrattuale, ma non diventa per questo il responsabile istituzionale dell'intervento.

Questa distinzione è decisiva in prova. Se la domanda chiede chi deve garantire il monitoraggio, non basta rispondere "il fornitore aggiorna lo stato della commessa". Il fornitore può fornire report, dati tecnici, verbali e documentazione. Il soggetto attuatore deve verificare, validare, coordinare e trasmettere le informazioni secondo le regole della misura.

Una scheda corretta di progetto contiene almeno questi elementi: problema amministrativo, obiettivo, soggetto attuatore, amministrazione titolare, attività principali, cronoprogramma, fonti finanziarie, procedure di acquisto, CUP, eventuali CIG collegati, indicatori, rischi, evidenze e stato dei controlli. Se manca uno di questi elementi, il progetto può apparire formalmente avviato ma restare debole sul piano gestionale.

Nel Metodo BANDO il candidato deve abituarsi a leggere ogni progetto con una domanda semplice: quale impegno pubblico è stato assunto e come si dimostra che quell'impegno è stato mantenuto?

DALLE MISSIONI ALLA SINGOLA OPERAZIONE

Il Recovery and Resilience Facility, RRF, è il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza; il PNRR è il piano italiano attuato nel suo quadro. I sei pilastri tematici del regolamento europeo non coincidono con la ripartizione italiana in missioni. Dopo l'inserimento del capitolo REPowerEU, le missioni italiane sono sette.

Missione	Ambito da riconoscere
M 1	Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
M 2	Rivoluzione verde e transizione ecologica
M 3	Infrastrutture per una mobilità sostenibile
M 4	Istruzione e ricerca
M 5	Inclusione e coesione
M 6	Salute
M 7	REPowerEU: sicurezza energetica e transizione dell'energia

La componente raggruppa interventi coerenti all'interno di una missione; riforme e investimenti sono le misure attraverso cui il piano agisce. Il progetto è l'operazione concreta attuata da un soggetto. Non tutti i livelli hanno la stessa articolazione: il capitolo REPowerEU non va forzato nello schema in componenti delle prime sei missioni.

Per leggere un codice, scomponilo. In M 4 C 1 I 1.1, M 4 indica la missione istruzione e ricerca, C 1 la componente, I 1.1 l'investimento. Il CUP di un singolo intervento è un altro identificativo: non coincide con il codice della misura. Più progetti possono concorrere a un obiettivo della stessa misura; il risultato europeo può quindi essere aggregato, mentre il soggetto attuatore deve dimostrare il proprio contributo secondo gli atti che lo finanziano.

Una riforma modifica regole, istituzioni o processi; un investimento impiega risorse per ottenere capacità, infrastrutture, servizi o altri risultati previsti. Non ogni riforma comporta un appalto e non ogni investimento coincide con un unico contratto. Questa distinzione impedisce di ridurre il PNRR a una lista di gare.

CID, ACCORDI OPERATIVI E OBBLIGHI DELL'ENTE

La Commissione valuta il piano; il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, approva tale valutazione con una decisione di esecuzione, spesso abbreviata CID. Il suo allegato contiene la descrizione di riforme e investimenti, risultati e scadenze. Gli Operational Arrangements, o accordi operativi fra Commissione e Stato, precisano monitoraggio, indicatori, meccanismi di verifica e accesso ai dati. Il decreto di finanziamento, l'avviso e la convenzione trasferiscono al soggetto attuatore gli obblighi della sua operazione.

L'ordine di lettura è dunque: decisione e allegato applicabili → accordi operativi → disciplina della misura → atto di finanziamento del progetto. Una presentazione divulgativa aiuta a orientarsi, ma non sostituisce la formulazione dell'obiettivo. Una proposta della Commissione di revisione non equivale ancora alla decisione del Consiglio; neppure il nuovo Gantt dell'ente modifica da solo una scadenza del piano.

Il coordinamento nazionale tiene insieme amministrazioni titolari, monitoraggio e rapporto con l'Unione. Nel lavoro sul progetto, la distinzione decisiva è fra amministrazione titolare, responsabile del presidio della misura e della validazione nel proprio perimetro, e soggetto attuatore, che realizza l'intervento, alimenta i dati e conserva le prove. La stazione appaltante può coincidere con quest'ultimo, ma il ruolo contrattuale non esaurisce gli obblighi del finanziamento. Il fornitore resta tenuto alle prestazioni e alla documentazione previste dal contratto.

PERCHÉ UNA FATTURA NON DETERMINA LA RATA EUROPEA

Il dispositivo è basato sul conseguimento dei risultati: le rate allo Stato seguono la valutazione soddisfacente di milestone e target, secondo l'articolo 24 del regolamento. Non sono la somma automaticamente rimborsata delle fatture trasmesse dai singoli comuni. Ciò non elimina i controlli sulla spesa: restano regolarità delle procedure, tutela degli interessi finanziari, prevenzione di frodi, conflitti di interessi e doppio finanziamento, oltre alle regole della misura.

In prova, tieni distinti i due circuiti. Nel rapporto Stato-Unione si dimostrano i risultati concordati e gli obblighi di controllo; nel rapporto amministrazione titolare-attuatore si applicano condizioni di finanziamento, trasferimento e rendicontazione dell'operazione. Un progetto può avere un avanzamento finanziario elevato e una performance insufficiente. Può anche avere completato la prestazione ma dover ancora completare il fascicolo di spesa.

MILESTONE, TARGET, OUTPUT E RISULTATO

Milestone e target non sono sinonimi. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/241, milestone, o traguardo, esprime un risultato qualitativo; target, o obiettivo, un risultato quantitativo. Entrambi misurano l’avanzamento di riforme e investimenti. Una scadenza interna di lavoro non è automaticamente una milestone PNRR. L’output è ciò che il progetto produce: un servizio, una piattaforma, un’opera, un atto, una fornitura, una procedura completata. Il risultato riguarda l’effetto atteso o la condizione misurata secondo l’indicatore previsto.

10.2 Risultati, indicatori e identificativi

In un progetto digitale, l’output può essere il rilascio di una funzionalità. La milestone può essere il completamento di una fase verificabile soltanto se quella condizione è prevista dagli atti della misura. Il target può riguardare un valore da raggiungere, per esempio un numero, una percentuale o un indicatore definito nei documenti ufficiali. Non bisogna inventare numeri: i valori si prendono solo dalla misura, dal bando, dal decreto, dalla convenzione o dal documento istituzionale vigente.

La differenza conta perché ogni elemento richiede prove diverse. Una milestone può essere dimostrata da un atto, un verbale, una comunicazione, uno stato procedurale o un documento di verifica. Un target richiede un dato misurabile, una fonte e una validazione. Un output richiede la prova che il bene, il servizio o l’attività siano stati prodotti. Il risultato richiede la coerenza tra indicatore, dato e obiettivo della misura.

Elemento	Domanda di controllo	Evidenza possibile
Milestone	Quale tappa deve risultare completata?	Atto, verbale, stato procedurale, documento di verifica
Target	Quale valore o risultato va raggiunto?	Indicatore, dato validato, fonte ufficiale
Output	Che cosa produce il progetto?	Bene, servizio, opera, report, funzionalità
Risultato	Quale effetto o condizione si misura?	Indicatore, confronto, validazione
Scadenza o condizione	Quando o a quale presupposto si collega l’impegno?	Documento della misura, cronoprogramma, atto amministrativo

Questa tabella va letta come strumento di studio, non come schema universale valido per ogni misura. La distinzione giuridica qualitativo/quantitativo resta ferma; cambiano il contenuto concreto del risultato e le prove richieste. Per questo, nelle risposte scritte e orali, è prudente aggiungere sempre una frase: "La definizione concreta della milestone, del target e della relativa evidenza va verificata nei documenti ufficiali della misura applicabile".

Il candidato che risponde bene non recita definizioni isolate. Mostra il collegamento: la milestone orienta il controllo del percorso, il target orienta la misurazione del risultato, l'output prova ciò che è stato prodotto, il risultato prova se l'intervento ha raggiunto l'effetto previsto. Se questi piani vengono confusi, la rendicontazione diventa fragile.

☐ VERIFICA 1 - ARCHITETTURA E IMPEGNI DEL PROGETTO

QUIZ 1

Domanda: in un progetto PNRR, il soggetto attuatore coincide sempre con il fornitore?

Risposta corretta: no. Il fornitore esegue la prestazione contrattuale. Il soggetto attuatore realizza il progetto sul piano amministrativo e deve presidiare dati, atti, controlli, evidenze e rispetto delle regole della misura. Il fornitore può produrre documentazione tecnica, ma non sostituisce la responsabilità dell'ente attuatore.

QUIZ 2

Domanda: una milestone è sempre un risultato numerico?

Risposta corretta: no. La milestone esprime un risultato qualitativo, per esempio l'entrata in vigore di una riforma prevista negli atti del piano. Il target è quantitativo, per esempio il numero di strutture realizzate con caratteristiche definite. Entrambi richiedono evidenze e rispetto della scadenza applicabile.

QUIZ 3

Domanda: se un progetto produce un output, il target è automaticamente raggiunto?

Risposta corretta: no. L'output dimostra che qualcosa è stato prodotto. Il target richiede il raggiungimento dell'indicatore previsto. In alcuni casi output e target sono molto vicini; in altri no. La risposta corretta distingue prodotto, indicatore, fonte del dato e validazione.

CUP, CIG, procedura, spesa e fascicolo

CUP e CIG hanno funzioni diverse. Il CUP identifica il progetto d'investimento pubblico. Il CIG identifica la procedura contrattuale o l'affidamento, secondo le regole applicabili. Nei progetti PNRR questa distinzione non è formale: serve a collegare progetto, contratti, pagamenti, tracciabilità e monitoraggio.

Il CUP risponde alla domanda: quale progetto pubblico sto seguendo? Il CIG risponde alla domanda: quale procedura o quale contratto sto collegando a quel progetto? In un progetto possono esserci più procedure e quindi più CIG collegati allo stesso CUP, quando l'intervento richiede affidamenti distinti. La coerenza tra questi identificativi deve risultare negli atti, nel fascicolo e nei sistemi utilizzati dall'amministrazione.

La procedura di affidamento non va letta come fase separata dal PNRR. Se il progetto richiede lavori, servizi o forniture, il ciclo contrattuale incide su tempi, spesa, output e rischio. Un ritardo nella gara può riflettersi sul cronoprogramma. Una consegna parziale può incidere sul raggiungimento del target. Un pagamento privo di verifica della prestazione non basta a dimostrare l'avanzamento sostanziale.

Il fascicolo dell'ente deve consentire una ricostruzione ordinata. Chi controlla deve poter capire quale progetto è finanziato, quale procedura è stata svolta, quali atti sono stati adottati, quali pagamenti sono stati effettuati, quali evidenze provano l'output e quale dato sostiene il target. Se il fascicolo richiede spiegazioni orali per essere capito, è già un segnale di rischio.

10.3 ReGiS, dati e validazione

Collegamento	Domanda pratica	Errore da evitare
CUP e progetto	Il progetto è identificato in modo coerente negli atti?	Usare identificativi diversi senza spiegazione
CIG e procedura	Il contratto è collegato al progetto corretto?	Registrare la gara senza legarla all'investimento
Cronoprogramma e atti	Le date operative sono coerenti con decisioni e verbali?	Aggiornare il sistema senza adeguare il fascicolo
Spesa e prestazione	Il pagamento deriva da prestazione verificata?	Pagare come se la fattura bastasse da sola
Indicatore e prova	Il dato è sostenuto da fonte e validazione?	Inserire percentuali senza evidenza

Nei concorsi, una buona risposta deve mostrare il rapporto tra contratto e progetto. Non serve trasformare la risposta in un commentario sul Codice dei contratti pubblici. Serve dire che affidamento, esecuzione, verifica, liquidazione e pagamento producono dati rilevanti anche per il monitoraggio PNRR. La tracciabilità dei flussi finanziari, il collegamento tra atti e identificativi e la corretta conservazione documentale sono presidi di controllo, non adempimenti decorativi.

Quando il bando richiama piattaforme, banche dati o strumenti digitali, evita di fissare istruzioni operative non aggiornate. In prova puoi dire che modalità, campi, flussi e integrazioni devono essere verificati nei manuali e nei documenti istituzionali vigenti.

ReGiS come ciclo informativo

ReGiS è il sistema informativo promosso dalla Ragioneria generale dello Stato del MEF per la gestione, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo degli interventi PNRR. Per studiarlo bene non devi imparare schermate a memoria. Devi capire quali informazioni mette in relazione.

ReGiS collega anagrafica del progetto, soggetti, cronoprogramma, fonti finanziarie, procedure, pagamenti, indicatori, rendicontazione e controlli. Questa catena spiega perché un dato isolato non basta. Il pagamento deve dialogare con la procedura. La procedura deve dialogare con il progetto. L'indicatore deve dialogare con l'obiettivo. La rendicontazione deve dialogare con evidenze, controlli e regole della misura.

Una lettura utile passa da sei domande.

1. Il progetto è identificato correttamente?
2. Il soggetto attuatore e la misura sono coerenti con gli atti?
3. Il cronoprogramma riflette lo stato reale delle attività?
4. Le procedure e i CIG sono collegati al progetto?
5. I pagamenti sono sostenuti da documenti e verifiche?
6. Gli indicatori hanno fonte, dato e validazione?

Queste domande aiutano anche nella prova orale. Se la commissione chiede "a cosa serve ReGiS?", una risposta debole dice: "serve a caricare i dati". Una risposta più solida dice: "serve a seguire il ciclo informativo dell'intervento, collegando progetto, tempi, procedure, spesa, indicatori, rendicontazione e controlli, ferma restando la responsabilità del soggetto attuatore sulla qualità dei dati e delle evidenze".

ReGiS non sostituisce il governo del progetto. Un sistema informativo può rendere visibili incoerenze, ritardi e lacune, ma non decide da solo come correggerli. Se il cronoprogramma è irrealistico, serve una decisione amministrativa. Se manca un'evidenza, va acquisita o motivata secondo le regole applicabili. Se un dato è sbagliato, va corretto seguendo le istruzioni vigenti. Se la misura richiede controlli specifici, il soggetto attuatore deve predisporli e documentarli.

Nel lavoro amministrativo reale il rischio non nasce solo dall'assenza di dati. Nasce anche dai dati apparentemente completi ma non coerenti. Un pagamento senza verifica della prestazione, un indicatore senza fonte, un CIG non collegato al CUP, una milestone dichiarata completata senza documento: sono tutti segnali di fragilità.

ALIMENTAZIONE, PREVALIDAZIONE E VALIDAZIONE

Il soggetto attuatore alimenta i dati di propria competenza sulla base di atti ed evidenze. La prevalidazione esegue controlli automatici e consente di vedere anomalie prima del consolidamento. L'amministrazione titolare effettua la validazione periodica delle informazioni nel suo perimetro. Il significato dei passaggi è diverso: un campo formalmente corretto può contenere un dato sostanzialmente falso; un controllo informatico superato non certifica da solo ammissibilità della spesa o raggiungimento del target.

Un flusso completo comprende cinque operazioni: riconciliare fascicolo e dati; aggiornare avanzamento fisico, procedurale e finanziario; eseguire prevalidazione; risolvere o motivare le anomalie secondo le istruzioni; sottoporre i dati al consolidamento previsto. Dopo la validazione, rettifiche e aggiornamenti devono restare tracciabili. Non si cancella la storia di un progetto per far scomparire un ritardo.

Esempio documentato di calendario. Le linee guida del Dipartimento per le pari opportunità, versione 3.0 del 20 giugno 2025, per M 5 C 1 investimento 1.3 prevedono trasmissione degli esiti di prevalidazione entro il 5 del mese, aggiornamento e prevalidazione del soggetto attuatore entro il 10, validazione dell'amministrazione titolare entro il 20. Gli esiti negativi o con riserva attivano il ciclo di correzione descritto nella guida. È un esempio attribuito a quella misura e versione: le istruzioni della propria amministrazione titolare governano il calendario concreto, soprattutto nella fase finale del 2026.

CASO DI QUALITÀ DEL DATO: CENTO CONSEGNATI, NOVANTADUE VERIFICATI

Assumiamo, per questo esercizio, che l'atto di finanziamento richieda 100 dispositivi installati, configurati e funzionanti, provati da verbali nominativi. Il fornitore consegna 100 dispositivi; 92 superano la verifica, otto sono ancora da configurare. La fattura riguarda l'intera consegna. Un operatore inserisce 100 come valore realizzato perché il numero coincide con il documento di trasporto.

La registrazione è errata: l'indicatore del caso richiede tre condizioni congiunte, non la sola consegna. La situazione dimostrata è 92 dispositivi su 100, cioè il 92%; l'output contrattuale consegnato e quello verificato vanno registrati distintamente. La fattura non completa gli otto dispositivi mancanti. Occorre rettificare il dato, collegare i verbali, assegnare il completamento al responsabile competente e valutare l'effetto sulla scadenza.

Dato	Evidenza	Decisione corretta
100 consegnati	Documento di trasporto	Registrare la consegna
92 funzionanti	Verbali di verifica	Rappresentare il valore dimostrato
8 da configurare	Elenco anomalie	Completare e verificare, senza anticipare l'esito
Fattura ricevuta	Documento fiscale	Avviare i controlli di competenza; non dichiarare per questo il target

Se la prevalidazione non segnala errori, la conclusione non cambia: la piattaforma può non conoscere il contenuto dei verbali. Il controllo sostanziale confronta definizione dell'indicatore, unità di misura, popolazione considerata, data di osservazione e documenti. Il numeratore deve contare soltanto gli elementi che rispettano la definizione; il denominatore deve essere quello dell'obiettivo, senza ridurlo per migliorare la percentuale.

Un secondo errore possibile è l'associazione a un CUP diverso. Non si cambia il codice per eliminare un messaggio di errore: si ricostruisce quale atto finanzia la prestazione, quali procedure vi sono collegate e quale identificativo è corretto. La correzione deve seguire il flusso autorizzato e lasciare traccia della riconciliazione. Una risposta d'esame solida indica dato sbagliato, fonte corretta, ruolo responsabile e azione, senza inventare pulsanti o schermate.

MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E CONTROLLO

Monitoraggio, rendicontazione e controllo sono collegati, ma non coincidono.

Il monitoraggio segue l'avanzamento del progetto. Guarda tempi, attività, procedure, spesa, output e indicatori. Serve a capire se il progetto procede, dove si blocca e quali decisioni occorrono. Ha una funzione gestionale: se arriva troppo tardi, perde utilità.

La rendicontazione dimostra, secondo le regole della misura, che spese, attività e risultati sono sostenuti da documenti idonei. Non è un racconto finale del progetto. È una ricostruzione verificabile: quali spese sono state sostenute, per quale progetto, con quali atti, con quale collegamento agli obiettivi e con quali evidenze.

Il controllo verifica regolarità, coerenza, ammissibilità, tracciabilità e rischi. Può riguardare procedure, pagamenti, conflitti di interessi, doppio finanziamento, conservazione documentale, indicatori e vincoli specifici della misura. Alcuni controlli sono interni all'amministrazione, altri derivano da regole o verifiche esterne. Per dettagli, responsabilità e sequenze operative bisogna sempre controllare i documenti vigenti.

Questa distinzione produce una regola pratica: il monitoraggio chiede "come sta andando?", la rendicontazione chiede "come lo dimostri?", il controllo chiede "è regolare, coerente e ammissibile?". Se in una risposta confondi questi tre piani, rischi di dare per chiuso un progetto che in realtà ha solo dati parziali.

10.4 Controlli, ritardi e chiusura 2026

Un esempio aiuta. Un ente dichiara che una procedura è conclusa, la fattura è stata ricevuta e il pagamento è in lavorazione. Il monitoraggio registra un avanzamento procedurale e finanziario. La rendicontazione richiede documenti, verifica della prestazione, collegamento al progetto, ammissibilità e regole della misura. Il controllo può verificare se la procedura era corretta, se il CIG è collegato, se il pagamento è tracciabile, se non c'è doppio finanziamento e se l'indicatore dichiarato è fondato.

Nel PNRR la qualità del dato è parte della responsabilità amministrativa. Un dato non è buono perché è presente. È buono se è corretto, coerente, aggiornato, verificabile e leggibile da chi deve controllare.

▣ VERIFICA 2 - DATI, REGIS E RENDICONTAZIONE

QUIZ 1

Domanda: il caricamento di un pagamento in ReGiS dimostra da solo che la spesa è rendicontabile?

Risposta corretta: no. Il caricamento rende disponibile un dato. La rendicontabilità richiede rispetto delle regole della misura, collegamento al progetto, documenti, verifica della prestazione, tracciabilità e controlli pertinenti. Il dato informatico non sostituisce la prova amministrativa.

QUIZ 2

Domanda: il monitoraggio coincide con il controllo?

Risposta corretta: no. Il monitoraggio segue l'avanzamento e segnala scostamenti. Il controllo verifica regolarità, coerenza, ammissibilità e rischi. I due piani dialogano, ma hanno finalità diverse.

QUIZ 3

Domanda: se un indicatore è inserito nel sistema, può essere considerato valido senza altre verifiche?

Risposta corretta: no. L'indicatore deve avere una fonte, un metodo di rilevazione, una coerenza con la misura e una validazione secondo le regole applicabili. Un numero privo di evidenza è un dato fragile.

Ritardi, economie e chiusura del progetto

Un ritardo va classificato prima di essere comunicato. Può riguardare attività, procedura di gara, stipula, esecuzione, pagamento, output, indicatore, milestone o adempimenti documentali. Dire "il progetto è in ritardo" serve a poco. Bisogna dire quale parte è in ritardo, perché, con quale effetto e quale decisione è necessaria.

La scheda di avanzamento deve indicare causa, impatto, responsabile, azione correttiva, nuova previsione e documento di supporto. Anche qui non si fissano termini o soglie generiche: dipendono dalla misura, dal contratto, dagli atti dell'ente e dalle istruzioni vigenti.

Criticità	Domanda da porsi	Azione amministrativa
Ritardo procedurale	La procedura è bloccata prima dell'affidamento?	Verificare atti, responsabilità e cronoprogramma
Ritardo esecutivo	Il fornitore o l'esecutore non rispetta il programma?	Valutare contratto, contestazioni, rimedi e aggiornamento

Criticità	Domanda da porsi	Azione amministrativa
Dato mancante	Manca l'evidenza per milestone o target?	Acquisire, validare o motivare l'assenza
Spesa non coerente	Il pagamento non dialoga con progetto e procedura?	Ricostruire collegamenti e verifiche
Indicatore fragile	Il dato non ha fonte chiara?	Individuare fonte, metodo e validazione

Le economie non sono semplicemente "fondi rimasti". Possono derivare da ribassi, minori costi, rinunce, variazioni o altre dinamiche amministrative. Il loro trattamento dipende dalla misura, dagli atti finanziari, dalle autorizzazioni e dalle regole dell'amministrazione titolare. Prima di riutilizzarle, ridestinarle o restituirle bisogna verificare il quadro vigente.

La chiusura del progetto non coincide con l'ultimo pagamento. Un progetto è davvero chiudibile quando risultano ordinati output, risultato, spesa, indicatori, controlli, eventuali correzioni e conservazione documentale. Se la chiusura lascia buchi, l'ente resta esposto a richieste di integrazione, rilievi o recuperi.

Nel Metodo BANDO la chiusura va studiata come momento di responsabilità. L'amministrazione non chiude solo perché "ha finito le attività". Chiude quando può dimostrare che l'intervento è stato realizzato, documentato e controllato secondo le regole applicabili.

IL CALENDARIO DI CHIUSURA 2026

Quadro verificato al 3 ottobre 2026. I termini di agosto e settembre riportati qui sono già trascorsi alla data di questa edizione. Servono a interpretare il ciclo conclusivo e le responsabilità; non indicano nuove finestre disponibili.

Termine	Livello e funzione
31 agosto 2026	Termine finale UE per il completamento di milestone e target
30 settembre 2026	Termine per le ultime richieste statali di pagamento alla Commissione, con le prove richieste
31 dicembre 2026	Termine dei pagamenti del dispositivo dalla Commissione agli Stati

La comunicazione della Commissione NextGenerationEU – La strada verso il 2026, COM(2025) 310, chiarisce questa sequenza. Dicembre non proroga il termine per realizzare i risultati. Il periodo di valutazione della richiesta non permette di completare a ottobre una prestazione che doveva essere conclusa entro agosto. L'eventuale mancato raggiungimento va rappresentato e trattato secondo gli atti applicabili; non si retrodatano certificati o avanzamenti.

Accanto ai termini UE esistono quelli del progetto e della misura, che possono essere anteriori. Le linee guida PCM-MEF/RGS del 16 aprile 2026, per gli interventi ricompresi nel loro ambito, precisano la documentazione di conclusione e il riferimento al secondo trimestre 2026, ossia 30 giugno. Prevedono specifici casi con completamento entro il 31 agosto e limitate eccezioni gestite dall'amministrazione titolare: non sono una proroga automatica concessa a qualunque soggetto attuatore.

Per applicarle, si verifica anzitutto se l'intervento appartiene all'allegato pertinente o se l'amministrazione titolare ne ha disposto l'applicazione nel perimetro consentito. Poi si controllano CID, atto di finanziamento e istruzioni della misura. L'ordine evita due errori opposti: attribuire a tutti i progetti una scadenza intermedia prevista per alcuni, oppure ignorare una scadenza anteriore perché esiste il limite UE di agosto.

QUALE EVIDENZA CHIUDE LA PERFORMANCE

Per i lavori, le linee guida disciplinano il certificato di ultimazione; per servizi e forniture, la certificazione di regolare esecuzione o la verifica di conformità pertinente. Il documento deve rendere identificabili misura, intervento, CUP, CIG, importo, soggetti e data, collegando ciò che è stato eseguito alla descrizione della misura. La data di emissione della certificazione è rilevante: una semplice affermazione retrospettiva non sostituisce la prova richiesta nei termini.

Se è già disponibile un collaudo o un certificato di regolare esecuzione avente valore probatorio superiore, non occorre produrre inutilmente un documento meno avanzato per duplicare la stessa dimostrazione. Restano necessari gli elementi richiesti e l'eventuale integrazione delle informazioni mancanti. Il certificato lavori è sottoscritto dai soggetti previsti, con il visto del RUP; i modelli per servizi e forniture distinguono DEC/RUP, impresa e soggetto della stazione appaltante abilitato alla stipula.

Le lavorazioni marginali ammesse entro un termine assegnato, comunque non superiore a 60 giorni nei presupposti previsti, non possono incidere sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento. La regola non consente di chiamare "ultimata" un'opera cui manchi una parte indispensabile per funzionare. Nel caso dei dispositivi, otto unità non configurate e non funzionanti non diventano complete grazie a una generica annotazione "finiture residue".

Nel flusso delle linee guida, l'evidenza di completamento è normalmente caricata entro cinque giorni dal completamento; la documentazione integrativa dei controlli segue entro quindici giorni. Questi adempimenti vanno letti nel loro specifico ambito e insieme alle istruzioni dell'amministrazione titolare. La data di caricamento e la data in cui la prestazione è stata effettivamente completata sono informazioni distinte: correggere un dato non modifica il fatto storico.

PERFORMANCE, SPESA E STRUMENTI FINANZIARI

La rendicontazione della performance può precedere quella della spesa, che segue le istruzioni finanziarie e i controlli applicabili. Non si deduce dal 31 agosto l'obbligo indistinto che ogni pagamento locale debba essere effettuato quel giorno; non si deduce dal 31 dicembre la libertà di completare qualsiasi opera entro fine anno. L'esercizio corretto è individuare per ciascun obbligo soggetto, oggetto, scadenza ed evidenza.

Alcune misure attuate tramite strumenti finanziari o strutture di investimento hanno risultati formulati in termini di trasferimento di risorse e stipula di contratti vincolanti con beneficiari, con condizioni specifiche. L'eventuale prosecuzione a valle delle attività non crea un'eccezione generale per tutti i cantieri o acquisti. Prima di invocare questa disciplina occorre dimostrare che il progetto appartiene a quella misura e che il risultato previsto è proprio quello, non un'opera fisica ancora incompleta.

Verifica applicata. Un ente afferma: «Abbiamo tempo fino al 31 dicembre perché l'Unione paga entro quella data». La risposta è errata: confonde il pagamento Commissione-Stato con il completamento dei risultati e con le scadenze dell'operazione. La correzione identifica il termine della misura, la prova richiesta e l'eventuale scostamento, senza spostare il calendario con una decisione unilaterale.

CASO RAGIONATO: MILESTONE A RISCHIO

Un comune deve completare un intervento digitale finanziato nell'ambito di una misura PNRR. La procedura di acquisto è stata conclusa. Il fornitore ha consegnato una parte del sistema. L'ufficio ha registrato i dati finanziari disponibili e il fascicolo contiene gli atti principali della procedura. Il test tecnico necessario per dimostrare la piena funzionalità, però, non è ancora concluso. L'indicatore di risultato non è validato.

La prima mossa è separare i piani. La procedura può essere conclusa, ma il risultato può non essere ancora dimostrato. La spesa può essere registrata, ma la rendicontazione può richiedere ulteriori evidenze. L'output può essere parziale, mentre il target resta non raggiunto. Il soggetto attuatore deve evitare una comunicazione generica del tipo "progetto quasi completato".

La scheda corretta deve indicare che cosa è completato: procedura, contratto, consegna parziale, eventuali pagamenti già verificati. Deve indicare che cosa manca: test, validazione dell'indicatore, evidenza finale, eventuale documento tecnico. Deve indicare il rischio sulla milestone o sul target, secondo la definizione della misura. Deve indicare chi fa cosa: ufficio tecnico, RUP, direttore dell'esecuzione o altro soggetto previsto dagli atti. Deve infine indicare quale decisione serve: sollecito, aggiornamento del cronoprogramma, verifica contrattuale, comunicazione all'amministrazione titolare o altra azione prevista.

10.5 Report di avanzamento e allenamento

Il punto da portare in prova è netto: un dato finanziario aggiornato non prova da solo il risultato. ReGiS può rappresentare l'avanzamento, ma la solidità del progetto dipende dalla coerenza tra sistema informativo, fascicolo, atti, evidenze e decisioni.

Risposta modello sintetica: il soggetto attuatore deve aggiornare lo stato reale del progetto, verificare le cause del ritardo, raccogliere le evidenze disponibili, distinguere output e target, valutare l'impatto sulla milestone e seguire le regole della misura per eventuali comunicazioni o rettifiche. Non deve dichiarare il risultato raggiunto finché non dispone del dato validato e della prova richiesta.

Domanda da commissario

Qual è la differenza tra milestone e target in un intervento PNRR?

Risposta: la milestone è un traguardo qualitativo; il target è un obiettivo quantitativo, entrambi definiti negli atti del piano. La milestone guarda al completamento di un passaggio; il target guarda al raggiungimento di un valore o risultato. In entrambi i casi bisogna verificare definizione, evidenza, scadenza o condizione nei documenti ufficiali della misura concreta.

Una risposta più completa aggiunge il collegamento con il soggetto attuatore. Non basta sapere la differenza teorica. L'amministrazione deve organizzare il progetto in modo da produrre dati ed evidenze: atti, verbali, stati procedurali, documenti tecnici, indicatori, verifiche e validazioni. Se manca questo collegamento, milestone e target restano parole da programma d'esame, non strumenti di governo del progetto.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se la spesa è registrata in ReGiS, il progetto è automaticamente rendicontabile?

No. La registrazione è un dato del sistema informativo. La rendicontabilità richiede che la spesa sia collegata al progetto, coerente con la procedura, sostenuta da documenti, verificata rispetto alla prestazione, tracciabile e ammessa secondo le regole della misura. Può essere necessario dimostrare anche il rapporto tra spesa, output, milestone, target e controlli.

La trappola sta nel confondere il caricamento con la validazione. ReGiS non cancella le responsabilità dell'ente. Se il fascicolo è incoerente, se l'indicatore non ha prova o se il pagamento non è collegato correttamente, il dato caricato resta debole.

ERRORE TIPICO

Aggiornare percentuali senza indicare fonte, prova e decisione.

L'errore nasce quando l'ufficio ragiona per stato apparente: "siamo al 70%", "la procedura è quasi finita", "manca poco", "il fornitore ha consegnato". In un progetto PNRR queste frasi non bastano. Ogni avanzamento deve essere collegato a un impegno, a un dato, a un'evidenza, a una validazione e a una decisione.

Correzione operativa: usa sempre la catena impegno, dato, evidenza, validazione, decisione. Prima scrivi quale obbligo o obiettivo devi presidiare. Poi indica il dato disponibile. Poi collega il documento che lo prova. Poi verifica chi lo valida. Infine registra quale decisione segue: conferma, integrazione, aggiornamento, comunicazione o azione correttiva.

MINI-ESERCIZIO

Compila una scheda di avanzamento per un progetto PNRR indicato in un bando o in una misura che stai studiando. Non inserire scadenze, soglie, percentuali o istruzioni di piattaforma se non le hai controllate nel documento ufficiale vigente.

Campi da compilare:

Campo	Contenuto da inserire
Progetto	Titolo, CUP, soggetto attuatore, misura
Obiettivo	Risultato atteso secondo il documento ufficiale
Milestone	Tappa o condizione da verificare
Target	Indicatore o risultato misurabile
Procedura	Affidamento, CIG, stato della procedura
Spesa	Pagamenti, fonti finanziarie, documenti collegati
Evidenze	Atti, verbali, report, validazioni
Rischio	Ritardo, dato mancante, incoerenza, controllo aperto
Azione correttiva	Decisione richiesta e responsabile

Soluzione di controllo: la scheda è corretta se distingue progetto e procedura, CUP e CIG, output e target, pagamento e rendicontazione, dato e prova. È incompleta se si limita a dire che il progetto "procede" o che "la spesa è caricata". È sbagliata se attribuisce al fornitore responsabilità che spettano al soggetto attuatore o se inventa regole operative non verificate.

CHECKLIST

- Ho individuato misura, progetto, amministrazione titolare e soggetto attuatore?
- Ho distinto il soggetto attuatore dal fornitore o esecutore?
- Ho separato milestone, target, output e risultato?
- Ho verificato CUP e CIG nei rispettivi ruoli?
- Ho collegato procedura, contratto, spesa e fascicolo?
- Ho letto ReGiS come sistema informativo del ciclo PNRR, non come semplice deposito?
- Ho distinto monitoraggio, rendicontazione e controllo?
- Ho indicato fonte del dato, evidenza e validazione?

- Ho classificato eventuali ritardi per causa, impatto e azione correttiva?
- Ho trattato le economie come dato da verificare secondo la misura?
- Ho evitato soglie, scadenze e istruzioni operative non controllate?
- Ho ricordato che manuali ReGiS, circolari MEF-RGS, guide della misura e documenti istituzionali vigenti vanno verificati prima di applicare regole operative specifiche?

RIFERIMENTI NORMATIVI E OPERATIVI

Regolamento (UE) 2021/241, artt. 2, 3, 20, 22 e 24; Commissione europea, COM(2025) 310 final, NextGenerationEU – La strada verso il 2026; PCM-MEF/RGS, linee guida del 16 aprile 2026 sulla conclusione degli interventi PNRR, con allegati; Dipartimento per le pari opportunità, linee guida di monitoraggio, rendicontazione e controllo, versione 3.0 del 20 giugno 2025, utilizzate per l'esempio espressamente indicato. Per la singola operazione si leggono inoltre CID, accordi operativi e atti della misura pertinenti.

Gestione finanziaria, rendicontazione e controlli

B BANDO	A AREE	N NUCLEI	D DIARIO	O OUTPUT
-------------------	------------------	--------------------	--------------------	--------------------

11.1 Fasi della spesa e identificativi

Un contratto finanziato con risorse PNRR, fondi europei o altre fonti vincolate non finisce con la fattura del fornitore. Il pagamento è solo un passaggio della catena. Per chi lavora in un ente pubblico conta poter dimostrare, anche mesi dopo, che la spesa era prevista, che la prestazione è stata verificata, che il pagamento è tracciabile e che il risultato rientra nel progetto finanziato.

La rendicontazione serve a questo: rendere leggibile il percorso amministrativo, contabile e documentale dell'intervento. Se il fascicolo è debole, una spesa anche reale può diventare contestabile. Se il fascicolo è ordinato, un controllore esterno può ricostruire decisioni, importi, ruoli e responsabilità senza affidarsi alla memoria degli uffici.

Obiettivo e mappa BANDO

Al termine del capitolo devi saper leggere la catena finanziaria di un intervento, distinguere CIG e CUP, organizzare un fascicolo di rendicontazione e riconoscere i controlli essenziali su conflitto di interessi, frode, tracciabilità e doppio finanziamento.

Occorre conoscere le regole generali e distinguere quelle stabilite dalla singola misura. I campi di piattaforma e i documenti aggiuntivi richiesti possono variare. Vanno sempre verificati nell'avviso, nell'atto di finanziamento, nelle istruzioni dell'amministrazione titolare, nei manuali della Ragioneria generale dello Stato quando applicabili e nella documentazione istituzionale vigente della misura. In prova, però, il candidato deve dimostrare di conoscere il metodo: quale documento cercare, quale controllo fare, quale collegamento ricostruire.

Passaggio BANDO	Applicazione al capitolo
Bando	Individua se il programma richiede gestione finanziaria, rendicontazione, monitoraggio, controlli, tracciabilità, PNRR o fondi UE.
Aree	Collega il tema a contabilità pubblica, contratti pubblici, anticorruzione, trasparenza, controllo amministrativo-contabile e responsabilità.

Passaggio BANDO	Applicazione al capitolo
Nuclei	Catena della spesa, CIG, CUP, ammissibilità, audit trail, controlli antifrode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, rettifiche.
Diario	Registra gli errori ricorrenti: codice mancante, verbale assente, pagamento non riconciliato, fascicolo incompleto, fonte finanziaria confusa.
Output	Produce una risposta orale, una checklist, una tabella di riconciliazione, un caso ragionato o una mini-istruttoria di controllo.

La domanda da tenere ferma è semplice: "Se domani arriva un controllo, il fascicolo permette di capire perché quella spesa è stata sostenuta e perché è riferibile a quel progetto?". Se la risposta richiede telefonate, ricostruzioni informali o documenti cercati in cartelle personali, il presidio non è sufficiente.

DALLA COPERTURA AL PAGAMENTO

La gestione finanziaria di un intervento pubblico è una sequenza ordinata. Ogni passaggio prepara il successivo e lascia una traccia. Nei concorsi non basta dire che "l'ente paga il fornitore": bisogna distinguere copertura, impegno, esecuzione, liquidazione, ordinazione, pagamento e rendicontazione.

La copertura collega la spesa a risorse disponibili e a una destinazione. Può dipendere dal bilancio dell'ente, da un finanziamento vincolato, da un programma europeo, da una misura PNRR o da una combinazione di fonti. Nel fascicolo devono essere riconoscibili il progetto, il quadro economico, la voce di budget e gli eventuali vincoli di utilizzo.

L'impegno o l'atto equivalente, secondo l'ordinamento contabile applicabile, collega la spesa a un'obbligazione. In termini operativi significa che l'amministrazione non si limita a prevedere una somma: individua la ragione della spesa, il soggetto creditore quando determinabile, l'importo o il criterio per determinarlo, la scadenza e il riferimento al progetto.

L'esecuzione riguarda la prestazione. Un servizio deve essere reso, un bene deve essere consegnato, un lavoro deve avanzare secondo gli atti contrattuali. Questa fase produce documenti diversi a seconda del caso: verbali, stati di avanzamento, relazioni tecniche, certificati di regolare esecuzione, collaudi, attestazioni di consegna, report di attività.

La liquidazione verifica che il pagamento sia dovuto. Prima di pagare, l'ufficio competente deve poter affermare che la prestazione è stata eseguita nei termini rilevanti, che l'importo è corretto, che il documento contabile è coerente e che gli adempimenti richiesti risultano presidiati. Una fattura ricevuta non basta: la fattura chiede il pagamento, ma non dimostra da sola che la prestazione sia ammissibile e correttamente riferita al progetto.

L'ordinazione e il pagamento completano la fase finanziaria in senso stretto. Il mandato o l'atto di pagamento deve essere riconciliabile con fattura, contratto, CIG, CUP quando richiesti, voce di budget, beneficiario e movimento di tesoreria. Anche qui il controllo non si ferma all'esistenza del pagamento. Occorre poter seguire il flusso.

La rendicontazione mette insieme spesa, progetto, risultato e documenti. Può avvenire su piattaforme dedicate o tramite modalità stabilite dalla misura. Il manuale non deve sostituire le istruzioni tecniche vigenti: il candidato deve sapere che ogni misura può richiedere documenti, attestazioni, codifiche e controlli specifici.

LA CATENA MINIMA DA RICOSTRUIRE

Domanda di controllo	Documento o evidenza da cercare
Quale progetto finanzia la spesa?	Atto di finanziamento, CUP, quadro economico, scheda progetto, budget.
Quale procedura ha generato il contratto?	Determina, atti di affidamento o gara, contratto, CIG ove previsto.
La prestazione è stata eseguita?	Verbale, SAL, certificato, attestazione, collaudo, relazione tecnica.
L'importo è dovuto e corretto?	Fattura o documento equivalente, liquidazione, riscontro contabile.
Il pagamento è tracciabile?	Mandato, quietanza o evidenza di tesoreria, registrazioni contabili.
Il risultato è collegato al progetto?	Indicatori, milestone, target, output, relazione di avanzamento.
Ci sono controlli documentati?	Dichiarazioni, verifiche su conflitto, frode, doppio finanziamento, esiti istruttori.

Il controllo efficace non cerca un documento isolato. Segue una frase logica: "la spesa deriva da questo progetto, è stata assunta con questo atto, riguarda questa prestazione, è stata verificata da questo ufficio, pagata con questo movimento e collegata a questo risultato".

CIG, CUP E TRACCIABILITÀ

11.2 Tracciabilità e condizioni di pagamento

CIG e CUP compaiono spesso negli stessi atti, ma hanno funzioni diverse. Confinderli è uno degli errori più frequenti nelle prove su appalti, PNRR e rendicontazione.

Il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini della tracciabilità, del monitoraggio e degli adempimenti collegati ai contratti pubblici. È legato alla procedura di affidamento, al rapporto con l'operatore economico e al ciclo di vita del contratto. In un fascicolo può comparire negli atti di gara o affidamento, nel contratto, nelle comunicazioni, nelle fatture o nei documenti equivalenti, nei pagamenti e nei sistemi informativi previsti.

Il CUP identifica il progetto di investimento pubblico. Serve a collegare l'intervento alla programmazione, alla fonte di finanziamento, agli obiettivi e al monitoraggio. Nei progetti PNRR e, più in generale, negli interventi finanziati con risorse vincolate, il CUP aiuta a non perdere il legame tra spesa e progetto.

La differenza pratica è questa: il CIG guarda alla procedura contrattuale; il CUP guarda al progetto. Una fattura può dover riportare entrambi, ma non per questo i due codici diventano intercambiabili. Se il CUP è corretto ma il CIG manca dove richiesto, il fascicolo può non dimostrare correttamente il collegamento con la procedura. Se il CIG è corretto ma il CUP rinvia a un progetto diverso, la rendicontazione rischia di attribuire la spesa al finanziamento sbagliato.

La tracciabilità non è un fatto estetico. Non si tratta di copiare un codice in alto a destra. Il codice è una chiave di collegamento. Se la chiave è errata, il fascicolo si spezza: la ricerca per progetto non restituisce la procedura corretta, la ricerca per contratto non restituisce il pagamento giusto, la rendicontazione non dimostra il nesso con l'intervento.

CONTI DEDICATI E FILIERA: LEGGE 136/2010

L'articolo 3 della legge 136/2010 impone la tracciabilità dei flussi relativi alle commesse pubbliche per prevenire infiltrazioni criminali. L'obbligo riguarda appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera individuata dalla disciplina, non soltanto il pagamento finale dell'ente al contraente principale. L'importo modesto del contratto non è, da solo, un'esenzione.

Si utilizzano uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Non è obbligatorio aprire un conto nuovo per ciascun appalto: un conto può servire più commesse e operazioni diverse, purché siano rispettati comunicazioni e tracciabilità. L'operatore comunica alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi del conto e i dati delle persone delegate entro sette giorni dall'apertura; se il conto esiste già, il termine decorre dal primo utilizzo per operazioni relative a una commessa pubblica. Comunica anche le successive modifiche.

I movimenti seguono il bonifico bancario o postale oppure strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità. Nei casi richiesti gli strumenti riportano CIG e CUP. La clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità deve essere inserita nel contratto a pena di nullità assoluta; l'amministrazione verifica la clausola anche nei subappalti e subcontratti interessati. La filiera non può diventare il punto in cui il flusso perde identificazione.

Chi apprende l'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità deve comunicarlo immediatamente alla stazione appaltante e alla prefettura competente secondo l'articolo 3, comma 8. Il mancato utilizzo degli strumenti di pagamento tracciabili costituisce causa di risoluzione ai sensi del comma 9-bis. Va distinta questa fattispecie da un rifiuto: non ogni irregolarità documentale produce automaticamente la stessa conseguenza.

MODALITÀ PARTICOLARI E SANZIONI

I pagamenti dell'operatore a dipendenti, consulenti e fornitori di spese generali seguono le modalità dell'articolo 3, comma 2: conto dedicato e strumenti tracciabili. ANAC chiarisce che in tali pagamenti non occorre indicare il CIG; è una previsione per queste operazioni, non un'esenzione del contratto principale.

Per tributi, enti previdenziali e le altre ipotesi del comma 3 sono ammesse modalità diverse dal bonifico, mantenendo la documentazione della spesa. Per le spese giornaliere della fattispecie, fino a 1.500 euro, sono ammessi sistemi diversi, con divieto di contante e obbligo documentale. La cifra non significa "affidamenti della PA senza CIG fino a 1.500 euro": confondere acquisto contrattuale e spese dell'esecutore è un errore di ambito.

L'articolo 6 prevede sanzioni amministrative differenziate. Le transazioni senza avvalersi di banche o Poste comportano una sanzione dal 5% al 20% del valore; conto non dedicato, strumenti non idonei o omissione dei codici nei casi previsti rientrano nella fascia dal 2% al 10%. Il reintegro irregolare del conto è sanzionato dal 2% al 5%; comunicazioni omesse, tardive o incomplete dei dati richiesti comportano da 500 a 3.000 euro. La competenza applicativa è del prefetto individuato dalla norma. Il candidato deve riconoscere il comportamento contestato prima di scegliere la conseguenza.

CUP NEGLI ATTI E CODICI NELLE FATTURE

L'articolo 11 della legge 3/2003 prevede il CUP per i progetti di investimento pubblico. Il comma 2-bis stabilisce la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di tali progetti se manca il relativo CUP, elemento essenziale. Non è una regola di nullità indistinta di ogni foglio del fascicolo: si identifica anzitutto il tipo di atto.

Per le fatture elettroniche verso la PA, l'articolo 25 del decreto-legge 66/2014 richiede il CIG, salvo i casi di esclusione previsti, e il CUP per opere pubbliche, manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri casi indicati dalla norma. Il comma 3 pone una regola precisa: la PA non può pagare la fattura che non riporta i codici obbligatori.

Prima dell'ordinazione, dunque, si controllano presenza e correttezza dei codici, oltre alle verifiche sostanziali. Se il codice manca ma è obbligatorio, non basta scriverlo su un prospetto interno e procedere al pagamento: si attiva la modalità di regolarizzazione ammessa dal sistema di fatturazione e dalla disciplina pertinente, conservando la traccia. Se il pagamento è già avvenuto, l'omissione non diventa lecita per effetto del fatto compiuto; vanno accertati il passaggio irregolare, gli effetti e le azioni necessarie.

CONTROLLO OPERATIVO SUI CODICI

Per controllare CIG e CUP conviene seguire una griglia breve:

Verifica	Domanda da porsi
Coerenza del CUP	Il codice rinvia al progetto effettivamente finanziato?
Coerenza del CIG	Il codice rinvia alla procedura o al contratto corretto?
Presenza nei documenti	I codici compaiono dove l'avviso, il contratto o le istruzioni li richiedono?
Continuità	Gli atti successivi mantengono gli stessi riferimenti, salvo modifiche motivate?
Sistemi informativi	I dati caricati sono coerenti con fascicolo, contabilità e monitoraggio?

Quando il progetto cambia perimetro, subisce rimodulazioni o comprende più interventi, il responsabile non deve procedere per abitudine. Deve verificare l'atto applicabile e le istruzioni vigenti: può essere necessario aggiornare dati, collegamenti o documenti, ma senza retrodatare atti e senza nascondere la sequenza reale degli eventi.

Rendicontazione della spesa e del risultato

Rendicontare non significa allegare una fattura pagata. Significa dimostrare che una spesa è ammissibile, verificata, collegata al progetto e non imputata in modo incompatibile ad altre fonti. Nei progetti finanziati, questa dimostrazione riguarda insieme contabilità, contratto, esecuzione e risultato.

AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA

Una spesa è ammissibile quando rispetta le condizioni fissate dalla misura, dall'atto di finanziamento e dalle norme applicabili. I requisiti specifici dipendono dalla misura. La verifica comprende comunque questi elementi: si controllano oggetto, periodo, importo, beneficiario, procedura, imputazione, documenti, coerenza con il budget e assenza di coperture incompatibili.

Il candidato deve evitare una scorciatoia: "è nel progetto, quindi è ammissibile". Non basta. Una voce prevista può diventare problematica se sostenuta fuori dalle condizioni ammesse, se documentata male, se imputata alla quota sbagliata o se priva della verifica richiesta.

L'ammissibilità si prova con documenti. L'atto di finanziamento indica il perimetro; il quadro economico o il budget colloca la voce; la procedura di affidamento spiega come si è scelto il contraente; il contratto definisce la prestazione; la verifica di esecuzione dimostra che il bene o il servizio è stato ottenuto; la contabilità dimostra l'importo e il pagamento.

PRESTAZIONE REALE E VERIFICATA

La prestazione deve essere reale, pertinente e verificata. Per un acquisto di beni possono servire consegna, accettazione e riscontro della conformità. Per un servizio possono servire report, relazioni, registri di attività o attestazioni dell'ufficio competente. Per lavori e interventi tecnici possono rilevare SAL, certificati, collaudi e documentazione tecnico-amministrativa.

L'evidenza deve dire che cosa è stato controllato, da chi, quando e con quale esito. Una formula generica del tipo "servizio svolto regolarmente" può essere fragile se non permette di capire quale servizio sia stato verificato. Nei fascicoli complessi conviene collegare ogni evidenza alla fattura o alla quota di spesa cui si riferisce.

RISULTATO COLLEGATO AL PROGETTO

Nei progetti PNRR e nei programmi finanziati, la spesa va letta insieme al risultato. Milestone, target, indicatori e output non sono sinonimi della fattura pagata. Un pagamento può sostenere un avanzamento, ma non prova automaticamente che l'obiettivo sia raggiunto.

Il fascicolo deve quindi spiegare il nesso: quale parte del progetto avanza grazie a quella spesa, quale output viene prodotto, quale indicatore viene alimentato, quale documentazione lo dimostra. Se la misura prevede il rispetto di vincoli ambientali, digitali, territoriali o di altra natura, il responsabile deve verificare le istruzioni vigenti e conservare le evidenze richieste. Il capitolo 12 sviluppa il raccordo DNSH/CAM e un criterio ambientale concreto, distinguendo la regola generale dalle prescrizioni della categoria.

AUDIT TRAIL E FASCICOLO DI CONTROLLO

11.3 Fascicolo, conflitti e controlli antifrode

L'audit trail è la traccia documentale che permette di ricostruire decisioni, prestazioni, pagamenti e controlli. Non è un archivio casuale. È un fascicolo organizzato in modo che un soggetto esterno possa seguire il percorso della spesa senza chiedere spiegazioni informali.

Un buon audit trail risponde a tre esigenze. La prima è amministrativa: dimostra che gli atti esistono e sono stati adottati da chi aveva competenza. La seconda è contabile: collega impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento e registrazioni. La terza è di risultato: collega la spesa all'intervento, agli indicatori e alle condizioni del finanziamento.

STRUTTURA DEL FASCICOLO

Una struttura funzionale può seguire questo ordine:

1. atto di finanziamento, progetto, CUP, quadro economico e budget;
2. programmazione, determina, atti di gara o affidamento, contratto e CIG ove previsto;
3. documenti di esecuzione, consegna, verifica, SAL, collaudo o attestazione della prestazione;
4. fatture o documenti equivalenti, liquidazioni, mandati e prove del pagamento;
5. evidenze di monitoraggio, output, milestone, target o indicatori;
6. dichiarazioni e verifiche su conflitto di interessi, operatore economico, tracciabilità e doppio finanziamento;
7. richieste di integrazione, risposte, rettifiche, controlli effettuati e chiusura.

L'ordine può cambiare in base al sistema documentale dell'ente. Ciò che non deve cambiare è la leggibilità. I file devono avere nomi comprensibili, versioni distinguibili e collegamenti chiari con progetto, contratto, periodo e voce di spesa. La conservazione deve rispettare le regole dell'ente, la disciplina applicabile e la protezione dei dati personali.

FASCICOLO E SISTEMI INFORMATIVI

Molti interventi richiedono l'alimentazione di sistemi informativi di monitoraggio e rendicontazione. ReGiS, quando applicabile, non va considerato una cartella digitale qualsiasi: è uno strumento per collegare anagrafica del progetto, cronoprogramma, procedure, pagamenti, indicatori, controlli e rendicontazione. Altre misure possono usare piattaforme diverse o strumenti integrativi.

In prova non è richiesto conoscere a memoria ogni schermata, anche perché le interfacce cambiano. È invece richiesto capire che il dato caricato deve coincidere con il fascicolo. Se nel sistema risulta una quota imputata al progetto, ma nel fascicolo manca il documento che la giustifica, il presidio è incompleto. Se il fascicolo è corretto ma il sistema contiene dati incoerenti, il controllo può comunque generare rilievi o richieste di chiarimento.

▣ VERIFICA 1 - CATENA FINANZIARIA, CODICI E RENDICONTAZIONE

QUIZ 1

Una fattura relativa a un servizio PNRR è stata pagata. Nel fascicolo sono presenti contratto, fattura e mandato, ma manca il verbale o l'attestazione di verifica della prestazione. La spesa può considerarsi rendicontata in modo completo?

Risposta corretta: no. Il pagamento dimostra il movimento finanziario, non la corretta esecuzione della prestazione. Per rendicontare in modo solido occorre un'evidenza che attesti cosa è stato verificato, da chi, quando e con quale esito. Se le istruzioni della misura consentono integrazioni, l'ufficio deve acquisirle in modo datato e trasparente, senza retrodatazioni.

QUIZ 2

Il CUP e il CIG hanno la stessa funzione perché entrambi compaiono nei documenti di spesa. L'affermazione è corretta?

Risposta corretta: no. Il CUP identifica il progetto di investimento pubblico; il CIG identifica la procedura o il contratto ai fini della tracciabilità e degli adempimenti collegati ai contratti pubblici. Possono comparire nello stesso fascicolo, ma servono a collegamenti diversi. Confonderli rende fragile la ricostruzione del progetto e della procedura.

QUIZ 3

Un prospetto riepilogativo firmato dal responsabile può sostituire tutti gli atti mancanti della procedura?

Risposta corretta: no. Il prospetto aiuta la lettura del fascicolo, ma non sostituisce gli atti originari. Può spiegare collegamenti, importi e quote, ma deve poggiare su documenti verificabili: atto di finanziamento, procedura, contratto, evidenze di esecuzione, fatture, mandati e controlli. Se un atto manca davvero, il responsabile deve trattare la carenza secondo le regole della misura e dell'ente.

Controlli antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento

I controlli non iniziano alla fine. In un intervento finanziato, il presidio deve accompagnare progettazione, affidamento, esecuzione, pagamento e rendicontazione. Aspettare la chiusura per cercare dichiarazioni, verifiche e collegamenti espone l'ente a errori difficili da correggere.

CONFLITTO DI INTERESSI

Il conflitto di interessi riguarda la posizione di chi partecipa a decisioni, valutazioni, controlli o verifiche e può avere un interesse personale, familiare, professionale o economico capace di interferire con l'imparzialità. Nel fascicolo devono risultare i ruoli coinvolti, le dichiarazioni richieste, le eventuali astensioni e le valutazioni dell'amministrazione.

Una dichiarazione generica, non datata o non collegata alla procedura è debole. La dichiarazione deve essere riferibile al soggetto, al ruolo e all'intervento. Se emergono circostanze nuove, l'ente deve aggiornarne la valutazione secondo le proprie regole e le istruzioni applicabili. Il punto non è produrre carta: è rendere verificabile l'imparzialità della decisione.

REGOLAMENTO FINANZIARIO UE E GESTIONE DEL CONFLITTO

Il riferimento europeo vigente è l'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La regola riguarda le persone coinvolte nell'esecuzione del bilancio, comprese autorità nazionali, attività preparatorie, audit e controlli. Non si limita a chi firma il mandato. Si devono prevenire anche le situazioni che possono essere oggettivamente percepite come conflittuali.

Il conflitto può dipendere da legami familiari o affettivi, interessi economici o altri interessi personali, diretti o indiretti, che compromettono l'esercizio imparziale e obiettivo della funzione. La persona comunica il rischio al superiore competente; quest'ultimo valuta e conferma per iscritto se il conflitto esiste. Se accertato, l'autorità competente fa cessare la partecipazione della persona alla materia e adotta le ulteriori misure appropriate. La dichiarazione è quindi l'inizio del presidio, non la sua conclusione.

Nel PNRR l'articolo 22 del regolamento 2021/241 richiede controlli efficaci per prevenire, individuare e correggere frodi, corruzione e conflitti, tutelare le risorse e recuperare gli importi indebitamente utilizzati. Sul piano nazionale si raccordano gli obblighi di astensione e, per i contratti, l'articolo 16 del Codice. Una valutazione scritta deve identificare i fatti e il ruolo, non limitarsi alla formula "nessun problema".

TITOLARE EFFETTIVO: RISALIRE ALLA PERSONA FISICA

La raccolta dei dati sui destinatari dei fondi, sui contraenti e sui titolari effettivi pertinenti consente verifiche incrociate e individuazione di collegamenti rilevanti. Titolare effettivo è la persona fisica cui, in ultima istanza, è riconducibile proprietà o controllo; non coincide necessariamente con il legale rappresentante che firma l'offerta.

L'articolo 20 del d.lgs. 231/2007 stabilisce criteri graduati. Per le società di capitali è indicativa la partecipazione superiore al 25%, diretta o indiretta nelle forme previste. Se l'assetto proprietario non consente un'individuazione univoca, si esaminano controllo dei voti e influenza dominante, anche tramite vincoli contrattuali. Solo quando i criteri precedenti non permettono l'identificazione si applica il criterio residuale dei poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione, documentando le ragioni. Per altre persone giuridiche valgono le specificità del comma 4: non si applica meccanicamente una quota societaria a qualsiasi ente.

Caso. Alfa ha tre soci persone fisiche: Anna 40%, Bruno 35%, Carla 25%; nessun altro elemento di controllo è indicato. Anna e Bruno superano il 25% e risultano individuati attraverso la proprietà; Carla non supera tale soglia. L'amministratore Davide, privo di partecipazioni e senza ulteriori poteri di controllo indicati nel caso, non sostituisce automaticamente Anna e Bruno nella dichiarazione. Se compare soltanto il nome di Davide, l'ufficio richiede il chiarimento e documenta la ricostruzione.

Se il funzionario incaricato di verificare la prestazione è legato familiarmente ad Anna, occorrono comunicazione, valutazione e misure sul conflitto. Non basta che Alfa abbia prodotto una dichiarazione societaria; non è neppure corretto concludere da quel solo legame che sia stata commessa una frode. I due controlli si parlano, ma rispondono a domande diverse: chi controlla l'impresa e chi può decidere imparzialmente per l'amministrazione.

FRODE E ANOMALIE

Frode e anomalia non sono la stessa cosa. Un'anomalia è un segnale che richiede approfondimento: documenti duplicati, descrizioni troppo generiche, pagamenti frazionati senza ragione, variazioni non motivate, prestazioni non riconoscibili, coincidenze sospette tra soggetti coinvolti. L'irregolarità è una violazione che produce o può produrre un pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione; può derivare anche da errore non intenzionale. La frode implica una condotta intenzionale, come l'uso deliberato di documenti falsi per ottenere risorse non dovute, nei presupposti della fattispecie applicabile. La gravità apparente non sostituisce l'accertamento dell'intenzionalità e degli altri elementi richiesti.

Il funzionario non deve trasformare ogni dubbio in accusa. Deve documentare il controllo, chiedere chiarimenti quando necessario, conservare le risposte, motivare l'esito e attivare le procedure previste se gli elementi lo giustificano. In una risposta concorsuale, questa distinzione è importante: segnala attenzione alla legalità senza confondere prudenza amministrativa e giudizio penale.

DOPPIO FINANZIAMENTO

11.4 Ammissibilità, duplicazioni e rettifiche

Il doppio finanziamento si verifica quando la stessa spesa viene imputata due volte a fonti incompatibili. Non va confuso con il cofinanziamento ammesso. Un progetto può avere più fonti se le regole lo consentono e se le quote sono distinte, motivate e tracciate. Il problema nasce quando lo stesso costo viene presentato come coperto integralmente o impropriamente da più programmi.

Il controllo deve scendere al documento contabile e alla quota imputata. Serve una matrice delle fonti che dica quale parte della spesa grava su quale finanziamento, quale parte resta a carico dell'ente e quale parte non è ammissibile. Per i progetti complessi conviene riconciliare ogni fattura con la quota rendicontata, il pagamento, il CUP e l'eventuale altra fonte coinvolta.

CALCOLO RISOLTO DELLA QUOTA RENDICONTABILE

Il caso seguente riguarda una misura didattica a rimborso di costi. Dati: fattura pagata di 122.000 euro, formata da imponibile di 100.000 e IVA di 22.000; l'IVA è recuperabile e, per le regole esplicitamente assunte nel caso, non è ammissibile. Dei 100.000 euro netti, 10.000 riguardano attività estranee al progetto. Le restanti condizioni di ammissibilità sono soddisfatte. Il contributo copre l'80% della spesa ammissibile, entro un massimale non raggiunto.

Passaggio	Calcolo	Esito
Escludere l'IVA non ammessa	$122.000 - 22.000$	100.000 euro
Escludere la parte non pertinente	$100.000 - 10.000$	90.000 euro ammissibili
Applicare la quota finanziata	$90.000 \times 80\%$	72.000 euro di contributo
Ricostruire l'onere dell'ente	$122.000 - 72.000$	50.000 euro

I 50.000 euro dell'ente si compongono di 18.000 di cofinanziamento sulla parte ammissibile, 10.000 di prestazione estranea e 22.000 di IVA. Il prospetto quadra: $72.000 + 18.000 + 10.000 + 22.000 = 122.000$. Rendicontare 122.000 o calcolare l'80% sull'intera fattura sovrastimerebbe il contributo. Rendicontare 90.000 come base ammissibile non significa ricevere automaticamente 90.000 di rimborso.

Il trattamento dell'IVA e la percentuale dell'80% sono dati del caso, non regole universali del PNRR o di tutti i fondi UE. Prima del calcolo reale si verificano disciplina della misura, recuperabilità e condizioni specifiche. Analogamente, quando il finanziamento usa costi semplificati o risultati, non si sostituisce il metodo previsto con una rendicontazione analitica inventata.

COFINANZIAMENTO E DUPLICAZIONE: PROVA NUMERICA

L'articolo 9 del regolamento RRF ammette complementarità con altri programmi e strumenti UE a condizione che non coprano lo stesso costo. Per un costo ammissibile di 100.000 euro, una ripartizione di 60.000 al programma A e 40.000 al programma B può essere consentita se le rispettive regole ammettono il cumulo e le quote sono separate. La stessa fattura può documentare quote diverse; l'identità del documento non basta, da sola, a dimostrare duplicazione.

Se invece ciascun programma riceve una richiesta di 60.000 sulla medesima base di 100.000, la somma è 120.000: 20.000 euro risultano sovrapposti. Anche restare sotto il totale non basta se una misura vieta il cumulo o se le quote attribuite coincidono materialmente. Il controllo deve ricostruire costo, quota e regola, non soltanto sommare gli importi.

Nel prospetto di riconciliazione si indicano identificativo fattura, imponibile, IVA e trattamento, costo escluso, base ammissibile, quota per fonte, quota dell'ente e pagamento. Si collegano atti di concessione e richieste già presentate. Se emerge una sovrapposizione si blocca l'imputazione non corretta, si rettifica con la procedura prevista e, se somme sono state già erogate, si gestiscono le conseguenze finanziarie e gli eventuali recuperi.

RETTIFICHE, RECUPERI E CHIUSURA

Gli errori possono emergere durante il controllo interno, in fase di rendicontazione, dopo una richiesta dell'amministrazione titolare o a seguito di verifiche esterne. La regola pratica è non cancellare la traccia. Si registra l'anomalia, si valuta l'impatto, si corregge il dato secondo la procedura autorizzata e si conserva la versione precedente.

Una rettifica può riguardare un importo, una quota imputata, un documento caricato, una classificazione, un collegamento con il progetto o un controllo non completato. Non tutte le rettifiche hanno lo stesso peso. Alcune correggono un errore materiale; altre incidono sull'ammissibilità della spesa; altre ancora possono portare a recuperi o alla necessità di sostituire una voce.

Se una spesa non è ammissibile, va separata dalla parte corretta. L'ente deve evitare di confondere tutto il fascicolo con la singola voce problematica. Si individua la quota contestata, si verifica se esistono alternative ammesse, si applicano le regole previste dall'atto di finanziamento e si documenta l'esito.

La chiusura del progetto non è un adempimento da fare dopo. È la verifica finale della tenuta del fascicolo. Prima di chiudere, il responsabile dovrebbe poter seguire l'intervento dall'atto di finanziamento al pagamento, dalla prestazione al risultato, dalla dichiarazione di assenza di conflitto alla verifica del doppio finanziamento. Se manca un passaggio, la chiusura è prematura.

CHIUSURA DOCUMENTALE

Una chiusura ordinata comprende almeno quattro controlli:

- completezza dei documenti amministrativi, contabili e tecnici;
- coerenza tra fascicolo, sistemi informativi e prospetti di rendicontazione;
- acquisizione degli esiti dei controlli e delle eventuali integrazioni;
- conservazione delle versioni, delle rettifiche e delle decisioni assunte.

Il candidato deve sapere formulare questa idea in modo semplice: la chiusura non serve a "mettere a posto" il fascicolo, ma a verificare che il fascicolo sia già in grado di sostenere un controllo.

CASO RAGIONATO E DOMANDE DI PROVA

CASO RAGIONATO

Un comune acquista un servizio informatico previsto da un progetto finanziato. Il contratto è stato stipulato, il servizio è attivo, la fattura è stata pagata e il movimento risulta dalla tesoreria. Durante il controllo interno, però, emergono due problemi: manca un'attestazione chiara della verifica della prestazione e la fattura riporta il CUP ma non il CIG richiesto dalla procedura.

Il servizio non va descritto come inesistente, ma il pagamento presenta una violazione specifica: l'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 66/2014 vietava di pagare la fattura priva del CIG obbligatorio. Nel caso non è indicata alcuna esclusione applicabile. Il fatto che il CUP sia corretto non sostituisce il CIG e il pagamento già avvenuto non sana l'omissione. Inoltre il fascicolo non dimostra ancora in modo completo la verifica della prestazione. Un controllore esterno potrebbe chiedere chi ha verificato il servizio, in quale data, con quale esito e come la fattura si collega alla procedura contrattuale.

La prima azione è ricostruire il fascicolo senza alterare la sequenza dei fatti. Il RUP o il responsabile competente verifica gli atti di affidamento, il contratto, le consegne del fornitore, le evidenze tecniche e la liquidazione. Se le regole applicabili consentono un'integrazione documentale, l'ufficio acquisisce un'attestazione datata, motivata e riferita alla prestazione effettivamente resa. L'attestazione non deve fingere di essere stata prodotta prima: deve spiegare che cosa viene verificato e su quali evidenze.

La seconda azione riguarda il codice mancante e il pagamento irregolare. L'ufficio ricostruisce perché il controllo preventivo non ha bloccato la fattura, verifica il CIG corretto e attiva la regolarizzazione documentale consentita, senza modificare retroattivamente il documento originario. Se anche il movimento finanziario omette i codici richiesti, si esamina separatamente la disciplina della legge 136/2010. La correzione del dato, gli effetti della violazione e l'ammissibilità della spesa sono valutazioni distinte: la prima non chiude automaticamente le altre.

La terza azione è la riconciliazione, accompagnata dalla valutazione delle conseguenze e dalle comunicazioni ai soggetti competenti secondo le regole applicabili. Il fascicolo deve mostrare il nesso tra progetto, CUP, procedura, CIG, contratto, servizio, fattura, pagamento e output. Solo a quel punto la spesa può essere valutata in modo completo. Il caso insegna una regola utile per la prova: una spesa può essere reale ma non ancora rendicontabile in modo solido.

DOMANDA DA COMMISSARIO

Come si dimostra che un pagamento è riferibile a un progetto PNRR o a un intervento finanziato?

La risposta deve seguire la catena completa. Si parte dall'atto di finanziamento e dal progetto, si individua il CUP, si verifica la procedura o il contratto con il relativo CIG quando previsto, si controlla la prestazione eseguita, si collega la fattura alla liquidazione e al mandato, si verifica il pagamento tracciabile e si dimostra il nesso con output, milestone, target o indicatori. Infine si controllano conflitto di interessi, assenza di doppio finanziamento e coerenza con le istruzioni vigenti della misura.

DOMANDA-TRAPPOLA

Se la fattura è pagata e il CUP è corretto, la spesa è automaticamente ammissibile?

No. Il CUP corretto e il pagamento sono elementi importanti, ma non bastano. Restano da verificare procedura, contratto, CIG quando richiesto, periodo di eleggibilità, prestazione effettiva, importo, documentazione, condizioni dell'atto di finanziamento, controlli sull'operatore, assenza di doppio finanziamento e collegamento al risultato. L'ammissibilità nasce dalla coerenza dell'intera catena, non da un solo documento.

ERRORE TIPICO

11.5 Riconciliazione e verifiche conclusive

Preparare il fascicolo alla fine. L'ente paga, archivia qualche documento e poi, davanti al controllo, chiede agli uffici di ricordare chi ha verificato la prestazione, perché una quota è stata imputata al progetto e dove si trova la dichiarazione sul conflitto di interessi. Questo metodo produce fascicoli fragili.

La soluzione è associare una checklist a ogni spesa fin dall'impegno o dall'affidamento. Ogni documento mancante deve avere un responsabile e una data di recupero compatibile con le regole applicabili. La rendicontazione non si improvvisa: si costruisce mentre il progetto procede.

MINI-ESERCIZIO

Prendi una fattura relativa a un servizio e compila una tabella con queste colonne: progetto, CUP, procedura, CIG, contratto, evidenza della prestazione, importo, quota imputata, mandato, output o indicatore collegato, controllo sul doppio finanziamento, esito e responsabile.

Dove non hai un documento, scrivi "manca". L'esercizio è completo solo quando ogni "manca" ha un'azione precisa: recuperare un atto, verificare una piattaforma, chiedere un'integrazione, correggere un dato, segnalare un rischio o escludere la voce dalla rendicontazione se le regole lo impongono.

▣ VERIFICA 2 - CONTROLLI, ERRORI E OUTPUT DI PROVA

QUIZ 1

Un'anomalia documentale equivale sempre a frode?

Risposta corretta: no. Un'anomalia è un segnale che richiede controllo. Può dipendere da errore materiale, documentazione incompleta, cattiva organizzazione del fascicolo o condotte più gravi. L'ufficio deve approfondire, documentare l'esito e attivare i canali previsti solo quando gli elementi lo giustificano. In prova è importante distinguere il sospetto istruttorio dalla qualificazione della frode.

QUIZ 2

La stessa fattura può essere imputata a due finanziamenti diversi?

Risposta corretta: dipende dalle regole della misura e dalla quota imputata. Non è ammessa la rendicontazione della stessa spesa su fonti incompatibili. Può invece essere previsto un cofinanziamento, se le quote sono distinte, documentate e consentite. Il controllo deve verificare documento, importo, quota, fonte e dichiarazioni del responsabile.

QUIZ 3

Per chiudere un progetto basta che tutte le fatture siano pagate?

Risposta corretta: no. La chiusura richiede coerenza tra spese, risultati, controlli e documenti. Occorre verificare fascicolo, sistemi informativi, esiti dei controlli, eventuali rettifiche, collegamento a milestone o target e rispetto delle condizioni della misura. Il pagamento è necessario quando la spesa è dovuta, ma non esaurisce la rendicontazione.

Checklist, ripasso e riferimenti essenziali

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. Pagare non significa rendicontare: il pagamento va collegato a progetto, contratto, prestazione, documenti e risultato.
2. Il CIG riguarda procedura o contratto; il CUP riguarda il progetto di investimento pubblico.
3. Ogni spesa deve avere prova contabile, prova della prestazione e nesso con output, milestone, target o indicatori.
4. I controlli su conflitto di interessi, frode e doppio finanziamento devono accompagnare il progetto, non comparire solo alla chiusura.
5. Le istruzioni operative cambiano per misura: vanno verificate nei documenti ufficiali vigenti prima di applicarle al caso concreto.

CHECKLIST OPERATIVA

- ☐ L'atto di finanziamento è presente e leggibile.
- ☐ Il progetto, il CUP, il quadro economico e la voce di budget sono identificati.
- ☐ La procedura o il contratto sono collegati al CIG quando richiesto.
- ☐ La prestazione è verificata con documento datato e riferito all'oggetto del contratto.
- ☐ Fattura, liquidazione, mandato e pagamento sono riconciliati.
- ☐ La quota imputata al progetto è distinta da eventuali quote non ammissibili o coperte da altre fonti.
- ☐ Il nesso con output, milestone, target o indicatori è documentato.
- ☐ Le dichiarazioni sul conflitto di interessi sono riferite a ruoli, soggetti e procedura.
- ☐ Le anomalie sono state controllate e l'esito è conservato.
- ☐ Il doppio finanziamento è escluso con una riconciliazione per documento e fonte.
- ☐ Le eventuali rettifiche conservano traccia della versione precedente.
- ☐ I dati inseriti nei sistemi informativi coincidono con il fascicolo.

- [] Le istruzioni della misura e dell'amministrazione titolare sono state verificate nella versione vigente.
- [] Il fascicolo può essere letto da un controllore esterno senza spiegazioni informali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per una risposta d'esame ordinata si possono richiamare, in forma generale, il Codice dei contratti pubblici per il ciclo dell'affidamento e dell'esecuzione, la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la disciplina sul CUP per i progetti di investimento pubblico, le regole sulla fatturazione elettronica verso la PA, la normativa sulla governance del PNRR, gli atti e le istruzioni della Ragioneria generale dello Stato e dell'amministrazione titolare della misura, le indicazioni istituzionali su monitoraggio, rendicontazione, controlli e sistemi informativi.

Quando il caso riguarda trasparenza, anticorruzione o contratti pubblici, entrano in gioco anche gli obblighi di pubblicità e trasparenza, le funzioni di vigilanza dell'ANAC, la disciplina sulla digitalizzazione del ciclo dei contratti e i controlli interni dell'amministrazione. Per aspetti di responsabilità e regolarità contabile possono rilevare i controlli della Corte dei conti e le regole di contabilità pubblica applicabili all'ente.

Questi riferimenti non vanno citati come elenco meccanico. Vanno usati per spiegare il ragionamento: quale norma o istruzione governa il passaggio, quale documento lo prova, quale rischio si evita e quale controllo rende difendibile la spesa.

NORME DA COLLEGARE AL CASO

Legge 136/2010, artt. 3 e 6; legge 3/2003, art. 11; decreto-legge 66/2014, art. 25; regolamento (UE) 2021/241, artt. 9 e 22; regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, art. 61; d.lgs. 231/2007, art. 20; d.lgs. 36/2023, art. 16. Per la distinzione fra irregolarità e frode: regolamento (CE, Euratom) 2988/95, art. 1, e direttiva (UE) 2017/1371, art. 3. FAQ ANAC sulla tracciabilità, aggiornate l'11 febbraio 2026.

DNSH, CAM e procurement sostenibile

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

12.1 DNSH: obiettivi e regimi

Un acquisto pubblico sostenibile non nasce da una frase verde inserita nel capitolato. Nasce da una scelta amministrativa controllabile: l'oggetto del contratto deve essere definito bene, i requisiti ambientali devono essere collegati alla prestazione, le prove devono essere indicate prima della gara e i controlli devono accompagnare l'esecuzione.

Nel PNRR questo metodo pesa ancora di più, perché sostenibilità, tempi, rendicontazione, tracciabilità e qualità dei dati si tengono insieme. Il principio DNSH chiede di verificare che l'intervento non arrechi un danno rilevante agli obiettivi ambientali applicabili. I CAM, invece, aiutano la stazione appaltante a tradurre la sostenibilità in requisiti, criteri e clausole per specifiche categorie di acquisto.

Il punto da portare all'esame è semplice: DNSH e CAM non sono etichette. Sono strumenti di governo del contratto. Se restano dichiarazioni, non proteggono l'amministrazione. Se diventano requisiti, prove e controlli, entrano davvero nella procedura.

OBBIETTIVO DEL CAPITOLO

Al termine del capitolo devi saper:

- distinguere il principio DNSH dai criteri ambientali minimi;
- capire dove DNSH e CAM entrano nella programmazione, nella progettazione, nella gara, nel contratto e nell'esecuzione;
- trasformare un criterio ambientale in una clausola leggibile;
- associare a ogni requisito un mezzo di prova proporzionato;
- organizzare controlli ex ante, in itinere ed ex post;
- riconoscere l'errore tipico: citare sostenibilità, DNSH o CAM senza spiegare chi controlla, quando controlla e con quali documenti.

Le regole puntuali dipendono dalla misura, dal settore e dall'oggetto del contratto. Il capitolo sviluppa due applicazioni distinte: una fornitura di notebook per la verifica DNSH e una fornitura di arredi per i CAM. I criteri indicati riguardano questi oggetti; prima di riutilizzarli occorre verificarne la pertinenza alla nuova procedura.

MAPPA BANDO

Passaggio BANDO	Domanda da farsi	Risposta operativa
Bando	Dove compare il tema?	Nella misura PNRR, nella progettazione, nel capitolato, nei criteri di gara, nel contratto, nei controlli e nella rendicontazione.
Aree	A quali materie si collega?	Contratti pubblici, ambiente, PNRR, responsabilità del RUP, esecuzione del contratto, controlli e tracciabilità.
Nuclei	Che cosa devo sapere davvero?	Differenza tra DNSH e CAM, clausole ambientali, mezzi di prova, controlli ex ante/in itinere/ex post, non conformità.
Diario	Come lo studio?	Con una matrice requisito-prova-controllo, aggiornata mentre leggi casi e capitolati.
Output	Che cosa devo produrre in prova?	Una risposta orale ordinata, una clausola prudente, una checklist di controllo o la soluzione di un caso pratico.

Il procurement sostenibile come requisito controllabile

Il procurement sostenibile è l'uso della domanda pubblica per acquistare beni, servizi e lavori tenendo conto anche degli effetti ambientali e, quando previsti, sociali ed economici. Nel concorso, però, non basta ricordare la definizione. Il candidato deve capire come una scelta sostenibile entra negli atti amministrativi.

Una stazione appaltante non compra "sostenibilità" in astratto. Compra arredi, energia, lavori, servizi di pulizia, manutenzioni, apparecchiature, software, pasti, trasporti, forniture sanitarie, opere pubbliche. La sostenibilità va quindi legata all'oggetto del contratto. Se l'oggetto è una fornitura, il requisito può riguardare materiali, durata, consumo, riparabilità, imballaggi o gestione a fine vita. Se l'oggetto è un lavoro, può riguardare progettazione, cantiere, rifiuti, materiali, emissioni, adattamento climatico, protezione del suolo o altri aspetti pertinenti. Se l'oggetto è un servizio, può riguardare modalità operative, prodotti utilizzati, mezzi impiegati, report, formazione del personale o procedure di controllo.

La domanda operativa è sempre la stessa: quale rischio ambientale può generare questa prestazione e quale evidenza dimostra che quel rischio è stato gestito?

Questa domanda evita due errori frequenti.

Il primo errore è usare formule generiche, come "l'appaltatore rispetta l'ambiente" o "la fornitura deve essere ecologica". Sono frasi deboli: non dicono quale comportamento è richiesto, quale documento deve essere prodotto e quale conseguenza segue in caso di inadempimento.

Il secondo errore è chiedere documenti senza collegarli al requisito. Una certificazione, una scheda tecnica o una dichiarazione non sono utili solo perché esistono. Servono se provano proprio ciò che il capitolato richiede. In caso contrario appesantiscono la gara, creano incertezza e non aiutano il controllo.

Nel Metodo BANDO il procurement sostenibile va letto come una catena:

Anello	Funzione	Domanda pratica
Oggetto	Definisce che cosa si acquista	Il requisito ambientale riguarda davvero questa prestazione?
Requisito	Dice che cosa deve essere garantito	È scritto in modo chiaro e verificabile?
Prova	Dimostra il rispetto del requisito	Quale documento o verifica basta?
Controllo	Trasforma la prova in accertamento	Chi controlla, quando e come?
Conseguenza	Gestisce la non conformità	Che cosa accade se il requisito manca?

Il RUP, responsabile unico del progetto, non deve svolgere materialmente ogni controllo tecnico. Deve però presidiare l'impostazione complessiva della procedura: coerenza tra fabbisogno, atti di gara, requisiti ambientali, mezzi di prova, contratto e fase esecutiva. Nelle procedure più articolate intervengono progettisti, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione, collaudatori, uffici tecnici, uffici finanziari e strutture di controllo. Il punto organizzativo resta lo stesso: il requisito ambientale non può rimanere sospeso. Deve avere un responsabile operativo e un momento di verifica.

In un concorso, questo tema può comparire in modi diversi. In una prova scritta può essere chiesto di predisporre una clausola, correggere un capitolato difettoso o individuare i documenti da acquisire. In una prova orale può arrivare una domanda generale: "Come si integra la sostenibilità ambientale negli appalti pubblici?". In un caso pratico PNRR può essere richiesto di collegare DNSH, CAM, monitoraggio, rendicontazione e controlli.

Una risposta solida non parte da parole astratte. Parte dal fascicolo: programmazione, progettazione, determina, capitolato, disciplinare, offerta, contratto, verbali, report, collaudo o verifica di regolare esecuzione. La sostenibilità deve lasciare traccia in questi passaggi. Se non lascia traccia, diventa difficile dimostrarla.

DNSH: SIGNIFICATO, OBIETTIVI E USO NELLA PROCEDURA

DNSH è l'acronimo di "Do No Significant Harm". Significa "non arrecare un danno significativo". Nel contesto europeo e nel PNRR, il principio richiede che un intervento non produca un danno rilevante rispetto agli obiettivi ambientali presi in considerazione dal quadro applicabile.

Gli obiettivi ambientali di riferimento sono sei:

1. mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. adattamento ai cambiamenti climatici;
3. uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. transizione verso un'economia circolare;
5. prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Il candidato deve evitare una lettura meccanica. Non ogni intervento richiede lo stesso livello di analisi su tutti gli obiettivi. Una misura PNRR, un investimento, una scheda tecnica o una guida applicabile possono orientare le verifiche richieste. Un edificio, una strada, una fornitura informatica e un servizio di ristorazione non generano gli stessi rischi. Per questo è prudente parlare di obiettivi pertinenti e verifiche applicabili, senza inventare requisiti fissi validi per ogni contratto.

DNSH non coincide con i CAM. Il DNSH è un principio di non danno rilevante, legato alla coerenza ambientale dell'intervento. I CAM sono criteri ambientali minimi riferiti a categorie di acquisto e da tradurre nei documenti di gara quando applicabili. Possono dialogare: un CAM ben tradotto può aiutare a gestire alcuni aspetti ambientali rilevanti anche ai fini DNSH. Ma non vanno confusi. Citare i CAM non significa avere automaticamente risolto la verifica DNSH. Allo stesso modo, dichiarare il rispetto del DNSH non sostituisce l'applicazione dei CAM quando questi riguardano l'oggetto dell'affidamento.

CHE COSA COSTITUISCE DANNO SIGNIFICATIVO

L'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 specifica il contenuto del danno. Per la mitigazione rilevano emissioni significative di gas a effetto serra. Per l'adattamento rileva l'aumento degli effetti avversi del clima sull'attività, sulle persone, sulla natura o sui beni. Per le acque e le risorse marine rileva il pregiudizio allo stato o al potenziale dei corpi idrici e al buono stato delle acque marine.

Per l'economia circolare rilevano, fra l'altro, inefficienze significative nell'uso delle risorse e aumenti rilevanti di rifiuti, incenerimento o smaltimento, considerando gli effetti di lungo periodo. Per l'inquinamento si considera l'aumento significativo delle emissioni in aria, acqua e suolo. Per biodiversità ed ecosistemi si valuta il danno alla loro condizione, resilienza e conservazione, compresi habitat e specie.

L'analisi guarda al ciclo di vita: produzione, utilizzo e fine vita del prodotto o servizio. Un bene a basso consumo può quindi richiedere anche verifiche sui materiali e sulla gestione dei rifiuti. La sola riduzione della CO₂ non dimostra il rispetto di tutti e sei gli obiettivi. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento RRF 2021/241 ammette il sostegno soltanto alle misure che rispettano il principio.

REGIME 1 E REGIME 2

La Guida operativa RGS, terza edizione del 2024, distingue due regimi. Nel Regime 1 l'intervento deve contribuire sostanzialmente all'obiettivo ambientale previsto e rispettare il DNSH rispetto agli altri obiettivi. Nel Regime 2 deve rispettare il DNSH senza che gli sia attribuito quel contributo sostanziale. Regime 2 non significa assenza di controlli o tolleranza di danni significativi.

Il regime deriva dagli impegni della misura e dagli atti del Piano. Il soggetto attuatore non può scegliere quello meno impegnativo. La guida contiene mappature e schede tecniche; l'amministrazione titolare le applica e le adatta in coerenza con la misura e con la decisione di esecuzione del Consiglio. Le mappature aiutano a individuare le attività, ma non sostituiscono l'esame dell'intervento. La terza edizione considera anche contributi sostanziali relativi ad acque ed economia circolare: non bisogna identificare sempre il Regime 1 con la sola mitigazione climatica.

Se una misura non ha una scheda associata, non nasce un'esenzione automatica. Occorre considerare i sei obiettivi e motivare l'eventuale assenza di impatti rilevanti, secondo le indicazioni dell'amministrazione titolare. Anche una conclusione di non pertinenza deve avere un oggetto preciso: può riguardare una componente della fornitura senza estendersi ai lavori edilizi compresi nello stesso progetto.

Per il RUP e per la stazione appaltante il DNSH entra almeno in quattro momenti.

Il primo momento è la scelta dell'intervento. Prima ancora della gara, l'amministrazione deve comprendere se l'intervento è coerente con la misura, con gli obiettivi del finanziamento e con i vincoli ambientali richiesti. In questa fase contano fabbisogno, localizzazione, caratteristiche tecniche, alternative possibili e rischi prevedibili.

Il secondo momento è la progettazione. Qui si passa dalla formula al contenuto: quali prestazioni servono, quali rischi devono essere evitati, quali documenti saranno necessari, quali controlli saranno possibili durante l'esecuzione. Se il controllo nasce solo alla fine, spesso è tardi. Alcuni aspetti si verificano prima dell'avvio, altri durante le lavorazioni, altri alla consegna.

12.2 CAM: obblighi minimi e criteri premianti

Il terzo momento è la gara. I documenti devono rendere comprensibili le richieste all'operatore economico. Non basta scrivere "l'intervento deve rispettare il principio DNSH". Occorre indicare, nei limiti del caso concreto, quali prescrizioni rilevano, quali dichiarazioni o documenti sono richiesti, quali obblighi passano nel contratto e quali controlli verranno eseguiti.

Il quarto momento è l'esecuzione. Qui il DNSH smette di essere una condizione sulla carta. Diventa verifica di materiali, attività, report, registri, certificazioni, risultati o altri elementi previsti. Se emerge una non conformità, l'amministrazione deve gestirla con gli strumenti contrattuali e documentare il percorso seguito.

Un modo utile per studiare DNSH è usare la matrice rischio-evidenza:

Domanda	Esempio di risposta prudente
Quale obiettivo ambientale è pertinente?	Dipende dalla misura e dalla natura dell'intervento.
Quale rischio concreto può produrre l'attività?	Consumi, emissioni, rifiuti, inquinamento, impatto su acqua, suolo o biodiversità.
Quale prescrizione serve?	Una specifica tecnica, una modalità esecutiva, un obbligo documentale o una clausola.
Quale prova è ammessa?	Documento tecnico, relazione, certificazione, dichiarazione, verbale o verifica in opera.
Quando si controlla?	Prima della gara, prima dell'avvio, durante l'esecuzione o alla chiusura.

La prudenza è parte della competenza. Una risposta d'esame non deve inventare la scheda DNSH applicabile a un intervento non descritto. Deve spiegare il metodo: individuazione della misura, lettura dei documenti ufficiali vigenti, collegamento con oggetto e prestazione, traduzione negli atti, raccolta delle evidenze e conservazione nel fascicolo.

Nel PNRR il tema si collega anche a milestone, target, monitoraggio, rendicontazione e tracciabilità. Se un intervento finanziato richiede attestazioni ambientali, dati di avanzamento o documentazione specifica, l'amministrazione deve poter ricostruire la decisione. Il sistema informativo eventualmente utilizzato per il monitoraggio non sostituisce il fascicolo amministrativo e tecnico. I dati caricati devono poggiare su atti, documenti e controlli effettivi.

CAM: dalla categoria di acquisto al documento di gara

I CAM sono i criteri ambientali minimi. Servono a orientare gli acquisti pubblici verso prestazioni ambientali definite per specifiche categorie di beni, servizi o lavori. La loro funzione è pratica: aiutano le amministrazioni a inserire nei documenti di gara prescrizioni tecniche, condizioni di esecuzione, criteri di valutazione e mezzi di prova collegati all'oggetto dell'acquisto.

L'articolo 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 impone di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM pertinenti. I decreti di categoria possono differenziare le prescrizioni in relazione al valore dell'appalto o della concessione. I criteri premianti sono inoltre tenuti in considerazione nella predisposizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa richiamata dall'articolo 108, commi 4 e 5.

La distinzione produce una conseguenza: il requisito minimo non può essere reso facoltativo attribuendogli pochi punti. Prima si verifica la conformità alle prescrizioni obbligatorie; poi si valuta l'eventuale miglioramento secondo la griglia. Il punteggio non compensa la mancanza del minimo. La stazione appaltante individua categoria, decreto vigente, prescrizione e mezzo di prova, senza copiare una versione storica del CAM soltanto perché richiamata in una vecchia guida.

Il passaggio corretto non è "metto un richiamo ai CAM". Il passaggio corretto è:

categoria di acquisto -> criterio applicabile -> documento di gara -> mezzo di prova -> controllo -> conseguenza.

Esempio. Se l'amministrazione acquista arredi, non basta scrivere che "gli arredi devono rispettare i CAM". Deve capire quali criteri riguardano materiali, componenti, emissioni, imballaggi, durabilità, manutenzione o altre caratteristiche previste dal documento vigente. Poi deve decidere dove collocare il criterio: specifica tecnica, criterio premiale, condizione di esecuzione o clausola contrattuale. Infine deve indicare la prova e il controllo.

La distinzione tra i diversi piani è essenziale.

La specifica tecnica descrive ciò che il bene, il servizio o il lavoro deve possedere. Se il requisito è obbligatorio per la prestazione, di solito deve comparire in modo chiaro nella parte tecnica del capitolato o nei documenti equivalenti.

Il criterio di valutazione serve a confrontare le offerte quando la procedura prevede una valutazione qualitativa. In questo caso la stazione appaltante deve evitare promesse generiche. Se si attribuisce punteggio a una prestazione ambientale migliorativa, la griglia deve spiegare come quella prestazione verrà apprezzata e quale documentazione la dimostra.

La clausola contrattuale disciplina il comportamento dell'appaltatore durante l'esecuzione. È il luogo in cui si stabiliscono obblighi di consegna, modalità operative, report, sostituzioni, controlli, rimedi e conseguenze.

Il mezzo di prova collega la richiesta alla dimostrazione. Può essere una scheda tecnica, una relazione, una dichiarazione, una certificazione, un'etichettatura ambientale, un rapporto di prova, un verbale di sopralluogo, una verifica in opera o un altro documento previsto dal caso concreto. La stazione appaltante deve rispettare i principi di proporzionalità, pertinenza e parità di trattamento. Se richiede una determinata evidenza, deve farlo in modo coerente con la disciplina applicabile e con l'oggetto del contratto.

Nella pratica, il RUP può usare una tabella di traduzione:

Criterio CAM	Dove lo inserisco?	Che cosa chiedo all'operatore?	Come lo controllo?
Requisito sul prodotto	Specifica tecnica	Scheda tecnica o documento equivalente	Verifica documentale prima dell'accettazione della fornitura
Modalità esecutiva	Clausola contrattuale	Piano operativo, relazione o impegno esecutivo	Verbali, sopralluoghi, report periodici
Prestazione migliorativa	Criterio premiale	Descrizione tecnica e prova della prestazione	Verifica della coerenza tra offerta e contratto
Gestione del fine vita	Capitolato e contratto	Procedura, registri o documenti di conferimento se previsti	Controllo finale e conservazione degli atti

Questa tabella non sostituisce il CAM vigente. Serve a evitare un errore: prendere un criterio scritto per una funzione e usarlo in un'altra senza adattarlo. Un criterio che nasce come condizione di esecuzione non va trasformato in requisito di partecipazione se non ci sono i presupposti. Un requisito tecnico non va lasciato come semplice dichiarazione di principio. Un criterio premiale non va formulato in modo tanto vago da premiare chi promette meglio, non chi offre una prestazione verificabile.

Il procurement sostenibile richiede anche attenzione al ciclo di vita. Il costo iniziale non sempre racconta tutto. Durata, manutenzione, consumo, ricambi, smaltimento e impatto ambientale possono incidere sulla qualità dell'acquisto pubblico. La stazione appaltante, però, deve muoversi dentro il perimetro della disciplina dei contratti pubblici: il criterio deve essere collegato all'oggetto del contratto, comprensibile agli operatori e verificabile dall'amministrazione.

In sede d'esame, una buona risposta sui CAM non si limita a dire che sono obbligatori o importanti. Spiega come si usano. Prima si individua la categoria di acquisto. Poi si controlla il documento vigente. Dopo si traducono i criteri nei documenti di gara. Infine si collegano prove e controlli alla fase di esecuzione. È questa sequenza che dimostra padronanza amministrativa.

CAM ARREDI: UNA CLAUSOLA COMPLETA SULLA GARANZIA

Per la fornitura di arredi interni, il decreto 23 giugno 2022 n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022, contiene un criterio verificabile: il punto 4.2.2 richiede una garanzia di almeno cinque anni dall'acquisto e la disponibilità dei pezzi di ricambio per almeno cinque anni.

La verifica richiede un documento scritto che precisi durata della garanzia, impegno relativo ai ricambi e contatti. Se i ricambi sono offerti gratuitamente, ciò deve risultare; se non lo sono, il costo deve essere stabilito preventivamente e rapportato al valore del prodotto. Non è corretto aggiungere al criterio una gratuità generalizzata che il testo non impone.

Una clausola didattica può quindi specificare: «Per gli arredi forniti è assicurata una garanzia di almeno cinque anni dall'acquisto. L'operatore consegna il documento di garanzia, l'impegno sulla disponibilità quinquennale dei ricambi, i contatti del servizio e le condizioni economiche dei ricambi previste dal criterio 4.2.2». La clausola va coordinata con gli altri criteri del decreto e con il contratto: da sola non esaurisce i CAM arredi.

Il punto 4.2.1 disciplina invece il ritiro degli imballaggi alla consegna per destinarli al riutilizzo o al riciclo. La prova comprende la dichiarazione sulla destinazione finale, i soggetti coinvolti e gli accordi sottoscritti. Se gli arredi non vengono disimballati subito, l'amministrazione organizza il successivo ritiro e i relativi costi secondo quanto previsto dal criterio. Nel verbale di consegna si registra quindi anche l'esito del ritiro o la gestione concordata del disimballaggio differito.

ESERCIZIO: MINIMO OBBLIGATORIO E PREMIO

Il criterio 4.3.8 premia l'estensione della garanzia rispetto ai cinque anni minimi. Il CAM prevede frazioni del punteggio massimo: 0,25 per un anno aggiuntivo, 0,50 per due, 0,75 per tre e l'intero punteggio per almeno quattro anni aggiuntivi. Supponiamo che la gara assegni a questo criterio un massimo di 8 punti; è una scelta dell'esempio, non un punteggio fisso imposto dal decreto.

Garanzia totale offerta	Anni oltre il minimo	Punti dell'esempio
5 anni	0	0
6 anni	1	2
7 anni	2	4
8 anni	3	6
9 anni o più	Almeno 4	8

Un concorrente offre tre anni, un altro sette. Il secondo, se rispetta anche le altre condizioni, ottiene 4 punti. Il primo non è semplicemente un'offerta da zero punti: propone una durata inferiore al minimo obbligatorio. Il suo difetto non si supera facendo modificare dopo la scadenza il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica da tre a cinque anni. La questione va valutata alla luce degli atti e dei limiti dell'articolo 101 sul soccorso istruttorio, sviluppati nel capitolo 4.

▣ VERIFICA 1

QUIZ 1

In una procedura PNRR, il capitolato contiene la frase: "L'appaltatore si impegna a rispettare il principio DNSH". Qual è il problema principale?

- A. La frase è sempre vietata.
- B. La frase è insufficiente se non indica prescrizioni, prove e controlli applicabili.
- C. La frase sostituisce i CAM.
- D. La frase vale solo per forniture informatiche.

Risposta corretta: B. La formula può avere senso come richiamo generale, ma non basta. L'amministrazione deve indicare quali obblighi rilevano per l'intervento, quali evidenze sono richieste e quando saranno controllate.

QUIZ 2

Quale affermazione distingue correttamente DNSH e CAM?

- A. DNSH e CAM sono la stessa cosa, cambia solo il nome.
- B. Il DNSH riguarda il principio di non arrecare danno rilevante; i CAM sono criteri ambientali minimi per categorie di acquisto.
- C. I CAM si usano solo dopo il collaudo.
- D. Il DNSH riguarda solo i servizi e non i lavori.

Risposta corretta: B. DNSH e CAM possono dialogare, ma hanno funzione diversa. Il primo riguarda la coerenza ambientale dell'intervento rispetto agli obiettivi applicabili. I secondi orientano la costruzione dei documenti di gara per categorie di acquisto.

QUIZ 3

Un criterio ambientale viene inserito come elemento premiale. Che cosa deve fare la stazione appaltante?

- A. Attribuire il punteggio sulla base di una promessa generale.
- B. Indicare come valuta la prestazione e quale documentazione la dimostra.
- C. Rinviare ogni controllo al pagamento finale.
- D. Eliminare il criterio dal contratto dopo l'aggiudicazione.

Risposta corretta: B. Un criterio premiale deve permettere il confronto tra offerte. Se la prestazione premiata entra nell'offerta dell'aggiudicatario, deve poi essere gestita anche nella fase contrattuale.

12.3 Verifica ambientale e caso notebook

Clausole ambientali, criteri premiali e mezzi di prova

Una clausola ambientale funziona solo se è scritta in modo da poter essere applicata. Deve dire che cosa si richiede, a chi, entro quando, con quale prova e con quale effetto in caso di mancato rispetto. Se manca uno di questi elementi, la clausola diventa fragile.

Una buona clausola non è necessariamente lunga. È precisa. Per esempio, in un capitolato di fornitura può indicare che i prodotti consegnati devono rispettare determinate caratteristiche ambientali previste dal documento applicabile alla categoria, che l'operatore deve produrre una scheda tecnica o documentazione equivalente prima dell'accettazione della fornitura, che l'amministrazione può effettuare controlli a campione e che i prodotti non conformi devono essere sostituiti secondo le regole contrattuali. La formulazione concreta dipende sempre dal caso e dal documento vigente, ma la struttura resta stabile.

La clausola ambientale va distinta dal requisito di partecipazione. Non tutto ciò che riguarda l'ambiente può diventare un requisito per partecipare alla gara. I requisiti di partecipazione riguardano l'operatore economico e devono rispettare la disciplina dei contratti pubblici. Le specifiche tecniche e le condizioni di esecuzione riguardano invece la prestazione. Questa distinzione evita clausole sproporzionate o non collegate all'oggetto del contratto.

Anche i criteri premiali richiedono attenzione. Premiare un'offerta "più sostenibile" senza dire come misurarla espone a valutazioni deboli. È preferibile individuare prestazioni osservabili: maggiore durabilità, minori consumi, migliore gestione degli imballaggi, piano di manutenzione più efficace, uso di materiali conformi alle prescrizioni, modalità operative meno impattanti. Gli esempi cambiano in base al settore, ma la logica non cambia: il punteggio deve appoggiarsi a elementi valutabili.

I mezzi di prova sono il punto in cui il diritto incontra la pratica amministrativa. Un requisito senza prova è un'affermazione. Una prova senza requisito è carta inutile. Il rapporto corretto è requisito-prova-controllo.

Requisito	Prova possibile	Controllo
Caratteristica del prodotto	Scheda tecnica, rapporto di prova, certificazione o documento equivalente	Verifica prima dell'accettazione o della consegna definitiva
Modalità di esecuzione	Piano operativo, relazione, registro, report periodico	Controllo durante l'esecuzione
Gestione di materiali o rifiuti	Documenti previsti dal contratto e dalla disciplina applicabile	Verifica in cantiere, a fine fase o a chiusura
Prestazione energetica o ambientale	Documentazione tecnica o misurazione quando prevista	Verifica tecnica o collaudo secondo il contratto
Impegno migliorativo offerto	Offerta tecnica e documenti collegati	Controllo di coerenza tra offerta, contratto e prestazione resa

Il termine "documento equivalente" va usato con attenzione. Serve a evitare chiusure ingiustificate, ma non deve diventare una porta aperta a qualsiasi dichiarazione. Se si ammettono documenti equivalenti, l'amministrazione deve poter valutare se dimostrano lo stesso contenuto sostanziale richiesto. Una dichiarazione generica dell'operatore, da sola, può non bastare quando il requisito richiede una prova tecnica.

La prova deve essere proporzionata. Per un requisito semplice può bastare una scheda tecnica. Per una prestazione complessa può servire una relazione tecnica, un report, una verifica in opera o una combinazione di documenti. Chiedere sempre il massimo della documentazione non è buon metodo: appesantisce la procedura e può creare barriere. Chiedere troppo poco, però, rende debole il controllo.

Un altro punto da studiare è il rapporto tra offerta e contratto. Se l'operatore ottiene punteggio per una prestazione ambientale migliorativa, quella prestazione deve entrare nella gestione dell'esecuzione. Non può restare un impegno valutato in gara e poi dimenticato. Il contratto, il capitolato o i documenti richiamati devono permettere al DEC, al direttore dei lavori o al soggetto incaricato di verificare che quanto promesso venga realizzato.

Nelle procedure PNRR, la prova ambientale si lega anche alla rendicontazione. Non significa che ogni documento debba essere caricato nello stesso modo per ogni misura. Significa che l'amministrazione deve conservare una traccia ordinata: requisito, atto che lo contiene, prova dell'operatore, controllo dell'amministrazione, esito, eventuale correzione. Senza questo collegamento, il fascicolo diventa difficile da difendere.

La formulazione prudente di una clausola segue questo schema:

1. individuare il requisito ambientale applicabile;
2. collegarlo all'oggetto del contratto;
3. indicare il documento o la verifica richiesta;
4. precisare il momento del controllo;
5. assegnare il controllo al soggetto competente;
6. prevedere la gestione della non conformità secondo il contratto.

Questa sequenza va bene sia per la scrittura di un atto sia per una risposta orale. Mostra che il candidato non confonde il principio con la sua attuazione.

Controlli ex ante, in itinere ed ex post

I controlli ambientali non si concentrano tutti alla fine. Alcuni errori si evitano solo prima della gara. Altri emergono durante l'esecuzione. Altri ancora si chiudono con il collaudo, la verifica di regolare esecuzione o la rendicontazione. Per questo conviene ragionare su tre tempi: ex ante, in itinere, ex post.

Il controllo ex ante si svolge prima dell'affidamento o comunque prima che la prestazione inizi. Serve a verificare che il requisito sia stato costruito correttamente. In questa fase si controllano: misura PNRR eventualmente applicabile, oggetto del contratto, CAM pertinenti, prescrizioni DNSH, coerenza del capitolato, proporzionalità delle prove, criteri di valutazione e condizioni contrattuali. Se un requisito non è chiaro prima della gara, difficilmente diventerà chiaro dopo.

Esempio ex ante: l'amministrazione prepara una gara per lavori di riqualificazione. Prima di pubblicare gli atti, verifica se l'intervento rientra in una misura PNRR, quali prescrizioni ambientali sono applicabili, quali CAM riguardano il settore, quali obblighi devono entrare nel capitolato e quali prove dovranno essere richieste all'esecutore. Il controllo ex ante serve a evitare un capitolato che cita sostenibilità senza renderla operativa.

Il controllo in itinere accompagna l'esecuzione. Qui non si guarda solo la carta prodotta in gara. Si verifica se la prestazione resa corrisponde agli obblighi assunti. Possono essere controllati consegne, materiali, report, registri, modalità operative, sopralluoghi, campionamenti, sostituzioni, gestione dei rifiuti quando rilevante, stato di avanzamento, formazione prevista o altre attività indicate nel contratto. La prova deve essere datata e riferita alla prestazione concreta.

Esempio in itinere: in un servizio di pulizia, il contratto richiede l'uso di prodotti conformi a determinate prescrizioni ambientali. Il DEC o il soggetto incaricato non aspetta la fine del servizio. Può verificare documenti di consegna, schede dei prodotti, report periodici e coerenza tra quanto dichiarato e quanto utilizzato. Se trova prodotti diversi da quelli ammessi, deve registrare la non conformità e attivare il rimedio previsto.

Il controllo ex post chiude il ciclo. Serve a verificare l'esito, raccogliere le evidenze finali e conservare la documentazione. Può coincidere con il collaudo, la verifica di conformità, la verifica di regolare esecuzione, il report finale o altri atti previsti. Non deve essere una ricerca affannosa di documenti mancanti. Se ex ante e in itinere sono stati gestiti bene, l'ex post ricostruisce un percorso già tracciato.

La tabella seguente aiuta a fissare il metodo.

Tempo del controllo	Che cosa si controlla	Documento tipico	Rischio se manca
Ex ante	Coerenza tra requisito, oggetto, DNSH, CAM e prove	Capitolato, disciplinare, schema di contratto, matrice dei requisiti	Gara ambigua, requisito non verificabile, contenzioso
In itinere	Prestazione reale durante l'esecuzione	Verbali, report, registri, documenti di consegna, sopralluoghi	Non conformità scoperte troppo tardi
Ex post	Esito finale e fascicolo	Collaudo, verifica di conformità, report finale, documenti di chiusura	Rendicontazione debole, difficoltà di audit, perdita di tracciabilità

Il RUP mantiene una funzione di regia. Non deve sostituirsi a ogni tecnico, ma deve assicurare che i controlli siano previsti e che gli esiti arrivino nel fascicolo. Nei lavori pubblici il direttore dei lavori ha un ruolo operativo sulla verifica dell'esecuzione. Nei servizi e nelle forniture il direttore dell'esecuzione, quando previsto o nominato, controlla la prestazione secondo il contratto. Altri uffici possono intervenire per profili contabili, amministrativi, ambientali o di rendicontazione.

CASO DNSH: VENTI NOTEBOOK NUOVI

La misura del caso richiede di applicare la scheda 3 della Guida operativa RGS a una fornitura di venti notebook nuovi. È un’ipotesi esplicita della traccia: non si sceglie la scheda perché il progetto contiene genericamente una componente digitale. Prima si confrontano misura, attività e prescrizioni dell’amministrazione titolare.

Per questa scheda la guida individua il Regime 2 anche quando l’investimento complessivo ricade in Regime 1. Il regime della singola attività va quindi letto nella scheda pertinente, senza cancellare gli altri impegni dell’investimento. Adattamento, acque e biodiversità risultano non pertinenti nel perimetro della scheda 3; questa conclusione non si estende automaticamente, per esempio, alla ristrutturazione dei locali che ospiteranno i computer.

Il controllo energetico può utilizzare un’etichetta ambientale di tipo I, conforme alla ISO 14024 e pertinente al requisito. La guida ammette anche le alternative previste, quali Energy Star o la prova del consumo energetico tipico Etec entro il massimo Etecmx determinato secondo i criteri GPP richiamati. Non esiste nel capitolo una soglia unica in kWh valida per ogni apparecchiatura: categoria e caratteristiche incidono sul calcolo.

Per la circolarità si verificano le evidenze pertinenti su durata, riparabilità e gestione a fine vita, compresi gli adempimenti RAEE applicabili ai soggetti coinvolti. Per l’inquinamento occorrono prove coerenti con le prescrizioni su sostanze e apparecchiature: REACH, RoHS e compatibilità elettromagnetica, secondo la scheda. Un marchio o una certificazione generica dell’impresa non provano automaticamente le caratteristiche del modello offerto.

Il fascicolo contiene la seguente scheda didattica. Non sostituisce la checklist ufficiale o le istruzioni della misura; rende visibili i collegamenti da costruire.

Controllo	Evidenza identificata	Esito da registrare
Perimetro	Misura, prescrizione e scheda 3	Attività e modelli a cui si applica
Energia	Prova ammessa riferita al modello A	Requisito coperto, versione e validità
Circolarità	Documenti su riparazione e fine vita	Prescrizioni coperte e lacune
Inquinamento	Dichiarazioni e prove pertinenti	Collegamento al prodotto e al requisito

Controllo	Evidenza identificata	Esito da registrare
Consegna	Elenco modelli e verbale	Corrispondenza ai beni verificati

Prima dell'acquisto l'istruttoria ha verificato il modello A. Alla consegna arrivano diciotto A e due B. Il fornitore dichiara che B è «più recente e quindi più ecologico». Il controllo non può chiudersi positivamente per tutti e venti i beni sulla base della documentazione di A. Si registra la difformità, si verifica se la sostituzione è contrattualmente ammissibile e si acquisiscono le evidenze specifiche di B. Se non dimostrano la conformità o se la sostituzione non è ammessa, si attiva il rimedio previsto, compresa la sostituzione dei beni quando dovuta.

Soluzione ragionata. Il difetto non è il numero di documenti: è l'assenza del collegamento fra documento e bene effettivo. Il verbale identifica i due notebook, l'esito ancora aperto e l'azione richiesta. La chiusura registra la prova acquisita o la sostituzione effettuata. Le verifiche ex ante previste dalla scheda restano distinte da questo controllo contrattuale alla consegna: il secondo accerta che il bene fornito sia proprio quello valutato. Nessun esito viene retrodatato per far apparire conforme la consegna originaria.

12.4 Fascicolo ambientale e non conformità

Un buon fascicolo ambientale non è un faldone pieno di documenti scollegati. È una catena leggibile. Chi lo consulta deve poter capire:

- quale requisito era richiesto;
- dove era scritto;
- quale prova è stata prodotta;
- chi l'ha controllata;
- quando è stata controllata;
- quale esito è stato registrato;
- che cosa è stato fatto in caso di difformità.

Nel PNRR questa catena sostiene anche monitoraggio e rendicontazione. Le piattaforme e i sistemi informativi possono chiedere dati, attestazioni o avanzamenti secondo la misura. Ma il dato inserito deve corrispondere a documenti amministrativi e tecnici. Se il fascicolo non regge, il dato resta fragile.

In sede d'esame, usare le tre fasi aiuta a ordinare la risposta. Quando il commissario chiede "come controlla il rispetto dei CAM?", una risposta completa non dice solo "con le certificazioni". Dice: controllo ex ante il criterio e la prova; controllo in itinere la prestazione e i documenti; controllo ex post l'esito e la conservazione delle evidenze. Questa struttura mostra metodo e prudenza.

Non conformità, audit trail e responsabilità organizzativa

Una non conformità ambientale è uno scostamento tra ciò che il contratto richiede e ciò che l'operatore realizza o documenta. Può riguardare un prodotto diverso, una prova mancante, una modalità esecutiva non rispettata, un report incompleto, una consegna non coerente con l'offerta, una prescrizione DNSH non gestita o un obbligo CAM non dimostrato.

La non conformità non si risolve cancellando il problema dal verbale. Si gestisce. L'amministrazione deve descrivere l'evento, indicare la clausola o il requisito coinvolto, valutare l'impatto, chiedere chiarimenti o integrazioni quando ammessi, prescrivere l'azione correttiva se possibile, verificare l'esito e applicare le conseguenze previste dal contratto. In alcuni casi può bastare una regolarizzazione documentale. In altri può servire la sostituzione della fornitura, la ripetizione della prestazione, una contestazione formale, una penale o un diverso rimedio contrattuale. La soluzione dipende dal contratto e dalla disciplina applicabile.

Il candidato deve distinguere tra carenza formale e carenza sostanziale. Una carenza formale riguarda un documento incompleto, poco chiaro o non presentato secondo le modalità richieste. Una carenza sostanziale riguarda invece il mancato rispetto del requisito ambientale. La distinzione non va usata in modo automatico: va valutata in base alla fase della procedura, alla natura del requisito, alle regole di gara e ai poteri dell'amministrazione. In una risposta d'esame è prudente dire che il RUP verifica prima se l'integrazione è consentita e se non altera parità di trattamento e contenuto dell'offerta.

L'audit trail ambientale è la traccia ordinata che consente di ricostruire decisioni, prove e controlli. Non serve solo a "fare archivio". Serve a dimostrare che l'amministrazione ha governato il rischio ambientale. In una procedura PNRR, dove entrano in gioco tempi, target, rendicontazione e qualità dei dati, questa traccia diventa ancora più rilevante.

Un audit trail essenziale comprende:

- individuazione dell'intervento e del relativo perimetro ambientale;
- prescrizioni DNSH applicabili secondo la misura;
- CAM pertinenti per la categoria di acquisto;
- clausole e criteri inseriti nei documenti di gara;
- mezzi di prova richiesti agli operatori;
- controlli svolti dall'amministrazione;
- verbali, report, esiti e documenti di chiusura;
- gestione delle non conformità;
- collegamento con contratto, progetto, spesa e rendicontazione.

Questa lista non è un modello rigido. Alcune procedure richiederanno più documenti, altre meno. La logica resta quella: il fascicolo deve collegare requisito, prova, controllo ed esito.

La responsabilità organizzativa non riguarda solo il RUP. Il RUP coordina il progetto e presidia il corretto svolgimento della procedura, ma l'ente deve costruire un sistema interno: ufficio gare, ufficio tecnico, direzione dell'esecuzione, responsabili del monitoraggio, struttura finanziaria, eventuali consulenti o progettisti. Se il controllo ambientale viene assegnato in modo vago, nessuno lo sente davvero proprio. Se invece il contratto dice chi verifica e quando, il sistema funziona meglio.

Nell'orale, una risposta efficace sulla non conformità può seguire questa scaletta:

1. accerto quale requisito è stato violato;
2. verifico dove il requisito è previsto negli atti;
3. distingo carenza documentale e mancato rispetto sostanziale;
4. registro l'evento con data e riferimento alla prestazione;
5. attivo il contraddittorio o la richiesta di chiarimenti se consentiti;
6. applico il rimedio contrattuale proporzionato;
7. verifico la correzione;
8. conservo la traccia nel fascicolo.

Questa sequenza evita due risposte sbagliate. La prima: "annullo tutto" senza valutare fase, contratto e gravità. La seconda: "chiedo una dichiarazione e chiudo" senza verificare se il requisito è stato davvero rispettato. L'amministrazione deve agire con misura, ma non può fingere che una non conformità ambientale sia irrilevante solo perché complica la gestione del contratto.

▣ VERIFICA 2

QUIZ 1

Durante l'esecuzione di un contratto, l'appaltatore consegna materiali diversi da quelli descritti nell'offerta tecnica premiata per ragioni ambientali. Qual è la prima operazione corretta?

- A. Pagare comunque, perché il punteggio riguarda solo la gara.
- B. Verificare il requisito previsto, registrare lo scostamento e attivare il percorso contrattuale.
- C. Eliminare il criterio ambientale dal fascicolo.
- D. Chiedere un nuovo punteggio alla commissione.

Risposta corretta: B. La prestazione ambientale premiata in gara deve essere coerente con l'esecuzione. Se emerge uno scostamento, l'amministrazione lo registra e applica gli strumenti previsti dal contratto.

QUIZ 2

Quale documento, da solo, è meno affidabile come prova di un requisito tecnico ambientale specifico?

- A. Una scheda tecnica coerente con il requisito.
- B. Un rapporto di prova pertinente.
- C. Una dichiarazione generica secondo cui il prodotto è "ecologico".
- D. Un documento equivalente che dimostra lo stesso contenuto richiesto.

Risposta corretta: C. La dichiarazione generica non spiega quale requisito è rispettato né come è stato verificato. Può avere valore solo se ammessa e se collegata a un contenuto controllabile.

QUIZ 3

Che cosa significa organizzare un audit trail ambientale?

- A. Conservare ogni documento ricevuto, anche se non collegato al contratto.
- B. Collegare requisito, prova, controllo, esito e gestione delle eventuali non conformità.
- C. Sostituire i controlli tecnici con un riepilogo finale.
- D. Limitarsi ai documenti prodotti dall'operatore economico.

Risposta corretta: B. L'audit trail serve a rendere ricostruibile la gestione ambientale della procedura. Non basta accumulare documenti: occorre mostrare il nesso tra obbligo, evidenza e verifica.

CASO RAGIONATO: FORNITURA DI ARREDI PER UN EDIFICIO PUBBLICO FINANZIATO DAL PNRR

Una stazione appaltante deve acquistare arredi per un edificio pubblico interessato da un intervento finanziato dal PNRR. Il capitolato contiene due frasi: "la fornitura deve rispettare il principio DNSH" e "gli arredi devono essere conformi ai CAM". Non indica però quali criteri siano applicabili, quali documenti debba produrre l'operatore e chi debba controllare la conformità al momento della consegna.

In gara, l'operatore economico aggiudicatario presenta una relazione sintetica. Scrive che i prodotti sono "ecologici", "sostenibili" e "adatti a edifici pubblici moderni". Non allega schede tecniche complete né documenti che consentano di collegare quelle affermazioni ai requisiti ambientali richiesti. La stazione appaltante si accorge del problema quando gli arredi sono prossimi alla consegna.

Il caso va risolto senza scorciatoie.

Prima domanda: il requisito era scritto bene? No. Il capitolato ha richiamato DNSH e CAM, ma non ha completato la catena operativa. Mancano il criterio applicabile, il mezzo di prova, il momento del controllo e la conseguenza. Questo non significa che l'amministrazione possa ignorare il problema. Significa che deve ricostruire con attenzione il perimetro degli obblighi, senza inventare requisiti nuovi dopo la gara e senza alterare la parità di trattamento.

Seconda domanda: la dichiarazione "prodotto ecologico" basta? No, almeno non come prova tecnica di conformità a requisiti specifici. Una dichiarazione generica non consente di verificare materiali, caratteristiche, certificazioni, emissioni, durabilità, imballaggi o altri elementi eventualmente richiesti dal documento applicabile. La prova deve essere collegata al criterio.

12.5 Caso arredi e allenamento conclusivo

Terza domanda: che cosa deve fare il RUP? Il RUP deve prima individuare gli atti di gara e verificare quali obblighi siano effettivamente entrati nel rapporto contrattuale. Poi deve controllare il documento CAM vigente per la categoria e le prescrizioni DNSH applicabili alla misura. A questo punto può chiedere, nei limiti consentiti dalla procedura e dal contratto, la documentazione prevista o comunque idonea a dimostrare la conformità già richiesta. Se la documentazione chiarisce un requisito già presente, l'attività può avere funzione istruttoria. Se invece servirebbe a introdurre un requisito nuovo o a modificare l'offerta, l'amministrazione deve fermarsi e valutare i rimedi corretti.

Quarta domanda: chi controlla la consegna? Dipende dall'organizzazione dell'ente e dal contratto. Può intervenire il direttore dell'esecuzione, un ufficio tecnico, un collaudatore o altro soggetto incaricato. L'importante è che il controllo non resti generico. Gli arredi consegnati devono essere confrontati con l'offerta, il capitolato e i documenti ammessi. Il controllo va verbalizzato.

Quinta domanda: che cosa accade se la prova non arriva o non dimostra il requisito? L'amministrazione registra la non conformità. Poi applica il percorso previsto dal contratto: richiesta di adeguamento, sostituzione, contestazione, penale o altro rimedio, secondo gravità e disciplina applicabile. Se l'intervento rientra nel PNRR, la gestione deve tenere conto anche degli effetti su rendicontazione e tracciabilità.

La lezione del caso è preventiva. DNSH e CAM non vanno lasciati a fine capitolato come un paragrafo di stile. Devono entrare nella matrice della procedura.

Passaggio corretto	Applicazione al caso
Individuare il requisito	Quale criterio ambientale riguarda gli arredi?
Scrivere la clausola	Che cosa devono garantire i prodotti consegnati?
Indicare la prova	Quale scheda, certificazione, relazione o documento equivalente è richiesto?
Prevedere il controllo	Chi verifica alla consegna e con quale verbale?

Passaggio corretto	Applicazione al caso
Gestire la non conformità	Che cosa accade se il prodotto non è conforme?

Se questa tabella fosse stata compilata prima della gara, il problema sarebbe emerso subito. È questo il senso operativo del procurement sostenibile: non aggiungere parole, ma costruire controlli possibili.

DOMANDA DA COMMISSARIO

COME INTEGRA DNSH E CAM IN UNA PROCEDURA PNRR?

Integro DNSH e CAM partendo dall'oggetto del contratto e dalla misura PNRR. Prima verifico quali prescrizioni ambientali sono applicabili all'intervento e quali CAM riguardano la categoria di acquisto. Poi traduco i criteri nei documenti di gara: specifiche tecniche, criteri di valutazione se previsti, condizioni di esecuzione e clausole contrattuali.

Per ogni requisito indico un mezzo di prova coerente: scheda tecnica, certificazione, dichiarazione qualificata, relazione, rapporto, verbale o verifica in opera, secondo il caso. Non mi limito a citare DNSH o CAM in modo generale, perché la citazione non dimostra la conformità.

Organizzo poi i controlli su tre tempi. Ex ante verifico che la gara sia costruita bene. In itinere controllo consegne, materiali, report e modalità operative. Ex post raccolgo gli esiti, chiudo eventuali non conformità e conservo la documentazione nel fascicolo collegato a progetto, contratto, spesa e rendicontazione. Il RUP presidia la coerenza del percorso, coinvolgendo le figure tecniche e amministrative competenti.

La risposta deve rimanere prudente: le prescrizioni specifiche non si inventano, ma si ricavano dai documenti ufficiali vigenti per la misura e per la categoria di acquisto.

DOMANDA-TRAPPOLA

SE IL CAPITOLATO CITA I CAM, IL REQUISITO AMBIENTALE È GIÀ VERIFICATO?

No. La citazione dei CAM non verifica nulla da sola. Serve a richiamare un perimetro, ma il lavoro amministrativo comincia dopo: bisogna individuare il criterio applicabile, tradurlo nella clausola corretta, indicare il mezzo di prova, stabilire il controllo e prevedere la conseguenza in caso di non conformità.

La stessa logica vale per il DNSH. Scrivere che l'intervento rispetta il principio di non arrecare danno significativo non basta se non si capisce quali rischi ambientali siano pertinenti e quali evidenze dimostrino che sono stati gestiti.

La risposta corretta alla domanda-trappola è quindi: il richiamo è utile solo se diventa prescrizione controllabile.

ERRORE TIPICO

L'errore più comune è inserire sostenibilità, DNSH e CAM in un paragrafo finale del capitolato, senza collegarli alla prestazione.

Il risultato è un requisito che sembra serio ma non funziona. L'operatore non sa esattamente che cosa produrre. La commissione non sa come valutare. Il direttore dell'esecuzione non sa che cosa controllare. Il RUP si trova a gestire documenti generici o incompleti quando la procedura è già avanzata.

La correzione è costruire una matrice semplice:

Prescrizione e prova	Verifica e seguito
Requisito: che cosa chiedo?	Responsabile: chi controlla?
Prova: come si dimostra?	Momento: quando si controlla?
Esito: quale evidenza è accettata?	Conseguenza: quale rimedio si attiva se manca?

Questa matrice non risolve ogni questione giuridica, ma costringe l'amministrazione a scrivere clausole verificabili. In un elaborato concorsuale è spesso la differenza tra una risposta teorica e una risposta da funzionario.

MINI-ESERCIZIO

Immagina una procedura per un servizio di manutenzione ordinaria di un edificio pubblico. Il bando richiede attenzione alla sostenibilità ambientale e l'intervento è collegato a un programma con obblighi di tracciabilità e monitoraggio.

Compila la matrice seguente senza inventare soglie tecniche. Usa formule prudenti e rimanda sempre al documento ufficiale vigente per la categoria e per la misura.

Voce	Tua compilazione
Oggetto del contratto	
Rischio ambientale da presidiare	
Criterio o prescrizione applicabile	
Clausola da inserire	

Voce	Tua compilazione
Mezzo di prova in gara	
Controllo durante l'esecuzione	
Documento finale da conservare	
Conseguenza in caso di non conformità	

Traccia di soluzione: puoi scegliere un requisito legato ai prodotti utilizzati, alla gestione dei materiali di consumo, ai report periodici o alle modalità operative. La clausola deve evitare parole generiche come "verde" o "ecologico" se non sono accompagnate da un contenuto verificabile. Il mezzo di prova deve essere proporzionato: non chiedere documenti inutili, ma non accontentarti di una promessa non controllabile.

CHECKLIST OPERATIVA

- ☐ Ho individuato l'oggetto del contratto con precisione.
- ☐ Ho verificato se l'intervento rientra in un perimetro PNRR o in altro programma con obblighi ambientali.
- ☐ Ho distinto il principio DNSH dai CAM.
- ☐ Ho individuato gli obiettivi ambientali pertinenti senza applicarli in modo meccanico.
- ☐ Ho controllato se esistono CAM applicabili alla categoria di acquisto.
- ☐ Ho tradotto i criteri in specifiche, criteri di valutazione o clausole contrattuali.
- ☐ Ho collegato ogni requisito a un mezzo di prova.
- ☐ Ho evitato formule generiche come "prodotto ecologico" o "rispetto dell'ambiente" senza contenuto verificabile.
- ☐ Ho previsto controlli ex ante, in itinere ed ex post.
- ☐ Ho indicato il soggetto che controlla la prestazione.
- ☐ Ho previsto la gestione delle non conformità.
- ☐ Ho collegato evidenze ambientali, contratto, progetto, spesa e rendicontazione.
- ☐ Ho evitato di fissare soglie o requisiti tecnici non verificati nel documento ufficiale vigente.

DA SAPERE IN 5 RIGHE

1. DNSH significa non arrecare danno significativo ai sei obiettivi, valutando gli impatti pertinenti al ciclo di vita.
2. I CAM sono criteri ambientali minimi riferiti a categorie di acquisto e da tradurre negli atti di gara.
3. Una clausola ambientale funziona solo se contiene requisito, prova, controllo e conseguenza.
4. I controlli vanno distribuiti tra fase ex ante, esecuzione e chiusura del contratto.
5. Nel PNRR la sostenibilità deve essere tracciabile: il dato rendicontato deve poggiare su documenti e verifiche reali.

RIFERIMENTI NORMATIVI E PROFESSIONALI ESSENZIALI

Per studiare e applicare il tema occorre conoscere il quadro europeo sul principio DNSH, il PNRR e le istruzioni operative applicabili alle singole misure, il Codice dei contratti pubblici, i criteri ambientali minimi vigenti per la categoria di acquisto interessata e i documenti tecnici richiamati dalla procedura.

In prova non è prudente citare soglie, percentuali, modelli o documenti settoriali se il caso non li fornisce. È invece corretto spiegare il percorso amministrativo: individuare il documento vigente, tradurlo negli atti di gara, richiedere prove coerenti, controllare l'esecuzione e conservare l'evidenza nel fascicolo.

RIFERIMENTI PER I DUE CASI

Regolamento (UE) 2020/852, art. 17; regolamento (UE) 2021/241, art. 5; Guida operativa RGS sul DNSH, terza edizione, circolare n. 22 del 14 maggio 2024, parte introduttiva e scheda 3; d.lgs. 36/2023, artt. 57, 101 e 108; decreto 23 giugno 2022 n. 254 sui CAM arredi, criteri 4.2.1, 4.2.2 e 4.3.8. Per un oggetto diverso, si ricercano il CAM e la scheda pertinenti: il criterio degli arredi non si trasferisce ai notebook e la scheda informatica non si applica agli arredi.

Project management pubblico

B
BANDO

A
AREE

N
NUCLEI

D
DIARIO

O
OUTPUT

13.1 Charter, output e benefici

Un progetto pubblico nasce quando un'amministrazione deve produrre un risultato controllabile: un servizio attivo, un'opera conclusa, una piattaforma funzionante, una procedura riorganizzata, un intervento finanziato da completare con evidenze. Non basta avere attività in elenco. Serve capire chi decide, che cosa si deve consegnare, quali vincoli valgono, quali prove dimostrano l'avanzamento e quando una modifica richiede un atto, una validazione o un aggiornamento del monitoraggio.

Il project management, nella pubblica amministrazione, non sostituisce il procedimento amministrativo, il contratto, la contabilità, il ruolo del RUP o le regole della misura di finanziamento. Li mette in ordine operativo. Aiuta a vedere prima i ritardi, a distinguere un rischio da un problema già accaduto, a collegare attività e responsabilità, a evitare che il progetto proceda "a voce" mentre gli atti, i dati e le evidenze restano indietro.

Obiettivo e mappa BANDO

Al termine del capitolo devi saper impostare un project charter, leggere una WBS, usare un Gantt senza scambiarlo per un atto amministrativo, distinguere rischi e issue, preparare uno status report utile e chiudere un progetto con evidenze controllabili. Devi anche saper rispondere a una domanda orale su un progetto pubblico in ritardo, senza rifugiarti in formule generiche.

Gli strumenti presentati sono metodologici. Ogni ente può adottare modelli propri, piattaforme diverse, manuali operativi, regole di programma o indicazioni dell'amministrazione titolare. Quando il progetto riguarda contratti pubblici, PNRR, fondi europei o altre misure finanziate, il candidato deve verificare il bando, la convenzione, il disciplinare, il contratto, il Codice dei contratti pubblici nella versione vigente e le istruzioni istituzionali applicabili.

Fase BANDO	Domanda da porsi	Output di studio
Bando	Dove compare il progetto nel profilo, nelle materie o nella prova pratica?	Parole spia: cronoprogramma, RUP, milestone, target, rendicontazione, monitoraggio, rischio, stakeholder.
Aree	A quali materie si collega?	Contratti pubblici, organizzazione PA, digitalizzazione, fondi UE, contabilità, responsabilità amministrativa.

Fase BANDO	Domanda da porsi	Output di studio
Nuclei	Quali concetti devo padroneggiare?	Charter, WBS, Gantt, baseline, risk register, issue log, change control, status report, chiusura.
Diario	Come controllo l'apprendimento?	Schede di progetto, simulazioni, errori ricorrenti, domande orali, casi con scostamenti.
Output	Che cosa devo produrre in prova?	Mini piano di progetto, tabella rischi, report di avanzamento, richiesta di decisione, checklist di chiusura.

Una buona preparazione non consiste nel memorizzare il nome inglese degli strumenti. La commissione valuta se sai usarli in un contesto pubblico: atti, ruoli, vincoli, trasparenza, responsabilità, dati verificabili.

MANDATO PUBBLICO E PROJECT CHARTER

Il progetto parte da un mandato. Può derivare da una decisione dell'ente, da un finanziamento, da un programma nazionale, da una convenzione, da un contratto, da un obiettivo di performance o da un'esigenza organizzativa. Il project charter traduce quel mandato in una scheda di governo. Non crea da solo poteri amministrativi, non autorizza spese e non modifica un contratto. Serve a rendere leggibile il progetto per chi deve lavorarci, controllarlo o decidere.

Un charter ben fatto risponde a domande semplici: perché il progetto esiste, che cosa deve produrre, chi ne beneficia, che cosa resta fuori, chi decide, quali vincoli non possono essere ignorati, quali evidenze dimostreranno il risultato.

Campo del charter	Funzione	Errore da evitare
Mandato	Collega il progetto all'atto, al programma o alla decisione dell'ente.	Scrivere un obiettivo scollegato dagli atti.
Output e cambiamento atteso	Distingue prodotto consegnato, uso effettivo e beneficio misurabile.	Scambiare il collaudo del prodotto con la prova del beneficio.

Campo del charter	Funzione	Errore da evitare
Perimetro	Indica ciò che è incluso e ciò che non lo è.	Lasciare fuori i limiti, creando aspettative non gestibili.
Ruoli	Distingue project manager, RUP, dirigenti, uffici, fornitori, controlli.	Usare ruoli intercambiabili senza base negli atti.
Vincoli	Rende visibili tempi, budget, norme, interoperabilità, dati, obblighi di monitoraggio.	Trattare i vincoli come dettagli da risolvere dopo.
Evidenze	Stabilisce come si prova il completamento.	Dire "attività svolta" senza documento, verbale, report o dato.

Nei contratti pubblici il RUP ha una posizione che va letta nel quadro normativo vigente e negli atti dell'amministrazione. Se il bando richiama il Codice dei contratti pubblici, la risposta deve evitare definizioni improvvisate: il RUP non è semplicemente "chi segue il progetto", e il project manager non assorbe automaticamente responsabilità giuridiche che spettano ad altri soggetti. Il charter deve rendere chiari i confini, non confonderli.

Un candidato può usare questa formula operativa: "Il charter non è l'atto che fonda il potere, ma la scheda che rende governabile il mandato già attribuito". È una frase utile perché impedisce due errori frequenti: trattare il project management come burocrazia aggiuntiva oppure, al contrario, usarlo come scorciatoia rispetto agli atti.

OUTPUT, OUTCOME E BENEFICIO: TRE VERIFICHE DIVERSE

Nel metodo PM² della Commissione europea, l'output è il prodotto o servizio consegnato; l'outcome è il cambiamento che il suo utilizzo produce; il beneficio è il miglioramento misurabile conseguente. Uno sportello digitale collaudato è un output. L'uso effettivo dello sportello da parte di cittadini e uffici è un outcome. La riduzione del tempo medio di trattamento delle pratiche è un beneficio.

Il charter può fissare un obiettivo didattico di riduzione da 20 a 12 minuti per pratica, cioè 8 minuti e il 40%, da misurare dopo tre mesi su campioni comparabili. Il verbale di collaudo non dimostra da solo tale riduzione: occorrono dati di utilizzo e di processo. La chiusura del progetto può precedere la misurazione dei benefici, purché responsabilità e rilevazione successiva siano assegnate.

WBS, GANTT E BASELINE

La Work Breakdown Structure, o WBS, scompone il lavoro necessario al progetto in parti gestibili. In questo volume adottiamo una struttura organizzata per deliverable e, al livello inferiore, per pacchetti di lavoro. Altre convenzioni possono organizzare la WBS per fasi o unità: ciò che conta è una scomposizione completa del lavoro, non un semplice organigramma. Il punto di partenza non è l'elenco degli uffici coinvolti, ma il prodotto da consegnare. Se il risultato è "servizio digitale attivo", la WBS può comprendere piattaforma configurata, dati migrati, test completati, personale formato, manuale operativo e avvio del servizio. Ogni componente deve poter essere assegnato, stimato, controllato e chiuso.

Livello	Domanda	Esempio
Risultato finale	Che cosa deve esistere alla fine?	Servizio digitale disponibile agli utenti autorizzati.
Deliverable	Quali prodotti compongono il risultato?	Piattaforma, manuale, formazione, test, report di avvio.
Pacchetto di lavoro	Quale lavoro produce il deliverable?	Configurazione ambiente, caricamento dati, test funzionali.
Evidenza	Come si dimostra che il lavoro è finito?	Verbale, report, schermata protocollata se prevista, log, attestazione, documento approvato.
Criterio di accettazione	Quando il lavoro può dirsi accettato?	Esito positivo del test secondo requisiti approvati.

13.2 Pianificazione, dipendenze e rischi

Il Gantt trasforma la WBS in una vista temporale. Mostra durata, dipendenze, responsabili, scadenze e avanzamento. È utile perché rende visibili le sequenze: non si testa un servizio se i dati non sono disponibili; la formazione pratica richiede un ambiente sufficientemente stabile, ma può procedere in parallelo ad alcuni test se i vincoli lo consentono; non si dichiara concluso un pacchetto se manca l'evidenza.

La baseline è la versione approvata del piano rispetto alla quale si misurano gli scostamenti. Senza baseline, ogni ritardo diventa opinabile: qualcuno dirà che "siamo quasi in linea", qualcun altro che "manca ancora molto". Con una baseline, invece, la domanda cambia: che cosa era previsto, che cosa è stato completato, quale prova lo dimostra, quale decisione serve ora?

La baseline non deve essere modificata di nascosto per far sembrare il progetto in orario. Se cambia una data, un deliverable, un costo o una responsabilità, occorre capire se la modifica rientra nella gestione ordinaria o se richiede autorizzazione, aggiornamento degli atti, comunicazione al finanziatore, variante, rimodulazione o altro passaggio previsto dalle regole applicabili. Non esiste una risposta unica per tutti gli enti: bisogna verificare il documento vigente che disciplina il progetto.

▣ VERIFICA 1 - MANDATO, WBS E BASELINE

QUIZ 1

Un comune avvia un progetto di digitalizzazione. Nel piano sono elencati "ufficio informatica", "ufficio tributi", "fornitore", "segreteria". Questa è una WBS corretta?

Risposta corretta: no. L'elenco indica soggetti coinvolti, non lavoro da produrre. Una WBS deve partire dal risultato e scendere verso deliverable e pacchetti di lavoro: piattaforma configurata, dati bonificati, test completati, manuale approvato, formazione svolta. Gli uffici possono essere responsabili dei pacchetti, ma non sostituiscono la scomposizione del lavoro.

QUIZ 2

Il project charter può modificare il contratto con il fornitore se il Gantt segnala un ritardo?

Risposta corretta: no. Il charter è uno strumento di governo del progetto. Non modifica da solo un contratto, un disciplinare o una determinazione. Se il ritardo incide su obblighi contrattuali, tempi, costi o perimetro, bisogna applicare le procedure previste dagli atti e dalla normativa vigente.

QUIZ 3

Una baseline aggiornata senza indicare chi ha autorizzato la modifica è sufficiente per dimostrare il controllo del progetto?

Risposta corretta: no. La baseline aggiornata deve essere tracciabile. Serve sapere quale versione è stata sostituita, perché, con quale impatto e da chi. In un progetto pubblico la tracciabilità della decisione conta quanto il nuovo piano.

Costi, rischi, issue e stakeholder

La stima dei tempi e dei costi non è una profezia. È una previsione dichiarata, fondata su ipotesi leggibili. In un progetto pubblico bisogna distinguere ciò che il gruppo di lavoro può stimare da ciò che può autorizzare. Un project manager può segnalare uno scostamento, proporre alternative e predisporre dati per la decisione. Non può autorizzare spese o modifiche fuori dal perimetro degli atti.

I costi devono collegarsi al quadro economico, alla copertura finanziaria, al contratto, alla misura di finanziamento o agli altri documenti applicabili. Se una variazione di tempi produce costi aggiuntivi, ritardi nei pagamenti, impatto su milestone o problemi di rendicontazione, lo status report deve dirlo con chiarezza. "Ritardo limitato" non basta se quel ritardo cade su una scadenza che il programma considera rilevante.

Il risk register registra eventi incerti che potrebbero compromettere obiettivi, tempi, costi, qualità o compliance. Ogni rischio dovrebbe indicare causa, evento, effetto, probabilità, impatto, proprietario, risposta e stato. L'issue log, invece, registra problemi già accaduti. Questa distinzione è piccola solo in apparenza. Se i dati per il test potrebbero arrivare tardi, è un rischio. Se alla data fissata i dati non ci sono, è un'issue.

Campo	Rischio	Issue
Natura	Evento possibile.	Problema già presente.
Esempio	Possibile ritardo nella consegna dei dati.	Dati non disponibili alla data di test.
Gestione	Prevenire, ridurre, trasferire o accettare.	Correggere, decidere, escalare.
Responsabile	Proprietario del rischio.	Responsabile dell'azione correttiva.
Evidenza	Aggiornamento periodico del registro.	Decisione, azione, chiusura documentata.

Un registro rischi scritto male contiene frasi come "rischio alto: ritardo". Un registro utile spiega perché il ritardo può avvenire, quale effetto produce, quale segnale fa partire l'azione e chi deve intervenire. Nel contesto PNRR, per esempio, i rischi possono riguardare milestone, target, qualità dei dati, tracciabilità, rendicontazione, controlli e tempi di caricamento sulle piattaforme previste. I dettagli operativi, però, vanno sempre verificati nei documenti istituzionali vigenti della misura.

Gli stakeholder sono i soggetti che influenzano il progetto o subiscono i suoi effetti. Possono essere uffici interni, utenti, fornitori, amministrazione titolare, organi di controllo, enti territoriali, responsabili finanziari, dirigenti, personale che userà il servizio. Mappare gli stakeholder non significa fare una lista lunga. Significa capire chi deve essere informato, chi deve decidere, chi può bloccare il progetto, chi può fornire dati, chi subirà il cambiamento.

Stakeholder	Interesse	Influenza	Bisogno informativo
Dirigente responsabile	Risultato e rispetto dei vincoli.	Alta.	Scostamenti, decisioni, rischi.
Ufficio finanziario	Coerenza con copertura e pagamenti.	Alta.	Costi, impegni, variazioni.
Fornitore	Esecuzione delle prestazioni.	Media o alta.	Requisiti, tempi, accettazione.
Utenti interni	Uso del nuovo servizio.	Variabile.	Cambiamenti, formazione, avvio.
Controllo o audit	Verificabilità.	Alta nella fase di controllo.	Evidenze, dati, tracciabilità.

Stakeholder	Canale
Dirigente responsabile	Report sintetico e riunione decisionale.
Ufficio finanziario	Nota tecnica e documenti contabili.
Fornitore	Verbali, ticket, riunioni operative.
Utenti interni	Comunicazioni pratiche e sessioni formative.
Controllo o audit	Fascicolo di progetto e report.

La comunicazione di progetto deve essere proporzionata al destinatario. Al dirigente non serve il dettaglio minuto di ogni attività, ma servono decisioni chiare. Al fornitore servono requisiti e responsabilità. Agli utenti servono istruzioni comprensibili. A chi controlla servono evidenze, date, versioni, fonti dei dati e coerenza con gli atti.

CHANGE CONTROL E DECISIONI

13.3 Modifiche, report e chiusura

Il change control è il modo con cui un progetto cambia senza perdere governo. Un cambiamento può riguardare il perimetro, i requisiti, i tempi, i costi, la qualità, i ruoli, le evidenze o le modalità di monitoraggio. Il fatto che una modifica sembri ragionevole non significa che sia già ammessa. Nel settore pubblico bisogna chiedersi anche quale atto la consente, quale livello deve approvarla e quali effetti produce sugli obblighi collegati.

Un flusso essenziale può essere questo:

1. Identificare la richiesta di modifica con data, proponente e motivazione.
2. Descrivere il contenuto della modifica in modo verificabile.
3. Valutare impatto su tempi, costi, perimetro, contratto, finanziamento, dati, rischi e stakeholder.
4. Indicare alternative, inclusa l'ipotesi di non modificare il piano.
5. Acquisire pareri o istruttorie quando previsti.
6. Far decidere il livello competente.
7. Aggiornare baseline, registri, Gantt, report e comunicazioni.
8. Conservare versione precedente, decisione e motivazione.

Nei contratti pubblici il change control deve coordinarsi con gli strumenti giuridici disponibili. Non si amplia o riduce il perimetro contrattuale con un semplice aggiornamento del Gantt. Se il progetto è finanziato, bisogna verificare anche eventuali regole di ammissibilità, rendicontazione, monitoraggio e rispetto di milestone o target. Se sono presenti obblighi ambientali, digitali, di interoperabilità o di tracciabilità, la modifica deve essere valutata anche su quei profili.

La domanda da concorso spesso è pratica: "Che cosa fa l'ente se il progetto non può rispettare la data prevista?". Una risposta solida non parte dall'alibi. Parte dal dato: baseline, avanzamento reale, causa dello scostamento, impatto, alternative, livello competente, decisione, aggiornamento documentale, comunicazione agli stakeholder, controllo dell'esito.

Status report, evidenze e chiusura

Lo status report è una fotografia ragionata del progetto. Non deve essere lungo. Deve essere utilizzabile. Una pagina può bastare se contiene periodo di riferimento, stato generale, avanzamento per deliverable, scostamenti, rischi principali, issue aperte, decisioni richieste, prossime azioni, responsabili e fonti dei dati.

Il semaforo verde, giallo, rosso aiuta solo se è spiegato. Un progetto indicato come "rosso" senza causa e senza decisione richiesta produce allarme, non governo. Un progetto indicato come "verde" mentre mancano evidenze produce un rischio ancora peggiore: fa credere che tutto sia sotto controllo quando non lo è.

Elemento del report	Domanda	Esempio di risposta utile
Stato generale	Dove siamo rispetto alla baseline?	In ritardo sul test dati; nessun impatto ancora approvato sulla data finale.
Deliverable	Che cosa è completato?	Manuale operativo consegnato e validato; piattaforma configurata; test utenti non avviato.

Elemento del report	Domanda	Esempio di risposta utile
Scostamenti	Che cosa cambia rispetto al piano?	Test rinviato perché l'ambiente non è disponibile.
Rischi e issue	Che cosa può accadere o è già accaduto?	Issue aperta su ambiente di prova; rischio su formazione utenti.
Decisioni	Che cosa deve decidere il livello competente?	Autorizzare il piano di recupero e fissare nuova data di test.
Evidenze	Con quali documenti o dati lo dimostro?	Verbale riunione, report fornitore, registro issue, nuovo cronoprogramma se approvato.

La chiusura del progetto non coincide con l'ultima riunione. Un progetto si chiude quando il risultato è accettato secondo i criteri previsti, le pendenze sono trattate, le evidenze sono conservate, i pagamenti e le verifiche seguono il percorso corretto, il passaggio alla gestione ordinaria è organizzato e le lezioni apprese sono registrate.

Le lesson learned non sono frasi celebrative. Devono aiutare l'ente a non ripetere errori. Se il test è slittato perché i dati erano incompleti, la lezione può essere: nei prossimi progetti la disponibilità dei dati reali va verificata prima della configurazione finale. Se gli utenti sono stati formati troppo tardi, la lezione può riguardare il calendario di change management. Se il report non indicava fonti dei dati, la lezione riguarda il monitoraggio.

▣

VERIFICA 2 - RISCHI, REPORT E CHIUSURA

QUIZ 1

Un report indica "stato giallo" ma non spiega causa, impatto e decisione richiesta. È un report sufficiente?

Risposta corretta: no. Il colore sintetizza, ma non governa. Un report utile deve dire che cosa è successo, quale parte del piano è coinvolta, che effetto produce, chi deve agire e quale decisione serve. Senza queste informazioni il report resta un'etichetta.

QUIZ 2

Un rischio si è materializzato. Deve restare nel risk register?

Risposta corretta: può restare come storico, ma operativamente deve passare anche nell'issue log. Quando l'evento è accaduto, non si gestisce più come possibilità: richiede azioni correttive, responsabilità, tempi e chiusura documentata.

QUIZ 3

Le lesson learned possono limitarsi a "migliorare la comunicazione tra uffici"?

Risposta corretta: no, è troppo generico. Bisogna indicare quale comunicazione è mancata, in quale fase, con quale effetto e quale regola pratica adottare nei progetti successivi. Per esempio: "prima del test, l'ufficio proprietario dei dati deve validare il dataset entro la data indicata nel piano approvato".

CASO RAGIONATO

Un ente deve attivare un servizio digitale collegato a un programma finanziato. Il charter indica come risultato "servizio operativo per gli utenti interni". La WBS prevede quattro deliverable: piattaforma configurata, dati caricati, test completato, personale formato. Il fornitore ha terminato la configurazione, ma il test con dati reali è fermo perché l'ufficio competente non ha predisposto l'ambiente di prova. Nel Gantt la data del test risulta ancora quella originaria. Lo status report, però, riporta soltanto "attività in corso".

13.4 Decisioni sul progetto in ritardo

La prima correzione riguarda la classificazione. Non siamo davanti a un rischio futuro: il problema è già accaduto. Va aperta un'issue. Nel registro bisogna indicare causa, effetto, responsabile dell'azione, data entro cui serve la decisione e impatto possibile su deliverable, pagamenti, avvio del servizio e obblighi di monitoraggio. Se il progetto ha collegamenti con milestone, target o rendicontazione, il responsabile deve verificare le istruzioni vigenti della misura prima di dichiarare che il ritardo è neutro.

Il secondo passaggio è la ricostruzione del dato. Il Gantt non può restare allineato a una realtà che non esiste più. Prima, però, bisogna capire se la modifica è una semplice ripianificazione operativa o se incide su atti, contratto, finanziamento o impegni esterni. In base a questa valutazione si individua il livello competente.

Il terzo passaggio è la richiesta di decisione. Una richiesta utile potrebbe essere: "Il test previsto per la data originaria non può partire perché manca l'ambiente con dati reali. Il ritardo blocca il deliverable test completato e può spostare la formazione. Si propone di fissare una nuova data di predisposizione ambiente, organizzare le risorse per eseguire i test nella finestra disponibile, conservando tutte le verifiche obbligatorie e aggiornare il Gantt dopo approvazione. Serve decisione del dirigente e impegno dell'ufficio proprietario dei dati".

La risposta corretta non nasconde il problema e non si limita ad aggiornare il colore del semaforo. Mette in fila problema, impatto, decisione, azione ed evidenza.

Domanda da commissario

Quali strumenti usa per governare un progetto pubblico in ritardo?

Una risposta efficace può seguire questo ordine. Prima recupero la baseline approvata e verifico lo stato reale dei deliverable, usando evidenze e non dichiarazioni generiche. Poi classifico la criticità: rischio se è un evento possibile, issue se il problema è già accaduto. Valuto l'impatto su tempi, costi, risultato, contratto, finanziamento, obblighi di monitoraggio e stakeholder. A quel punto propongo azioni alternative, assegno responsabilità, preparo una richiesta di decisione per il livello competente e aggiorno solo dopo l'autorizzazione gli strumenti di progetto: Gantt, registri, status report e fascicolo delle evidenze.

La parte più importante della risposta è il collegamento con gli atti. In un progetto pubblico non basta dire "ripianifico". Bisogna chiedersi se la ripianificazione richiede un atto, una comunicazione, una variante, un aggiornamento della piattaforma di monitoraggio o una verifica con l'amministrazione titolare. I dettagli dipendono dal progetto e dal documento vigente.

DOMANDA-TRAPPOLA

Il Gantt è aggiornato: il progetto è quindi sotto controllo?

No. Il Gantt mostra tempi e dipendenze, ma non dimostra da solo che il progetto sia governato. Servono deliverable definiti, responsabilità assegnate, evidenze di completamento, costi coerenti, rischi aggiornati, issue trattate, decisioni tracciate e coerenza con atti, contratto e regole di finanziamento.

La trappola sta nel confondere uno strumento visivo con il controllo amministrativo. Un Gantt può essere ordinato e, allo stesso tempo, falso o incompleto. Se una barra risulta chiusa ma manca il verbale di accettazione, il dato non basta. Se una data è stata spostata senza autorizzazione, il piano è più pulito, ma il governo del progetto è più debole.

ERRORE TIPICO

L'errore più frequente è usare il project management come un sistema parallelo: da una parte gli atti, la contabilità, il contratto e il monitoraggio; dall'altra file Excel, Gantt, riunioni e report. Così il progetto sembra gestito, ma le prove non reggono quando arrivano un controllo, una richiesta del dirigente o una domanda orale ben posta.

La correzione è collegare ogni deliverable a cinque elementi: responsabile, documento, voce economica o copertura quando pertinente, evidenza di completamento, decisione che autorizza eventuali modifiche. Se uno di questi elementi manca, il candidato deve segnalarlo. Non serve appesantire il progetto con modelli inutili; serve evitare che il lavoro operativo si separi dalla responsabilità pubblica.

MINI-ESERCIZIO

Costruisci una WBS a tre livelli per un progetto di digitalizzazione di uno sportello comunale.

Indica:

- 1. risultato finale;
- 2. almeno tre deliverable;
- 3. almeno due pacchetti di lavoro per ciascun deliverable;
- 4. responsabile di ogni pacchetto;
- 5. dipendenza principale;
- 6. evidenza di completamento;
- 7. rischio iniziale;
- 8. criterio di accettazione.

Poi trasforma un rischio in issue. Scrivi cinque righe di richiesta decisionale per il dirigente, specificando causa, impatto, proposta, alternativa e documento da aggiornare dopo l'approvazione.

13.5 WBS e calendario: soluzione completa

SOLUZIONE COMPLETA: SPORTELLO DIGITALE IN NOVE GIORNI

Il progetto è un esempio didattico circoscritto: si assume già disponibile il contratto necessario. Inizia martedì 6 ottobre 2026; si lavora dal lunedì al venerdì, senza altre chiusure nel periodo. Tutte le dipendenze sono fine-inizio, senza tempi di attesa aggiuntivi. Le attività parallele dispongono di persone distinte. Durata e risorse sono ipotesi del caso, non standard per un vero progetto informatico.

Il livello 1 della WBS è 1 — Sportello digitale pronto all’uso. Il livello 2 ha tre deliverable: 1.1 Soluzione configurata, 1.2 Dati e verifica, 1.3 Adozione e avvio. Il terzo livello comprende i sei pacchetti seguenti.

Pacchetto e lavoro	Responsabile	Evidenza e accettazione
1.1.1 — A: definizione requisiti	Responsabile del servizio	Specificata approvata; copertura delle funzioni richieste.
1.1.2 — B: configurazione ambiente	Tecnico del fornitore	Registro di configurazione; ambiente stabile disponibile.

Pacchetto e lavoro	Responsabile	Evidenza e accettazione
1.2.1 — C: bonifica dati	Referente dati dell'ente	Rapporto anomalie; record del campione coerenti con le regole definite.
1.2.2 — D: caricamento e test	Gruppo di verifica	Report di prova; tutti i test obbligatori del caso superati.
1.3.1 — E: manuale e formazione	Referente formazione	Manuale validato, presenze ed esercitazione completata.
1.3.2 — F: accettazione e avvio	Responsabile del servizio	Verbale di accettazione e consegna alla gestione ordinaria.

Le evidenze non sono ulteriori livelli WBS: sono criteri associati ai pacchetti. Le lettere A–F identificano le attività nel calendario; i codici 1.1.1 ecc. ne mostrano la gerarchia. Tutto il perimetro dichiarato è coperto, senza contare due volte lo stesso lavoro.

Attività	Durata lavorativa	Predecessori	Date di esecuzione
A	2 giorni	Nessuno	6–7 ottobre
B	4 giorni	A	8–13 ottobre
C	3 giorni	A	8–12 ottobre
D	2 giorni	B e C	14–15 ottobre
E	1 giorno	B	14 ottobre
F	1 giorno	D ed E	16 ottobre

E può sovrapporsi a D perché la formazione usa l'ambiente stabile disponibile dopo B; l'avvio F attende invece sia test sia formazione. Se fosse necessaria la conclusione dei test prima della formazione, andrebbe dichiarata anche D come predecessore di E e il piano cambierebbe.

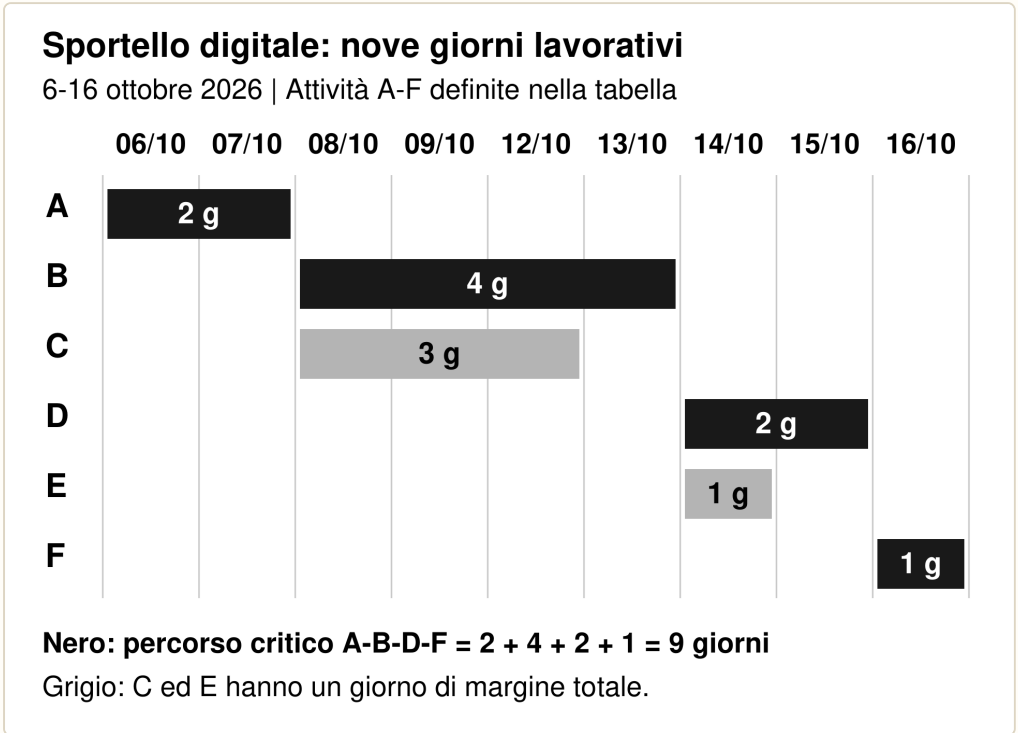


Figura 13.1 — Le colonne rappresentano giorni lavorativi, non tutti i giorni del calendario. A–F corrispondono alla tabella precedente; nero indica il percorso critico, grigio le attività con un giorno di margine.

CALCOLO DEL PERCORSO CRITICO E DEI MARGINI

Il metodo del percorso critico cerca il cammino di durata maggiore fra inizio e fine nella rete delle dipendenze. Questo cammino determina la minima durata possibile del progetto nelle ipotesi dichiarate. Non si sommano tutte le attività, perché alcune si svolgono in parallelo.

Usiamo un asse di tempi lavorativi con inizio uguale a 0. Il più presto inizio, ES, di ogni attività è il massimo delle fini dei predecessori; la più presto fine, EF, è ES più durata. Partendo dalla fine si calcolano LF, più tardi fine senza ritardare il progetto, e LS = LF – durata. Il margine totale è LS – ES.

Attività	ES → EF	LS → LF	Margine totale
A	0 → 2	0 → 2	0 giorni
B	2 → 6	2 → 6	0 giorni
C	2 → 5	3 → 6	1 giorno
D	6 → 8	6 → 8	0 giorni
E	6 → 7	7 → 8	1 giorno
F	8 → 9	8 → 9	0 giorni

D attende il massimo fra EF di B, pari a 6, ed EF di C, pari a 5: parte a 6. F attende il massimo fra 8 e 7: parte a 8. Il percorso critico A–B–D–F dura $2 + 4 + 2 + 1 = 9$ giorni lavorativi. A–C–D–F e A–B–E–F durano entrambi 8. La somma di tutte le durate, 13 giorni, non è la durata del progetto.

Il margine non è una riserva indipendente spendibile più volte: dopo un ritardo va ricalcolata l'intera rete. Se C passa da 3 a 4 giorni, consuma il proprio margine e la fine resta il 16 ottobre; nasce un ulteriore percorso critico. Se C passa a 5 giorni, D parte un giorno dopo, il progetto dura 10 giorni e finisce lunedì 19 ottobre. Se B dura invece 6 giorni, il progetto dura 11 giorni e termina martedì 20 ottobre. Questi confronti mostrano quali azioni di recupero incidono sulla data finale.

REGISTRO RISCHI, ISSUE E DECISIONE: ESEMPIO COMPILATO

Rischio R 1. Causa: regole di qualità dei dati non condivise. Evento: la bonifica C potrebbe richiedere più di tre giorni. Effetto: oltre un giorno aggiuntivo, ritardo dell'avvio. Responsabile: referente dati. Risposta: campione preliminare e validazione delle regole durante A. Segnale: anomalie irrisolte alla fine del secondo giorno di C. Probabilità e impatto sono valutati con la scala adottata dall'ente; non si inventa una percentuale senza dati.

Issue I 1, 12 ottobre. Il campione presenta anomalie e C richiederà cinque giorni complessivi. Stato: problema già accaduto, non semplice rischio. Previsione senza recupero: fine 19 ottobre. Azione proposta: affiancare un secondo addetto alla bonifica, previa disponibilità autorizzata, e verificare entro la giornata se la durata può scendere a quattro giorni. L'aggiunta di una persona non dimezza automaticamente i tempi: si controllano attività divisibili e costi.

Nota al dirigente. «La bonifica dati richiede due giorni aggiuntivi rispetto alla baseline. Un giorno è assorbito dal margine, l'altro sposta l'avvio al 19 ottobre. Propongo un affiancamento autorizzato e una verifica di recupero entro oggi; in alternativa occorre approvare il nuovo calendario e informare gli utenti. Non modifico il contratto con il solo Gantt. Conservo baseline, issue, decisione e report aggiornato».

Verifica. Quale attività è utile accelerare se C resta di tre giorni e B accumula due giorni di ritardo? Soluzione: B o un'altra attività del cammino critico, compatibilmente con risorse e qualità; anticipare soltanto C non recupera la fine, perché D continuerebbe ad attendere B. Il criterio di scelta è l'effetto sulla rete, non l'attività apparentemente più facile.

CHECKLIST OPERATIVA

- ☐ Il mandato del progetto è collegato a un atto, programma, contratto o decisione riconoscibile.
- ☐ Sono distinti output consegnato, outcome atteso e beneficio misurabile.
- ☐ Il perimetro chiarisce che cosa è incluso e che cosa resta fuori.
- ☐ Charter, WBS e cronoprogramma sono coerenti con gli atti applicabili.
- ☐ Ogni deliverable ha responsabile, evidenza e criterio di accettazione.
- ☐ La baseline è identificata con versione e data.
- ☐ Le modifiche hanno motivazione, analisi di impatto e autorizzazione quando richiesta.
- ☐ Risk register e issue log sono distinti e aggiornati.
- ☐ Gli stakeholder sono mappati per interesse, influenza e bisogno informativo.
- ☐ Lo status report indica scostamenti, decisioni richieste e prossime azioni.
- ☐ La chiusura comprende accettazione, pendenze, conservazione evidenze e passaggio alla gestione ordinaria.
- ☐ Se il progetto riguarda PNRR, fondi UE o altra misura finanziata, milestone, target, monitoraggio e rendicontazione sono verificati sui documenti istituzionali vigenti.

LABORATORIO OPERATIVO

SIMULAZIONE 1 - CHARTER INCOMPLETO

Consegna: un ente approva un progetto per "migliorare i servizi digitali". Il charter contiene solo titolo, responsabile e data finale. Integra il documento con i campi minimi mancanti.

Schema di risposta: indicare mandato, risultato verificabile, beneficiari, perimetro, deliverable principali, ruoli, vincoli, rischi iniziali, regole di reporting, criteri di accettazione.

Rubrica: risposta sufficiente se distingue risultato e attività; buona se collega ruoli e vincoli; ottima se specifica evidenze e livello decisionale per le modifiche.

13.6 Laboratorio di verifica del progetto

SIMULAZIONE 2 - WBS CONFUSA CON ORGANIGRAMMA

Consegna: ricevi una WBS composta da "ufficio tecnico, ragioneria, fornitore, segreteria". Riscrivila per un progetto di attivazione di un portale.

Schema di risposta: partire dal risultato finale, individuare deliverable, pacchetti di lavoro, responsabili ed evidenze. Gli uffici vanno indicati come soggetti responsabili, non come componenti della WBS.

Rubrica: risposta sufficiente se corregge l'elenco; buona se crea almeno tre deliverable; ottima se associa a ogni pacchetto criterio di completamento e dipendenza.

SIMULAZIONE 3 - GANTT NON REALISTICO

Consegna: il contratto di questo caso richiede che la formazione sulla procedura definitiva inizi soltanto dopo il verbale positivo dei test. Il Gantt anticipa quella formazione ai test. Individua il problema e correggi la dipendenza.

Soluzione: in questo caso il vincolo contrattuale impone test → formazione. Si sposta la formazione dopo il verbale positivo, si ricalcola la data finale e si sottopone l'eventuale variazione al livello competente. Una formazione generale o su ambiente già stabile potrebbe invece svolgersi prima della fine di tutti i test se gli atti lo ammettono, come nel laboratorio numerico di questo capitolo. L'errore è violare la dipendenza dichiarata, non anticipare sempre e comunque la formazione.

Rubrica: risposta sufficiente se nota l'ordine errato; buona se ragiona sulle dipendenze; ottima se collega la modifica a baseline, stakeholder ed evidenze.

SIMULAZIONE 4 - RISCHIO SCRITTO MALE

Consegna: nel risk register trovi "ritardo alto". Riscrivilo in forma utilizzabile.

Schema di risposta: indicare causa, evento, effetto, probabilità, impatto, proprietario, risposta, segnale di attivazione e stato. Esempio: "se l'ufficio non valida i dati entro la data prevista, il test slitta e può ritardare la formazione".

Rubrica: risposta sufficiente se aggiunge causa ed effetto; buona se inserisce proprietario e risposta; ottima se definisce il segnale che fa scattare l'azione.

SIMULAZIONE 5 - ISSUE NON RICONOSCIUTA

Consegna: alla data prevista il fornitore non ha consegnato il report di test. Il responsabile lo lascia nel registro rischi. Correggi la gestione.

Schema di risposta: classificare il fatto come issue, aprire una scheda con causa, impatto, azione correttiva, responsabile, scadenza, decisione richiesta e prova di chiusura.

Rubrica: risposta sufficiente se distingue rischio e issue; buona se propone azione e responsabile; ottima se collega l'issue a deliverable, pagamenti o accettazione.

SIMULAZIONE 6 - STAKEHOLDER DIMENTICATO

Consegna: un progetto cambia la procedura interna, ma gli utenti vengono informati solo il giorno prima dell'avvio. Prepara una correzione.

Schema di risposta: aggiornare la mappa stakeholder, prevedere comunicazione anticipata, formazione, canale per domande, test con utenti rappresentativi e raccolta criticità prima dell'avvio.

Rubrica: risposta sufficiente se prevede informazione agli utenti; buona se distingue comunicazione e formazione; ottima se collega feedback degli utenti a rischio di avvio.

SIMULAZIONE 7 - MODIFICA RICHIESTA DAL FORNITORE

Consegna: il fornitore propone una soluzione diversa da quella prevista perché più semplice da realizzare. Indica il percorso di valutazione.

Schema di risposta: registrare richiesta, confrontarla con requisiti e contratto, valutare impatto su qualità, tempi, costi, sicurezza, interoperabilità e accettazione, acquisire pareri necessari, sottoporre la decisione al livello competente.

Rubrica: risposta sufficiente se non accetta automaticamente la proposta; buona se analizza impatti; ottima se chiarisce che il Gantt non può modificare il perimetro contrattuale.

SIMULAZIONE 8 - STATUS REPORT TROPPO GENERICO

Consegna: lo status report dice "progetto in corso, nessuna criticità rilevante". Dai dati emerge però che due deliverable non hanno evidenze. Riscrivi il report.

Schema di risposta: indicare stato per deliverable, evidenze presenti e mancanti, scostamenti, rischi o issue, decisioni richieste, prossime azioni e responsabili.

Rubrica: risposta sufficiente se segnala le evidenze mancanti; buona se costruisce una sintesi decisionale; ottima se usa dati verificabili e non aggettivi generici.

SIMULAZIONE 9 - PROGETTO PNRR CON DATO INCERTO

Consegna: un collega afferma che un piccolo ritardo non incide sul progetto PNRR. Come rispondi?

Schema di risposta: evitare conclusioni automatiche; verificare milestone, target, cronoprogramma, regole di monitoraggio, rendicontazione e istruzioni istituzionali vigenti; documentare la valutazione e, se necessario, chiedere decisione o chiarimento al livello competente.

Rubrica: risposta sufficiente se chiede verifica; buona se cita milestone e target; ottima se collega ritardo, evidenze e documento istituzionale vigente senza inventare soglie o termini.

SIMULAZIONE 10 - CHIUSURA SENZA EVIDENZE

Consegna: il team dichiara concluso il progetto perché "tutte le attività sono state svolte". Mancano verbale di accettazione, registro pendenze e passaggio alla gestione ordinaria. Prepara una checklist di chiusura.

Schema di risposta: verificare deliverable, criteri di accettazione, verbali, pagamenti se pertinenti, issue aperte, conservazione evidenze, consegna alla gestione ordinaria, formazione residua, lesson learned e aggiornamento dei registri.

Rubrica: risposta sufficiente se non accetta la chiusura verbale; buona se elenca evidenze; ottima se collega chiusura, pendenze e continuità del servizio.

Da sapere in 5 righe

1. Il project charter rende governabile il mandato, ma non sostituisce atti, contratto e responsabilità amministrative.
2. La WBS scompone il risultato in deliverable e pacchetti di lavoro verificabili.
3. Gantt e baseline servono a misurare scostamenti; ogni modifica rilevante deve essere tracciata e autorizzata quando richiesto.
4. Risk register e issue log vanno tenuti distinti: il rischio è possibile, l'issue è già accaduta.
5. La chiusura richiede accettazione, evidenze, pendenze trattate, passaggio alla gestione ordinaria e lezioni apprese utilizzabili.

RIFERIMENTO METODOLOGICO

Commissione europea, DG DIGIT, The PM² Project Management Methodology Guide, versione 3.1 (2023), §2.1.3, §6.4 e appendice C, §§C.5–C.13, DOI 10.2799/970188. WBS, dati, calendario e Gantt del laboratorio sono esempi originali costruiti per questo volume.

Laboratorio: atti, casi e simulazioni

B
BANDO**A**
AREE**N**
NUCLEI**D**
DIARIO**O**
OUTPUT

14.1 Lettura dei fatti e metodo di risposta

Scopo del laboratorio

La prova su appalti, PNRR e finanziamenti non premia chi accumula formule. Premia chi legge una situazione, isola i fatti utili, sceglie il percorso amministrativo corretto e lo motiva con documenti controllabili.

Il laboratorio chiude il modulo M-TR02 con esercizi di scrittura, casi brevi e simulazioni. L'obiettivo non è produrre modelli di atto da copiare, ma allenare il ragionamento che precede ogni atto: capire che cosa è successo, quali vincoli incidono, quale decisione è proporzionata e quale evidenza consente di difenderla.

Le soluzioni proposte sono schemi di lavoro. Prima di trasformarle in un documento reale occorre verificare sempre il bando, il capitolato, il contratto, l'atto di finanziamento, le istruzioni dell'ente e la disciplina vigente. Nei contratti pubblici e nei progetti finanziati, molte informazioni cambiano: piattaforme, modelli, istruzioni operative, controlli, versioni dei documenti ambientali, regole di rendicontazione. La risposta d'esame deve mostrare prudenza: quando un dato dipende da una fonte aggiornata, va indicata la verifica da compiere, non inventato il dato.

Il candidato deve uscire da questo laboratorio con cinque abitudini:

- separare fatti, supposizioni e valutazioni;
- indicare l'output corretto: nota, matrice, verbale, report, checklist o risposta orale;
- collegare ogni scelta a un documento o a un controllo;
- distinguere metodo amministrativo e obbligo normativo;
- chiudere la risposta con responsabilità, tempi di verifica e conseguenze.

LETTURA DELLA TRACCIA E MAPPA BANDO

Una traccia concorsuale contiene sempre più informazioni di quante sembrano utili alla prima lettura. Alcune sono fatti. Altre sono segnali di rischio. Altre ancora servono a capire quale ruolo deve assumere il candidato: istruttore, funzionario, RUP, componente di ufficio di supporto, responsabile di monitoraggio, referente amministrativo o soggetto chiamato a predisporre una proposta.

La prima operazione è togliere rumore. Se la traccia dice che una fattura è stata imputata a due prospettivi, il fatto non è ancora "doppio finanziamento illecito". Il fatto è l'imputazione doppia. La qualificazione richiede controlli: progetto, quota, fonte finanziaria, pagamento, registrazione, dichiarazioni, eventuale correzione. Una buona risposta non anticipa la conclusione; costruisce il percorso per arrivarci.

Nel Metodo BANDO la traccia si lavora così:

Passaggio	Domanda guida	Output atteso
Bando	Quale prova o profilo richiede questo tipo di competenza?	collocazione della traccia nel programma
Aree	Quali materie entrano in gioco?	appalti, procedimento, contabilità, PNRR, controlli
Nuclei	Quali concetti decidono la soluzione?	ruolo, vincolo, evidenza, rischio, responsabilità
Diario	Quale errore personale va registrato?	confusione, omissione, dato non verificato
Output	Che cosa deve produrre il candidato?	nota, matrice, verbale, report, checklist, risposta orale

La mappa operativa del caso è più corta:

Passaggio	Domanda	Prodotto
Fatti	Che cosa è accaduto?	cronologia essenziale
Obiettivo	Che cosa deve ottenere l'amministrazione?	risultato amministrativo
Vincoli	Quali regole, risorse e rischi incidono?	mappa dei vincoli
Scelta	Quale opzione è proporzionata?	proposta motivata
Prova	Quale documento dimostra la scelta?	elenco delle evidenze
Controllo	Che cosa va verificato prima della chiusura?	checklist finale

Un esempio semplice: "Il CIG nel fascicolo non coincide con quello presente sulla piattaforma". La risposta debole dice soltanto di correggere il CIG. La risposta corretta blocca l'uso del dato finché non viene ricostruita la fonte primaria, distingue fascicolo, atto, piattaforma e banca dati, registra la correzione e verifica gli effetti su pubblicità, tracciabilità e documentazione di gara.

METODO OPERATIVO PER ATTI, CASI E SIMULAZIONI

Ogni esercizio va risolto con una sequenza stabile. Non è necessario scriverla sempre per esteso, ma deve guidare la risposta.

1. Separare fatti e supposizioni.

Scrivere solo ciò che la traccia consente di sapere. Se manca il valore dell'affidamento, non si inventa un importo; si possono però richiamare le soglie di legge note per spiegare quali percorsi dipendano dal dato mancante. Se manca la misura di finanziamento, non si applicano istruzioni specifiche. Si indica che il dato va verificato.

2. Definire il risultato.

Una gara, una liquidazione, una rendicontazione e un report PNRR non hanno lo stesso scopo. Nel primo caso conta la scelta del contraente; nel secondo la verifica della prestazione; nel terzo la correttezza della spesa; nel quarto la coerenza tra avanzamento, evidenze e responsabilità.

3. Individuare il rischio principale.

Non tutti i problemi pesano allo stesso modo. Un dato incoerente può bloccare la procedura. Una dichiarazione generica può rendere non controllabile un requisito. Un ritardo su un ambiente di test può incidere su una milestone. La risposta deve dire quale rischio viene prima e perché.

4. Scegliere il livello di intervento.

A volte serve un atto. A volte basta una richiesta di integrazione. A volte occorre sospendere la liquidazione. In altri casi il funzionario deve proporre un'escalation al responsabile competente. La scelta del livello evita due errori opposti: fare troppo poco o trasformare ogni criticità in un provvedimento definitivo.

5. Collegare decisione ed evidenza.

La motivazione amministrativa non è una frase elegante. È il collegamento tra fatto, regola applicabile, interesse pubblico e documento. Se manca la prova, la risposta deve dirlo.

6. Chiudere con controllo e conseguenza.

Ogni schema deve finire con una verifica: chi controlla, su quale documento, entro quale fase procedurale e con quale effetto. L'effetto può essere prosecuzione, integrazione, rettifica, sospensione, riesame, aggiornamento del fascicolo o segnalazione al responsabile.

Questa sequenza funziona anche all'orale. Se la commissione interrompe, il candidato può ripartire da lì: "Il primo punto è qualificare il fatto; il secondo è verificare il documento che lo prova; il terzo è decidere se proseguire, integrare o sospendere".

14.2 Simulazioni di programmazione e affidamento

Caso ragionato

Un Comune deve acquistare un servizio digitale per gestire appuntamenti, notifiche agli utenti e report interni. L'ufficio richiedente propone di "rinnovare il contratto in essere", perché il servizio è già conosciuto dagli operatori. Nel fascicolo, però, non risultano una nota di fabbisogno aggiornata, una verifica sulle prestazioni effettivamente necessarie e un confronto tra alternative disponibili. Il responsabile chiede di predisporre una nota istruttoria breve.

La risposta non deve partire dal fornitore. Deve partire dal bisogno pubblico. L'amministrazione non compra continuità per abitudine; compra una prestazione utile, controllabile e proporzionata. Se la continuità è necessaria, va spiegata. Se il mercato offre alternative, vanno almeno considerate secondo il livello di approfondimento richiesto dalla procedura.

Schema di nota:

1. L'ufficio rileva la necessità di garantire la gestione ordinata degli appuntamenti e delle comunicazioni agli utenti.
2. Il servizio richiesto deve consentire prenotazione, modifica, annullamento, tracciamento delle comunicazioni e report per gli uffici, nei limiti delle esigenze effettive.
3. Il fabbisogno va aggiornato sulla base di dati interni: numero di sportelli coinvolti, volumi di utilizzo, criticità rilevate, eventuali reclami, requisiti di accessibilità e sicurezza applicabili.
4. Prima di confermare l'attuale soluzione occorre verificare se il rinnovo sia ammesso, se esistano alternative adeguate e se la scelta sia coerente con programmazione, risorse disponibili e regole vigenti.
5. I requisiti tecnici devono essere espressi come prestazioni attese, non come descrizione del prodotto già usato.
6. Il fascicolo deve contenere la motivazione della scelta, le verifiche sull'operatore, gli atti di tracciabilità, i controlli richiesti dalla procedura e le evidenze della prestazione.

Questa impostazione protegge la decisione. Non esclude che l'operatore precedente possa essere scelto, quando la disciplina e i fatti lo consentono. Esclude però che la scelta venga giustificata solo con l'abitudine dell'ufficio.

DIECI SIMULAZIONI INTEGRATE

SIMULAZIONE 1 - DAL FABBISOGNO ALLA PROGRAMMAZIONE

Traccia. Il Comune Alfa deve acquisire un servizio digitale per cinque sportelli. Nel 2025 sono stati gestiti 12.000 appuntamenti, con 900 chiamate mensili per prenotazioni o modifiche. Il contratto attuale termina fra sei mesi e non contiene un'opzione di rinnovo. La nuova acquisizione prevede 144.000 euro per due anni, un'opzione di prosecuzione di 72.000 e ulteriori prestazioni opzionali per 18.000. Importi al netto dell'IVA; niente lotti separati. L'ente ha risorse e una centrale qualificata disponibile.

Consegna — 25 minuti. Redigi una nota di fabbisogno, calcola il valore e individua programmazione, procedura e verifiche preliminari. Motiva perché non basta «rinnovare al precedente fornitore».

SOLUZIONE SVOLTA

La nota può aprirsi così: «Il servizio deve consentire prenotazione, modifica e annullamento degli appuntamenti dei cinque sportelli, notifiche agli utenti e report per ufficio. La domanda rilevata è di 12.000 appuntamenti annui; il carico telefonico richiede di misurare quante operazioni possono essere eseguite autonomamente dagli utenti. Il nuovo sistema deve prevedere migrazione dei dati, accessibilità, assistenza e prove di accettazione».

Il valore stimato comprende le opzioni: $144.000 + 72.000 + 18.000 = 234.000$ euro. Non si usa il solo biennio iniziale per scegliere la procedura. L'acquisizione supera il limite di 140.000 euro dell'articolo 37 e rientra nel programma triennale degli acquisti; nel 2026–2027 supera anche la soglia di 216.000 euro per i servizi ordinari delle amministrazioni subcentrali. Non è quindi un affidamento diretto sotto 140.000 euro.

Si programma l'acquisto, si assegna il CUI e si avvia un percorso ordinario tramite soggetto qualificato, per esempio una procedura aperta. Il RUP verifica prima gli obblighi e gli strumenti Consip applicabili ai servizi informatici: se ricorrono le condizioni di una deroga, devono essere istruite e autorizzate secondo il capitolo 7. La scadenza del contratto non crea un rinnovo inesistente. I sei mesi disponibili vanno usati per gara, transizione, test e avvio; un'eventuale necessità successiva non rende automatiche proroghe o affidamenti all'uscente.

Evidenze da consegnare: calcolo completo del valore, nota dei cinque sportelli, programma, verifica strumenti d'acquisto, accordo con la centrale e cronoprogramma. Riferimenti: capitoli 2, 3 e 7; artt. 14, 17, 37 e 62 del Codice.

Controllo della risposta: attribuisce i 2 punti sui fatti solo se hai incluso entrambe le opzioni; per i 3 punti normativi servono soglie pertinenti, programma e percorso ordinario. Una motivazione basata soltanto sulla buona esperienza con l'uscente non risolve la traccia.

SIMULAZIONE 2 - DECISIONE DI AVVIO E REQUISITI TECNICI

Traccia. Un'università acquista arredi interni per 90.000 euro netti. La verifica documentata non individua convenzioni, accordi quadro o altri strumenti centralizzati obbligatori disponibili e idonei; la categoria è presente sul MePA. L'università è esclusa dallo specifico regime merceologico dei soggetti aggregatori dell'articolo 9, comma 3, del DL 66/2014, ma resta soggetta agli altri obblighi d'acquisto applicabili. L'ufficio propone il fornitore Beta, mai affidatario di questa categoria presso l'ente, con esperienze documentate adeguate. L'offerta comprende una garanzia di sette anni. Il capitolato richiama il DM 23 giugno 2022 n. 254 e richiede consegna e montaggio in trenta giorni.

Consegna — 20 minuti. Predisponi lo schema essenziale della decisione e una matrice di tre requisiti. Non inventare punteggi se la procedura non prevede una competizione qualitativa.

SOLUZIONE SVOLTA

L'importo consente l'affidamento diretto di forniture ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b. Per l'università, nell'ambito delle altre amministrazioni pubbliche del comma 450, l'acquisto di beni e servizi da 5.000 euro e sotto la soglia UE richiede il ricorso al mercato elettronico o agli strumenti ammessi dalla legge 296/2006, articolo 1, comma 450: nella traccia si utilizza il MePA. La possibilità di affidare direttamente non elimina motivazione, esperienza idonea, verifiche dei requisiti e congruità della spesa.

La decisione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, identifica oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta, requisiti generali e quelli speciali eventualmente necessari. I controlli non sono sostituibili dal regime semplificato dell'articolo 52, che riguarda gli affidamenti inferiori a 40.000 euro. Il fascicolo collega preventivo, esperienze, esito dei controlli, disponibilità delle risorse, CIG e documenti di acquisto.

Requisito	Prova	Controllo
Garanzia offerta di sette anni, almeno cinque obbligatori	Documento scritto, contatti e condizioni dei ricambi	Coerenza con offerta e criterio 4.2.2
Ritiro imballaggi	Dichiarazione di destinazione e accordi previsti	Verbale alla consegna o gestione del ritiro differito
Consegna e montaggio entro trenta giorni	Ordine, calendario e verbale	Data effettiva e completezza della prestazione

La matrice è parziale rispetto all'intero CAM: gli altri criteri pertinenti vanno anch'essi inseriti. I sette anni offerti entrano nel contratto; in questa procedura non si attribuiscono automaticamente i punti di una griglia OEPV che non è stata prevista. Riferimenti: capitoli 4, 5, 7 e 12.

Controllo della risposta: la soluzione deve contenere tutti gli elementi della decisione, distinguere minimo e impegno migliorativo e non usare la semplificazione sotto 40.000 euro per un acquisto di 90.000.

SIMULAZIONE 3 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA E OPERATORE USCENTE

Traccia. Il Comune propone un nuovo affidamento di pulizia da 8.000 euro netti all'uscente. Settore e fascia di valore coincidono con il contratto precedente. L'ufficio motiva con il servizio soddisfacente e uno sconto del 3%. Sono documentati altri operatori idonei sul mercato elettronico; non risultano particolarità del mercato o effettiva assenza di alternative. Non ricorre alcuna diversa deroga alla rotazione.

Consegna — 15 minuti. Scrivi una proposta al dirigente che concluda se l'istruttoria consenta la scelta indicata.

SOLUZIONE SVOLTA

La proposta, nelle condizioni date, è di non procedere al riaffidamento all'uscente. Il valore consente l'affidamento diretto, ma la rotazione dell'articolo 49 opera nel perimetro descritto. La deroga per affidamenti inferiori a 5.000 euro non riguarda un contratto di 8.000. Il buon esito e lo sconto non dimostrano, da soli, i presupposti della deroga del comma 4; la traccia attesta invece l'esistenza di alternative idonee.

La nota può concludere: «Si propone di individuare altro operatore idoneo attraverso lo strumento elettronico applicabile, documentando esperienze, adeguatezza della prestazione e congruità del prezzo. L'affidamento diretto non richiede di trasformare ogni confronto istruttorio in una gara, ma la scelta deve essere motivata e rispettare la rotazione».

Il nuovo operatore rende le dichiarazioni richieste; per l'importo inferiore a 40.000 euro si applica il controllo dell'articolo 52 secondo le modalità predeterminate dall'ente. Il RUP conserva l'esito e gestisce le conseguenze se emergono requisiti mancanti. Non si divide artificialmente il servizio in due affidamenti da 4.000 per rientrare nella deroga. Riferimenti: capitoli 3 e 4; artt. 49, 50 e 52.

Controllo della risposta: la conclusione è determinata dai fatti, non un generico «dipende». Per il punteggio pieno occorrono 8.000 rispetto a 5.000, insufficienza dei motivi addotti, presenza di alternative e proposta praticabile.

SIMULAZIONE 4 - PROCEDURA DIGITALE CON DATO INCOERENTE

Traccia. Una procedura ha due lotti. Per comodità didattica i codici sono chiamati CIG-A e CIG-B: non sono codici reali. La ricevuta della PAD e la registrazione BDNCP associano il lotto A a CIG-A. La determina e la bozza d'ordine del lotto A riportano invece CIG-B, copiato dal lotto B. Non è ancora stata emessa fattura. Importi, oggetti e aggiudicatari risultano corretti.

Consegna — 15 minuti. Prepara una nota di rettifica e cinque controlli conseguenti.

SOLUZIONE SVOLTA

Si ricostruisce l'associazione corretta lotto-CIG dalle ricevute e dalle registrazioni, senza scegliere il documento più recente per abitudine. Qui i dati consentono di individuare un errore materiale nella determina e nella bozza d'ordine: non emerge la necessità di creare un nuovo CIG.

La proposta al soggetto competente è di rettificare il solo riferimento errato della determina, indicando atto originario, lotto interessato, codice da sostituire, codice corretto e fonte del riscontro. La versione originaria resta conservata; l'atto di rettifica spiega che oggetto, importo e contraente non cambiano. La bozza d'ordine viene corretta prima dell'emissione e collegata alla rettifica.

I cinque controlli sono: corrispondenza PAD–BDNCP; corretta associazione nei documenti del lotto A; assenza di alterazioni al lotto B; allineamento delle comunicazioni e degli adempimenti pubblicitari coinvolti; indicazione del codice corretto al fornitore per fattura e pagamento. Il fascicolo conserva ricevute, segnalazione, atto e versione dell'ordine. Se la ricostruzione mostrasse invece un errore nei sistemi, si attiverebbe il percorso di correzione della piattaforma con relativa traccia.

Riferimenti: capitoli 6 e 11; ciclo digitale del Codice e legge 136/2010. Controllo della risposta: non basta «correggo il campo»; servono competenza, atto, collegamento ai due lotti e verifica degli effetti successivi.

14.3 Simulazioni di esecuzione, rimedi e PNRR

SIMULAZIONE 5 - ESECUZIONE E NON CONFORMITÀ

Traccia. Un contratto di fornitura, valore netto 100.000 euro, prevede un sistema unitario completo e funzionante entro il giorno T. Alla verifica del giorno T manca una componente essenziale. Il sistema diventa completo dieci giorni dopo. Il ritardo è imputabile all'esecutore; non ricorrono cause di sospensione o giustificazioni. Il contratto stabilisce una penale giornaliera dell'1 per mille del valore netto, entro il limite del 10%. Il fornitore chiede subito il pagamento integrale.

Consegna — 20 minuti. Scrivi il verbale al giorno T e il successivo prospetto di calcolo, distinguendo accertamento e decisione sulla penale.

SOLUZIONE SVOLTA

Il verbale identifica contratto, data, presenti, prestazione attesa, documenti esaminati e componente mancante. Registra che il sistema non è ancora completo e funzionante e che non può essere attestata l'integrale conformità. Si descrive la verifica effettuata, si comunica la contestazione all'esecutore secondo il contratto e si richiede il completamento, fissando il controllo successivo. Non si certifica una prestazione completa solo perché è stata presentata la fattura.

Al completamento, il verbale successivo documenta la data e gli esiti dei test. La penale teorica è $100.000 \times 0,001 \times 10 = 1.000$ euro. Il limite complessivo è 10.000 euro; l'importo calcolato non lo supera. L'aliquota contrattuale rientra nell'intervallo dell'articolo 126, da 0,5 a 1,5 per mille giornaliero. La proposta di applicazione segue istruttoria, contraddittorio e competenza previsti; non nasce dalla sola moltiplicazione.

La liquidazione considera prestazione verificata, penale adottata e altre condizioni del pagamento. Non si conclude automaticamente che il contratto debba essere risolto né si paga integralmente al giorno T una prestazione essenziale incompleta. Riferimento: capitolo 8, artt. 116, 125 e 126.

Controllo della risposta: distinguere i due verbali e le due date vale quanto il calcolo. «1% al giorno» produce 10.000 euro ed è errato: 1 per mille è 0,1%.

SIMULAZIONE 6 - ACCESSO DOPO AGGIUDICAZIONE

Traccia. Procedura aperta sopra soglia UE con sei concorrenti, senza eccezioni al termine dilatorio. L'ultima comunicazione dell'aggiudicazione è inviata al giorno 0. Il terzo classificato, non definitivamente escluso, chiede l'offerta dell'aggiudicatario. La decisione comunicata al giorno 0 dispone un oscuramento motivato per segreti tecnici. Il concorrente intende contestare sia l'oscuramento sia l'aggiudicazione. La numerazione relativa serve a confrontare i termini; non è un calendario processuale reale.

Consegna — 20 minuti. Costruisci la timeline e indica cosa deve essere già disponibile digitalmente.

SOLUZIONE SVOLTA

Ai sensi dell'articolo 36, l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali e gli atti e dati presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili sulla piattaforma ai candidati e offerenti non definitivamente esclusi, con i limiti applicabili. Inoltre, fra i primi cinque classificati opera la disponibilità reciproca delle rispettive offerte. Non si parte quindi dall'idea che ogni documento richieda una nuova istanza ordinaria e trenta giorni di attesa.

Termine relativo	Questione da presidiare
Giorno 0	Comunicazione, disponibilità documenti e decisione sull'oscuramento
Entro 10 giorni	Notifica e deposito dell'impugnazione della decisione sui segreti ai sensi dell'art. 36
Entro 30 giorni, secondo la decorrenza dell'art. 120 c.p.a.	Eventuale ricorso contro l'aggiudicazione
Dopo il decorso di 32 giorni dall'ultima comunicazione	Prima stipula consentita dal termine dilatorio, salvo ulteriori impedimenti

Il funzionario distingue i due oggetti di contestazione; non attende trenta giorni per risolvere la questione soggetta al termine speciale di dieci. La stazione appaltante motiva la tutela del segreto nei limiti di legge: la formula «tutta l'offerta è riservata» non basta. L'eventuale ricorso con domanda cautelare può determinare l'ulteriore impedimento alla stipula dell'articolo 18, comma 4. La sola scadenza dei trentadue giorni non prova quindi che si possa stipulare comunque.

Riferimento: capitolo 9, artt. 18, 35 e 36 del Codice e art. 120 c.p.a. Controllo della risposta: servono disponibilità automatica, primi cinque, distinzione 10/30/32 e possibile blocco cautelare. Non usare il vecchio termine di trentacinque giorni.

SIMULAZIONE 7 - PNRR E TARGET A RISCHIO

Traccia. Il report è datato 25 agosto 2026. Nell'esercizio il target richiede cento sportelli digitali funzionanti entro il 31 agosto 2026. Sono state consegnate cento postazioni, ma soltanto novantadue superano i test. La spesa prevista è stata interamente registrata. Le otto postazioni residue possono essere riparate entro il 28 agosto e testate il 29–30 agosto; tale previsione è ancora da confermare con il fornitore. Il caso è collocato prima della scadenza e non introduce una proroga.

Consegna — 20 minuti. Redigi lo status report e la richiesta di decisione.

SOLUZIONE SVOLTA

Il report distingue: consegne 100/100; risultato verificato 92/100, pari al 92%; otto postazioni non funzionanti; avanzamento finanziario registrato 100%. Il target non è raggiunto. Non lo si trasforma in una milestone qualitativa e non si usa il dato finanziario per attestarlo.

Il referente allega elenco delle postazioni, verbali di test e difetti. Chiede conferma del calendario di riparazione, assegna responsabile e data al controllo delle otto unità e segnala all'amministrazione titolare il rischio secondo le istruzioni della misura. Il piano prevede riparazione entro il 28 e test il 29–30, con esito documentato; l'esistenza del piano non equivale al risultato.

Il 31 agosto si registra l'esito effettivo. Se tutte le unità superano i test, la documentazione deve dimostrare il raggiungimento tempestivo. Se alcune restano non funzionanti, il report conserva il numero reale e attiva la gestione delle conseguenze con l'amministrazione titolare. La scadenza di pagamento UE al 31 dicembre non sposta il termine di conseguimento dei risultati RRF. Il caricamento in ReGiS deve corrispondere alle evidenze e allo stato dei controlli, distinguendo inserimento, prevalidazione e validazione.

Riferimenti: capitoli 10 e 11. Controllo della risposta: target 92%, piano con responsabile e prove, assenza di attestazioni anticipate o proroghe inventate. Un report senza decisione richiesta descrive il problema ma non ne organizza la gestione.

SIMULAZIONE 8 - RENDICONTAZIONE E DOPPIO FINANZIAMENTO

Traccia. Una spesa ammissibile di 100.000 euro, integralmente pagata, compare nella domanda al programma A per 60.000 euro e in quella al programma B per altri 60.000. Si tratta dello stesso costo; le quote sono sovrapposte per la parte eccedente. Le regole consentono il cofinanziamento con quote distinte. Le domande non sono ancora state liquidate. CUP e CIG sono corretti.

Consegna — 15 minuti. Calcola l'anomalia e scrivi una proposta di rettifica.

SOLUZIONE SVOLTA

Le richieste totalizzano 120.000 euro su un costo di 100.000: l'eccedenza sovrapposta è di 20.000 euro. Codici e pagamento corretti non eliminano il problema. La proposta è bloccare l'ulteriore lavorazione del dato errato e rettificare, secondo le procedure dei programmi, la domanda B a 40.000 euro, mantenendo A a 60.000 e identificando le quote distinte.

Il prospetto contiene fattura, costo ammissibile, quota A, quota B, totale, pagamento e riferimenti alle domande. Si conservano versione originaria, motivazione, autorizzazione e ricevuta della rettifica. Poiché nell'ipotesi il cumulo è consentito e le domande non sono liquidate, la ripartizione 60.000/40.000 può ricondurre la richiesta al costo effettivo. Non basta abbassare una cifra senza ricostruire l'imputazione.

Se il cumulo fosse vietato, la soluzione andrebbe modificata; se le somme fossero già erogate, occorrerebbe gestire anche rettifica finanziaria e recupero. L'identità della fattura in due dossier non dimostra da sola un illecito: in questo caso è la sovrapposizione delle quote, specificata nella traccia, a fondare la correzione. Riferimento: capitolo 11, art. 9 del regolamento RRF.

Controllo della risposta: calcolo 20.000, correzione 60.000/40.000 subordinata al cumulo ammesso e traccia delle versioni. Non concludere automaticamente che l'intera spesa sia inesistente o che sia provata una frode intenzionale.

SIMULAZIONE 9 - DNSH E CAM

Traccia. Una gara per arredi applica il DM 23 giugno 2022 n. 254. La garanzia minima è di cinque anni e il criterio di estensione assegna al massimo otto punti secondo il punto 4.3.8. Il concorrente Alfa offre sette anni, Beta tre anni. Alfa allega soltanto una brochure che definisce i prodotti «ecologici»; il documento di garanzia e le prove richieste devono essere esaminati secondo gli atti di gara. L'acquisto appartiene a un progetto PNRR con obblighi DNSH.

Consegna — 20 minuti. Distingui ammissibilità, punteggio, mezzi di prova e verifica DNSH.

SOLUZIONE SVOLTA

Sette anni corrispondono a due anni aggiuntivi: il punteggio di Alfa è $0,50 \times 8 = 4$ punti, subordinatamente alla dimostrazione dell'impegno secondo la gara e alla conformità complessiva. La brochure non sostituisce il documento scritto con durata, condizioni dei ricambi e contatti richiesti. Si accerta la natura della carenza e si applicano i limiti delle integrazioni ammesse; non si inventa dopo la scadenza un contenuto tecnico che l'offerta non aveva.

Beta propone tre anni, quindi non rispetta il minimo di cinque. Assegnargli semplicemente zero punti lascerebbe irrisolta una non conformità sostanziale. La stazione appaltante applica gli atti e la disciplina, senza trasformare il soccorso istruttorio in una modifica dell'offerta tecnica.

La matrice dei controlli separa almeno garanzia, ricambi e ritiro degli imballaggi, con la relativa prova e il momento del controllo. Per il DNSH si ricostruiscono misura, attività e prescrizioni: la conformità ai tre criteri CAM esaminati non prova automaticamente il rispetto dell'intero decreto né dei sei obiettivi ambientali del progetto. Riferimento: capitolo 12.

Controllo della risposta: 4 punti ad Alfa non significa conformità già dimostrata; zero punti a Beta non rende ammissibile la sua durata. Deve inoltre emergere la distinzione CAM/DNSH.

14.4 Recupero del ritardo e decisioni

SIMULAZIONE 10 - PROJECT MANAGEMENT E RECUPERO DEL RITARDO

Traccia. Si usa la rete del capitolo 13: A dura 2 giorni; B, dopo A, 4; C, dopo A, 3; D, dopo B e C, 2; E, dopo B, 1; F, dopo D ed E, 1. La baseline dura 9 giorni lavorativi. La preparazione e bonifica dei dati, attività C, subirà un ritardo certo di due giorni rispetto alla durata prevista. D contiene test obbligatori e non può essere abbreviata arbitrariamente. È disponibile un intervento che limita a un giorno il ritardo di C, con costo aggiuntivo da autorizzare.

Consegna — 25 minuti. Calcola l'effetto sulla fine del progetto e compila issue log, rischio e richiesta di decisione.

SOLUZIONE SVOLTA

C ha un giorno di margine: nella baseline termina al giorno 5, mentre B termina al giorno 6. Se la durata di C passa da 3 a 5, termina al giorno 7; D può iniziare soltanto allora e termina al giorno 9; F termina al giorno 10. Il ritardo del progetto è quindi un giorno, non due. La dipendenza di D da entrambe le attività impedisce di iniziare i test completi quando mancano i dati verificati.

Registro	Voce compilata
Issue log	I-01: ritardo già accertato nella bonifica dei dati; C termina al giorno 7; responsabile tecnico incaricato del completamento
Risk register	R-01: possibili ulteriori anomalie nei dati o test negativi; monitoraggio con controlli di qualità dei dati e test

Registro	Voce compilata
Decisione richiesta	Autorizzare, se ammissibile e conveniente, l'intervento che porta C a durata 4; altrimenti registrare previsione di chiusura al giorno 10
Evidenza di recupero	Dati bonificati e verificati, esito dei test, calendario aggiornato e decisione approvata

Con C di durata 4, B e C terminano entrambe al giorno 6: D finisce al giorno 8 e F al giorno 9. L'alternativa recupera la baseline, ma richiede l'autorizzazione competente e il controllo dei vincoli contrattuali e finanziari. Il responsabile non anticipa nel report un recupero ancora soltanto proposto. Conserva la baseline originaria per confrontare previsione, decisione e risultato.

Ridurre i test senza presupposti sarebbe un diverso intervento sulla qualità e sugli obblighi contrattuali, non un semplice aggiustamento del calendario. Riferimento: capitolo 13 e relativo Gantt.

Controllo della risposta: 10 giorni senza intervento, 9 con C di durata 4, distinzione issue/rischio e decisione autorizzata. La sola frase «aggiornare il Gantt» non dimostra il calcolo né la fattibilità del recupero.

VERIFICA INTERMEDIA - LETTURA, SCELTA E PROVA

QUIZ 1

Domanda: in una traccia di affidamento, manca il valore stimato della procedura. Qual è la risposta più corretta?

- A. Inserire una soglia probabile, perché la commissione si aspetta un numero.
- B. Evitare ogni inquadramento e parlare solo di interesse pubblico.
- C. Dire che il valore va verificato e impostare la risposta sul metodo: oggetto, valore, disciplina vigente, motivazione e fascicolo.
- D. Sostenere che l'affidamento diretto è sempre ammesso.

Risposta corretta: C. Quando manca un dato mobile o decisivo, il candidato non deve inventarlo. Deve indicare la verifica necessaria e costruire comunque il ragionamento amministrativo. L'esaminatore valuta la capacità di non forzare la traccia.

QUIZ 2

Domanda: una dichiarazione generica dell'operatore è sufficiente a dimostrare un requisito tecnico?

- A. Sempre, perché è una dichiarazione resa dall'operatore.
- B. Solo se il requisito non richiede controlli.
- C. Dipende dal requisito, dal capitolato e dai mezzi di prova richiesti.
- D. Mai, perché servono sempre certificazioni.

Risposta corretta: C. Il mezzo di prova va collegato al requisito. Una dichiarazione può essere sufficiente in alcuni casi e insufficiente in altri. La risposta corretta non assolutizza; rinvia al capitolato, alla disciplina applicabile e alla verifica concreta.

QUIZ 3

Domanda: in un progetto PNRR, una spesa caricata sul sistema prova automaticamente il raggiungimento della milestone?

- A. Sì, se la spesa è registrata.
- B. No, perché spesa, output, target e milestone sono piani diversi.
- C. Sì, se il fornitore ha emesso fattura.
- D. No, perché le milestone non richiedono documenti.

Risposta corretta: B. La spesa è un dato finanziario. La milestone è un traguardo qualitativo definito dagli atti applicabili; il target esprime un risultato quantitativo. Può esserci spesa senza evidenza sufficiente del risultato. Per questo lo status report deve distinguere avanzamento finanziario e avanzamento fisico o procedurale.

Domanda da commissario

"Lei è funzionario dell'ufficio contratti. Il dirigente le chiede se può procedere con l'affidamento allo stesso operatore dell'anno precedente, perché il servizio ha funzionato bene. Come risponde?"

Una risposta ordinata può essere questa:

"Prima di esprimere una proposta devo qualificare oggetto, valore e disciplina applicabile, verificando gli atti vigenti e le regole interne. Il buon esito del servizio precedente è un elemento istruttorio, ma non basta da solo. Occorre verificare fabbisogno attuale, interesse pubblico, eventuali alternative di mercato, regole sulla ripetizione dell'operatore, controlli sull'operatore economico e motivazione da inserire nel fascicolo. Se la scelta risulta ammessa e proporzionata, la proposta dovrà spiegare perché l'affidamento è coerente con il bisogno dell'amministrazione e quali evidenze lo dimostrano. Se invece emergono vincoli o rischi non superabili, segnalo la necessità di una diversa procedura o di ulteriori verifiche."

La risposta funziona perché non si rifugia in un sì o in un no. Mostra il percorso. La commissione può poi chiedere un dettaglio su rotazione, motivazione o fascicolo; il candidato ha già costruito la cornice.

Domanda-trappola

"Se il progetto è finanziato e la fattura è stata pagata, la rendicontazione è corretta?"

La risposta breve è no. Pagamento e corretta rendicontazione non coincidono. Il pagamento dimostra un'uscita finanziaria, ma non prova da solo che la spesa sia imputabile alla misura, che la quota sia corretta, che non vi sia duplicazione, che il CUP sia coerente, che il contratto copra quella prestazione, che le evidenze siano complete e che le istruzioni della misura siano rispettate.

La domanda è una trappola perché spinge a confondere contabilità e ammissibilità. In un caso reale occorre verificare documento di spesa, progetto, fonte finanziaria, quota imputata, pagamento, registrazioni, dichiarazioni, controlli richiesti e regole vigenti. Se una stessa fattura compare in due prospetti, non si conclude subito che l'intero finanziamento sia irregolare; si avvia una riconciliazione e si conserva traccia dell'eventuale rettifica.

14.5 Autovalutazione, diario e piano di studio

Errore tipico

L'errore più frequente è scrivere una risposta "normativa" senza istruttoria. Il candidato cita parole corrette, ma non fa vedere il controllo: fabbisogno, fascicolo, requisito, prova, responsabilità, esito.

Esempio di risposta debole: "Il RUP deve rispettare il codice dei contratti e garantire trasparenza, concorrenza e buon andamento."

La frase non è falsa, ma non risolve il caso. In un laboratorio operativo bisogna dire che cosa fa il RUP o l'ufficio: acquisisce il fabbisogno, verifica valore e procedura, controlla requisiti e mezzi di prova, motiva la scelta, alimenta il fascicolo, cura tracciabilità e pubblicità secondo le regole applicabili, presidia l'esecuzione e documenta gli esiti.

Un secondo errore è trattare le piattaforme come se fossero la realtà amministrativa completa. Il caricamento di un dato è importante, ma non sostituisce l'atto, il documento, il controllo e la responsabilità. Se il dato è incoerente, la risposta non è "aggiustare il campo": è ricostruire la fonte corretta e lasciare traccia della correzione.

MINI-ESERCIZIO

Leggi la traccia e prepara una risposta in massimo venti righe.

Traccia: in una procedura finanziata, il capitolato prevede requisiti ambientali. In fase di esecuzione, il fornitore consegna materiali accompagnati da una dichiarazione generica. L'ufficio tecnico segnala che non riesce a collegare la dichiarazione alle clausole del capitolato. Il responsabile amministrativo chiede come procedere.

Schema atteso:

- qualificare il problema come non controllabilità del requisito;
- individuare le clausole ambientali applicabili nel capitolato;
- verificare quali mezzi di prova sono previsti dagli atti e dalla disciplina vigente;
- chiedere integrazione documentale se necessaria;

- sospendere ogni attestazione di conformità non dimostrata;
- registrare nel fascicolo richiesta, risposta, verifica tecnica ed esito;
- distinguere dichiarazione, prova, controllo e conseguenza;
- verificare eventuali effetti su liquidazione, rendicontazione e obblighi collegati al finanziamento.

Risposta sintetica possibile:

"L'ufficio non dovrebbe attestare la conformità sulla base di una dichiarazione generica non collegabile alle clausole del capitolato. Occorre ricostruire i requisiti ambientali richiesti, indicare per ciascuno il mezzo di prova previsto o comunque idoneo secondo gli atti applicabili, acquisire l'integrazione dal fornitore e sottoporla alla verifica tecnica. Nel fascicolo vanno conservate la segnalazione, la richiesta di integrazione, i documenti ricevuti, l'esito del controllo e l'eventuale effetto su liquidazione o rendicontazione. Le versioni vigenti dei documenti ambientali e delle istruzioni della misura devono essere controllate prima della decisione finale."

RUBRICA COMUNE ALLE DIECI SIMULAZIONI

Per confrontare tentativi diversi usa la stessa scala. È una rubrica di allenamento, non quella di un concorso specifico: se il bando pubblica criteri propri, applica quelli nella simulazione della prova.

Dimensione	Punti	Evidenza per il massimo
Fatti e calcoli	0–2	Dati decisivi corretti, nessuna ipotesi nascosta, calcolo verificabile
Regola e applicazione	0–3	Norma pertinente e conseguenza corretta nel caso
Output e proposta	0–3	Documento richiesto riconoscibile e conclusione motivata
Evidenze e seguito	0–2	Prove, responsabile e controllo successivo identificati

Assegna zero quando la dimensione manca o contraddice il caso. Per una dimensione da due punti assegna uno se è presente ma incompleta. Per una da tre assegna uno se soltanto nominata, due se sviluppata con un'omissione rilevante, tre se completa. Non compensare una soglia sbagliata con molte citazioni corrette: la soluzione del percorso rimane errata. Un risultato di almeno 7/10 può essere il tuo obiettivo iniziale; non equivale a una soglia ufficiale di idoneità.

Per l'orale usa le stesse quattro dimensioni in tre minuti: trenta secondi per i fatti, un minuto per regola e applicazione, un minuto per proposta, trenta secondi per prove e seguito. Registra l'audio o chiedi a un compagno di segnare le omissioni. La ripetizione deve variare almeno un dato: 8.000 diventa 4.000, il cumulo ammesso diventa vietato, la durata di C aumenta di un solo giorno. Poi spiega che cosa cambia e che cosa resta uguale.

DIARIO DEGLI ERRORI COMPILABILE

Una riga deve descrivere un errore recuperabile, non un giudizio sulla persona. Scrivere «non so gli appalti» non indica quale esercizio ripetere. Scrivere «ho escluso l'opzione dal valore stimato» porta a un'azione precisa.

Campo	Esempio compilato
Data, prova e punteggio	3 ottobre, simulazione 1,5/10
Errore osservato	Ho confrontato 144.000 con la soglia, ignorando 90.000 di opzioni
Causa	Ho confuso corrispettivo iniziale e valore stimato
Regola corretta	Art.14: includere opzioni; totale 234.000
Recupero	Rileggere capitolo 3 e risolvere due casi con durate/opzioni diverse
Riprova	Dopo 2 giorni: totale e procedura senza consultare la soluzione
Esito	Corretta/da ripetere, con nuova data

Compila ora una tua scheda: prova e data _____; errore _____; causa _____; regola e capitolo _____; azione _____; data della riprova _____; esito _____. Se la riprova è ancora errata, modifica il recupero: spiegazione a voce, tabella di confronto o caso più semplice, non soltanto un'altra lettura passiva.

PIANO A 30, 60 O 90 GIORNI

Il piano comprende trenta unità. Nel percorso da 30 giorni svolgi un'unità al giorno; in 60 giorni distribuisce ciascuna unità su due giorni; in 90 giorni su tre. Le unità non sono ore fisse: stima il carico leggendo la prima e assegnando tempo disponibile realistico. Nei percorsi più lunghi separa studio, esercizio e riprova; non aggiungere automaticamente materie estranee al bando.

Unità	Lavoro principale	Prodotto richiesto
1–3	Bando, diagnosi, capitolo 1–2	Mappa materie, ruoli e calendario personale
4–7	capitolo 3–5	Valori, procedure, requisiti e una griglia di gara svolta
8–10	capitolo 6–7	Sequenza digitale e scelta motivata dello strumento
11–14	capitolo 8–9	Verbale esecutivo, calcolo penale e timeline dei rimedi
15–18	capitolo 10–12	Report PNRR, riconciliazione spesa e matrice ambientale
19–21	capitolo 13	WBS, dipendenze, rischio e decisione di recupero
22–26	Due simulazioni al giorno-unità	Dieci elaborati corretti con la rubrica
27–29	Recupero dei tre errori più ricorrenti	Riprova con dati variati e orale cronometrato
30	Prova completa secondo il bando	Risultato, errori residui e programma dell'ultimo ripasso

Per il profilo appalti/RUP dedica gli approfondimenti delle unità 27–29 soprattutto a capitolo 3–9; per procurement operativo a capitolo 3–8, senza saltare valore e requisiti; per PNRR a capitolo 10–12 e al collegamento con gara ed esecuzione; per project management a capitolo 10–13 e alle decisioni sui vincoli. Questa è una distribuzione del ripasso, non un'autorizzazione a escludere materie presenti nel programma del tuo concorso.

La sera registra unità conclusa, minuti effettivi e un errore. Ogni tre unità verifica se il tempo stimato era realistico. Se resti indietro, riduci le ripetizioni già corrette e conserva i nuclei ancora deboli; non segnare studiato un capitolo soltanto aperto. Nel percorso da 30 giorni può servire un impegno quotidiano maggiore: se incompatibile con il tempo disponibile, scegli un calendario sostenibile e dai priorità in base al bando.

▣ VERIFICA FINALE - CONTROLLO PRIMA DELLA PROVA**QUIZ 1**

Domanda: quale frase mostra meglio il taglio da laboratorio operativo?

- A. "La trasparenza è un principio importante dell'azione amministrativa."
- B. "Occorre verificare quali documenti sono accessibili, quali limiti si applicano e quale responsabile cura la risposta."
- C. "Il concorrente può sempre ottenere tutti gli atti."
- D. "La contestazione va respinta perché arriva dopo l'aggiudicazione."

Risposta corretta: B. La risposta non si limita a citare un principio. Trasforma il principio in attività: qualificazione della richiesta, verifica dei documenti, limiti, responsabilità e gestione della risposta.

QUIZ 2

Domanda: in un verbale di verifica della prestazione, quale elemento non dovrebbe mancare?

- A. Il giudizio personale sull'affidabilità del fornitore.
- B. La descrizione della prestazione attesa, della consegna e delle difformità riscontrate.
- C. Una sanzione scelta dal funzionario senza verificare contratto e disciplina.
- D. Una formula generica di apprezzamento del servizio.

Risposta corretta: B. Il verbale deve documentare fatti controllabili. Le conseguenze giuridiche o contabili dipendono dagli atti applicabili e dalle competenze. Anticipare sanzioni non verificate indebolisce la risposta.

QUIZ 3

Domanda: quando una traccia contiene un dato incoerente tra fascicolo e piattaforma, qual è la priorità?

- A. Usare il dato più recente.
- B. Usare il dato presente nel fascicolo cartaceo.
- C. Ricostruire la fonte primaria e registrare eventuale correzione.
- D. Ignorare il dato se la procedura è già avviata.

Risposta corretta: C. Il problema non è scegliere a intuito quale dato sembri migliore. Occorre ricostruire origine, versione, responsabile dell'inserimento, impatto sugli atti e modalità corretta di rettifica.

CHECKLIST

- ☐ Ho letto la traccia distinguendo fatti, ipotesi e valutazioni.
- ☐ Ho individuato il ruolo da assumere nella risposta: istruttore, RUP, ufficio di supporto, referente di monitoraggio o responsabile amministrativo.
- ☐ Ho definito l'output richiesto: nota, matrice, verbale, report, timeline, checklist o risposta orale.
- ☐ Ho applicato soglie e termini normativi pertinenti, distinguendoli dagli importi e dalle date fattuali che la traccia deve fornire.
- ☐ Ho indicato quando serve controllare bando, capitolato, contratto, atto di finanziamento, piattaforma o fonte istituzionale vigente.
- ☐ Ho collegato ogni affermazione importante a un documento, a un dato o a una verifica.
- ☐ Ho distinto fabbisogno, oggetto dell'affidamento, requisito tecnico e mezzo di prova.
- ☐ Ho distinto spesa, pagamento, rendicontazione, output, target e milestone.
- ☐ Ho trattato CUP, CIG, DNSH, CAM e tracciabilità come dati da verificare, non come sigle da citare.
- ☐ Ho separato accesso, riesame, autotutela e ricorso.
- ☐ Ho previsto responsabile, momento del controllo ed effetto della verifica.
- ☐ Ho chiuso la risposta con una conseguenza amministrativa plausibile: prosecuzione, integrazione, rettifica, sospensione, aggiornamento del fascicolo o decisione del responsabile competente.
- ☐ Ho registrato l'errore emerso durante l'esercizio: confusione tra procedura e contratto, tra spesa e risultato, tra rischio e issue, tra requisito e prova.
- ☐ Ho riscritto le frasi vaghe in forma controllabile.
- ☐ Ho mantenuto un tono prudente: decisione motivata, nessuna certezza inventata, nessun automatismo non verificato.

14.6 Kit cartaceo per atti e aggiornamenti

KIT CARTACEO: TROVARE E RIUTILIZZARE GLI STRUMENTI

I modelli sono collocati accanto alla teoria e ai casi che ne spiegano l'uso. La tavola seguente consente di ritrovarli senza un'appendice separata o un servizio digitale.

Strumento cercato	Destinazione nel volume
Ruoli, qualificazione e responsabilità	Capitolo 2, matrice RACI e livelli di qualificazione
Valore, soglie e percorso di affidamento	Capitoli 3 e 5, tavole e caso Alfa; simulazioni 1–3 di questo capitolo

Strumento cercato	Destinazione nel volume
Accesso e rimedi	Capitolo 9, timeline; simulazione 6 di questo capitolo
Consign, MePA, accordi quadro, SDA e ASP	Capitolo 7, confronto degli strumenti e albero di scelta
PNRR, ReGiS e chiusura	Capitolo 10, scheda di avanzamento e scadenze; simulazione 7
Spesa e antifrode	Capitolo 11, calcolo ammissibilità e cofinanziamento; simulazione 8
DNSH e CAM	Capitolo 12, casi notebook e arredi; simulazione 9
Charter, WBS, Gantt, registri e report	Capitolo 13, rete svolta e registri; simulazione 10
Atti e controlli	Simulazioni 1–6 e schede compilabili seguenti

SCHEDA DI DECISIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO

Usala dopo aver verificato che la procedura sia ammissibile. Non è un provvedimento già adottato né un modello valido per qualsiasi ente. Nella simulazione 2 compila i campi con i dati disponibili e indica espressamente quelli da acquisire; non inventare un numero di CIG, un impegno contabile o un esito di controllo.

Ente e soggetto competente: _____

Oggetto e prestazioni richieste: _____

Fabbisogno e interesse pubblico: _____

Valore netto, opzioni e metodo di calcolo: _____

Procedura, norma e strumento utilizzato: _____

Contraente e ragioni della scelta: _____

Esperienze idonee, requisiti generali e speciali richiesti: _____

Controlli svolti, documenti ed esiti: _____

Risorse, impegno e riferimenti contabili: _____

CIG, eventuale CUP, tracciabilità e adempimenti digitali: _____

Termini, condizioni, controllo della prestazione e forma del contratto: _____

Dispositivo proposto e allegati: _____

La revisione finale controlla soprattutto la coerenza fra oggetto, valore, procedura e motivazione. Le formule «visto» e «considerato» non sostituiscono i fatti. Una decisione ben ordinata può essere comunque errata se esclude le opzioni dal valore o richiama una deroga non applicabile.

VERBALE E REGISTRO DELLE MODIFICHE

Per il verbale della simulazione 5 usa questa sequenza: contratto e oggetto _____; data e presenti _____; prestazione attesa _____; attività e prove svolte _____; risultato osservato _____; difformità rispetto alla clausola _____; osservazioni dell'esecutore _____; azione richiesta e verifica successiva _____; effetti proposti, soggetto competente e allegati _____.

Il verbale documenta l'accertamento. Non va confuso con un'autorizzazione a modificare il contratto o con una decisione sulla penale già adottata. Se il completamento avviene dopo, si redige un documento successivo collegato al primo, senza sostituire il verbale originario con una versione che faccia scomparire il ritardo.

Per una modifica tieni una scheda autonoma: richiesta e data _____; richiedente _____; causa e documenti _____; effetto su oggetto, prezzo, durata e prestazioni _____; fattispecie dell'articolo 120 proposta _____; limiti e calcoli _____; effetti su finanziamento e DNSH/CAM _____; decisione competente _____; atti contrattuali e pubblicità _____; nuova versione approvata _____. Se manca la decisione, la scheda resta una proposta: il fornitore non è autorizzato dal solo aggiornamento del Gantt.

REGISTRO DEGLI AGGIORNAMENTI PER LO STUDIO

Quando cambia una norma, annota: data di verifica _____; atto e articolo _____; fonte ufficiale _____; decorrenza e transitorio _____; regola precedente _____; regola attuale _____; capitoli ed esercizi coinvolti _____; riprova eseguita _____. Un comunicato, una proposta e una norma efficace non sono intercambiabili. Il campo sul transitorio impedisce di applicare automaticamente la nuova disciplina a una procedura che resta soggetta a quella precedente.

RIFERIMENTI E USO DEGLI STRUMENTI NEL VOLUME

Per valori, procedure e strumenti: capitoli 3–7 e d.lgs.36/2023, artt.14, 17, 37, 49–52, 62 e 108. Per esecuzione e rimedi: capitoli 8–9, artt.18, 35–36, 116, 125–126 e art.120 c.p.a. Per finanziamenti: capitoli 10–12, regolamento 2021/241, artt.5, 9, 22 e 24, e istruzioni della misura; per arredi DM 23 giugno 2022 n.254. Per WBS e dipendenze: capitolo 13, Guida PM³.1 e diagramma svolto. Le dieci tracce sono originali e non riproducono quesiti ufficiali; importi e soggetti sono didattici.